

공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2013 - 120 호

2013. 6. 27.

사 건 번 호 2013카조0469

사 건 명 5개 농기계 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

- 피 심 인
1. 국제종합기계 주식회사
충북 옥천군 옥천읍 서부로 49
대표이사 남○○
 2. 대동공업 주식회사
대구 달성군 논공읍 북리 1-12
대표이사 김○○, 곽○○, 진○○
대리인 법무법인 광장
담당변호사 김성만, 천혜진, 최정윤
 3. 동양물산기업 주식회사
서울 강남구 논현동 90 대용빌딩
대표이사 김△△
대리인 법무법인 화우
담당변호사 구상모, 이정란, 김미정, 박선하
 4. 주식회사 엘에스
서울 강남구 삼성동 159
대표이사 이○○

5. 엘에스엠트론 주식회사

안양시 동안구 호계동 1026-6

대표이사 구○○, 심○○

피심인 4. 내지 5.의 대리인 법무법인 세종

담당변호사 임영철, 백대용, 이재환, 한예선, 이문성, 박준영

심 의 일 2013. 5. 15.

주 문

1. 피심인들은 시장을 통한 정보수집 이외에 임직원간의 접촉, 이메일, 유무선 통신 등 기타 어떠한 방법으로도 트랙터·콤바인·이앙기의 가격결정 계획이나 가격결정 내용, 농협중앙회와 거래하는 트랙터·콤바인·이앙기의 장려금 지급률 등에 관해 상호협의하거나 이에 대한 정보를 교환함으로써 트랙터·콤바인·이앙기의 국내 시장 및 농협중앙회 계통구매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
2. 피심인들은 농협중앙회가 트랙터·콤바인·이앙기의 구매를 위해 실시하는 계통구매사업이나 매취사업에 참여하지 아니하기로 합의함으로써 트랙터·콤바인·이앙기의 농협중앙회 계통구매시장 및 매취사업시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
3. 피심인들은 농협중앙회의 농기계 임대사업용 트랙터·콤바인·이앙기 구매입찰에 참여하면서 입찰가격이나 낙찰기종을 사전에 공동으로 합의하여 결정하거나 입찰에 참여하지 아니하기로 합의함으로써 당해 입찰에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
4. 피심인들은 각각 자사의 대리점 등을 통해 판매되는 교체용 또는 수리용 농기계

타이어의 판매가격을 공동으로 결정함으로써 교체용 또는 수리용 농기계 타이어의 국내 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

5. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총 23,460,000,000원

- (1) 국제종합기계 주식회사 : 4,272,000,000원
- (2) 대동공업 주식회사 : 8,663,000,000원
- (3) 동양물산기업 주식회사 : 5,633,000,000원
- (4) 주식회사 엘에스 : 1,937,000,000원
- (5) 엘에스엠트론 주식회사 : 2,955,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

6. 피심인 국제종합기계 주식회사, 대동공업 주식회사, 동양물산기업 주식회사, 엘에스엠트론 주식회사를 각 고발한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

- 1 피심인 국제종합기계 주식회사, 대동공업 주식회사, 동양물산기업 주식회사, 주식회사 엘에스, 엘에스엠트론 주식회사는 모두 농기계 제조·판매사업을 영위하거나 하였던 자로서, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2011. 12. 2. 법률 제11119호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘법’이라 한다) 제2조 제1호에서 규정하는 사업자에 해당된다.

2 피심인들은 2002. 11. 27.부터 2011. 9. 5.까지의 기간 중 자사가 생산하는 트랙터·이앙기·콤바인(이하 ‘이 사건 농기계’라 한다)의 가격을 농림부¹⁾에 신고하면서 사전에 신고가격 인상여부, 인상폭 등의 정보를 교환한 후 이를 자사의 신고가격에 반영하여 인상을 실행한 사실(이하 ‘신고가격 공동행위’라 한다), 2003. 12. 5.부터 2011. 3. 22.까지의 기간 중 농협중앙회(이하 ‘농협’이라 한다)의 이 사건 농기계 계통 구매사업에 참여하면서 이 사건 농기계 계통계약에 따라 농협에 지급해야할 장려금의 지급율을 낮추기 위해 농협과의 장려금 지급률 협상에 임하기에 앞서 각 피심인별로 농협에 제시할 장려금 지급률 정보를 교환한 후 이를 자사의 장려금 지급률 결정에 반영한 사실(이하 ‘장려금을 공동행위’라 한다), 2011년도 농협의 이 사건 농기계 계통구매 사업과 관련하여 공동으로 농협과의 계통계약 수의시담에 참여하지 아니하기로 합의하고 실행한 사실(이하 ‘계통사업 불참 공동행위’라 한다), 2011년도 농협이 이 사건 농기계 구매를 위해 계통사업을 대신하여 추진한 매취사업에 공동으로 참여하지 아니하기로 합의하고 실행한 사실(이하 ‘매취사업 불참 공동행위’라 한다), 농협이 농기계 임대사업에 소요되는 농기계 구매를 위해 2010년과 2011년에 실시한 이 사건 농기계 구매입찰에서 사전에 피심인별 입찰가격 또는 입찰참여여부를 합의하거나 피심인별 낙찰기종을 배분하기로 합의하고 실행한 사실(이하 ‘임대사업 입찰 공동행위’라 한다), 2009. 12. 9.부터 2011. 9. 5.까지의 기간 중 3회에 걸쳐 이 사건 농기계를 판매하는 자사의 대리점에 수리용 또는 교체용으로 공급하는 농용타이어의 가격을 인상하기로 합의하고 실행한 사실(이하 ‘타이어 가격 공동행위’라 하며, 이상의 모든 행위를 합쳐 ‘이 사건 공동행위’라 한다)이 있는바, 이 사건 공동행위 기간 중 회사분할이 있었던 주식회사 엘에스와 엘에스엠트론 주식회사의 피심인 적격을 살펴보면 다음과 같다.

3 피심인 주식회사 엘에스 및 엘에스엠트론 주식회사의 연혁을 살펴보면, 엘에스전선 주식회사는 2008. 7. 2. 투자사업 부문을 존속회사인 피심인 주식회사 엘에스로, 전선사업 부문은 사건 외 엘에스전선 주식회사로, 기계사업부문은 피심인 엘에스엠트론 주식회사로 각각 분할하였던바, 따라서 피심인 주식회사 엘에스는 이 사건 공

1) 부처명칭이 농림부에서 농림수산물부, 농림축산식품부(현재)로 변경되었으나, 이하에서는 농림부로 통일한다.

동행위의 기간 중 분할등기일을 기준으로 이 사건 공동행위 중 분할 이전인 2008. 7. 1. 까지 있었던 신고가격 공동행위, 장려금을 공동행위 관련 피심인 적격이 있으며,²⁾ 2008. 7. 2. 설립되어 설립 이후 이 사건 공동행위에 모두 직접 가담한 피심인 엘에스엠트론은 2008. 7. 2.부터 이 사건 공동행위에 대한 피심인 적격을 가진다.

나. 피심인 일반현황

4 피심인들³⁾의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2011. 12. 31. 기준⁴⁾, 단위 : 백만 원, 명)

피심인 항목		국제	대동	동양	엘에스	엘에스 엠트론
설립일자		1968.06.30.	1947.05.20.	1960.02.01.	1969.10.25.	2008.07.02.
상시종업원수		387	815	700	61	1,611
자본금		135,000	503,098	32,694	161,000	45,000
매출액	농기계	125,169	503,098	245,872	113,422	103,033
	기타	44,878	-	81,920	3,050,989	785,679
	계	170,047	503,098	327,792	3,164,411	888,712
영업 이익	농기계	-	8,261	△3,807	4,375	4,874
	기타	-	-	13,543	102,286	48,663
	계	△2,232	8,261	10,456	106,661	53,537
당기 순이익	농기계	-	1,725	△6,061	7,146	2,850
	기타	-	-	8,888	176,816	96,638
	계	△22,739	1,725	2,827	183,962	99,448

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

2) 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006두18928판결 참조

3) 이하 회사를 표시함에 있어 ‘주식회사’라는 기재는 생략하고, 국제종합기계 주식회사는 ‘국제’, 대동공업 주식회사는 ‘대동’, 동양물산기업 주식회사는 ‘동양’으로 표시하기로 하며, 주식회사 엘에스와 엘에스엠트론 주식회사는 일반현황이나 관련매출액, 과징금액 등과 같이 특별히 구분할 필요가 있는 경우에만 각각 ‘엘에스’ 및 ‘엘에스엠트론’으로 구분하여 표시하되 그렇지 아니한 경우에는 단순히 ‘엘에스’라고만 표기하는바, 이 경우 ‘엘에스’는 회사분할일은 기준으로 2008. 7. 1.까지는 주식회사 엘에스를, 2008. 7. 2.부터는 엘에스엠트론 주식회사를 의미하며 따라서 피심인 모두를 합쳐 ‘피심인들’로 표시할 때도 2008. 7. 1.까지는 국제, 대동, 동양 및 주식회사 엘에스를, 2008. 7. 2.부터는 국제, 대동, 동양 및 주식회사 엘에스엠트론을 의미하게 된다.

4) 엘에스의 매출액 및 영업이익, 순이익은 2007. 12. 31. 기준이다.

다. 시장구조 및 실태

1) 농기계 산업 개관

5 국내 농기계산업은 산업화·도시화 진행에 따른 농촌인구 감소로 인하여 노동력
이 부족한 상황에서 안정적인 식량생산 기반 조성과 농업생산성 개선에 기여해왔다.

6 그러나 벼농사를 중심으로 기계화율이 92%에 이르고 있는 상황이고, 정부의 농
기계 임대사업 확대 등으로 농기계 시장이 신규수요 보다는 대체수요 및 중·대형
기종으로의 전환 등으로 재편되면서, 농기계 내수시장은 포화상태를 보이고 있다. 또
한 세계 각 국과의 FTA 체결로 농축산물 수입개방이 확대되면서 국내 농가의 소득
변동성이 커지고 있어 농기계 내수 기반마저 약화되고 있다.

7 반면 2000년대 중반 이후 곡물가격 급등으로 인해 최근 곡물가격이 10년 전에
비해 2~3배 수준을 유지하게 되어 주요 수출국을 중심으로 농가소득이 개선되었고,
이에 따라 세계 농기계 시장은 2010년과 2011년 연이어 호황국면을 보이고 있어, 국
내 농기계 제조업체들의 수출확대에 우호적인 환경이 조성되어 있는 상황이다.

8 이러한 대내외 여건하에서 농림부는 발작물 기계화율 제고, 농기계의 보유에서
임대로의 전환, 수출확대를 주요내용으로 하는 제7차 농업기계화 기본계획(2012~
2016)을 발표하는 등 정부의 정책지원 방향도 농기계의 구매 지원보다는 중고 농기
계의 거래 · 임대 활성화와 수출장려에 중점을 두고 있다.

9 이에 국내 주요 농기계 제조업체들도 외형 유지와 수익성 개선을 위해 기존의
자체브랜드 유통망과 더불어 해외시장에 대한 수출을 확대하려는 모습을 보이고 있다.

2) 농기계의 정의 및 분류

10 농기계는 농림축산물의 생산 및 생산후 처리작업과 생산시설의 환경제어 및 자

동화 등에 사용되는 기계·설비 및 그 부속기자재를 말하며, 농기계산업은 이들 농기자재를 생산하는 업종을 말한다.

- 11 농기계의 주요 기능은 경운, 정지, 이앙, 수확 등의 농작업을 효율적으로 수행하는 것으로 용도에 따라 크게 경운 및 정지 기계, 시비 파종 및 이식 기계, 육성관리 기계, 수확탈곡용 기계, 건조가공 기계 등으로 나눌 수 있다.

<표 2> 농기계의 용도에 따른 분류

품 목		주 요 용 도
경운/ 정지기계	경운기	논밭을 갈거나 씨뿌리기, 운반, 탈곡 등의 작업에 원동력을 공급하는 보행용 트랙터의 하나로 견인작업과 구동작업을 수행함
	트랙터	견인력을 이용해서 경운, 쏘토, 파종, 중경, 제초, 병충해 방제, 양수, 탈곡 등 각종 농작업을 수행함
시비, 파종/ 이식기계	파종기	골파기, 씨뿌리기, 흙덮기 등의 작업을 수행함
	이앙기	못자리나 육묘상자에서 자란 모를 논에 옮겨 심는 작업을 수행함
	이식기	배추, 토마토, 고추, 양파, 담배 등의 모종을 옮겨 심는 작업을 수행함
육성관리 기계	양수기	낮은 곳의 물을 높은 곳으로 퍼올리는 작업을 수행함
	방제기	농작물의 피해를 예방하거나 방지하기 위하여 약제 살포 작업을 수행함
수확탈곡용 기계	바인더	벼나 보리 등의 곡류를 베는 동시에 다발로 묶어내는 작업을 수행함
	콤바인	농토 위를 주행하면서 벼, 보리, 밀 등의 수확과 동시에 탈곡 및 선별 작업을 수행하는 고급기종으로, 수확한 곡식알은 그대로 탱크에 저장하거나 부대에 넣어서 건조장으로 운반됨
	탈곡기	벼나 보리 등의 탈곡작업을 수행하나, 현재는 콤바인이 주로 사용됨
건조가공 기계	건조기	농산물의 변질방지 및 저장성과 가공성의 향상을 목적으로 농산물에서 수분을 제거하는 작업을 수행함
	선별기	곡류, 과실류, 채소류 등의 각종 농산물을 크기 및 모양 또는 중량별로 선별하거나 이물질을 주농산물로부터 선별하는 작업을 수행함
	도정기	벼나 보리 등의 곡립으로부터 왕겨와 강층을 벗기는 작업을 수행함

3) 국내 농기계 산업의 특징

가) 한정된 수요층 및 수요의 비탄력성

12 농기계 수요층은 상대적으로 소득수준이 낮은 농민으로 구성되기 때문에 구매력이 취약함에 따라, 국내 농기계산업은 시장원리보다는 정부의 농기계구입자금 지원, 기계화 영농단지 조성 등 정부정책에 의하여 크게 영향을 받고 있다.

13 한편 농기계는 농가인구 감소와 고령화에 따른 부족한 노동력을 대체하고 중노동을 경감시키는 동시에 농업생산비를 절감시키는 농업의 필수적인 생산수단으로서 인력이나 축력 혹은 다른 농자재와의 대체관계가 크지 않아 경기 및 가격변화에 대한 수요 탄력성이 낮다고 볼 수 있다.

나) 계절적 · 정책적 경기변동의 특성

14 농기계는 일반적으로 계절성을 지닌 상품으로서 수요가 봄, 가을 농번기(3~9월)에 집중되어 있어 연간 균등 생산이 어려우며, 그 해의 시장규모는 기후조건 등 영농생산 관련 환경과 정부의 자금지원 규모에 의해 결정되는 바, 일반적인 경기변동과는 다른 계절적 · 정책적 경기변동이라는 특성이 있다. 다만, 현재는 수출국 다변화 등으로 인하여 이러한 계절적 특성은 점차 감소하고 있다.

다) 다품종 소량생산 특성 및 낮은 공장가동률

15 농기계산업은 농업생산의 계절성으로 인하여 타 기계에 비하여 생산의 계절적 편중성이 크고 농작업이나 작물내용에 따라 다양한 기종이 투입되어야 하기 때문에 일반적으로 다품종 소량생산체제의 특성을 지니고 있다. 이러한 생산의 계절적 편중성과 다품종 소량생산 특성으로 인해 농기계산업에 있어서 제조업체의 공장가동률은 다른 산업에 비하여 상당히 낮은 수준이다. 2010년 기준으로 국내 주요 농기계 기종의 가동률을 보면 트랙터 75.6%, 콤바인 71.1%, 보행이앙기 56.5%, 승용이앙기 54.1% 등 평균 72.3%를 나타내고 있다.⁵⁾

라) 자본 · 기술집약적 산업

5) 자료출처: 농기계 분야 시장 실태조사 및 카르텔 유발환경 분석(공정거래위원회, 2011년)

16 농기계산업은 농작물 및 토양의 특성 등 농업분야의 지식을 필요로 할 뿐만 아니라 기계, 전자 등 공학분야의 기술도 핵심요소가 되고 있다. 또한 농기계산업은 자동차 산업 등과 마찬가지로 다수의 부품이 하청 및 계열기업을 통해 조달되는 종합조립산업의 특징을 보이고 있으며, 이에 따라 신규진입 시 많은 부품 하청기업을 확보해야 하는 애로요인이 있다.

17 결국 농기계산업은 기계의 개발과 부품공급의 계열화 등에 자본과 기술이 필수적인 자본 및 기술집약적 산업으로 볼 수 있다.

마) 과점적 시장구조

18 한국농기계협동조합(이하 ‘조합’이라 한다)에 따르면 2011년 9월 30일 기준 국내 농기계 업체는 436개사로 추산되고 있으나 대부분의 중소기업들은 탈곡기, 분무기, 건조기 등 소농기계 및 부품시장에서 판매하고 있고, 트랙터, 콤바인, 이앙기, 경운기, 관리기, 농업용 엔진 등 주요 기종은 대동공업, 국제종합기계, 동양물산, 엘에스 엠트론 등 대기업에 의한 과점적 시장구조가 형성되어 있어 실질적으로 이들 대기업이 국내 농기계시장을 주도하고 있다.

바) 높은 진입장벽의 존재

19 국내 농기계 판매시장은 내수가 정체 또는 감소하고 있는 시장으로 시장 전망이 불투명하다. 또한 촘촘한 유통망과 사후 봉사망을 필요로 하여 이를 구축하는 데에 상당한 투자가 따를 뿐 아니라, 소비자들이 품질보증과 중고판매에서 유리한 기존브랜드를 선호하는 경향이 강해 이에 버금가는 명성을 얻기 위해서는 상당한 시간과 투자가 필요하므로 신규참여자의 시장 진입은 현실적으로 쉽지가 않다.

4) 농기계산업 현황

가) 농기계시장 규모

(1) 국내 농기계시장 규모

20 농기계산업은 국민 기간산업인 농림산업을 수요산업으로 두고 있으며 1978년부터 시행된 농업기계화 사업에 힘입어 꾸준한 시장성장을 보여 왔다. 특히 국내 농기계시장규모는 1985년 이후 급격히 확대되어 1991년도 농기계시장 규모는 1985년도의 3.7배나 되는 9,639억 원으로 성장하였다.

21 그러나 2000년대 들어 미국, 중국 등에서 저가의 해외 농산물이 개방됨에 따라 국내 농산물의 가격경쟁력이 저하되고 정부의 농기계 융자지원율이 90%에서 70%로 하향 조정되면서, 농가의 자부담이 확대되어 2003년에는 농기계 공급실적이 54,737대로 최저점을 기록하였다.

22 이후 2005년을 전후해서 대형기종의 교체수요가 발생함에 따라 농기계시장의 규모는 점진적으로 회복되는 추세를 보여 2009년을 지나면서 1조 원대의 시장으로 진입하였다.

23 정부와 농협의 농기계 임대사업 확대 등으로 농기계 구입요인이 감소됨에 따라, 향후에는 대체 수요 및 중대형 기종으로의 전환 수요 위주로 내수가 이루어질 것으로 보여, 내수 농기계의 판매 확대는 어려울 것으로 보이는 가운데, 업계는 정부의 정책적 지원을 바탕으로 해외시장 확대를 꾀하고 있다.

<표 3> 연도별 국내 농기계 시장 규모

(단위 : 억 원)

연 도	2006	2007	2008	2009	2010
전체시장	7,211	8,374	9,828	10,085	10,743

* 자료출처: 농기계 분야 시장 실태조사 및 카르텔 유발환경 분석(공정거래위원회, 2011년)

<표 4> 연도별 농기계 공급실적

(단위 : 대)

연 도	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
전 체시 장	121,169	54,737	59,496	66,308	73,624	71,449	75,876

* 자료출처: 2012 농림수산물식품 주요통계(농림부)

(2) 세계 농기계시장 규모 및 농기계 수출입 동향

24 세계 농기계시장은 중국, 인도 등의 곡물 생산 증대에 힘입어 2005년 이후 연평균 5.3%씩 수요가 증가하여 2013년 경 연간 1,500억 달러, 2018년 경 연간 2,000억 달러의 시장이 형성될 것으로 추정된다.

<표 5> 세계 농기계시장 규모(추정)

구 분	2008년	2009년	2010년	2013년	2015년	2020년
시장규모(억 달러)	1,199	1,263	1,330	1,553	1,722	2,229

* 자료출처: 기계산업 전략품목 집중육성사업 보고서, 생산기술연구원, 2011(연도별 FAO통계 인용)

25 이와 같이 세계 농기계시장이 확대되고 있는 가운데 국내 농기계 업체들도 시장별 수출전략형 농기계 모델을 개발하는 한편 해외 A/S 체제를 구축하며 공격적인 마케팅을 펼치면서 농기계 수출이 꾸준히 증가하는 추세이다.

<표 6> 연도별 농기계 수출 추이

(단위: 천 불)

구 분	소농기구	트랙터	콤바인	이앙기	부품	기타	계
2000	16,236	47,368	4,417	1,484	28,622	36,677	134,804
2005	8,699	203,724	4,457	11,284	46,779	66,079	341,022
2006	6,406	205,828	12,072	14,102	46,380	66,081	350,869
2007	3,398	192,247	6,442	12,529	48,342	137,640	400,598
2008	2,726	199,264	5,815	3,585	56,040	134,816	402,246
2009	1,209	181,618	12,108	5,700	52,200	122,622	375,457
2010	2,149	222,693	14,573	10,631	47,128	136,383	433,557

* 자료출처: 사업보고서, 한국농기계공업협동조합, 2000~2011

수출 증가와 더불어 농기계 수입도 증가하는 추세에 있는데 2010년 기준 수입량은 트랙터가 77,228천 달러(18.4%)로 가장 많은 실적을 기록하고 있고 다음으로 이앙기(10.4%), 작업기(10.4%), 콤바인(8.5%) 순으로 나타나고 있다. 이러한 농기계 수입 증가는 100마력 이상 트랙터, 6조 콤바인, 8조 이앙기와 같은 대형 기종의 수요증가에도 불구하고 국내 생산이 어려워 대부분 수입에 의존하고 있는 데에 따른 것으로 분석된다.

<표 7>

기종별 농기계 수입 추이

(단위: 천 달러, %)

구 분	트랙터	이앙기	작업기	콤바인	소농기구	부품	기타	계
2000	44,636	436	6,579	10,339	3,146	27,008	39,662	131,806
2005	71,896	43,974	9,940	28,697	6,330	24,751	96,726	282,314
2006	93,579	44,626	20,670	29,605	6,840	33,584	112,113	341,017
2007	103,870	57,254	25,816	42,347	8,092	40,188	144,678	422,245
2008	119,097	59,696	34,603	61,808	8,531	51,328	135,086	470,149
2009	92,448	49,033	18,708	30,279	7,388	41,499	122,850	362,205
2010	77,228	43,503	43,713	35,479	7,669	74,917	136,616	419,125

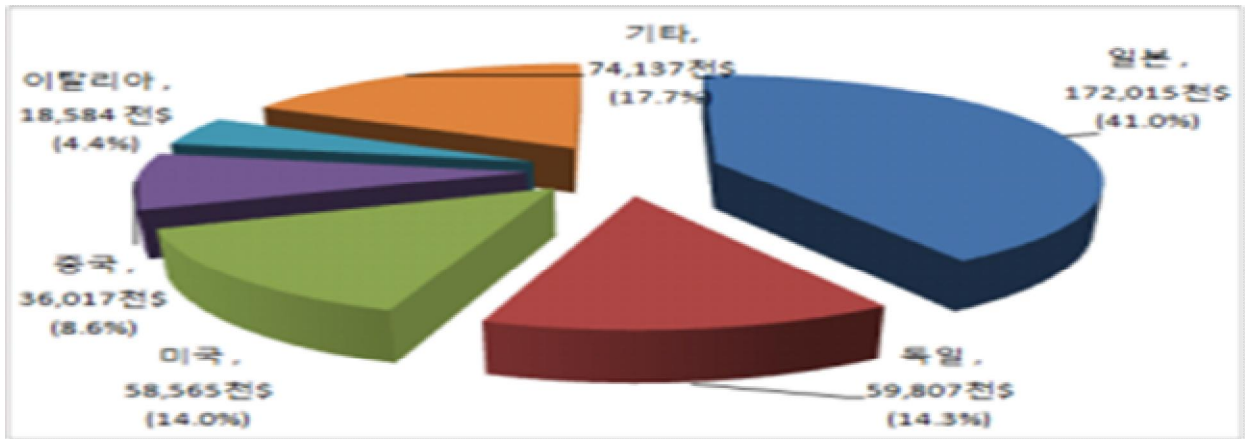
* 자료출처: 사업보고서, 한국농기계공업협동조합, 2000~2011

특히 국가별로는 일본으로부터의 수입이 가장 많은 비중을 차지하고 있는데 이는 초창기 농기계 기술을 도입할 때 일본과 기술제휴한 업체가 많았을 뿐 아니라, 대표적인 벼농사용 농기계인 이앙기와 콤바인 완제품의 수입선이 일본에 국한되어 있기 때문이기도 하다.

특히 2000년대 들어와 일본의 대표적인 농기계 회사인 구보다와 안마가 국내에 현지 판매법인을 설립하여 독자적으로 영업활동을 하고 있는 것도 수입물량 증가의 한 요인으로 작용하고 있다.

<그림 1>

주요 국가별 농기계 수입실적(2010년도)



* 자료출처 : 사업보고서, 한국농기계공업협동조합, 2000~2010

나) 시장점유율 등 경쟁상황

29 국내 농기계 생산업체 수는 400여 개에 달하나 대부분 영세 중소기업체들로 실질적으로 국내 농기계 시장은 트랙터 · 콤바인 · 이앙기 등 대형농기계를 제조하는 대동, 국제, 동양, 엘에스엠트론, 아세아의 국내 5대 업체에 의해 시장이 주도되고 있는 바, 이들은 국내 전체 농기계 시장에서 70% 내외의 시장점유율을 차지하며 과점 구도를 형성하고 있으며 최근 10년간 국내 5대 업체의 시장점유율에는 큰 변동이 없었다.

<표 8> 주요 업체별 시장 점유율

(단위 : 억 원)

업체별	2010년		2009년	
	실적	점유율	실적	점유율
대동	2,519	23.4%	2,459	24.4%
국제	1,387	12.9%	1,414	14.0%
동양	1,789	16.7%	1,749	17.3%
엘에스엠트론	1,506	14.0%	1,147	11.4%
아세아	418	3.9%	421	4.2%
기타	3,124	29.1%	2,895	28.7%
합계	10,743	100.0%	10,085	100.0%

* 자료출처: 농기계 분야 시장 실태조사 및 카르텔 유발환경 분석(공정거래위원회, 2011년)

<표 9> 국내 5대 농기계 업체 및 기타 업체 시장점유율

(단위: 억 원)

연 도		2006	2007	2008	2009	2010
5대 업체	매출액	5,166	6,162	6,829	7,190	7,619
	점유율	72%	74%	69%	71%	71%
기타 업체	매출액	2,045	2,212	2,999	2,895	3,124
	점유율	28%	26%	31%	29%	29%
합 계		7,211	8,374	9,828	10,085	10,743

* 자료출처: 농기계 분야 시장 실태조사 및 카르텔 유발환경 분석(공정거래위원회, 2011년)

30 특히 트랙터, 콤바인, 이앙기 기종의 경우 국제, 대동, 동양, 엘에스엠트론 4개사가 2011년 기준으로 각각 국내 트랙터 시장의 90%, 콤바인 시장의 75%, 이앙기 시장의 66%를 차지하고 있다.

<표 10> 국내 주요 농기계 업체의 트랙터 · 콤바인 · 이앙기 시장 점유율

(단위 : %)

구 분	대동	국제	동양	엘에스엠트론	기타
트랙터	32.6	12.7	20.4	23.0	11.3
콤바인	38.4	16.9	18.9	0.6	25.2
이앙기	30.5	17.7	16.5	1.4	33.9

* 자료출처: 2011년 대동 사업보고서(금감원 전자공시시스템), 농협 계통실적 기준임

다) 농기계 유통구조

(1) 농기계 유통체계의 변천

31 1960년대 이후 국내 농기계 유통체계는 정부 정책변화에 따라 여러 차례 변천을 겪어왔는데, 1988년 농기계 유통 및 가격 자율화로 형성된 농협과 민간으로 이원화된 유통체계가 현재까지 유지되고 있다.

32 국내 농기계 유통체계 변화는 <표 11>과 같이 요약할 수 있다.

<표 11>

농기계 유통체계의 변화

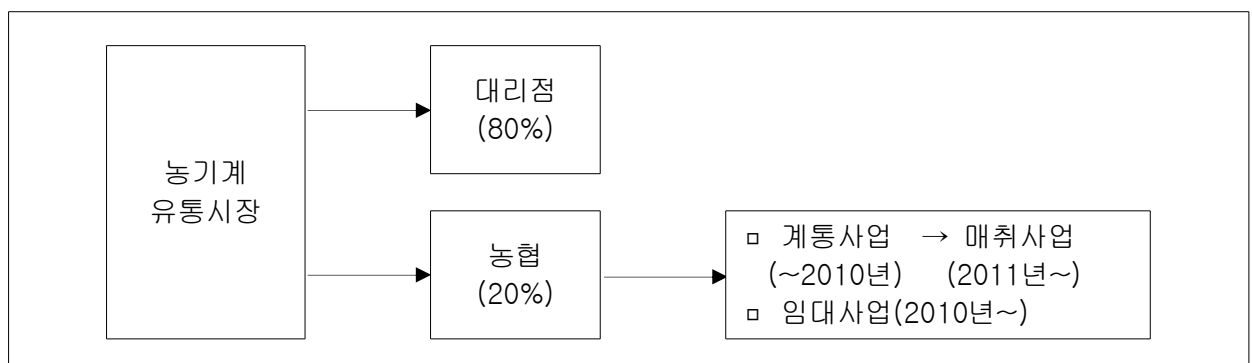
기 간	유통체계	주체	내 용
1971년 이전	농업단체 중심체계	농협 농단	○ 전국적인 유통체계 태동 ○ 정부에서 예산배정, 농협, 농업단체 에서 일괄구입 하여 공급
1972~1973	업체 일원화 체계	업체	○ 농기계유통은 업체로 일원화하고 농협은 용자업무 담당 ○ 기종별로 2개 업체 지정 → 시·군단위 대리점 설 치 농기계 직접 판매
1974~1976	농협 일원화 체계	농협	○ 농기계 유통 및 용자업무는 농협이 전담하고 업체 는 농협에 농기계 납품 ○ 사후봉사는 업체와 대리점에서 담당
1977~1982.6	기종별 이원화체계	농협 업체	○ 농협과 업체(대리점)가 전기종을 취급토록 하여 자 유경제 체제유도
1982.7~1984.6	업체 일원화 체계	업체	○ 민간 주도형 자유판매제도 실시
1984.7~1988.9	농협, 업체 이원화 체계	농협 업체	○ 농기계 서비스센터를 운영하는 지역농협은 농기계 취급가능
1988.10~ 현재	농협, 업체 이원화 체계	농협 업체	○ 농협의 판매제한 폐지, 농기계 유통 및 가격 자율화

(2) 농기계 유통체계

33 국내 농기계 유통은 농기계 업체의 대리점을 통한 판매, 농협을 상대로 한 판매, 조달계약을 통한 판매로 구분되는데 이 가운데 약 80%가 대리점을 통해 판매되며, 약 20%가 농협을 통해 판매되고, 나머지 약 1% 미만의 물량이 조달계약을 통해 판매되므로 사실상 유통체계가 이원화 되어 있다고 할 수 있다.

<그림 2>

국내 농기계 유통체계



(가) 대리점을 통한 유통

34 국내 농기계 업체의 대리점 대부분은 특정 농기계 업체 제품만 취급하면서 사실상 특정 농기계 업체와 종속적 관계를 맺고 있으며, 일부 대리점은 판매규모, 지역의 특유한 사정 등 요인으로 인하여 특정 농기계 업체 제품만을 판매해서는 수익을 유지할 수 없음을 들어 예외적으로 다른 사업자 제품도 함께 취급하고 있다.

35 대리점을 개설하기 위해서는 농업기계화촉진법에 규정된 시설, 인력 등 요건을 구비한 다음 시·군에 신청하여야 하는데, 법상 요건을 구비한 경우 시·군으로부터 사후봉사 인력필증을 수령하게 되며, 수령한 필증을 조합에 제출하여야 한다. 이후 조합은 신청 대리점의 사후봉사 담당지역을 결정한 다음 농기계 사후관리 이행계약 확인서를 발급하게 된다.

36 즉, 농기계업체가 임의로 대리점을 개설하는 것은 허용되지 아니하며, 요건을 갖추고 시·군 및 조합의 승인을 얻은 경우에 한하여 대리점을 개설하여 사후봉사를 담당할 수 있다.

(나) 농협을 통한 유통

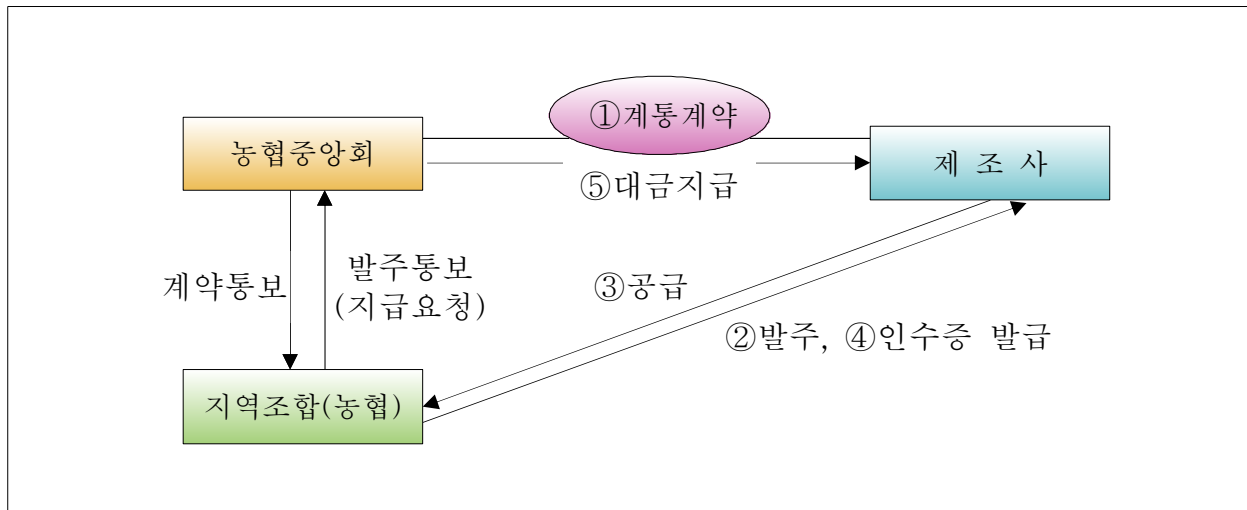
37 농협을 통한 유통방식은 계통사업, 매취사업, 임대사업으로 구분된다.

38 첫째, 계통사업은 농협이 농기계 업체와 기종별, 모델별로 전년도 말 또는 해당 연도 초에 협의한 가격을 등록(물량 없는 단가계약 체결)한 후 지역농협에서 수요에 따라 발주를 하면 농기계 업체가 지역농협에 농기계를 공급하고 인수증을 수령하여 농협으로부터 대금을 지급받는 형식의 “계통시스템”을 이용한 유통을 의미한다.

39 농협 계통사업은 2010년도까지는 농기계 업체와 농협 간에 가격협의를 잘 이루어져 큰 무리 없이 추진이 되었으나, 2011년도에는 농기계 업체와 농협의 계약 희망 가격 간에 격차가 커서 대기업 제품은 계통계약이 체결되지 못하였다.

<그림 3>

농협 계통사업 유통구조



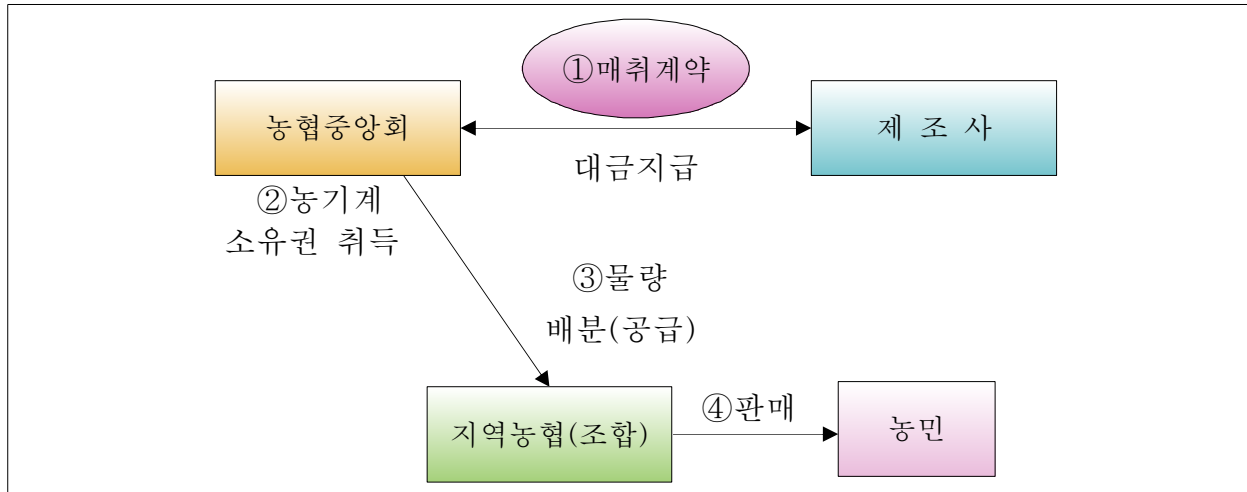
40 둘째, 매취사업은 농협이 농기계업체로부터 제품을 일괄 구매한 다음 지역농협을 통해 농민에게 공급하는 방식으로, 사전에 물량이 결정된 가운데 계약이 체결된다는 점에서 계통사업과 구분된다.

41 매취계약이란 ‘매입하여 취득한다’는 의미로 계통계약과 구별되는 계약형태인데, 기존 계통계약이 단가 등록만 하고 수량에 대한 계약이 없었던 것에 비하여 매취계약은 일반적인 계약형태로서 단가와 물량을 정하여 농협이 농기계 업체로부터 농기계를 일괄적으로 매입하는 계약을 의미하는 것으로, 농협은 위와 같이 매취계약을 통해 구입한 농기계를 지역농협에 물량을 배분하여 주고, 지역농협은 다시 이를 농민에게 판매하게 된다.

42 농협은 2011년도 계통계약을 앞두고 농기계업체와의 협상이 결렬되어 계통계약이 체결되지 못하자 이후 매취사업으로 방향을 전환하였다.

<그림 4>

농협 매취사업 유통구조



43 셋째, 임대사업은 농협이 전년도 또는 해당연도 초에 업체들과 해당 기종 및 규격에 대해 공개경쟁입찰을 통하여 단가계약을 체결하고, 지역농협에서 수요가 발생되면 농기계를 업체에서 구입하여 농업인에게 임대료를 받고 대여하는 사업이다.

44 농협의 임대사업은 농기계 구입부담을 경감하고 농업기계화율을 높여 농촌의 일손부족 현상을 해소하기 위해 2008년부터 시작되었는데, 2009년까지는 중고 농기계를 매입한 후 임대했고, 2010년부터 신품을 구입하여 임대⁶⁾하였다.

라) 농기계 가격 구조

(1) 농기계 가격제도 변천과정

45 농기계는 수요자인 농민들이 농기계를 구입할 때 현금 구매 보다는 정부의 지원을 받아서 구입하는 비율이 높아 정부는 용자지원 대상 기종에 대하여 1988년 9월말까지 가격 조정을 하였는데, 이로 인하여 업체에서는 가격을 인상하고 싶어도 인상을 할 수 없었고, 1982년도부터 1987년도 까지 5년 동안은 가격이 동결되는 상황을 맞이하기도 하였다.

6) 신품을 구입하여 임대하기 시작하면서 실질적으로는 대금을 장기 분할상환하는 조건으로 매매하는 사업으로 성격이 변질되었다고도 볼 수 있을 것이다.

46 이러한 농기계 가격제도는 1988년 10월 1일부터 농기계 업체가 조합(때에 따라서는 농림부)에 가격을 제출하면 조합에서 모든 농기계의 가격을 취합하여 정부에 신고하는 방식으로 자율화되었는데, 실제로는 업체 신고가격을 정부에서 승인하는 방식으로 운영되어 2010년 말까지 시행되었다. 이와 같은 가격신고제도는 여러 가지 문제로 인하여 2011년부터 폐지되었는데, 이에 따라 농기계 가격 자율화정책이 실질적인 의미를 갖게 되었다고 볼 수 있다.

47 구체적인 농기계 가격제도 변천과정은 <표 12>와 같다.

<표 12> 농기계 가격제도 변천과정

기 간	가격결정 방법
1971 이전	○ 농협에서 용역기관에 원가조사 용역의뢰 ○ 농협에서 농림부에 원가조사보고서 결과 보고
1972~1973	○ 업체에서 용역기관에 원가조사 용역의뢰 ○ 업체에서 농림부에 원가조사 보고서 제출 ○ 농림부 사정 후 농업기계화심의회에서 심의 후 공고
1974~1976	○ 원가조사기관에서 원가조사보고서 작성 ○ 농협에서 원가조사보고서 조사 ○ 농협에서 농림부 보고 → 농림부 결정 후 시달
1977~1980	○ 상 동
1981~1982.6.	○ 1981: 농협이 조정 보고한 구매단가를 농림부에서 국세청과 협의 후 시행 ○ 1982: 농협은 KREI 원가조사결과를 사정하여 가격 결정 후 농림부에 보고, 농림부는 가격 시달
1982.7.~1988.9.	○ 행정지도 가격: KREI원가조사 → 농협 검토 → 농림부 사정 → 업체 결정
1988.10.~2010.12.	○ 농기계 가격 자율화: 업체에서 가격을 농기계조합(때에 따라서는 농림부)에 제출 → 조합은 취합하여 농림부에 신고
2011.1.~현재	○ 농기계 가격 완전 자율화(농기계 권장소비자 가격제)

* 자료출처 : 업무자료, 농림부, 1972~2011

(2) 단계별 농기계 가격 구조

48 농기계 가격은 단계별로 기준가격, 계약단가 및 실제 공급가격으로 구분할 수 있으며, 각 단계별 가격구조는 다음과 같다.

(가) 기준가격

49 기준가격은 농기계 업체들이 조합을 통해 농림부에 신고한 가격으로, 정부지원 대상 농기계⁷⁾의 대리점 판매가격과 농협 판매가격 산정의 기준이 될 뿐 아니라, 정부 융자지원 한도액 산정의 기준이 된다.

50 정부는 1988년 농기계가격 자율화정책이 실시된 이후에도 2010년까지 기준가격 신고제도를 통해 사실상 농기계가격을 관리해 왔다. 구체적으로 농림부는 1988년부터 2010년 12월 31일까지 매년 분기별(1월, 4월, 7월, 10월)로 농기계 제조업체가 판매가격을 조합(때에 따라서는 농림부)을 통해 신고하도록 하고, 그 적정성을 판단하여 신고가격을 승인한 뒤 이를 기준으로 농기계구입에 대한 정부 융자지원 한도를 정해왔다.

51 특히 이 과정에서 농림부는 가격 인상시기(분기별), 모델별 인상횟수(연 1회), 인상폭(물가상승률 범위 내) 등을 제한하여 왔는데, 각 사의 가격 인상이 지나치게 높다고 판단하면 조합을 통해 각 업체들에게 인상을 낮추라는 취지를 전달하고 승인요청을 반려함으로써 사실상의 가격 통제권을 행사하여 왔는데, 이러한 기준 가격 신고절차와 정부의 관여 정도에 대해서는 조합의 ‘농업기계 가격통보 업무처리 기준’을 통해 확인할 수 있다.

<표 13> 농업기계 가격통보 업무 처리기준(발췌)

제4조(가격신고) ① 정부지원대상 농업기계를 제조하거나 공급하는 자는 별지 제1호 서식에 따라 조합에 농업기계의 형식별 가격을 신고하여야 한다. 또한 신고가격의 변경을 원할 때에는 별지 제2호 서식에 따라 가격의 변경을 신청할 수 있다.

② 농업기계가격신고 기준일은 매분기 시작월 1일로 하며 가격 통보 업무의 효

7) 정부 농기계 구입자금 지원대상이 되기 위해서는 정부지원대상 농기계로 지정받아야 하는데, 정부지원대상 기종 선정에 위해 농기계 업체는 조합에 신청서류를 제출하고 조합은 농업기계화심의위원회의 심의를 거쳐 정부지원대상 농기계를 선정하게 된다. 대부분의 농민이 농기계 구입시 정부지원을 받기 때문에 농기계 업체들은 대부분의 기종을 정부지원대상 농기계로 지정받고 있어, 현실적으로 정부지원대상 기종이 아닌 경우는 극소수에 해당한다고 할 수 있다.

울적 처리를 위하여 가격의 신고 및 변경신고는 년1회에 한한다.

제5조(신청기한 등) 제4조에 따른 가격신고 및 변경신고의 기간은 기준일 이전월의 1일에서 10일까지로 하며 우편으로 송부한 경우에는 우편물 소인일자를 기준으로 한다.

제8조(가격 확인) ① 조합은 매 분기별로 정부지원대상 농업기계의 가격 변경 등을 농림수산물식품부장관에게 보고하여야 한다.

② 조합은 농림수산물식품부장관으로부터 제출한 가격의 변경 등의 요청이 있을 경우 조합 및 해당 제조 또는 공급업체는 가급적 이를 수용하여야 하며, 수용이 불가능할 경우는 소명하여야 한다.

제9조(가격의 공시) ① 조합에서는 농림수산물식품부장관의 확인을 받은 정부지원대상 농업기계 형식별 가격을 홈페이지 등을 통하여 공시한다.

② 조합은 매년 1월1일 및 7월1일 기준으로 정부지원대상 농업기계의 가격 및 융자지원 한도액을 수록한 책자를 발행하여 농업기계 제조·공급업체, 정부, 지방자치단체, 농협중앙회 및 조합 등 관련기관 등에 배포한다.

52 이러한 기준가격 신고제도는 2011년 1월 1일부터 폐지되어, 현재는 ‘농기계 권장소비자 가격제’가 실시되고 있다. 이에 따라 2011년부터 각 업체들은 가격변동 자료를 조합에 제출하고, 조합은 이를 취합하여 기준가격을 산정한 후 농림부에 전달하고 있다. 농림부는 이러한 기준가격의 일정 비율로 융자한도를 정하고 있을 뿐, 가격신고제 폐지 이후에는 원칙적으로 각 업체들의 판매가격을 통제하지 않고 있는 것으로 보인다.

(나) 계약단가

53 계약단가는 기준가격에서 대리점이나 농협의 유통마진을 공제한 금액이다. 이러한 계약단가 산정의 기준이 되는 피심인들의 유통마진은 2006년까지는 7%였으나, 2007년 이후⁸⁾부터 10%로 변경되었다. 계약단가를 산정함에 있어 유의할 점은 기준가격을 100, 유통마진을 10%라고 할 때 기준가격 100에서 유통마진 10%를 제외한

8) 대동은 2007년, 국제, 동양, 엘에스는 2008년부터 10%로 변경되었다.

90이 아닌 100을 110로 나눈 결과 즉 90.9가 계약단가가 된다는 것이다.

(다) 공급가격

54 공급가격은 농기계 업체가 대리점이나 농협에 실제 공급하는 가격으로 기준가격에서 유통마진을 공제한 계약단가에서 다시 판매장려금 등 수수료를 공제한 금액이다.⁹⁾ 만일 위 (나)에서와 같이 계약단가가 90.9라고 할 때, 판매장려금 지급률을 7%로 책정할 경우 계약단가(90.9)와 판매장려금 지급률(0.07)을 곱한 금액인 6.4가 판매장려금에 해당되고, 계약단가(90.9)에서 판매장려금 (6.4)을 차감한 금액(84.5)이 공급가격이 된다.

55 특히 농협 계통사업 공급가격의 경우 피심인들과 농협은 전년도 말 또는 당해 연도 초에 계통사업 판매장려금 지급률(할인율) 등에 대해 협의를 통해 수의계약 형식으로 계약을 체결해왔다. 이러한 농협 계통사업 공급단가 결정과정은 일반적으로 아래와 같은 순서로 진행되었다.

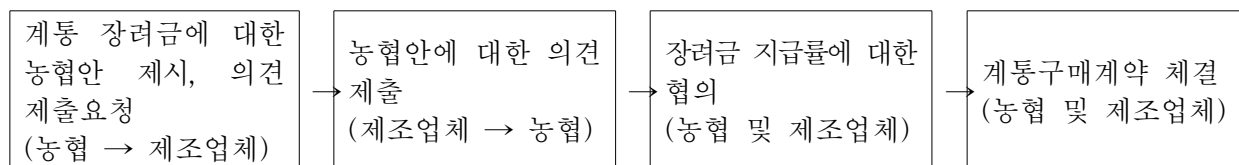
56 우선 농협은 농기계 제조업체들과의 계통구매 계약 체결에 앞서 매년 11월~12월 경 농기계 제조업체의 농협 계통사업 담당 직원들을 한 자리에 모아 업무협의를 갖고, 자신이 파악한 가격변동요인 등을 고려하여 다음 연도 계통사업에 적용될 장려금 지급률(안) 등을 제시하고 이에 대해 업체에 의견을 제출할 것을 요청하였다.

9) 농협 계통사업 공급가격의 경우 농협을 통한 사후봉사가 원활하지 않은 경우가 많아 농업기계업체들이 별도로 사후봉사 대행수수를 대리점에 지급하는 경우가 많다는 점 등을 고려하여 대리점에 대한 공급가격보다 다소 높은 것이 일반적이다. 예를 들어 국제의 2008년도 국산기종 대리점 공급가격과 농협 계통사업 공급가격을 비교하면 다음과 같다.

대리점 공급가격	농협 계통사업 공급가격
$\text{대리점 공급가격}^* = \text{기준가격} - [\text{유통마진} + \text{판매장려금 등 수수료}^{**} + \text{농협 관리수수료}^{***}]$	$\text{농협 계통사업 공급가격}^* = \text{기준가격} - [\text{유통마진} + \text{판매장려금 등 수수료}^{**} + \text{농협 관리수수료}^{***}]$
* 기준가격에서 약 16~23% 할인된 가격 ** 인력 및 설비, 시장점유율, 지역별 전략모델 여부, 결제기간 등 요소를 고려하여 약 5~12% 지급 *** 융자금액의 1% 상당	* 기준가격에서 약 16.5~21.5% 할인된 가격 ** 판매장려금 등 수수료: 시장점유율, 조기검수 여부 등을 고려하여 5.5~10.5% 지급 *** 융자금액의 1% 상당

57 이에 따라 농기계 제조업체들이 농협의 제시안에 대한 자사의 의견을 작성하여 농협에 회신하면, 농협은 농기계 제조업체들이 제출한 계통농기계 장려금 지급률(안) 등에 대한 의견을 근거로 각 사들과 장려금 지급률 등에 대한 협의를 진행하고, 이후 농협과 농기계 제조업체들은 개별협약에서 확정된 장려금 지급률과 계통단가로 계통구매 계약을 체결하였다.

<표 14> 농협 계통사업 농기계 공급가격 결정과정



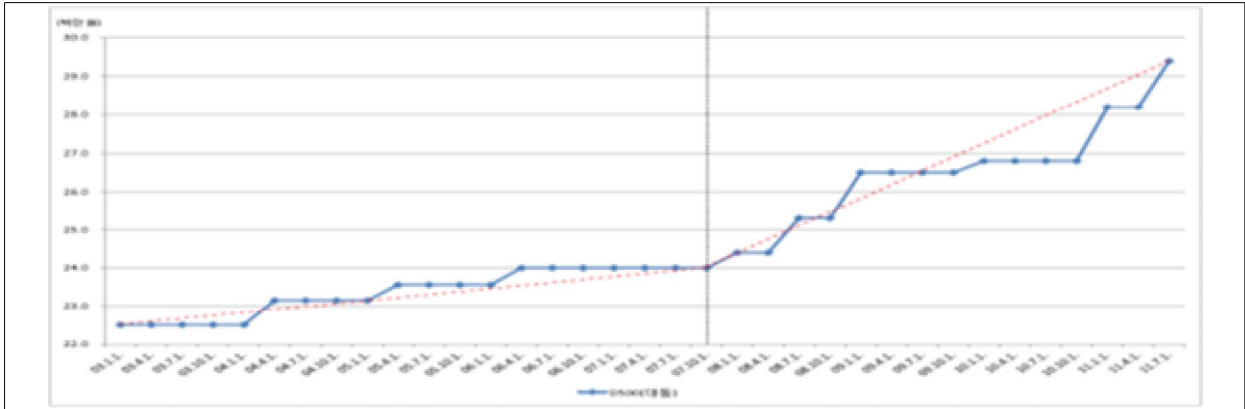
마) 국내 농기계 가격 동향

58 2003년 이후 국내 농기계 가격(정부 신고가격)은 2008년 이전까지 완만한 상승세를 보이다 2008년을 기점으로 하여 2011년까지 가파르게 상승하였는데, 이는 2008년을 전후하여 철강, 원유 등의 원자재가격과 환율이 급등하였기 때문인 것으로 보인다.

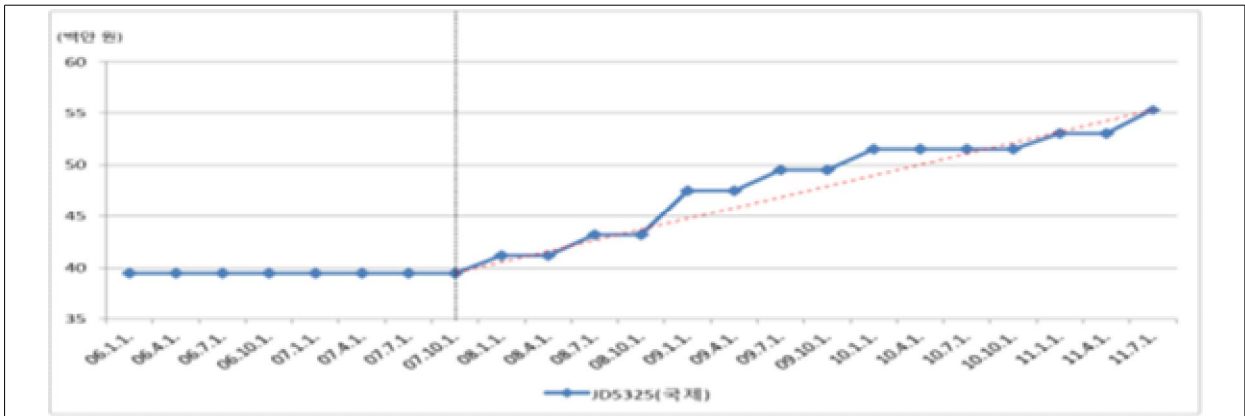
59 실례로 대동의 국산 50마력 트랙터인 D500의 가격은 2003. 1. 1. 22.5백만 원에서 2007. 10. 1. 24백만 원까지 6.7% 인상되는데 그쳤으나, 이후 2008. 1. 1. 24.4백만 원에서 2011. 7. 1. 29.4백만 원까지 20.5% 인상되었다. 이러한 피심인들의 가격인상 형태는 수입농기계의 경우도 마찬가지인데, 국제의 수입 66마력 트랙터인 JD5325의 가격은 2006. 1. 1.에서 2007. 10. 1.까지 39.5백만 원으로 변동이 없었으나, 2008. 1. 1. 41.2백만 원에서 2011. 7. 1. 55.3백만 원까지 34.2% 인상되었다.

<그림 5> 대동 D500(국산 50마력) 트랙터 가격 변동('03.1.1. ~ '11.7.1.)¹⁰⁾

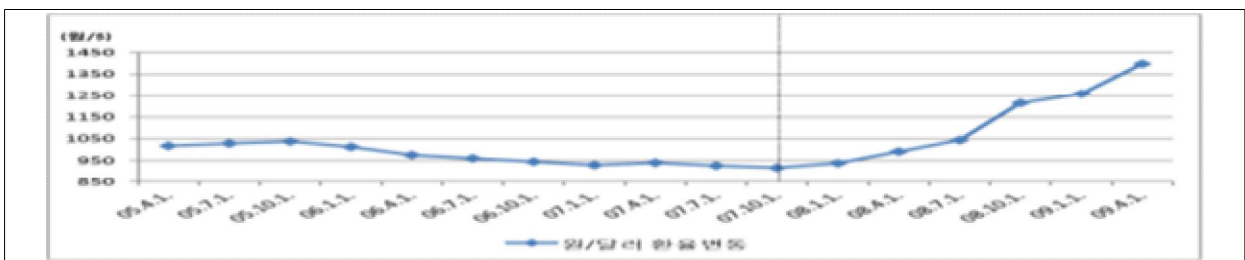
10) 자료출처: 피심인들 제출 분기별 가격변동 자료의 D500의 가격변동 내역 편집



<그림 6> 국제 JD5325(수입 66마력) 트랙터 가격 변동('06.1.1. ~ '11.7.1.)¹¹⁾



<그림 7> 원/달러 환율('05.4.1. ~ '09.4.1.)¹²⁾



60 한편 농기계가격이 급격하게 인상되기 시작한 2008년 이후 피심인들의 국산 및 수입농기계 가격 인상은 업체별로 유사한 형태로 이루어졌다.

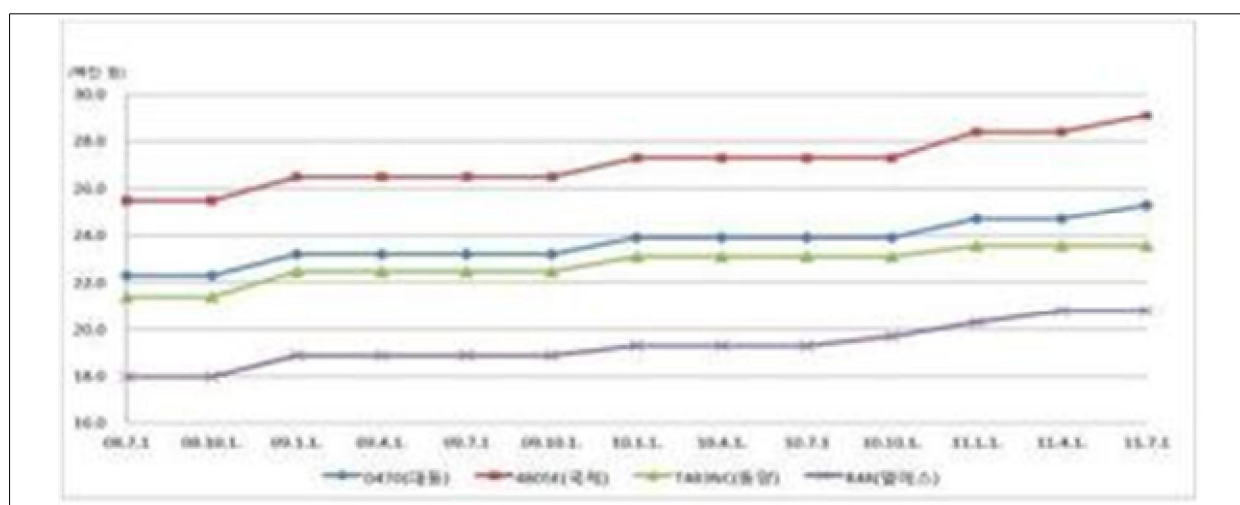
61 특히 수입농기계 가격인상이 같은 기간 국산농기계 가격인상에 비해 두드러졌

11) 자료출처: 피심인들 제출 분기별 가격변동 자료의 JD5325 가격변동 내역 편집

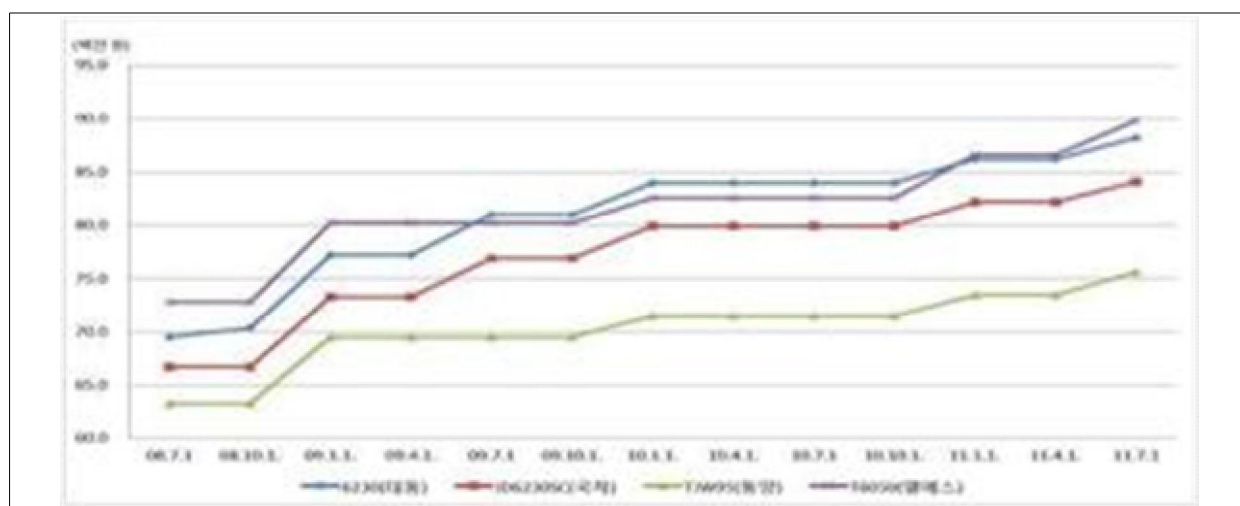
12) 자료출처: KEB(외환은행) 인터넷 홈페이지 환율조회

는데, 이는 완제품을 수입하는 수입농기계의 특성상 환율 등 가격인상요인을 내부적으로 흡수할 수 있는 여력이 국산농기계에 비해 부족하였기 때문인 것으로 판단된다. 구체적으로 2008. 7. 1.부터 2011. 7. 1.까지 피싱인들의 국산트랙터 가격상승폭은 10.1% ~ 15.6%(평균 13.3%)이나, 수입트랙터 가격상승폭은 19.4% ~ 26.9%(평균 23.9%)로 국산농기계에 비해 약 10% 정도 높다는 사실을 확인할 수 있다.

<그림 8> 피싱인 국산 트랙터 모델 가격 변동 비교(2008.7.1. ~ 2011.7.1.)¹³⁾



<그림 9> 피싱인 수입 트랙터 모델 가격 변동 비교(2008.7.1. ~ 2011.7.1.)¹⁴⁾



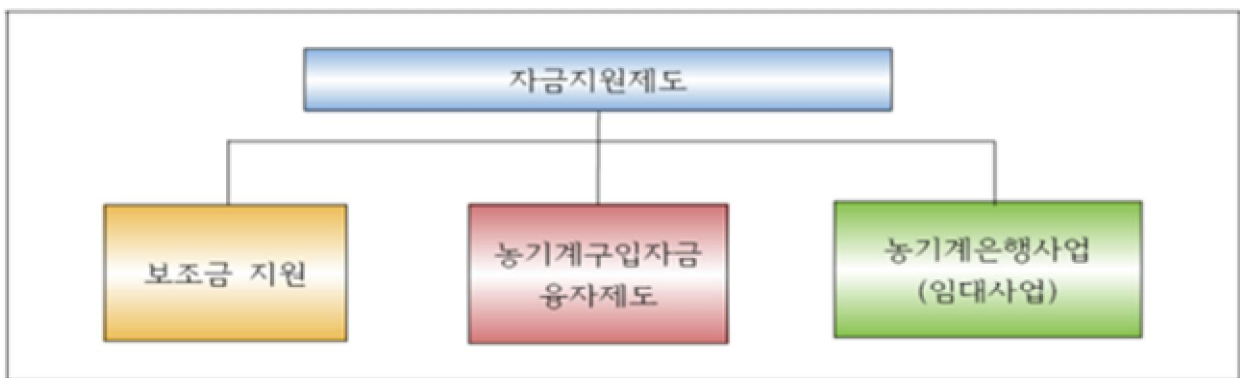
13) 대동 D470(47마력), 국제 4805E(48마력), 동양 T483NC(48마력), 엘에스 R48(48마력)에 대해 비교하였다.

14) 대동 6230(95마력), 국제 JD6230SC(95마력), 동양 TJW95(95마력), 엘에스 T6050(125마력)에 대해 비교하였다.

바) 농기계 관련 정부 지원제도

62 농기계 관련 정부 자금지원제도에는 농기계구입자금 지원제도(융자지원), 보조금 지원, 농기계 임대(은행)사업이 있는데, 그 중 융자제도의 비중이 가장 크다. 이 밖에 농기계산업 지원을 위한 조세제도로 정부는 농기계에 부가가치세 영세율을 적용하고 있다.

<그림 10> 농기계 관련 자금지원제도



(1) 농기계 구입자금 지원제도(융자지원)

63 농민의 농기계 구입 방식은 ①현금 구매 방식, ②정부 융자지원을 받아 구입하는 방식(평균적으로 농협 융자 70%, 자부담 30%), ③보조금 지원을 받아 구입하는 방식 등 세 가지가 있는데, 사실상 정부로부터 농기계구입자금 융자지원을 받는 것이 가장 큰 비중을 차지한다.

64 정부의 「농기계 구입자금 지원제도」란 농기계 구입자금을 농민에게 일부 융자 지원하여 농민의 구입부담을 줄이고 농업생산성 향상을 유도하는 정책으로(농업기계화촉진법 제4조 제1항15), 농민이 해당금리로 대출하는 것과 같은 형태이며 시

15) 제4조 (자금 지원)

- ① 국가나 지방자치단체는 농업기계를 구입하거나 그 이용에 따른 부대시설을 설치하려는 자에게 필요한 자금의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
- ② 국가나 지방자치단체는 농업기계의 제조업자에게 농업기계의 개발, 생산 및 사후 관리에 필요한 자금의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

중금리와 지원금리와의 차이 부분은 정부가 보전해 주는 형태를 취하고 있다.

65 2011년 현재 구입자금 융자지원 조건은 연리 3%, 1년 거치 4~7년 상환으로, 2011년 기준 농기계 구입자금 융자제도의 총 사업량은 1조 143억 원으로 그 중 융자는 7,100억 원 자부담은 3,043억 원이다. 농기계구입자금 융자제도의 사업주관기관은 농협 및 시중은행 본점이고, 융자신청은 지역농협과 시중은행 지점에 할 수 있으나 사실상 농협에서만 취급한다.

<표 15> 농기계구입 지원사업 주요 변경사항

구 분	변경 전(2010)	변경 후(2011)	비 고
기준가격	업체가 농기계조합에 기준가격을 신고하고 농림부가 승인	농림부가 기종별·규격별 융자한도액 설정	기준가격 신고제 폐지
융자 지원율	▷ 기준가격의 70 ~ 90% - 융자상한액: 트랙터 90마력, 이앙기6조, 콤바인 5조 융자액을 상한으로 적용	▷ 기종별·규격별 융자한도액내에서 거래가격의 80% 이상 - 융자상한액: 트랙터 100마력, 이앙기 6조, 콤바인 5조를 상한으로 하되, 기타 기종은 트랙터 100마력 융자한도를 넘길 수 없음	
사후관리	대출실행 후 2년간	융자금 상환일까지	사후관리 강화

(2) 보조금 지원제도

66 농기계구입 보조금은 대부분 ‘지방자치단체 보조금’이며 ‘중앙정부 보조금’은 거의 없는 실정인데, 지방자치단체가 지원하는 보조금의 경우도 예산이 한정되어 있고 다수의 농민에게 지원이 가능할 수 있도록 중·소형 기종에 편중되어 있어, 사실상 대형기종의 경우에는 보조금 지원을 받지 못하는 실정이다.

(3) 농기계 임대 사업¹⁶⁾

16) 농기계 임대사업은 정부(지자체)와 농협의 농기계 임대사업 모두를 포함하는 개념으로, 농협이 수행하는 농기계 임대사업은 농기계 은행사업이라고도 부른다.

67 정부는 농촌인구 감소와 고령화로 인한 일손부족 등을 해결하는 한편, 농기계로 인한 농가부채를 경감시키기 위해 농기계 임대사업을 지속적으로 확대하고 있다.

68 농기계 임대사업은 콩 탈곡기, 파종기 등 발농사용 농기계를 농가에 1~2일간 단기 임대하는 사업으로 2003년부터 지자체가 주체가 되어 시행되고 있다.

69 농협 농기계 임대(은행)사업은 2008년부터(신규농기계는 2010년부터) 농협이 자체자금을 투입하여 논농사용 농기계 장기임대를 추진하는 사업으로, 농협이 공개경쟁입찰을 통해 농기계 업체들로부터 농기계를 구입해 농민들에게 대여해 주거나 직접 또는 책임운영자를 통해 농작업을 대행해 주는 사업이다.

<표 16> 정부 농기계 임대사업과 농협 농기계 은행사업 비교

구 분	농기계 임대사업	농기계 은행사업
시행주체	지자체(시장, 군수, 구청장)	농협(지역농협)
주요목적	발농사 기계화 촉진, 농작업 지원	농가부채 경감
사업기간	2003년부터	2008년부터
자금지원	국고 50%, 지방비 50% 보조 (2011년까지 국고 828억 원)	농협중앙회 무이자 융자 (5년간 1조원, 2011년까지 9천억 원)
지원대상	농업인 등	농업인 등
사업방식	단기 임대(1~3일)	농작업 대행 또는 병행, 장·단기 임대
대상 농기계	관리기, 파종기 등 부속작업기 및 발농사용 중·소형 농기계 중심	트랙터, 콤바인, 이앙기 등 벼농사용 대형 농기계 중심

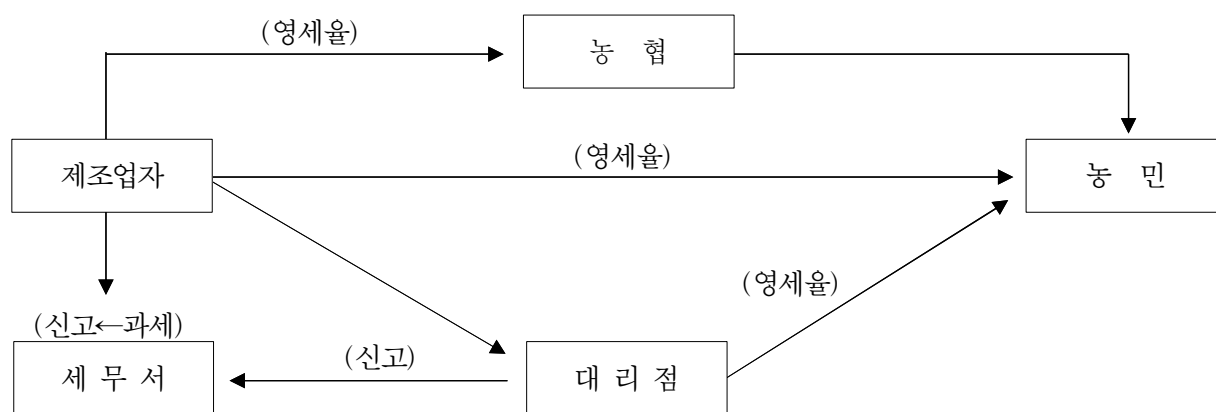
(4) 농기계 부가가치세 영세율 적용

70 농업생산성 향상을 기하고 농민의 농기계 구입부담을 덜어주기 위한 농기계 부가세 영세율 적용은 1989년 1월부터 “농·축산·임·어업용 기자재 및 석유류에 대한 부가가치세 영세율 및 면세 적용 등에 관한 특례규정”에 근거하여 실시하였다.

71 적용대상 농업기계는 동력경운기 및 부속작업기, 농용트랙터 및 부속작업기 등

39개 기종으로 한정하고 있고 대상이 되는 농업인은 통계청장이 고시하는 “한국표준산업분류상의 농업 중 작물재배업·축산업 또는 작물재배 및 축산복합농업에 종사하는 자”로 되어 있으며 적용절차는 <그림 11>과 같다.

<그림 11> 농기계 부가가치세 영세율 적용 절차



(5) 최근 정부 정책 동향

72 농림부는 2012년 2월 15일 발표한 「제7차 농업기계화기본계획」에서 고추와 마늘 같은 밭작물의 기계화율을 높이고, 기존의 농기계 구매지원에서 임대 등 농기계 활용도 제고로 선회하는 한편 농기계 수출을 장려하는 등의 정책방향을 설정하였는데, 주요내용은 <표 17>과 같다.

<표 17> 제7차 농업기계화기본 계획 요약

구 분	현 황
주요 정책 목표	· 밭작물 기계화율 제고 · 수출확대[2015년 10억\$, 2016년 \$12억]
농작업 기계화	· 벼농사 수도작: 92% · 밭작물: 50%→65%[’16년] · 고추, 마늘, 콩 등 품목별 전용 농기계 개발 및 임대지원
농기계 수출 확대	· 농기계임대사업/은행 시행으로 보유에서 리스로 전환 · 수출협의회 구성·운영 · 수출전략형 농기계 개발 및 개발도상국 무상원조(ODA)사업 연·계 · 수출규모 확대 노력: 2015년 10억\$, 2016년 \$12억

	· 수출기반 조성 정책자금 지원 확대 · 환경친화형 제품개발 등 품목 다변화 · 해외시장 개척과 중고농기계수출 등 수출시장 다변화
농업기계화 촉진법 개정 추진	· 농기계 산업기반 확충 및 수출활성화 · 농기계 수출시장 조사, 연구 및 개척, R&D 등 농업기계 수출 촉진 · 지원근거 마련을 위한 개정 추진

73 또한 2012년 5월 환경부는 자동차, 건축용기계, 농기계 등의 배출가스 규제강화안을 담은 ‘대기환경보전법 시행규칙 개정안’을 입법예고하였다. 개정안에 따르면, 2013년 2월부터 트랙터와 콤파인에 티어(Tier)¹⁷⁾3 수준의 배출가스 규제기준을, 2015년 1월부터는 트랙터, 콤파인 등 6개 기종에 티어 4 기준의 규제가 적용되는데, 이에 따라 농기계 업체들은 엔진구입비용 상승 및 기술개발에 따른 자금소요 등이 예상된다.

74 한편 2012년 5월 말 농업기계화촉진법이 개정됨에 따라 11월 24일부터 제조되거나 수입되는 농기계는 반드시 검정을 받아야 한다. 농기계 검정은 농업기계 특정 표준이나 시험방법 또는 기준에 적합한지를 객관적으로 시험 및 확인하는 것으로, 기존에는 업체들이 자율적으로 검정을 진행하여 저가품의 수입산 농기계도 검정을 받지 않고 유통되었으나, 국내 농기계 업체 또한 품질 향상을 위해 연구개발을 진행할 것으로 기대되는 바, 향후 국내산 농기계의 선호도 상승이 예상된다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 이 사건 농기계 시장의 관행

가) 경쟁회피 관행의 존재

17) 티어(Tier)는 미국 환경청(EPA)에서 사용하는 배기가스 규제제도로 1,2,3,4 단계가 있는데, 숫자가 높을수록 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOX), 미세먼지(PM) 등의 배출기준치가 낮다.

75 농기계 산업은 상대적으로 소득이 낮고 구매력이 취약한 농민을 주 고객층으로 삼고 있기 때문에, 농기계 구입자금 융자, 보조금 지원, 기계화 정책 등 정부시책의 영향을 많이 받고 가격인상에 있어서도 완전한 시장원리에 따르기 보다는 정부의 직·간접적인 통제를 받아왔다.

76 이와 같은 경쟁제한적인 외부환경 하에서 농기계 제조업체들은 경쟁과 혁신을 통해 시장을 개척하고 이익을 창출하려는 적극적인 노력보다 경쟁을 회피하고 주어진 상황에 안주하려는 성향을 가지게 되었다. 이러한 경향은 1990년대 후반 외환위기에 따른 경기 침체와 2000년대 초반 농기계 시장 성숙 및 정부지원을 하락¹⁸⁾에 따른 수요 위축을 겪는 과정에서 업체 간의 판매경쟁이 심해지면서 더욱 두드러지게 되었다.

77 특히 2001년 국제와 농협이 전략적 제휴¹⁹⁾를 체결하여 경쟁이 치열해지고 수익이 감소하게 되자, 피심인들은 공조를 통해 국제의 농협 계통사업 수수료 인하를 유도하려고 하는 등 경쟁이 심화되는 상황을 적극적으로 벗어나려는 경향을 보이게 된다.

78 동양이 2002. 1. 31. 작성한 내부분건인 ‘2002년 사업목표달성방안’과 2004년 작성한 ‘2004년 시장환경 대응전략’은 이러한 농기계업체들의 경쟁 회피 관행을 잘 보여 준다.

<표 18> 동양 작성 2002년 사업목표 달성방안(발췌)

18) 정부지원율: 77.2%(’99) → 73.9(’00) → 65.7(’01), (농기계산업 현황, 2005.11. 한국농기계공업협동조합)

19) 농협은 농민의 농기계구입비 경감과 양질의 사후서비스 제공을 목표로 2001년 국제와 전략적 제휴를 체결하였는데, 농협 입장에서는 농기계사업 확대와 업체들의 계통사업 경쟁유발, 국제 입장에서는 계통사업 점유율 확대와 농협브랜드 활용 등이 추진배경이라고 할 수 있을 것이다. 이러한 전략적 제휴로 국제의 농협 계통수수료가 10% 수준에서 15% 수준으로 인상되어 국제가 계통사업에서 차지하는 비중도 크게 높아지게 되었다. 한편으로 경쟁업체들은 이에 대응하기 위해 국제와 비슷한 수준의 계통계약을 체결하게 되었고, 이는 계통사업과 경합관계에 있는 대리점 사업의 위축과 이에 따른 대리점 수수료 인상으로 이어지게 되었다. 결국 이러한 심화된 경쟁구도와 유통비용 상승에 따른 수익감소는 업체들의 경쟁회피 경향을 강화시키는 촉진제가 되었다고도 볼 수 있을 것이다.

시 장 현 황	공급자	1. <u>업체간 공조체제 강화 (국제와 농협 전략적 제휴)</u> 2. 가격합의등 경쟁 심화 3. 농협의 원천사업 증가로 유통업체간 출혈경쟁 심화 4. 중고인수가 증가등 재고 부담 가중	1. <u>업체별 생산물량 조정 및 유통질서 확립 추진</u> 2. 농협의 유통경로 참여 확대 (농협/국제간 전략적 제휴) 3. 업체간 재고물량 부담 및 판매경쟁 심화 예상 4. 과다경쟁에 의한 업체 및 대리점 경영수지 악화 예상
○ 중고기대 인수 상한선 책정		→ <u>종합형 업체 합의를 통해 중고인수기대의 상한선 책정을 추진</u> → <u>하여 중고기대 조기 판매유도로 회전자금 활용 지도</u> → 중고기대 수출 적극 지원	
○ <u>농협 수수료 적정화 유도</u> ○ 농협 판매 확대 ○ 농협 A/S 강화		→ <u>업체간 유통질서 확립 공조를 통해 국제, 농협간 수수료 인하 유도</u> → <u>국제 계약과 동일 조건으로 사실상 전략적 제휴 효과 획득시켜</u> → <u>당사 농협 사업 실적 증대 추진</u> → <u>전담 A/S과 실시 및 순회 A/S 캠페인 실시</u>	
○ 판매수수료 감축 - <u>유통질서 확립을 통한 수수료 인하</u>		→ <u>종합형 업체간 유통질서 확립을 위한 협의를 통해 국제-농협간</u> → <u>수수료 인하 유도 협의 중</u> → <u>수수료 1% 추가 인하 (16.1%→15.1%) 추진</u> → <u>업체간 과당경쟁을 예방하여 불필요한 수수료 인하</u>	

* 소갑 제1호증

<표 19> 동양 작성 2004년 시장환경 및 대응전략(발췌)

▶ <u>업체가 과당경쟁 방지 약정 검토 → 출혈경쟁 지양</u> ▶ <u>적정 수준의 수수료 지급으로 회사 및 대리점 경영수지 향상</u> ▶ <u>이익기종에 대한 판매 확대, 신기종 아이템의 발굴</u>	1. <u>업체간 생산물량 조정 및 유통질서 확립 추진</u> 2. <u>농협의 유통경로 참여 확대 (농협 ↔ 국제간 전략적 제휴)</u> 3. <u>업체간 재고물량 부담 및 판매경쟁 심화</u> 4. <u>과당경쟁에 의한 업체 및 대리점 경영수지 악화</u>
---	--

* 소갑 제1호증

79 한편 피심인들은 2008년 3월에는 중고 농기계 고가 매입, 가격인하 판매 홍보행위, 농기계 과잉 공급, 농협 계통계약 장려금 외 과도한 금액의 추가 지급 등을 금지하는 것을 주요 내용으로 하는 약정서를 작성하기도 하였다.

<표 20> 2008년 3월 약정서 (발췌)



80 결국 위와 같은 피심인들의 경쟁회피 관행은 이 사건 농기계 업계의 자유로운
영업활동을 제약함과 동시에 뒤에서 살펴볼 이 사건 공동행위 합의와 실행을 용이
하게 하는 역할을 하였다고 볼 수 있을 것이다.

나) 공식적·비공식적 모임의 존재

81 피심인들은 관행적으로 업체 담당자들이 참여하는 모임을 통해 농기계 관련 여
러 현안에 대해 논의하여 왔는데 이러한 모임은 조합, 농협 또는 농림부 등 관련 기
관에서 주관하기도 하였으나 피심인들이 자체적으로 개최하는 비공식적 모임²⁰⁾도
존재하였다.

82 이와 같은 모임에서는 농기계 제조, 유통, 판매 및 정부 정책 등이 논의되었는

20) 대동의 이○○ 상무가 간사를 맡았고, 회비도 대동의 직원이 송금을 받아 관리하였다(소갑 제3호증 참조)

데, 주로 피심인 영업본부장(또는 영업부장)들이 참석하거나 특별한 사안이 있는 경우에는 실무자 모임 등을 통해 협의내용을 구체화하기도 하였다.

83 특히 이 사건 농기계의 가격신고 또는 농협 계통농기계 구매계약 체결이 임박한 시점에서는 당해 모임의 공식적인 목적이나 논의사항과는 별도로 다음 분기 가격인상이나, 계통수수료에 관한 협의가 이루어지는 것이 일반적이었다.

84 2003년 경 부터 2011년 전반기 까지 피심인들의 공식적·비공식적 모임을 종합하면 아래 <표 21>과 같다.

<표 21> 피심인들의 주요 모임 내역(2003년~2011년)

번호	일자	장 소	참석자	주요 논의 내용
1	2003.8.14.	농림부	피심인 기획이사 등	농기계제조업체 활성화 방안 등
2	2003.8.27.	다향	피심인 사장단 등	농기계산업 활성화 방안 등
3	2003.9.18.	농업기계화 연구소	피심인 관련 이사 등	농기계 검정, 검사 및 안전장치 관련사항
4	2003.9.29.	조합	피심인 영업(본)부장 등	수입농기계 공급관련 사항 등
5	2003.10.17.	조합	피심인 영업(본)부장 등	03년 가격인상 및 생산량 조절 문제 등
6	2003.11.20.	조합	피심인 영업(본)부장 등	03년 각사 가격신고 협의(인상률 외)
7	2003.11.27.	조합	피심인 영업(본)부장 등	03년 가격 인상률 확정 등
8	2003.10.23.	조합	피심인 영업(본)부장 등	03년 중고 농기계 가격 협의 등
9	2003.12.5.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농협 계통 수수료 협의, 기타 업계 협력방안 등
10	2004.2.20.	농협	피심인 영업본부장 등	판매우수직원 해외연수 추진방안 등
11	2004.4.19.	조합	피심인 영업(본)부장 등	쌀 전업농 육성에 관한 협의, 기타 시장정보 교환 등
12	2004.5.7.	농협	피심인 영업(본)부장 등	05년 계통사업 계약시기 협의 등
13	2004.5.20.	서울대	대동, 동양, 엘에스, 영업(본)부장 등	쌀 전업농 육성을 위한 농업기계화 지원방안 협의
14	2004.5.24.	조합	피심인 영업부장 등	농기계 선택품 관련 협의 등

15	2004.6.21.	농림부	피심인 영업(본)부장 등	농용트랙터 규격표시, 대형 콤바인 용자지원액 조정 등
16	2004.7.7.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농협 계통농기계 관련 업무협의
17	2004.7.29.	농림부	국제, 대동, 동양 영업(본)부장 등	농업기계화사업 제도개선을 위한 협의
18	2004.8.18.	농림부	피심인 영업부장 등	농기계 관련 제도개선 방안 등
19	2004.8.27.	조합	피심인 영업(본)부장 등	종합형업체 임원 및 영업부장 연석회의
20	2004.9.22.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농업기계화사업 향후 추진방안 및 개선협의
21	2004.10.6.	농협	피심인 영업(본)부장 등	2005년 농협 구매계약 조기체결을 위한 일정 협의 등
22	2004.10.11.	조합	피심인 영업부장 등	종합형 업체 영업부장 회의
23	2004.12.24.	농협	피심인 영업(본)부장 등	'05년 농협계통농기계 구매납품 계약 체결 및 당면 현안 협의
24	2005.2.17.	조합	피심인 영업부장 등	봄철순회수리봉사 관련 협의 등
25	2005.2.18.	농림부	피심인 영업(본)부장 등	농협 용자지원 전산 S/W 보완 등
26	2005.3.3.	조합	국제, 대동, 동양 영업부장 등	기대번호 관리방법에 대한 안건 등
27	2005.3.8.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농업기계 제조번호 부착방안 협의 등
28	2005.4.11.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농기계제조명판 추가 부착 관련 건 협의 등
29	2005.4.21.	농림부	피심인 영업(본)부장 등	제조명판 부착 관련 건 등
30	2005.6.7.	농협	피심인 영업부장 등	농기계 제조번호 전산입력방안 개선 업무협의
31	2005.6.15.	농림부	피심인 영업(본)부장 등	농기계 제조번호명판 부착 및 제조번호 제출 관련 업무협의
32	2005.8.9.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농협 계통농기계 관련 업무협의
33	2005.8.24.	조합	피심인 영업(본)부장 등	최근 농업기계화사업 당면 현안 등
34	2005.9.8.	조합	피심인 영업(본)부장 등	OEM제도 변경에 따른 협의
35	2005.9.14.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농업기계화사업 제도개선방안 종합형업체 회의
36	2005.10.18.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농업기계화사업 제도개선방안 종합형업체 회의
37	2005.11.23.	대동 충남영업소	피심인 영업(본)부장	06년 계통 수수료 계약 체결 협의, 06년 제품가격 인상 문제
38	2006.1.11.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농기계 정부지원 개발기종, 모델 선정 협의 등

39	2006.2.3.	조합	피심인 영업(본)부장 등	국산 농기계 애용 광고 건 등
40	2006.2.14.	과천 청도일식	피심인 영업(본)부장 등	가격정책 변화에 따른 대책 논의(가격자율제 관련)
41	2006.3.3.	조합	피심인 영업부장 등	유통질서 확립을 위한 방안 모색
42	2006.5.23.	대전 유성	피심인 영업(본)부장 등	기타 농기계산업 당면 현안 등
43	2006.6.15.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농기계가격제도 개선 등
44	2006.5.23.	대전 유성	피심인 영업(본)부장 등	기타 농기계산업 당면 현안 등
45	2006.6.15.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농기계가격제도 개선 등
46	2006.8.8.	조합	피심인 영업부장 등	농기계 관계기관 workshop 개최 건
47	2006.8.24~25.	용인 양지리조트	피심인 영업(본)부장 등	농업기계화사업 추진방향 토의 등
48	2006.8.29.	조합	피심인 영업(본)부장 등	SIEMSTA2006 추진 종합형업체 영업본부장 협의회
49	2006.9.4.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농업기계화 5개년 기본계획(안) 수립 등
50	2006.9.6.	조합	피심인 영업부장 등	농업기계화 5개년 기본계획(안) 협의
51	2006.9.15.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농업기계화 5개년 기본계획(안) 및 농림사업시행지침(안) 수립
52	2006.12.5.	국제 회의실	피심인 영업(본)부장 등	농협 계통계약 협의, 07년 가격인상 여부 등
53	2007.2.6.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농협계통사업 계약 건 관련 추가 장려금에 대한 논의
54	2007.5.2.	농림부	피심인 영업(본)부장 등	경제형농기계 정의 재정리
55	2007.5.14.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농기계 가격신고 관련 건 등
56	2007.6.7.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농업기계화 제도 개선 관련사항 협의 등
57	2007.10.11.	서울 강남 중식당	피심인 사장단 등	농림부차관 초청 업체 사장단 간담회
58	2007.10.16.	조합	피심인 영업(본)부장 등	조사료생산 지원용 농기계 지원업무 조합 참여 건
59	2007.11.21.	조합	피심인 영업(본)부장 등	평가 질의 및 인상률 파악
60	2007.11.23.	팔레스 호텔	피심인 사장단 등	국회의원 조찬회
61	2007.11.21.	대전 유성 리베라호텔	피심인 영업(본)부장 등	시장경쟁 방지노력(자정제도 논의)
62	2007.11.28.	조합	피심인 영업(본)부장 등	조합이사회, 가격 인상 여부 파악

63	2008.1.15.	조합	대동, 국제, 동양 영업본부장 등	농기계 임대사업 활성화 관련 건
64	2008.3.27.	조합	피심인 영업본부장 등	농기계 임대사업 추진에 따른 대응방안 등
65	2008.5.2.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농협 임대사업 설명회
66	2008.5.29.	조합	피심인 영업본부장 등	농기계 가격 인상 협의, 생산물량 조정 문제 등
67	2008.6.24.	조합	피심인 영업(본)부장 등	가격인상안 논의
68	2008.7.15.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농협 임대사업 설명
69	2008.7.25.	조합	국제, 대동, 동양 영업본부장 등	농기계 임대사업 추진 관련 사항 협의 등
70	2008.9.9.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농업종합자금예산 및 농림사업시행지침 개정 사항 등
71	2008.9.18.	미상	피심인 영업(본)부장 등	가격인상안 논의
72	2008.12.2.	조합	피심인 영업(본)부장 등	09년 가격인상 협의
73	2009.1.13.	조합	피심인 영업(본)부장 등	09년 업체별 이양기 사업 전망 및 물량과약 등
74	2009.12.1.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농기계 임대사업 관련 업무협의 등
75	2009.12.9.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농기계 임대사업 관련 업무협의 등
76	2009.12.9.	옥천 국제 회의실	피심인 타이어 담당자	농업용 타이어 판매가격 인상 협의
77	2009.12.17.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농기계 임대사업 관련 업무협의 등
78	2009.12.24.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농기계 임대사업 관련 업무협의 등
79	2010.1.6.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농기계 임대사업 관련 업무협의 등
80	2010.2.3.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농기계 임대사업 관련 업무협의 등
81	2010.2.18.	조합	피심인 영업(본)부장 등	2/4분기 가격인상, 과당경쟁방지 대책 논의 등
82	2010.3.10.	조합	피심인 영업(본)부장 등	가격제도 개선 논의 등
83	2010.3.23.	정읍	피심인 영업(본)부장 등	과당경쟁 방지책 논의 등
84	2010.3.26.	농협 근처	국제, 대동, 동양 영업(본)부장 등	농기계 임대사업용 이양기 입찰 가격 협의 등
85	2010.4.12.	불명	피심인 영업(본)부장 등	농기계 임대사업용 트랙터, 콤바인 입찰 불참 합의 등

86	2010.4.27.	농협 근처 커피숍	피심인 영업(본)부장 등	농협 임대사업 입찰 불참 합의 및 확약서 작성 등
87	2010.7.15.	대동 현풍공장	피심인 타이어 담당자	농업용 타이어 판매가격 인상 협약
88	2010.8.16.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농기계 임대사업용 100/120마력 트랙터 입찰 불참 합의 등
89	2008.7.15.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농협 임대사업 설명
90	2010.9.14.	조합	피심인 영업(본)부장 등	용자지원한도 관련 사항, 모델 및 선택품 정리방안 협의 등
91	2010.10.19.	과천 청도 일식	피심인 영업(본)부장 등	사업 전반의 협조 강화 등
92	2010.11.18.	조합	피심인 영업(본)부장 등	조합이사회
93	2010.11.23.	대전 유성 동국연수원	피심인 영업(본)부장 등	2011년 가격인상안 논의
94	2010.11.25.	대구	피심인 영업(본)부장 등	2011년 농기계임대사업 입찰 기종 분배 등
95	2010.12.22.	농협	피심인 영업(본)부장 등	농협 계통계약 공동대응 협의 등
96	2010.12.27.	조합	피심인 영업(본)부장 등	가격인상안 논의 등
97	2011.1.7.	대전	영업본부장	농협 계통구매 장려금 협의 농협 계통사업 중단 협의
98	2011.2.10.	동양물산	피심인 타이어 담당자	농업용 타이어 판매가격 인상 협약
99	2011.2.14.	서울 강남	피심인 영업(본)부장 등	농협 계통사업 중단 협의
100	2011.2.22.	대전 유성	피심인 영업(본)부장 등	농협 계통사업 중단 협의
101	2011.3.15.	대전 유성	피심인 영업(본)부장 등	농협 계통사업 중단 협의 2011.7.1. 가격인상 협의
102	2011.3.28.	조합	피심인 영업(본)부장 등	농협 매취사업 불참 협의
103	2011.4.1.	대전 유성	국제, 대동, 동양 영업(본)부장 등	농협 계통사업 중단 협의 콤바인 감산 협의 등
104	2011.4.26.	서울대	피심인 영업(본)부장 등	콤바인 감산 협의 2011.7.1. 가격인상 협의
105	2011.5.13.	동양물산	피심인 영업(본)부장 등	콤바인, 이앙기 감산 협의

다) 지속적인 영업정보 교환

85 이 사건 공동행위 기간 동안 피심인들간에는 영업담당 실무자들끼리 서로의 영업정보를 교환하는 관행이 있었는데, 이러한 정보교환은 피심인들간의 정례모임을 통해 정기적으로 이루어졌다.

<표 22> 2011. 8. 17. 엘에스 유○○ 대리 이메일



86 또한 피심인들은 필요에 따라 각 사의 영업정보를 전화나 이메일을 통해 수시로 교환하기도 하였는바, 교환된 정보는 주로 각 사별 매출실적, 생산계획, 사업계획, 제품개발 경과, 조직도 등이다.

87 피심인들은 매출실적 및 생산계획 등의 정보교환을 통해 경쟁사의 사업실적, 시장점유율 추이를 분석하여 농기계 시장분석 및 대응전략에 활용하였고, 매년 초 수립하는 사업계획을 공유함으로써 향후 시장전망 및 판매전략에 활용하기도 하였다.

88 또한, 필요에 따라 경쟁사의 제품개발 동향, 판매대리점 확보 계획, 프로모션 정책, 인사정보 등 개별 회사의 깊은 내부정보까지 광범위한 정보교환이 이루어졌으며, 정보교환과 관계되는 부서의 조직도와 담당직원 연락처 및 변동사항을 수시로

89

<표 23> 2011년 1월 국제 매출실적 송부 메일21)

〈표 24〉 동양 작성 2002년 사업실적 현황22)

22) 동양이 2003년 2월 경 전년도(2002년)의 업체별, 지역별, 품목별, 규격별 판매실적 등을 분석해 놓은 자료이다.(소갑 제9호증)



<표 25> 2011년 8월 생산실적 및 9월 생산계획 교환 내역²³⁾

<국제 ▶ 동양>

보낸 사람: <yitwan.choi@dongkuk.com>
받는 사람: <limac@hym.co.kr>
보낸 날짜: 2011년 9월 5일 월요일 오전 11:50
제목: 국제중형기계(2011년8월).xls
제책: 2011년 9월 국제중형기계 생산현황

안녕하세요? 국제중형기계 [REDACTED]입니다.

11년도 8월 국제중형기계 생산현황 통보드립니다.

내로 첨부파일 참조하시기 바랍니다.

● '11년 08월 생산실적 및 09월 계획

1. TRACTOR 일체별 생산실적

일체명	'11년 기초계획	'11.08월 실적	'11.01~08월 누계실적	'11.09월 계획
국내	2,120	78	1,253	178
수출	1,737	128	1,211	177
수입	95	-	75	-
계	3,952	204	2,539	355

2. COMBINE 일체별 생산실적

<대동 ▶ 동양>

보낸 사람: '김영규' <inmp@daedong.co.kr>
받는 사람: '임성필 회장' <limac@hym.co.kr>
보낸 날짜: 2011년 9월 6일 월요일 오전 11:07
제목: (대동)2011년 8월 실적+9월계획.xls
제책: 9월 실적 및 9월 계획

실적 참고하시기 바랍니다.

봉정환 회가님 되세요.

● '11년 8월 생산실적 및 9월 집행계획

1. TRACTOR 일체별 생산실적

일체명	'8월 실적	'11.1~8월 누계실적	'9월 계획	'11.1~9월 누계실적
대동	145	3,247	357	3,604
국내	145	3,247	357	3,604
수출	1,197	8,399	1,020	9,419
수입	151	151	15	166
계	1,342	11,797	1,392	13,189

2. COMBINE 일체별 생산실적

<엘에스 ▶ 동양>

보낸 사람: <ccman@ismtron.com>
받는 사람: <limac@hym.co.kr>
보낸 날짜: 2011년 9월 5일 목요일 오후 2:59
제목: '11년 08월말 누계 실적 및 9월 생산계획 관련

늦어서 죄송합니다.

8월 실적
자차: 550대(국내 390대, 해외 550대)
도입: 140대

9월 계획
자차: 1100대(국내 410대, 해외 690대)
도입: 130대
참고할 수서 보내주세요 ...^^

<표 26>

대동 작성 2006년 업체 판매계획²⁴⁾

1. 업체 판매계획 (총합)													
(단위: 억원, %)													
구분	계	대동		국제		동양		L G		영리		아세아	
		실적	차지비	실적	차지비	실적	차지비	실적	차지비	실적	차지비	실적	차지비
2005년 실적	7,398	2,544	34.0	1,301	18.4	1,430	19.6	913	12.4	578	7.8	582	7.9
2004년 실적	8,386	2,012	32.0	1,396	38.5	1,294	20.1	697	11.1	464	7.7	543	8.6
증감	1,113	502	2.0	75	-4.1	186	-0.5	218	1.3	90	0.1	29	-0.8
증감율	17.7	25.0		5.8		14.7		31.3		19.0		7.2	
2006년 계획	8,446	2,900	34.3	1,525	16.1	1,580	18.7	1,178	13.9	634	7.5	629	7.4
2005년 대비	1,048	386	9.4	264	-9.3	130	-0.9	263	1.6	56	-0.3	47	-0.4
증감율	14.2	15.4		12.0		9.0		28.7		10.1		9.1	

1) '05년은 업체 판매 및 출자실적 감안시 시장수요가 전년 대비 약 10% 증가 하였으며
 '06년은 금년 대비 4~8% 시장수요 증가할 것으로 전망
 - 경쟁사 판매계획 감안시 프렉터와 승용이탈기는 5~10% 증가할 것으로 전망되며, 보행이탈기과 접이전은
 '05년 수준 내지는 소폭 감소할 것으로 전망
 2) '06년 6개월제 판매계획은 8,446억으로 전년실적 대비 14.2% 증가
 - 기종별로는 프렉터 및 승용이탈기 크게 증가 ('05년 대비 15~20%)

2) 프렉터 전세
 - '05년 판매실적은 11,829대로 전년 대비 28% 증가
 - '06년 시장수요는 전년 대비 5~10% 증가하여 12,500~13,000대 전망됨
 - 업체 판매계획은 '06 실적 대비 21% 증가 (업체별로 15~40% 증가)

2) SCRP 미단
 - SCRP 미단은 프렉터 전세 시장에서 차지비가 매년 감소 추세 ('00년 68% → '04년 53% → '05년 46%)

- 23) 동양이 국제, 대동, 엘에스로부터 받은 2011년 8월 생산실적 및 9월 생산계획 자료로, 동양도 자사의 생산 실적 및 계획을 국제, 대동, 엘에스에 송부하였다. (소갑 제11호증)
- 24) 대동은 2006년 2월 작성한 2006년 업체 판매계획 자료에서 정보교환을 통해 확보한 경쟁사의 사업계획을 비교하고 있다.(소갑 제13호증)

<표 27>

엘에스 작성 경쟁사 동향 자료²⁵⁾

	대동	국제	동양
Product	·엔진투자450억(07년)자금압박 ·콤바인 5조 개발(09년 출시) ·트랙터100hp개발 (수출 target HMT, 3000cc↑) 95hp 필드테스트 중	·트랙터47마력개발-하우스전용 (당사 R모텔 벤치마킹) ·08년콤바인품질심각 (예취부,탈곡부)	·트랙터 60마력 개발(09년초)
Price	·JD수입가격인상 6%(8/15일) (09.1월 2% 추가 요청)		
place	직영점추가(3~4호점)준비		

<표 28> 2003년 3월 업체별 영업본부 조직도 비교 및 대동 영업본부 조직도²⁶⁾

<2003년 3월 업체별 영업본부 조직도 비교>	<2003년 3월 대동 영업본부 조직도>
《업체별 영업본부 조직도 비교》	《대동 영업본부 조직도 및 인원현황 (단위: 명)》

<표 29>

대동 및 동양 보유 경쟁사 영업담당 실무자 연락처

<대동>				<동양>			
구분	담당자	담당주소	연락처	구분	담당자	담당주소	연락처
국제	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678	국제	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678
동양	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678	동양	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678
LS	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678	LS	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678
아세아	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678	아세아	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678
인도	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678	인도	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678
구보	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678	구보	김영민	hyunh@daedong.com	010-1234-5678

25) 2009년 초 엘에스가 각 업체와 제품개발 및 판매, 가격설정현황, 인사정보 등에 관한 내부정보를 교환, 취합하여 작성한 자료이다.(소갑 제14호증)

26) 2003년 3월 업체별 영업본부 조직도 비교자료와 대동의 영업본부 조직도로서, 이를 통해 피심인들간에 영업본부 조직도의 교환이 있었음을 확인할 수 있다.(소갑 제16호증)

2) 신고가격 공동행위

가) 공동행위의 배경

90 농기계 산업은 농업과 밀접한 연관이 있기 때문에 정부가 농기계 가격결정 과정에 지속적으로 관여해 왔고, 정부는 1988년 10월 농기계가격 자율화 정책이 실시된 이후에도 가격인상시기와 인상폭에 대해 제한하여 왔다.

91 이러한 이유로 이 사건 농기계의 가격인상률은 대부분 물가상승률 범위 내인 2%~5% 내외로 그 한도가 제한되었고, 나아가 1999년부터 2002년까지는 가격이 동결되기도 하였다.

92 결국 수 년에 걸친 판매가격 동결, 1990년 후반과 2000년대 초반에 걸쳐 나타난 농기계 수요감소 및 원자재 가격 상승 등에 따라 경영상의 어려움을 겪던 피심인들은 가격인상 필요성에 대해 공감하고, 업체간 공조를 통한 가격인상을 추진하게 되었는바, 2002년 10월 경 2003년도 가격신고를 앞두고 각 피심인들의 영업본부장 모임이 개최되면서 본격적으로 가격신고 공동행위에 이르게 되었다.²⁷⁾

나) 공동행위의 기본구조 및 개요

93 피심인 영업(본)부장들은 조합 등에서 개최된 공식적인 모임 또는 자신들만의 정례 모임을 통해 각종 정보를 교환하고 영업현안에 관하여 협의하였는데, 특히 분기별 가격신고 기간(3월, 6월, 9월, 12월 1일~10일)을 앞두고 이루어진 모임에서는 각 사의 가격인상 여부 및 대략적인 가격인상 수준에 대한 정보를 교환하였다.

27) 이 사건 농기계 가격인상을 위한 피심인들간의 공조시도는 이 사건 공동행위 이전인 2001년에도 나타났으나(소갑 제21~24호증 참조), 이러한 가격인상 시도는 정부의 가격동결 조치로 실행되지는 못하였다.

94 이러한 본부장급 모임에서 대략적인 가격인상 수준에 대한 정보가 공유되면 이어서 각 피심인들의 가격담당 실무자들이 전화연락 등을 통해 본부장급 모임에서 논의되었던 사항을 구체화하기 위해 품목별 가격인상률 등 세부적인 가격인상 정보를 교환하였고, 피심인들은 이를 토대로 하여 자사 가격신고 안을 결정한 후 이 사건 농기계에 대한 가격신고를 하였다.

95 위와 같이 가격신고를 한 이후에는 조합에서 발간한 가격집을 통해 다른 사업자가 당초 협의한 내용대로 가격을 인상하였는지를 확인하였으며, 제품별 가격 인상 내역을 파악하기 위해 경쟁사와 직접 이메일을 통해 가격정보를 교환하기도 하였는바, 이러한 사실은 아래와 같은 증거를 통해 인정된다.

<표 30> 2005. 11. 23. 업체업무협의 관련 문서(발체)

업 체 업 무 협 의	
	2005. 11. 22.
1. 협의일시 :	2005. 11. 23. 14:30분
2. 장 소 :	충남영업소(대동)
3. 참 석 :	국제,대동,동양,엘에스
4. 협의사항 :	
	(생 략)
	○ 06년 제품가격 인상 문제 협의
	○ 06년 업체별 사업계획 협의

* 소갑 제25호증

<표 31> 엘에스 작성 2005. 1. 1. 가격 신고 품의문서(발체)

2. 주요 개요

- 이익율 측면

.판가 인상 영향 1,371백만원

.판가 인상분에 대해 대리점 경쟁력 지원으로 이익률은 04년 수준으로 예상

- 경쟁사 가격 측면

<대동>

.전모델 3~4.5% 인상 예정

.신모델 D581, D851 가격 신고 예정(구모델 대비 4~5% 인상)

<동양>

.50마력이하 3.5% 인상 예정

.CNH 신모델 JX1075C(72마력),JX90U(90마력),JX1100U(100마력) 신고 예정

.당사 중복 모델(TN75DA,TL90A,TL100A)에 대해 가격 협의

<국제>

.EF모델(40~55마력) 3.5% 인상 예정

.준디어 모델 4.5% 인상 예정

* 소갑 제26호증

<표 32>

국제 현○○²⁸⁾ 기획담당 임원 진술(발췌)

28) 국제 기획담당 임원인 현○○ 이사대우는 1993년 국제 입사 후 20년 가까운 기간 동안 가격 결정 등의 기획업무 등을 담당해왔다.

2. 회사의 농기계가격은 보통 매년 1월 1일자로 인상하여 가격신고를 하게 됩니다. 이를 위해 기획팀이 회사 내 여러 부서로부터 가격인상에 대한 의견을 취합한 후 결정하는데, 영업팀으로부터는 경쟁사의 가격인상정보를, 경리팀과 연구소로부터는 회사 자체의 원가 분석 자료 및 수익성 분석자료를 받아 이를 종합하여 결정합니다.
3. 가격결정과 관련하여 영업팀의 주된 역할은 경쟁사의 가격 인상 정보와 시장에서 경쟁할 수 있는 가격을 조사하여 기획팀에 알려 주는 것입니다.
4. (생략) 이 때 영업팀이 주는 의견의 핵심은 동종업계 경쟁사들인 대동공업, 동양물산, LS의 내년도 가격 인상에 대한 정보이며, 통상 국제종합기계도 이와 비슷한 수준에서 가격을 인상해야 한다는 의견을 줍니다. 다만, 농기계 가격인상폭은 실질적으로 농림수산물부가 4% ~ 5% 선에서 그 이하로 통제해 왔던 것으로 기억합니다. 그렇기 때문에, 농기계회사들은 특정품목에 대하여 가격인상을 할 경우 대부분 4% 내외 정도로 인상을 해왔으므로, 가격 인상폭 보다는 경쟁사가 가격을 인상할 것인지 여부가 실질적으로는 더 중요한 정보였습니다.
6. 한편 농기계는 크게 콤파인, 이앙기, 트랙터로 구분되는데, 각 기종별로 마력이나 스펙에 따라 수많은 품목이 존재하고, 수입품을 제외하고는 각 회사별로 마력이나 스펙이 조금씩 차이가 나므로, 경쟁사의 가격인상정보를 구체적인 품목별로 세세히 파악하여 직접 비교하는 것은 현실적으로 불가능합니다. 따라서 영업팀이 조사해오는 경쟁사의 가격인상정보는 각 기종별로 콤파인 몇 %, 이앙기 몇 %, 트랙터 몇 % 인상할 예정이다라는 정도의 내용입니다.
7. 위와 같은 경쟁사의 가격인상정보는 주로 농기계회사의 영업본부장들이 농협중앙회, 농기계조합, 농림수산물부 등에서 주최하는 각종 모임 등에서 만났을 때 자연스럽게 서로의 가격 인상에 대한 정보를 교환하는 형태로 확인한 것으로 알고 있습니다. 영업본부장이 이렇게 수집한 정보를 영업팀 실무자에게 하달하면, 실무자는 가격신고 시기 무렵에 경쟁사의 실무자들과의 연락을 통해 영업본부장으로부터 전달받은 경쟁사의 가격 정보에 대하여 재차 확인하고 변동사항 등을 체크하는 것으로 알고 있습니다.
8. 이와 같이 경쟁사 가격인상정보를 파악하여 가격신고를 한 뒤에는, 그 후에 발간되는 가격집을 보고 다른 회사가 실제로 가격을 인상하였는지를 확인하곤 했습니다.

* 소갑 제29호증

<표 33>

국제 윤○○29) 영업본부장 진술(발췌)

29) 윤○○ 국제 영업본부장은 2004년 4월부터 2006년 12월까지 영업팀장 업무를 담당하고 2008년 2월 퇴사한 뒤, 2010년 1월 재입사하여 2012년까지 영업본부장 업무를 담당하였다.

가격인상신고와 관련하여 영업팀이 맡은 주요 업무 중 하나가 동종사들의 가격 인상 동향을 파악하는 것입니다. 가격 인상은 예전에는 매년 1월 1일에만 이루어졌는데 최근에는 매년 1월 1일과 7월 1일 두차례 이루어지고, 신제품의 경우에는 4월 1일이나 10월 1일에 하기도 합니다. 가격 인상 신고는 기준일 바로 직전 달의 10일까지 농기계조합에 가격인상 신고서를 제출하여 신고합니다. 따라서 영업팀이 동종사의 가격 인상 정보를 확인하는 작업은 5월이나 6월 또는 10월이나 11월 정도에 주로 이루어지게 됩니다.

저는 영업본부장으로 재직하면서 농기계조합이나 농협에서 주최하는 각종 모임, 농기계학회의 세미나등에 자주 참석하였고, 이러한 자리에서 동종사 영업본부장들을 만날 기회가 자주 있었습니다. 제가 재직한 기간 동안 주로 만나 가격정보를 교환한 동종사 영업본부장은 대동공업 이○○, 동양물산기업의 김▲▲, LS엔트론의 이▲▲입니다. 이러한 모임에서 영업본부장들은 업계 현황에 대한 이야기를 나누면서 자연스럽게 내년도 가격인상의 대략적인 정보를 묻거나 이야기 하였습니다. 특히 존디어, 안마 등 수입농기계 기종은 회사별로 취급하는 모델이 완전히 동일한 경우가 있어서 이러한 제품의 가격은 다를 이유가 없기 때문에 인상한다고 하면 인상할 가격을 자세하게 교환하였습니다. 영업본부장들끼리 가격인상을 위해 따로 만나거나 한 사실은 없지만, 농기계 업계는 이슈가 많은 업계여서 다른 일로 자주 만날 일이 있었고, 이 자리에서 가격에 관한 이야기도 자연스럽게 많았던 것도 사실입니다.

(중 략)

2004년부터 2006년도에는 영업팀장으로 재직하였는데, 당시 영업본부장이었던 김□□ 본부장은 국제종합기계의 그룹사인 ○○○ 주식회사에서 오신 분으로 농기계업에 대해 잘 모르고 업계 관계자들과의 친분도 없어 영업팀 모임에는 잘 나가지 않았습니다. 그 대신 제가 주로 농기계조합 등에서 모이는 모임과 같은 대외적인 활동을 많이 하였고, 이 자리에서 동종사 영업팀장 등과 가격인상 정보 이야기를 한 적이 있습니다. 시간이 많이 지나서 구체적으로 언제 누구와 무슨 이야기를 했는지는 정확히 기억나지는 않습니다만, 당しも 지금과 마찬가지로 가격 신고를 할 시즌에 모인 모임에서는 기종별로 몇 퍼센트 정도 올릴 것인지 이야기가 있었던 것은 분명합니다.

2001년~2003년도에는 제가 영업팀 업무를 하지 않아 자세한 사정은 모르나, 이때는 국제종합기계와 농협이 전략적 제휴를 맺고 있어서 국제종합기계와 다른 동종사들이 사이가 좋지 않아서, 업체간 모임이 활발하게 진행되지는 않았던 것으로 알고 있습니다. 그래도 가격인상 시즌에는 동종사 가격인상 정보는 어느 정도 수집하여 참조하였던 것으로 알고 있습니다.

* 소갑 제30호증

<표 34>

국제 이□□³⁰⁾ 전 영업본부장 진술(발췌)

30) 이□□ 전 국제 영업본부장은 1971년 국제에 입사하여 1990년까지 근무하다가 퇴직한 후, 2007. 1.에 영업본부장으로 재입사하여 2009. 12.까지 영업본부장 업무를 담당한 후 2009. 12. 31. 퇴직하였다.

본인은 영업본부장으로 재직할 당시, 농기계조합이나 농협, 농기계학회와 같은 곳에서 주최하는 모임이나 세미나가 열리면 참석하였는데, 이러한 모임에서 다른 회사의 영업본부장들과 업계의 이야기를 나누면서 내년도 가격인상에 관한 대략적인 정보도 교환하였습니다. 하지만 회사별로 시장점유율이나 원가구조가 전부 다르므로 특정 가격 인상율을 정하여 모두가 따르기로 합의하지는 못했고, 대략적인 정도에서 각 회사별로 인상률을 공유하였고, 이와 같이 파악한 정보를 바탕으로 내년도 가격인상을 결정에 참고하였습니다. 본인이 재직한 기간 동안 주로 만나 정보를 교환한 사람들은 대동 이○○, 동양 김▲▲, LS 이▲▲ 등입니다. 위와 같은 모임시 간사 역할은 농기조합 최○○이사와 대동의 이○○ 본부장이 주로 담당하였습니다.

본인이 영업본부장으로 재직한 기간 동안 어떤 특정 모임에서 어떤 가격 인상 정보를 교환하였는지는 구체적으로는 기억이 나지 않으나 가격 신고를 준비할 때에는 모임에서 영업본부장들간 가격 정보를 파악하고 있던 것은 사실입니다. 본인은 이렇게 파악한 가격 정보를 영업팀장이나 다른 실무자에게 하달하여 좀더 구체적으로 알아보라고 지시하였고, 이처럼 파악된 정보를 바탕으로 본사의 가격 인상 방안에 활용하였습니다.

* 소갑 제31호증

<표 35>

국제 김◇◇◇³¹⁾ 영업팀장 진술(발췌)

가격인상신고와 관련하여 영업팀의 주요 업무 중 하나가 경쟁사 가격인상 동향 파악입니다. 따라서 영업팀은 보통 경쟁사 가격 인상 정보 파악을 신고일로부터 두세 달 전부터는 시작 하게 됩니다. 가격동향은 일단 윤○○ 본부장님이 다른 회사 영업본부장들로부터 어느 정도 인상 정보를 파악하여 주시면 그 다음에 제가 타사 영업팀장이나 가격 담당자들에게 전화를 해서 확인하거나 좀더 구체적인 정보를 얻는 식으로 수집하였습니다. 농기계조합이나 농협 주최 모임 중 영업팀장들만이 참석하는 모임은 별로 없기 때문에 가격인상 정보 파악은 일단 영업본부장님 선에서 이루어졌고 저는 이를 통해 알게 된 정보를 경쟁사 영업팀장과의 통화를 통해 확인하는 정도였습니다. 가격 신고 시에는 최소 1~2번씩은 타사 영업팀장들과 통화를 했던 것으로 기억합니다. 제가 주로 전화 등으로 가격 인상 정보를 교환한 타사 영업팀장은 대동공업 송○○, 동양물산기업의 김■■■, LS엠트론의 유○○입니다. 영업본부장님 모임이 수시로 자주 있었기 때문에 특별히 언제 타사 가격정보를 확인하기 시작했는지는 정확하게 기억이 나지는 않습니다.

* 소갑 제32호증

<표 36>

엘에스 이▲▲³²⁾ 영업본부장 진술

31) 김◇◇◇ 국제 영업팀장은 1995년 국제에 입사하여 2010년 3월부터 영업팀장 업무를 맡고 있다.

32) 이▲▲ 엘에스 영업본부장은 1984년 입사하여 2006년부터 영업본부장으로 재직하고 있다.

제가 국내영업본부장으로 부임한 2006년부터 현재까지 가격신고 제도 관련 업무는 다음과 같이 이루어졌습니다. 우선, 농업기계 사업자들은 매 분기별(3월 1일~10일, 6월1일~10일, 9월1일~10일, 12월1일~10일)로 조합에 가격신고서류를 제출합니다. 신고가격을 조합에 제출함에 있어서는 대부분 약 10일정도의 서류 제출 기간이 주어지는데, 농업기계 사업자 별로 가격신고 기간에는 차이가 있습니다. 가격신고 기간 동안 주요 농업기계 사업자들의 영업 임원들이 모임을 갖고 대략적인 가격인상 수준에 대해 협의를 하였으며, 영업 임원들간에 협의가 어느 정도 이루어지면 각 농업기계 사업자들의 가격신고 업무를 담당하는 실무자들이 가격 인상 계획에 대한 좀더 구체적인 정보를 유선으로 공유하는 것으로 알고 있습니다. 당사는 이처럼 경쟁 사업자를 통해 확보한 가격 인상 정보를 토대로 가격 인상폭에 대한 사전 검토를 거쳐 최종 가격인상에 대한 의사결정을 하였습니다.

(중 략)

이와 같이, 본인이 영업본부장으로 부임한 2006년부터 현재까지 주요 농업기계 사업자들의 영업 임원들은 매 분기별 가격신고를 전·후하여 모임을 갖고 가격인상률이나 업체간 경쟁 자세 등에 대해 협의하였으며, 주요한 이슈가 있는 경우 임시로 모임을 갖기도 하였습니다.

* 소갑 제33호증

<표 37>

엘에스 유○○33) 전 영업담당자 진술

이와 같은 상황하에서 매 분기별 신고가격 결정 단계에서 경쟁 사업자의 가격신고 담당자와 유선 및 모임 등의 접촉을 통해 가격 신고 계획, 가격 인상 범위, 신규 모델 등록 등의 내용에 대한 정보를 교류하고 이를 토대로 내부 의사 결정에 반영한 사실이 있습니다.

가격신고와 관련한 정보교환은 유선 통화를 통한 경우가 대부분이었고, 직접 모임을 갖는 경우는 거의 없었던 것으로 기억됩니다. 정보교환 시기와 관련해서는, 가격신고가 분기별로 이루어지는데(1월,4월,7월,10월), 가격 신고 접수기간(12월 10일, 3월 10일, 6월 10일, 9월 10일) 이전에 각 사 본부장 모임에서 가격 인상률

33) 유○○ 전 엘에스 영업담당자는 1997년 입사하여 2003년부터 2010년까지 국내영업팀 영업관리 업무 담당자로 재직하면서 시장 환경, 자사 제품 원가구조 및 경쟁사 제품 가격 등을 분석하여 정부지원대상 모델 신규 등록, 모델 중단과 관련한 가격신고 서류를 작성하고 내부 검토 및 최종 의사결정자의 결재를 거쳐 조합에 신청서를 접수하는 업무를 수행하였으며, 현재는 호북(전북) 영업소장으로 재직 중에 있다.

합의가 이루어지면, 통상 각 사 실무진들이 영업 본부장급 모임 2~3일 후에 유선 협의를 통해 확정된 인상률을 바탕으로 구체적인 품목별 가격신고계획을 논의하였던 것으로 기억됩니다.

본인이 국내영업관리 업무를 담당하던 2003년부터 2010년까지 대동공업 신○○³⁴⁾ 과장, 동양물산 박○○ 대리, 국제종합기계 윤●● 대리 등과 유선으로 통화하였으며, 1월 1일자 가격 신고 기간 및 7월 1일자 가격 신고 기간에 통화하는 경우가 대부분이었습니다. 일반적으로 기본적인 안부에서 시작하여 “금번 가격신고는 어떻게 진행하고 있는지”, “전체적으로 몇 % 인상할 예정인지”, “신규 진입 모델은 없는지”, “자작트랙터, 수입트랙터 등은 각 평균 몇 % 인상 예정인지”, “타사는 평균 몇 % 올린다고 하더라”는 등의 내용을 주고받은 다음 이를 정리하였습니다. 이와 같이 유선상 정보를 교환하는 행위는 관례적으로 행해져 왔으며, 일반적으로 유선상 정보교환 내용을 토대로 경쟁사 제품 가격 인상 계획, 인상을 등 정보를 포함한 내부 품의서를 작성하였습니다. 마찬가지로, 통화 내용을 바탕으로 당사 제품과 경쟁사 제품의 가격 비교 시뮬레이션을 통해 내부 가격 결정 안을 작성 하였습니다.

한편, 경쟁사와 이메일을 통해 가격정보를 교환하기도 하였습니다. 이 같은 정보 교환은 주로 가격신고 이후 경쟁사가 제품별 가격을 어떻게 조정하였는지를 파악하는 과정에서 행해졌습니다. 구체적으로, 본인은 2005년경부터 최근까지도 대동공업 신○○ 과장, 동양물산 박○○ 대리, 국제종합기계 박●● 과장등과 이메일을 통해 각 사의 제품별 가격 테이블을 교환하였습니다.

위와 같이 각 사 실무자급들간의 정보교환은 주로 전화통화를 통해 이루어졌으나, 타사 실무자들과 모임을 가진 사실도 있습니다.

* 소갑 제34호증

<표 38>

엘에스 이△△³⁵⁾ 영업담당자 진술

본인의 주된 업무는 시장환경 및 경쟁사 가격 등을 분석하여 가격 신고 초안을 작성하고, 팀 내 내부 검토 및 사업부장 결제를 통해 농기조합에 가격신고 신청서를 접수하는 것입니다. 이에 가격신고 접수 월초부터 가격신고 접수일까지 경쟁사 담당자와 유선으로 접촉하여 가격신고 계획 및 가격인상 범위, 신규 진입 모델 등의 내용의 정보를 교류한 사실이 있으며, 당사는 경쟁사 담당자로부터 확인한 정보를 기초로 내부적인 가격인상 시뮬레이션을 실시하였습니다.

34) 신○○의 誤記(오기)로 이하에서도 마찬가지이다.

(중 략)

이와 같이 각 사간 정보를 교환하는 것이 관례적으로 행해져 왔으며 유선 통화내용을 바탕으로 아래와 같이 당사 내부적으로 자료를 취합하거나 타사 기준가격표를 수령하여 분석한 뒤, 당사 모델과 경쟁사 모델의 가격 인상 예상 시뮬레이션을 통해 내부 가격 신고 안을 작성하였습니다.

* 소갑 제35호증

<표 39>

동양 김▲▲³⁶⁾ 영업본부장 진술

1. 농기계 가격신고 관련 협의

(중략)

1989년 「가격신고제」 제도가 시행된 이후부터 2010년까지는 농기계업체들이 농림부 또는 농기계조합에 가격신고서를 제출하였고, 농기계조합은 농기계업체들이 제출한 가격신고서를 취합하여 농림부에 보고하였습니다.

농림부는 농기계업체들의 신고가격이 정부의 농기계 가격인상 가이드라인 범위 내가 되도록 유도하고 농기계업체들이 신고한 농기계 가격을 접수하였습니다. 농기계조합은 신고가격을 취합하여 ‘농기계가격집’을 발간하였습니다. 이때 농림부가 허용한 가격인상 가이드라인은 통상적으로 전년도 소비자 물가 상승수준인 약 2~5%(단, 2008년도에는 환율인상 및 철강가격 상승으로 인해 가이드라인 조정)이었습니다.

위와 같은 농기계가격 신고과정에서 당사는 동종업체들과 다음과 같이 가격인상 관련 정보를 교환을 한 사실이 있습니다.

당사와 대동, 국제, LS는 가격신고 시점을 전후하여 조합 등에서 열린 영업본부장 모임 등을 통해 당해 연도 원자재 가격과 인건비 등 가격인상 요인이 무엇인지 등을 논의하면서 자연스럽게 트랙터, 콤팩트, 이앙기 가격 인상여부와 인상을 등에 대한 정보를 교환하였습니다.

다만, 농기계는 기종별로 모델이 매우 다양하기 때문에 기종별로 세부적이고 구체적인 내용을 협의할 수는 없었고, 농림부에 제출할 각 기종별 국산/수입품 예상 가격인상률에 대해 큰 틀에서 개략적으로 업체 간에 의견을 상호 교환하였습니다.

35) 엘에스 이△△ 영업담당자는 2006년 7월 입사 이후 현재까지 가격신고 실무 업무를 담당해오고 있는데, 2010년 12월까지의 전임자인 유○○ 과장과 함께 업무를 진행하였으며, 2011년 이후부터는 유○○ 과장의 호복(전북) 영업소장 발령으로 인해 혼자 업무를 담당하고 있다.

이후 당사는 재료비, 인건비 등의 제조원가변동 요인, 손익계산 그리고 앞서 정보교환을 통해 입수한 경쟁사의 가격인상안을 비교분석(시뮬레이션)하여 가격인상여부 및 인상률을 결정하였고, 내부적으로 가격인상계획이 확정되면 농림부 또는 농기계조합에 인상가격을 신고하였습니다.

농기계 가격신고 과정에서 농기계업체들이 언제, 어디서 정보교환을 했는지는 오래 전 일이라 정확히 기억 할 수는 없지만, 제가 영업본부장으로 재직하는 동안 관행적으로 있어왔던 것으로 기억하며, 이런 관행은 본인이 영업본부장이 되기 이전에도 있었을 것이라고 추측합니다.

* 소갑 제36호증

<표 40>

대동 이○○³⁷⁾ 영업본부장 진술

1. 농기계 가격신고 관련 협의

(중략)

그런데 정부가 농기계가격에 대한 통제권을 행사하였다고 하더라도 경쟁의 여지가 완전히 사라진 것은 아니었기 때문에 업체는 특정 분기에 특정 모델의 가격을 인상할 수도 있고 인상하지 않을 수도 있었을 뿐 아니라, 가격을 인상할 경우에도 정부가 제시한 인상폭 내에서는 인상률을 자율적으로 결정할 수 있었습니다. 그렇기 때문에 업체 입장에서 경쟁사의 가격인상과 관련한 불확실성을 해소할 필요가 있었고, 가격인상시 원가나 제품의 가격경쟁력 등에 대한 검토와 별도로 경쟁사의 가격인상 동향에 대해서도 관심을 가질 수밖에 없었습니다.

이러한 이유로 당사를 비롯한 국제종합기계 주식회사, 동양물산 주식회사, 엘에스엠트론 주식회사는 트랙터, 콤파인, 이앙기 가격신고 과정에서 상호간에 가격인상 여부에 대해 확인하고 대략적인 가격 인상 수준에 대한 정보를 교환하게 되었습니다.

이러한 가격인상 정보 교환은 주로 영업본부장 모임을 통해 이루어졌습니다. 트랙터, 콤파인, 이앙기와 같은 대형 농기계는 정부의 정책에 많은 영향을 받기 때문에 트랙터, 콤파인, 이앙기를 취급하는 대형 업체들의 영업본부장들은 조합 등에 모여 업계의 정보를 교환할 기회가 많았고, 특히 가격 신고를 앞둔 시점에 열린 영업본부장 모임은 자연스럽게 정부 가이드라인과 가격인상에 대해서 확인하는 자리가 되었습니다.

36) 동양 김▲▲ 영업본부장은 1980년 동양에 입사하여 2006년 1월부터 영업본부장으로 재직중에 있다.

이러한 영업본부장 모임을 통한 가격인상 협의는 매 분기 가격신고 기간(3월 1일~10일, 6월 1일~10일, 9월 1일~10일, 12월 1일~10일)을 앞둔 시점에 조합 사무실 등에서 이루어졌는데, 농기계의 경우 기종별로 규격과 모델이 다양하여 동 모임에서 구체적으로 규격별, 모델별 인상안에 대한 합의가 이루어진 것은 아니었고 주로 경쟁사의 가격인상 여부에 대한 확인과 개략적인 가격인상 수준에 대한 정보교환이 이루어졌습니다.

영업본부장들 간에 가격인상에 관하여 개략적인 선에서 정보교환이 이루어지면 본인은 당사의 영업부서 가격신고 실무자에게 이 내용을 전달하였고, 실무자간에 전화나 이메일 등을 통하여 구체적인 가격인상 정보를 교환하기도 했던 것으로 알고 있습니다. 이후 당사는 회사의 손익구조 및 경영여건과 모델별 이익률을 감안하여 정부의 가이드라인 범위에서 최종 가격신고안을 결정하였습니다.

* 소갑 제37호증

다) 연도별 행위사실

(1) 2003년도 신고가격 공동행위

96 피심인들은 2003. 1. 1. 가격신고를 앞둔 2002. 10. 17. 영업본부장 모임을 갖고 2003. 1. 1. 가격신고와 관련하여 5% 인상률 이내에서 각 사가 자율적으로 인상하기로 협의한 사실이 있다.

97 또한 피심인 영업본부장들은 2002. 11. 20. 조합 회의실에서 모임을 갖고 2003. 1. 1. 가격신고와 관련하여 각 사의 가격인상률 등에 대해 구체적으로 협의하였다.

98 이후 피심인들은 2002. 11. 27. 영업본부장 모임에서 2002. 11. 20. 모임에서 협의한 각 사의 2003. 1. 1. 가격인상률을 확정하고, 가격신고 담당 실무자간의 정보교환을 통해 경쟁사의 구체적인 가격인상 계획을 공유한 후 이를 자사 가격인상안에 반영하여 가격신고를 하였다.

99 피심인들의 2003년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 아래 <표 41>과 같다.

37) 대동 이○○ 영업본부장은 1985년 입사하여 2003년 1월~2007년 11월, 2008년 12월~2012년 8월의 기간 동안 영업본부장으로 재직하였다.

<표 41>

2003년 피심인 3개 기종 가격 평균 인상률³⁸⁾

기 종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국제		대동		동양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트 랙 터	03.1.1.	3.0 (11)	3.3 (3)	3.4 (12)		2.4 (20)	2.5 (2)	2.4 (4)	
	03.4.1.								
	03.7.1.								
	03.10.1.								
콤 바 인	03.1.1.								
	03.4.1.								
	03.7.1.	3.2 (2)		2.9 (5)		3.2 (14)			
	03.10.1.								
이 앙 기	03.1.1.	4.0 (7)	3.4 (1)	4.3 (2)		3.2 (2)		3.5 (1)	
	03.4.1.								
	03.7.1.								
	03.10.1.								

100 이러한 사실은 소갑 제39~42호증을 통해 인정되는바, 이를 세부적으로 살펴보면 다음과 같다.

101 동양이 작성한 2002. 10. 23. 주간업무회의 자료에 2002. 10. 17. 영업부장³⁹⁾ 주요 협의내용과 관련하여 ‘03년 가격인상’, ‘가격인상 : 5% 이내에서 각사 자율 인상’이라는 문구가 기재되어 있고, 2002. 11. 26. 주간업무회의 자료에 2002. 11. 20. 영업부장 회의와 관련하여 ‘03년도 각사 가격신고 협의(인상율外)’라는 문구와, 2002. 11. 27. 업체 영업부장 회의와 관련하여 ‘03년 가격 인상율 확정外’라는 문구가 기재되어 있다.

<표 42> 동양 작성 2002. 10. 23. 및 11. 26. 주간업무회의 자료(발췌)

38) 피심인들이 제출한 분기별 3개 기종 가격변동 자료(소갑 제38호증)이며, 이하 2004년~2011년도 동일하다.

39) 영업부장이라고 기재되어있으나 실제로는 영업본부장을 의미한다.

<2002. 10. 23 주간업무회의 자료>	<2002. 11. 26. 주간업무회의 자료>
2. 영업부장 회의 주요 협의내용(10/17) - '03년 가격인상 및 생산량 조절관계 → 가격인상 : 5% 이내에서 각사 자율 인상	전주 중점 추진사항 4. 업체 영업부장 회의 - 11/20(水), 농기조합 회의실 - '03년도 각사 가격신고 협의(인상율外) 금주추진계획 5. 업체 영업부장 회의 - 11/27(수), '03년 가격 인상을 확정外

* 소갑 제39호증

102 2002년 12월초 대동 기획관리팀이 작성한 '2003년 내수 판매가격 조정' 품의문서에 2003년 가격인상과 관련하여 '트랙터, 콤바인, 이앙기 내수 판매가격을 약 5% 수준 인상하되 가격경쟁력, 타사가격 조정동향을 감안하여 세부기종별로 조정'한다는 내용이 기재되어 있는데, 이는 위(소갑 제39호증)의 내용과도 일치한다.

<표 43> 대동 작성 2003년 내수 판매가격 조정 품의 문서(발췌)

2003년 내수 판매가격 조정 (생략)
2. 가격조정 방안 . 트랙터, 콤바인, 이앙기 : 약 5% 수준 인상 - 가격경쟁력, 타사가격 조정동향 감안 세부기종별 조정 (생략)

* 소갑 제40호증

103 동양 박○○ 과장 업무용 PC에서 발견된 2003년 가격인상 관련 '업체별 가격 인상 안(국제안)⁴⁰⁾과 '각 사별 트랙터, 콤바인, 이앙기 가격 현황(옵션포함)' 문서에 피심인들의 3개 기종 (기준)가격, 인상률, 인상가격이 품목별, 규격별로 정리되어 있다는 사실로부터, 피심인들이 가격인상안을 사전에 교환하였음을 확인할 수 있다.⁴¹⁾

40) 국제가 정리한 업체별 가격 인상안을 동양에 송부한 자료로 보인다.

41) 본 자료에 기재되어 있는 인상률과 인상가격은 2003. 1. 1. 가격집 등재가격이나 각 사의 가격신고 내용과는 다소 차이가 있는데, 이는 각 사 가격인상 정보가 가격신고 이후나 가격집 발간 이후에 공개된 정보를 취득한 것이 아니고, 적어도 가격신고 시점 이전에 취득한 정보라는 사실을 말해준다.

<표 44>

2003년 업체별 가격 인상 안(국제안) 문서 (발체)

구분 원산지	A사					B사					C사					D사				
	구분	모델	현재	인상률	인상금액	구분	모델	현재	인상률	인상금액	구분	모델	현재	인상률	인상금액	구분	모델	현재	인상률	인상금액
트랙터	3000	3000				3000-4000	7,000	3.0%	2,100											
		3000				3000-4000-2	9,000	0.0%	0,000											
		3000	3000	10,000	0.0%	0,000														
		3000	3000	12,000	0.0%	0,000														
		3000	3000	12,000	0.0%	0,000														
	3000	3000				3000-5	11,000	0.0%	0,000											
		3000				3000-5	11,000	0.0%	0,000											
		3000				3000-4000	11,000	0.0%	0,000											
		3000	3000	12,000	0.0%	0,000	3000-5	11,000	0.0%	0,000										
		3000	3000	12,000	0.0%	0,000	3000-5	11,000	0.0%	0,000										
3000	3000				3000-4	11,000	0.0%	0,000												
	3000				3000-5	11,000	0.0%	0,000												
	3000				3000-4	11,000	0.0%	0,000												
	3000				3000-5	11,000	0.0%	0,000												
	3000				3000-5	11,000	0.0%	0,000												

* 소갑 제41호증

<표 45>

동양 작성 각 사별 트랙터, 콤바인, 이앙기 가격 현황 자료 (발체)

구분	A사					B사					C사					D사				
	구분	모델	현재	인상률	인상금액	구분	모델	현재	인상률	인상금액	구분	모델	현재	인상률	인상금액	구분	모델	현재	인상률	인상금액
3000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000
		3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000
	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000
		3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000	3000	3000	20,000	0.0%	0,000

* 소갑 제42호증

(2) 2004년도 신고가격 공동행위

104 피심인들은 2004년 가격신고와 관련하여 가격신고 전 의사연락을 통해 경쟁사와 3개 기종 가격인상안을 교환하고, 이를 토대로 자사의 가격신고안을 마련하여 가격신고를 하였다.

105 특히 대동과 국제는 양사가 취급하는 동일모델 수입트랙터인 JD 6020 시리즈와 수입이앙기 VP6, VP8 기종을 동일한 가격으로 인상하기로 합의하기도 하였다.

106 피심인들의 2004년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 <표 46>과 같다.

<표 46>

2004년 피심인 3개 기종 가격 평균 인상률

기 종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국제		대동		동양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트 랙 터	04.1.1.	2.4 (3)						3.1 (5)	4.1 (8)
	04.4.1.	3.4(15)		3.5(12)		2.8(19)	4.1 (3)	2.5 (5)	4.1 (5)
	04.7.1.	0.4 (3)	4.4(13)		4.9 (6)				
	04.10.1.								4.8 (9)
콤 바 인	04.1.1.								
	04.4.1.	4.4 (4)		3.8(4)		2.2(12)			
	04.7.1.	3.2 (6)				4.8 (2)			
	04.10.1.								
이 앙 기	04.1.1.		1.9 (1)				-1.3(1)		
	04.4.1.	4.3 (4)		3.8 (2)					
	04.7.1.								
	04.10.1.				-3.1(1)				

107 이러한 사실은 피심인들의 정보교환을 통한 가격 결정 관행, 공동행위 기간 동안 피심인들의 가격인상 행태, 관련자들의 전체적인 진술취지 및 다음과 같은 증거(소갑 제43~46호증)를 통해 인정된다.

108 2003. 12. 5. 국제 기획조정팀이 작성한 ‘2004년 1월 1일자 가격신고 품의’ 문서에 수입 승용이앙기 VP6 가격인상과 관련하여 ‘대동공업(주)과 협의한 사항임’이라는 문구가 기재되어 있는 점, 2003. 3. 4. 국제 기획조정팀이 작성한 ‘2004. 4. 1일자 가격신고(건)’ 문서에 수입 승용이앙기 VP8의 신규 가격집 등재와 관련하여 ‘대동과 동일함’이라는 문구가 기재되어 있는 점, 2004. 2. 23. 대동이 작성한 ‘2004 2/4분기 가격 인상 자료’의 VP8G 이앙기 가격 인상(안)이 국제와 동일한 23,500원인 점 등에 비추어 국제가 수입이앙기 VP8 기종을 신규로 가격집에 등재하면서 대동과의 사전 합의를 통해 대동과 동일하게 가격을 결정하였다는 사실을 확인할 수 있다.

<표 47> 국제 작성 2004년 1월 1일자 가격신고 품의 문서(발췌)

4. 가격인상 기종

(단위 : 천 원)

기종명	규격	형식명	종전가격	변동가격	비고
승용이앙기	6조	VP6	15,900	16,200	대동공업(주)과 협의한 사항임

* 소갑 제43호증

<표 48> 국제 작성 2004. 4. 1.자 가격신고(건) 문서(발체)

1. 가격 신고 내용

1) 신규 진입 기종

(단위 : 천원)

기종명	규격	구분	형식명	대농민가격(A)	산출근거
이앙기	8조	승용산과 로터리식	VP8	23,500	- . 영업001-60-1 - . 대동과 동일함

* 소갑 제44호증

<표 49> 대동 작성 2004 2/4분기 가격 인상 자료(발체)

▶ 2004 2/4분기 가격 인상 자료

<단위:천원>

기종	형식명	기준일	이익율 (%)	기존 판매 가격			판매 가격 변경(안)		
				도매가	소매가	마진율(%)	도매가	소매가	마진율(%)
(생략)									
이앙기	VP8G	2004.4.1	-4.8%	20,560	22,000	7.0	22,000	23,500	6.8
(생략)									

109 또한, 2004. 5. 20. 국제가 작성한 ‘2004. 7. 1.일자 가격인상(안) 보고’ 문서에 ‘상기 인상안중 JD6020시리즈는 대동공업과 협의한 자료임’, ‘5조 및 6조 콤바인은 04. 10. 1.일 이후 인상계획임(대동공업과 협의)’라는 문구가 기재되어 있는 점에 비추어 위 기종 또한 국제와 대동간의 합의를 통해 가격이 결정되었음을 알 수 있다.

<표 50>

2004. 7. 1일자 가격인상(안)보고 자료(발체)

2. 매출증대효과

- 6020시리즈 : 6.3억
- EC600 : 3억
- 총 9.3억 매출증대효과 발생

* 상기 인상안중 JD6020 시리즈는 대동공업과 협의한 자료임

* 5조 및 6조 콤파인은 04. 10. 1일 이후 인상계획임(대동공업과 협의)

* 소갑 제46호증

(3) 2005년도 신고가격 공동행위

110 피심인들은 2005년 가격신고와 관련하여 가격신고 전 영업본부장 모임에서 3개 기종 가격인상률에 대해 협의하고, 이후 영업담당 실무진간 의사연락을 통해 경쟁사의 구체적인 가격인상안을 교환하여 이를 자사의 가격인상에 반영한 사실이 있다.

111 피심인들의 2005년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 <표 51>과 같다.

<표 51>

2005년 피심인 3개 기종 가격 평균 인상률

기 종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국제		대동		동양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트랙터	05.1.1.			4.1 (4)					
	05.4.1.		4.9 (10)	3.6 (6)	4.9 (7)	4.3 (22)			
	05.7.1.								
	05.10.1.								
콤바인	05.1.1.							3.2 (1)	
	05.4.1.		3.2 (4)	4.0 (4)	3.2 (4)	5.0 (2)		1.9 (1)	
	05.7.1.					2.2 (2)			
	05.10.1.								
이앙기	05.1.1.		1.9 (1)				1.3 (3)		
	05.4.1.			4.3 (1)					
	05.7.1.								
	05.10.1.								

112 이러한 사실은 피심인들의 정보교환을 통한 가격 결정 관행, 공동행위 기간 동안 피심인들의 가격인상 행태, 관련자들의 전체적인 진술취지 및 다음과 같은 증거(소갑 제26호증, 47~48호증)를 통해 인정된다.

113 2004. 11. 29. 엘에스 영업지원팀 유○○ 과장이 작성한 2005. 1. 1. 가격 신고 내부 품의자료에 국제, 대동, 동양의 가격 인상안이 구체적으로 기재되어 있다는 사실로부터 2004년 가격신고를 앞두고 피심인들이 가격인상정보를 교환하고 이를 자사의 가격신고에 반영하였다는 사실을 확인할 수 있다.

<표 52> 엘에스 작성 2005. 1. 1. 가격 신고 관련 보고자료(발체)

(생 략)	
2. 주요 개요	
- 이익율 측면	
.판가 인상 영향 1,371백만원	
.판가 인상분에 대해 대리점 경쟁력 지원으로 이익률은 04년 수준으로 예상	
- 경쟁사 가격 측면	
<대동>	
.전모델 3~4.5% 인상 예정	
.신모델 D581, D851 가격 신고 예정(구모델 대비 4~5% 인상)	
<동양>	
.50마력이하 3.5% 인상 예정	
.CNH 신모델 JX1075C(72마력),JX90U(90마력),JX1100U(100마력) 신고 예정	
.당사 중복 모델(TN75DA,TL90A,TL100A)에 대해 가격 협의	
<국제>	
.EF모델(40~55마력) 3.5% 인상 예정	
.존디어 모델 4.5% 인상 예정	
(생 략)	

* 소갑 제26호증

114 2004. 11. 15. 국제가 작성한 '05. 1. 1일자 가격인상(안)' 보고자료에 'JD6020시리즈 및 VP6는 대동공업과 협의된 사항임'이라고 기재되어 있는 것에 비추어 국제와 대동이 양사가 취급하는 동일모델인 수입트랙터 JD6020시리즈와 수입이앙기 VP6의 2005년도 가격인상률을 동일하게 하기로 협의하였음을 확인할 수 있다.

<표 53> 국제 작성 2005. 1. 1일자 가격인상(안)보고 자료(발췌)

05. 1. 1일자 가격인상(안)						
04. 11. 15 (단위 : 원, 대)						
규격	형식명	인상전가격	인상가격	증감	인상율(%)	인상시기
(생 략)						
80PS	6120P	45,840,000	48,090,000	500,000	4.84	05.7.1
	PQ1	4,830,000	5,070,000	240,000	4.97	05.7.1
	SG068	4,830,000	5,070,000	240,000	4.97	05.7.1
(생 략)						
6조	VP6	11,400,000	11,700,000	300,000	2.83	
(생 략)						

* JD6020시리즈 및 VP6는 대동공업과 협의된 사항임

* 소갑 제47호증

115 엘에스가 2005년 1분기, 2분기 및 3분기 가격신고를 앞두고 작성한 ‘마력별 가격비교’ 자료에 피심인들의 품목별, 규격별 가격인상안이 비교되어 있다는 사실로부터 피심인들이 가격신고 전에 경쟁사의 가격인상 정보를 교환하여 자사 가격인상에 반영하였다는 사실을 확인할 수 있다.

<표 54> 엘에스 작성 2005년 1분기 마력별 가격 비교 자료(발췌)

가격비교 자료(원)														
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
A	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
B	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분

* 소갑 제48호증

<표 55> 엘에스 작성 2005년 2분기 마력별 가격 비교 자료(발췌)

구분		2005년 3분기 실적(단위: 원)										2005년 3분기 실적(단위: 원)									
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
총계	매출액	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567
	영업이익	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456
	순이익	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765
	당사자 이익	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543

* 소갑 제48호증

<표 56> 엘에스 작성 2005년 3분기 마력별 가격 비교 자료(발체)

구분		2005년 3분기 실적(단위: 원)										2005년 3분기 실적(단위: 원)									
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
총계	매출액	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567	1,234,567
	영업이익	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456	123,456
	순이익	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765	98,765
	당사자 이익	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543	76,543

* 소갑 제48호증

(4) 2006년도 신고가격 공동행위

116 피심인 영업본부장들은 2005. 11. 23. 대동 충남영업소에 모여 2006년도 가격 인상에 대하여 협의한 사실이 있다. 이후 피심인들은 영업담당 실무자간 정보교환을 통해 경쟁사의 구체적인 가격인상안을 교환하여 이를 자사의 가격인상에 반영하였다.

117 피심인들의 2006년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 <표 57>과 같다.

<표 57> 2006년 피심인 3개 기종 가격 평균 인상률

기 종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국 제		대 동		동 양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트 랙 터	06.1.1.	2.4 (2)		2.3 (6)		1.9 (7)	3.6 (6)	3.4 (1)	3.9 (9)
	06.4.1.		1.6 (10)	2.8 (4)					
	06.7.1.					2.6 (17)			
	06.10.1.								
컴 바 인	06.1.1.								
	06.4.1.								
	06.7.1.		3.0 (2)		2.5 (5)	2.3 (5)			
	06.10.1.								
이 앙 기	06.1.1.	-2.8 (2)	1.5 (3)		1.5 (3)	4.5 (1)	0.5 (2)		1.8 (1)
	06.4.1.			2.2 (1)					
	06.7.1.								
	06.10.1.								

118 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거(소갑 제25호증, 제49~50호증)를 통해 인정된다.

119 국제가 작성한 ‘업체업무협의’라는 문서⁴²⁾에 ‘06년 제품가격 인상 문제 협의’라는 문구가 기재되어 있다는 사실, 2005. 11. 23. 대동 이○○ 상무 업무수첩에 영업본부장 업무협의를와 관련하여 ‘2006년 가격인상 범위 및 방안’, ‘국제는 대동과 동일하게 수입품 인상’, ‘VP6, VP8, VP8D 3종 모두’라는 내용이 기재되어 있는 사실로부터 각 사 영업본부장이 2005. 11. 23. 모임에서 2006년 가격 인상에 대해 협의한 사실이 확인된다.

<표 58> 2005. 11. 23. 업체업무협의 관련 문서(발체)

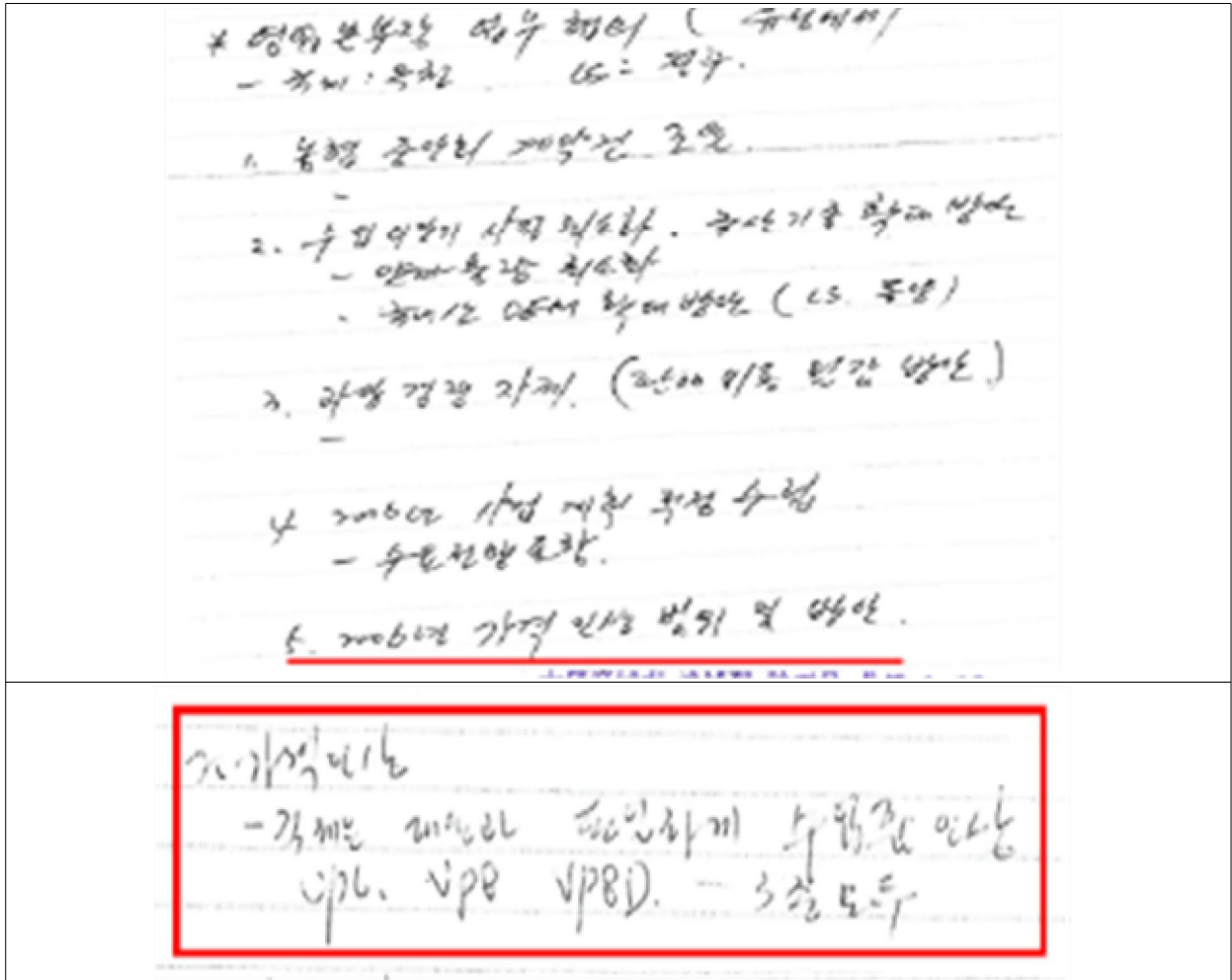
업 체 업 무 협 의		2005.11.22.
1. 협의일시 :	2005. 11. 23. 14:30분	
2. 장 소 :	충남영업소(대동)	
3. 참 석 :	국제,대동,동양,엘에스	
4. 협의사항 :		
	(생 략)	
	○ 06년 제품가격 인상 문제 협의	
	○ 06년 업체별 사업계획 협의	

* 소갑 제25호증

42) 2005. 11. 23. 피심인 영업본부장 업무협의 개최자인 국제가 회의자료로 작성하였다.

<표 59>

2005. 11. 23. 대동 이○○ 상무 업무수첩 기재내용(발췌)



* 소갑 제49호증

120 엘에스가 2006년 1분기 가격신고 전 ‘마력별 가격비교’ 자료를 작성하여 피심인들의 품목별, 규격별 가격인상안을 비교하였다는 사실로부터 피심인들이 2006년 1분기 가격신고 전에 경쟁사의 가격인상 정보를 교환하여 자사 가격인상에 반영하였다는 사실을 알 수 있다.⁴³⁾

<표 60>

엘에스 작성 2006년 1분기 마력별 가격 비교 자료(발췌)

43) 본 자료에는 엘에스의 2006. 1. 1. 인상액, 인상률만 기재되어 있고, 국제, 대동, 동양의 인상액, 인상률은 비어있으나, 2005년에 작성된 유사 자료에 피심인별 인상률이 비교되어 작성된 점에 비추어 볼 때, 본 자료 또한 정보교환을 통해 확보한 경쟁사의 인상안을 자사의 인상안과 비교하여 조정하기 위해 작성한 것으로 봄이 상당하다.

단위별 가격 비교		단위		가격										가격										비고	
기종	구분	품명	단위	가격										가격										비고	비고
				국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입		
2007	농업	농업기계	대형	15,000	15,000							15,000	15,000	15,000	15,000									1.5배	
	농업	농업기계	중형	10,000	10,000							10,000	10,000	10,000	10,000									1.5배	
	농업	농업기계	소형	5,000	5,000							5,000	5,000	5,000	5,000									1.5배	
	농업	농업기계	초소형	2,000	2,000							2,000	2,000	2,000	2,000									1.5배	
	농업	농업기계	미니	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000	1,000									1.5배	
2008	농업	농업기계	대형	15,000	15,000							15,000	15,000	15,000	15,000									1.5배	
	농업	농업기계	중형	10,000	10,000							10,000	10,000	10,000	10,000									1.5배	
	농업	농업기계	소형	5,000	5,000							5,000	5,000	5,000	5,000									1.5배	
	농업	농업기계	초소형	2,000	2,000							2,000	2,000	2,000	2,000									1.5배	
	농업	농업기계	미니	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000	1,000									1.5배	
2009	농업	농업기계	대형	15,000	15,000							15,000	15,000	15,000	15,000									1.5배	
	농업	농업기계	중형	10,000	10,000							10,000	10,000	10,000	10,000									1.5배	
	농업	농업기계	소형	5,000	5,000							5,000	5,000	5,000	5,000									1.5배	
	농업	농업기계	초소형	2,000	2,000							2,000	2,000	2,000	2,000									1.5배	
	농업	농업기계	미니	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000	1,000									1.5배	
2010	농업	농업기계	대형	15,000	15,000							15,000	15,000	15,000	15,000									1.5배	
	농업	농업기계	중형	10,000	10,000							10,000	10,000	10,000	10,000									1.5배	
	농업	농업기계	소형	5,000	5,000							5,000	5,000	5,000	5,000									1.5배	
	농업	농업기계	초소형	2,000	2,000							2,000	2,000	2,000	2,000									1.5배	
	농업	농업기계	미니	1,000	1,000							1,000	1,000	1,000	1,000									1.5배	

* 소갑 제50호증

(5) 2007년도 신고가격 공동행위

121 피심인 영업본부장들은 2007년 1분기 농기계 가격신고 전인 2006. 12. 5. 국제 회의실에 모여 2007년 가격 인상여부에 대해 협의한 사실이 있다. 이후 피심인 영업담당 실무자들은 경쟁사의 구체적인 가격인상안을 교환하여 이를 자사의 가격인상에 반영하였다.

122 피심인들의 2007년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 <표 61>과 같다.

<표 61> 2007년 피심인 3개 기종 가격 평균 인상률

기종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국제		대동		동양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트랙터	07.1.1.	2.2 (1)		3.4 (2)					1.8 (8)
	07.4.1.	4.8 (1)				1.2 (8)	1.4 (4)		
	07.7.1.		4.2 (6)						
	07.10.1.								
콤바인	07.1.1.							1.9 (1)	
	07.4.1.								
	07.7.1.	4.1 (8)			-0.5 (6)			1.5 (1)	1.0 (1)
	07.10.1.								
이앙기	07.1.1.			5.4 (1)					
	07.4.1.								
	07.7.1.								
	07.10.1.								

123 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제51~54호증)을 통해 인정된다.

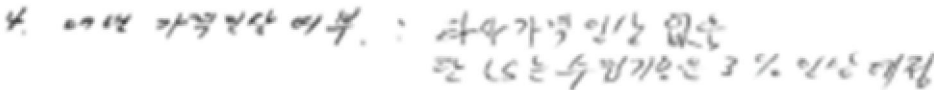
124 영업본부장 모임을 주최한 국제가 작성한 회의개최 안내자료인 ‘협의회 자료’ (소갑 제51호증)를 통해 2006. 12. 5. 피심인 본부장들의 모임이 있었다는 사실을 알 수 있고, 동 모임에서의 협의사항을 정리한 ‘영업본부장 협의 사항’⁴⁴⁾(소갑 제52호증)에 ‘07년 가격인상 여부’라는 내용이 기재되어 있는 점, 같은 문건 상에 당시 모임에 참석한 대동의 이○○ 상무의 ‘타사가격 인상 없음’, ‘단 LS는 수입기종은 3% 인상 예정’이라는 메모(소갑 제53호증)가 기재되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, 2006. 12. 5. 모임에서 2007년 가격인상여부에 대한 피심인들의 사전협의 및 정보교환이 있었음이 인정된다.

<표 62> 2006. 12. 5. 협의회 자료 및 2006. 12. 5. 영업본부장 협의사항(발췌)

협의회 자료	
1. 일 시 : 2006. 12. 5(화) 15:00	
2. 장 소 : 국제종합기계(주) 회의실	
3. 참석대상 : 농기계조합, 종합형업체	
4. 협의내용	(생 략)
다. 기타 농업기계화사업 관련 사항 등	
《 영업본부장 협의 사항 》	
(생 략)	
	

* 소갑 제51호 및 제52호증

<표 63> 2006. 12. 5. 대동 이○○ 상무 기재내용⁴⁵⁾(발췌)


--

* 소갑 제53호증

44) ‘협의회 자료’와 ‘영업본부장 협의 사항’은 이를 작성한 국제가 모임에 참석한 다른 피심인들에게 팩스로 송부한 자료이다.

45) 국제가 송부한 ‘영업본부장 협의 사항’ 문서에 이○○ 상무가 2006. 12. 5. 회의내용을 기록한 자료이다.

125 엘에스가 2007년 1분기 가격신고를 앞둔 2006년 12월초 피심인들의 품목별 인상안을 비교한 ‘마력별 가격비교’ 자료를 작성하였다는 점을 보더라도 피심인들이 가격신고 전에 각 사의 가격인상 정보를 교환하고 이를 토대로 자사의 인상안을 결정하였음이 인정된다.

<표 64> 엘에스 작성 2007년 1분기 마력별 가격 비교 자료(발췌)

(생략)

* 소갑 제54호증

(6) 2008년도 신고가격 공동행위

126 전년도와 다름없이 각 분기별 가격신고 전에 피심인들간의 가격인상에 대한 정보교환이 이루어졌지만, 3분기 가격신고를 앞두고는 정보교환에 그치지 않고 기종별 인상폭에 대한 합의에 도달하기도 하였는바, 2008년도 3분기 가격인상에 대한 합의의 배경 및 과정을 살펴보면 다음과 같다.

127 2008년 금융위기의 여파로 원자재가격과 환율이 급등함에 따라 큰 폭의 농기계 가격인상이 불가피하였으나, 농기계 가격은 농림수산식품부의 통제(연 인상률 대략 5% 이내, 인상횟수 연 1회)를 받고 있었기 때문에 각 업체들은 가격인상에 대해 공동의 대책을 마련할 필요가 있었고, 이에 피심인 영업본부장과 영업팀장들은 2008. 5. 29. 조합 회의실에 모여 2008년 3분기 농기계 가격 인상과 관련하여 가격인상의 당위성과 적정 인상률에 대해 논의하게 되었다.

128 위 모임에서 참석자들은 2008년 3분기 가격인상이 불가피하다는 데에 뜻을 같이 하고, 이를 위해 직전 가격인상 이후 1년이 지나지 않은 기종이라도 인상대상 기종에 포함시킬 것과 인상률을 5% 이내로 제한하는 농림부의 규제를 철폐해 줄 것을 농림부에 건의하기로 하였는바, 구체적인 인상방안 및 인상폭은 피심인 가격 신고 실무자들이 결정하기로 하였다.

129 이후 피심인들은 2008. 6. 3. 조합 회의실에서 개최된 가격담당 실무자들⁴⁶⁾의 모임에서 가격인상 이후 1년이 지나지 않은 기종이라도 인상대상에 포함시키고, 2008년도 3분기 가격신고시 트랙터는 국산 2~5%, 수입 15% 이내, 콤바인은 국산 5%, 수입 4~10% 이내로 가격을 인상하기로 합의하였으며,⁴⁷⁾ 이렇게 합의한 인상안을 기준으로 하여 농림부에 가격신고를 함으로써 이를 실행하였다.⁴⁸⁾

130 피심인들의 2008년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 아래 <표 65>와 같다.

<표 65> 2008년 피심인 3개 기종 가격 평균 인상률

기 종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국제		대동		동양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트 랙 터	08.1.1.	2.7 (7)	4.4 (3)	2.8 (8)				3.8 (3)	3.4 (5)
	08.4.1.			3.4 (3)		3.2(15)	3.1 (4)		4.9 (1)
	08.7.1.	4.1(15)	5.9(15)	3.5(16)	6.8(12)	2.8(31)	4.8 (12)	5.9 (2)	4.8 (9)
	08.10.1.				1.1(12)		1.4 (4)		5.0 (1)
콤 바 인	08.1.1.	2.9 (7)		2.1 (3)					0.8 (1)
	08.4.1.								
	08.7.1.	4.5 (9)		3.7 (5)	4.4 (6)	4.5 (4)	2.8 (4)	4.6 (5)	5.3 (1)
	08.10.1.								
이 앙 기	08.1.1.	2.2 (1)		4.7 (1)					1.8 (1)
	08.4.1.								
	08.7.1.								9.5 (1)
	08.10.1.			4.9 (1)		7.0 (1)			

46) 국제 윤●●, 대동 신○○, 동양 박○○, 엘에스 유○○이 참석하였다.

47) 이앙기의 경우 2008년 3분기에는 인상하지 않기로 하였다.

48) 농림부는 피심인들이 건의서를 제출한 직후인 2008. 6. 24.경 인상률을 7% 이내로 조정할 것을 요구하였는데, 피심인들이 이를 받아들임에 따라 피심인들의 최초 가격신고 내용과 실제 가격집 등재 내용에는 차이가 있다. 이와 같은 사실은 동양에서 발견된 조합 최○○ 이사의 2008. 6. 19., 6. 24. 6. 25. 이메일 내용을 통해 확인할 수 있다.(소갑 제55호증)

131 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제27호증, 제33호증, 제56~65호증)을 통해 인정된다.

132 국제가 작성한 2008. 5. 29. 농기계 조합 회의 결과 보고'(소갑 제56호증) 자료로부터 피심인 영업본부장들이 2008. 5. 29. 모임에서 가격인상이 필요하다는 데에 공감하고 가격인상 방안을 협의한 사실, 가격인상 시점으로부터 1년 미만인 기종도 인상대상에 포함하는 것과 인상률을 5%로 제한하지 않고 합리적인 범위 내에서 인상하는 것을 농림수산식품부에 건의하기로 한 사실, 2008. 6. 3. 가격신고 실무자 모임을 갖기로 한 사실 등을 확인할 수 있다.

<표 66> 국제 작성 2008. 5. 29. 농기계조합 회의 결과 보고 자료(발췌)

농기계 조합 회의 결과 보고 ● 일시: 08. 5. 29. 11:00 ~ 16:00 ● 장소: 농기계 종합 3층 회의실 ● 참석자 : 국제 . 대동 . 동양 . LS . 아세아 영업본부장 관련 Team장 농기계 조합 : 11 名 ● 안건 : 농기계 가격 인상 (案) 수수료 조정 협의 생산물량 조정 문제 (案) 1. 농기계 가격 인상 (案) 협의 : 대내외 환경 변화에 따른 농기계 가격이 인상 불가피(당위성 자료 작성) (원재료 인상에 따른 가격 인상 불가피 : 15% 이상) : 수입기종 환율급등에 따른 인상요인 발생 (원/\$: 11.8% , 원/EUR: 30.8%, 원/¥: 30.6%) ◆ 건의 사항 - . 가격인상 한 시점이 1년 미만인 기종이라도 인상대상 기종에 포함 - . 인상율을 5% 이내로 제한 할것이 아니라 합리적인 범위 내에서 인상 - . 농기계 가격 신고에 대한 모든 심사 결정을 농기계 조합에서 주관할 수 있도록 건의 ◆ 향후 일정 - . 가격신고 실무자회의를 '08. 6. 3. 14:00 농기계 조합 회의실에서 실시 (당사는 경영기획팀 윤●● 대리 참석 위계) - . 가격신고 서류 접수 ; '08. 6. 9.일한 조합에 제출 ※. 참고 사항 - . 콤바인 4조형은 대동. 동양과 협의 5조형은 동양과 협의하여 조정하고 J/D트랙터 6030Series는 대동과 협의 조정 위계
--

* 소갑 제56호증

동양이 작성한 '08년 7월 가격신고 관련 업체 회의자료'(소갑 제27호증)를 통해 피심인 가격신고 담당 실무자들이 2008. 6. 3. 모임을 갖고 2008년 3분기 가격인상 방안 및 인상폭에 대해 구체적으로 합의하였음을 확인할 수 있다.

<표 67> 동양 작성 2008년 7월 가격신고 관련 업체 회의자료(발체)

● 08년 7월 가격신고 관련 업체 회의자료

일 자: 2008년 6월 3일

장 소: 불가조항 사무실

참석자: 업체->동양 [redacted] 대표 [redacted] 과장, 국제 [redacted] 일렉스 [redacted]
주최-> [redacted]

내 용: 가격신고 관련

1. 회의결과

구 분	세부내용
공통사항	올해 1년 단위 가격 인가
트랙터	국산: 2 - 5% 이내 인상 수입: 15% 이내 인상
콤바인	국산: 4조 : 40,000원/대 이상, 5조 : 5% 인상 수입: 4 - 10%
이앙기	7월 1일 자 검토자 일가로 함
가격인상 조건사항	향후 한월 하락시 가격 인하 사항서 제출(조항요구사항) 한월기준 : \$ 920, € 1,250, ¥ 80/100원 [업체 협의기준] 양식과 일치할 자료양식으로 작성

2. 업체별 인상률

구 분	동양	국제	일렉스	공통사항
트랙터	국산: T652, T720, T693, T993 수입: 5%전	LX439, LX470, LX480, LX60, C702 올해로향 15%	AF325, AF405, CF555 올해로향 13%	130, 135, 147 올해기준 5%전
콤바인	국산: C704G: 40,000원 이상 C8050: 44,943 [5%] 수입: 3% 이상	D9M72G: 40,500 [4%] 40,400-40,500 (0.8-0.1%) AW595C: 4-5%	D9C685 : L650, V999: 0.5%	4조 : 40,000원/대 이상 5조 : 5% 이내 수입 : 4-10%

3. 업체별 인상률 적용시 금액변동 (세부 참조)

● 업체 회의자료 (동양월산 가격인상 검토안)

11년(11월)까지					
구분	구분명	당초	변동	비고	
종 류		11년 기준	11년 기준		
11년(11월)	트랙터	TJ85	TJ85	M2552, C2552, F803	5PM 11월 30일
		TJW105	TJ85	C2552, M2552	
		T302	T302	L2552, N305, L2552	
		T403	T403	L2552, M2552, F803	
		T502	T502	C2552, C2552, L2552	
		T502	T502	C2552, L2552, M2552, F803, C2552, L2552	
		T700	T700	C2552, L2552	
		T800	T800	C2552, M2552, L2552	
		T900	T900	C2552	
		TJW95	TJW95	C2552, M2552, F803	
		TJW105	TJW105	M2552	
		JR1000	JR1000	L2552, L2552	
		JR1100	JR1100	C2552, L2552, M2552	
		MW130	MW130	C2552, M2552, L2552, F803, C2552, L2552	
		이앙기	P2552	올해 11월 30일 기준	
		콤바인	C704G	C2552, L2552, F803	
계		2년 기준	11년 기준		
11년(11월)	트랙터	T302	T302	L2552, M2552, F803, L2552	

엘에스가 2008. 1. 1., 2008. 7. 1., 2008. 10. 1. 가격신고서 피심인들의 가격인상안을 비교하고 있다는 사실(소갑 제58호증), 동양이 작성한 ‘2008. 7. 1.자 업체별 인상안’ 자료에서 피심인들의 품목별, 모델별 가격인상안을 비교하고 있다는 사실(소갑 제58호증)로부터 2008년도 1분기, 3분기, 4분기 가격신고 전 피심인들 간에 가격인상 정보의 교환이 있었음을 확인할 수 있다.

<표 69> 엘에스 작성 2008년 업체별 인상안 비교 자료(발취)

[illegible]

<2008. 10. 1. 가격인상안 비교>

1992, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

<표 70> 동양 작성 2008. 7. 1.자 업체별 인상안(발취)

종류 단위	종류				종류				종류				종류			
	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	종류	
-0.5%	30	1300	13,100	0.5%	13,100	30	1300	13,100	0.5%	13,100	30	1300	13,100	0.5%	13,100	
-0.7%	30	1302	13,102	0.7%	13,102	30	1302	13,102	0.7%	13,102	30	1302	13,102	0.7%	13,102	
-1.0%	30	1305	13,105	1.0%	13,105	30	1305	13,105	1.0%	13,105	30	1305	13,105	1.0%	13,105	
-1.3%	30	1308	13,108	1.3%	13,108	30	1308	13,108	1.3%	13,108	30	1308	13,108	1.3%	13,108	
-1.6%	30	1311	13,111	1.6%	13,111	30	1311	13,111	1.6%	13,111	30	1311	13,111	1.6%	13,111	
-1.9%	30	1314	13,114	1.9%	13,114	30	1314	13,114	1.9%	13,114	30	1314	13,114	1.9%	13,114	
-2.2%	30	1317	13,117	2.2%	13,117	30	1317	13,117	2.2%	13,117	30	1317	13,117	2.2%	13,117	
-2.5%	30	1320	13,120	2.5%	13,120	30	1320	13,120	2.5%	13,120	30	1320	13,120	2.5%	13,120	
-2.8%	30	1323	13,123	2.8%	13,123	30	1323	13,123	2.8%	13,123	30	1323	13,123	2.8%	13,123	
-3.1%	30	1326	13,126	3.1%	13,126	30	1326	13,126	3.1%	13,126	30	1326	13,126	3.1%	13,126	
-3.4%	30	1329	13,129	3.4%	13,129	30	1329	13,129	3.4%	13,129	30	1329	13,129	3.4%	13,129	
-3.7%	30	1332	13,132	3.7%	13,132	30	1332	13,132	3.7%	13,132	30	1332	13,132	3.7%	13,132	
-4.0%	30	1335	13,135	4.0%	13,135	30	1335	13,135	4.0%	13,135	30	1335	13,135	4.0%	13,135	
-4.3%	30	1338	13,138	4.3%	13,138	30	1338	13,138	4.3%	13,138	30	1338	13,138	4.3%	13,138	
-4.6%	30	1341	13,141	4.6%	13,141	30	1341	13,141	4.6%	13,141	30	1341	13,141	4.6%	13,141	
-4.9%	30	1344	13,144	4.9%	13,144	30	1344	13,144	4.9%	13,144	30	1344	13,144	4.9%	13,144	
-5.2%	30	1347	13,147	5.2%	13,147	30	1347	13,147	5.2%	13,147	30	1347	13,147	5.2%	13,147	
-5.5%	30	1350	13,150	5.5%	13,150	30	1350	13,150	5.5%	13,150	30	1350	13,150	5.5%	13,150	
-5.8%	30	1353	13,153	5.8%	13,153	30	1353	13,153	5.8%	13,153	30	1353	13,153	5.8%	13,153	
-6.1%	30	1356	13,156	6.1%	13,156	30	1356	13,156	6.1%	13,156	30	1356	13,156	6.1%	13,156	
-6.4%	30	1359	13,159	6.4%	13,159	30	1359	13,159	6.4%	13,159	30	1359	13,159	6.4%	13,159	
-6.7%	30	1362	13,162	6.7%	13,162	30	1362	13,162	6.7%	13,162	30	1362	13,162	6.7%	13,162	
-7.0%	30	1365	13,165	7.0%	13,165	30	1365	13,165	7.0%	13,165	30	1365	13,165	7.0%	13,165	

- 74 -

국제 작성 2008. 7. 1.자 업체별 인상안(발취)

* 소갑 제60호증

엘에스 이▲▲ 영업본부장과 동양 박○○ 영업담당자의 진술에 비추어 보더라도 2008년도 3분기 가격인상에 대한 합의가 인정된다.

<표 74> 엘에스 이▲▲ 영업본부장 2011. 9. 7.자 진술서 (발췌)

2008년 6월 24일 본인을 포함한 각 사 영업 담당 임원들은 조합 회의실에서 만나 농림수산물식품부에 가격 인상을 건의하기로 합의하였습니다. 당시 원자재 가격 인상 및 환율 상승으로 인하여 가격 인상의 압박이 거센 상황이었습니다. 특히 수입품의 경우 원자재 가격 및 환율 상승의 영향을 강하게 받는다는 점에서 가격을 10% 이상 인상하여야 한다는 데 견해를 같이 하였습니다. 결국, 각 사 영업 담당 임원들은 수입품은 10%, 국산품은 5%의 가격인상폭을 건의하기로 합의하였습니다. 다만, 조합을 통해 농림수산물식품부에 건의하는 과정에서 수입농업기계 가격의 경우 7% 이내 인상으로 결정되었습니다.

* 소갑 제33호증

<표 75> 2008년 3분기 가격인상 관련 동양 박○○ 과장 진술서 (발췌)

협 의 내 용	정부 가격인상 규제에 따른 업체 담당자 실무 대책회의
참 석 자	대동(신○○), 국제(윤●●), 동양(박○○), LS(유○○), 조합(남규철)
일시 및 장소	2008. 6월 3일 / 농기계조합 회의실
	◆ 협의 배경 08년도는 환율 및 원재 값 급등으로 인해 가격인상이 불가피한 상황이었으나, 농기계는 정부로부터 가격인상 통제(년 인상을 : 5% 내)를 받는 관계로 농기계 가격인상의 당위성에 대한 토론과 그에 따른 적정 인상을 검토하여 농림부에 건의키 위해 업체별 가격신고 담당자 회의를 소집하게 됨. ◆ 협의 내용 가. 가격인상 기간 : 년1회 철회 나. 트랙터 : 국산(2~5%), 수입(15%) 이내 인상 다. 콤바인 :국산(5%), 수입(4~10%) 이내 인상 라. 기 타 : 상기 가격인상은 향후 환율 하락시 가격 인하키로 하고 각 업체는 조합에 [환율하락시 가격인하 서약서]를 제출키로 함. 농기조합은 농림부에 가격인상 사유 및 건의서를 제출키로 함.

* 소갑 제65호증

(7) 2009년도 신고가격 공동행위

139 2009년도에도 전년도와 다름 없이 매 분기 가격신고 전에 피심인들간의 가격인상에 대한 정보교환이 이루어졌고, 나아가 1분기 가격신고의 경우에는 피심인들간의 구체적인 인상폭에 대한 합의가 이루어지기도 하였다.

140 피심인 영업본부장들인 국제 이□□ 상무, 대동 오양호 이사, 동양 김▲▲ 상무, 엘에스 이▲▲ 상무는 2009. 1. 1.자 가격신고를 앞둔 2008. 12. 2. 조합 회의실에서 모임을 갖고, 2009. 1. 1.자 가격인상폭과 관련하여 정부가 제안한 인상률인 국산기종 5%, 수입기종 10% 이내의 범위에서 인상하기로 합의하고, 구체적인 인상방법 및 인상률에 대해서는 각 사의 가격담당 실무자들이 다시 모여 협의하기로 하였다.

141 이후 피심인 가격담당 실무자들은 2008. 12. 4. 조합 회의실에 모여 2009. 1. 1.자 가격 인상과 관련하여 구체적인 인상품목과 인상률에 대해 합의하였고, 피심인들은 합의내용을 바탕으로 조합에 가격신고를 하였는바, 피심인들의 2009년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 아래 <표 76>과 같다.

<표 76> 2009년 피심인 3개 기종 가격 평균인상률

기종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국제		대동		동양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트랙터	09.1.1.	4.5(17)	10.4(18)	4.2(19)	9.8(12)	4.8(28)	9.0(11)	4.3(16)	10.2(13)
	09.4.1.								
	09.7.1.	2.0 (1)	4.1 (18)		4.9(12)		2.2 (6)		
	09.10.1.								
콤바인	09.1.1.	4.4(11)		4.9 (4)	9.9 (6)	5.0 (5)	9.8 (4)	4.7 (7)	10.3(2)
	09.4.1.								
	09.7.1.				4.5 (6)				
	09.10.1.								
이앙기	09.1.1.	4.2 (6)		4.3 (2)	9.7 (4)	9.8 (1)	7.5 (7)		10.2(2)
	09.4.1.								
	09.7.1.	5.0 (1)							
	09.10.1.								

142 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제66~73호증, 제33~34호증)을 통해 인정된다.

143 국제가 작성한 ‘2008. 12. 2. 영업담당 임원 회의결과’(소갑 제66호증)에 ‘09년도 가격인상 협의 : 국산기종 5%이내 수입기종 10%이내의 범위로 인상(안)합의’, ‘08. 12. 4. 13:00 농기조합에서 각사실무진 회동 작성 제출키로 함’이라는 문구가 기재되어 있는 점, 2008. 12. 9. 동양이 작성한 ‘2009년 1분기 가격신고 품의서’(소갑 제71호증)에 ‘기종별 가격인상율 : 국산품 5%, 수입품 10%’라는 내용이 기재되어 있고, 그 첨부자료인 ‘09년 1월 1일자 가격 인상안 기준’ 자료에 피심인들의 품목별, 규격별 가격인상안이 비교되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, 피심인들이 08. 12. 2. 영업본부장 모임에서 2009년 1분기 가격인상을 합의하고, 그 합의에 따라 가격인상을 실행하였다는 점이 인정된다.

<표 77> 국제 작성 2008. 12. 2. 영업담당 임원 회의 결과(발체)

2

1. 일 시 :	08. 12. 2. 11:00
2. 장 소 :	한국농기계공업협동조합3층회의실
3. 참 석 :	대동공업(주) 오 [] 이사, 국제종합기계(주) 이 [] 상무, 동양물산(주) 김 [] 이사, L.S. 임트론(주) 이 [] 부장, (주) 아세아 T.E.C. [] 부장 농기조합 [] 이사 계6 명
4. 안 건 :	4-1. '09년도가격 인상협의 : 국산기종 5%이내 수입기종10%이내의범위로 인상(안) 합의 ('08. 12.4. 13:00 농기조합에서 각사실무진 회동 작성 제출키로함)

* 소갑 제66호증

<표 78> 동양 작성 2009년 1분기 가격신고 품의서(발체)

* 소갑 제71호증

144 이외에 국제가 2008. 12. 4. 작성한 ‘2009. 1. 1.자 가격신고(안)’(소갑 제67호증)과 엘에스가 작성한 2009. 1. 1. 모델별 가격표(소갑 제68호증)에 피심인들의 품목별, 규격별 가격인상안이 비교되어 있는 점, 국제 윤●● 대리가 2008. 12. 9. 기안한 ‘2009년 01월 1일자 가격신고 추진계획(안)’(소갑 제69호증)에 ‘가격인상을 농림부 제시기준에서 타사 가격분석을 통한 가격결정’이라고 기재되어 있는 점, 국제가 작성한 ‘2008년 하반기 콤바인 관련 워크숍 자료’(소갑 제70호증)에 동양, 대동의 콤

<표 79> 2008. 12. 4. 국제 작성 2009. 1. 1.자 가격신고(안) (발취)

1. 국제 가격의 인상률(안) / 가격비교

국 제										비교										비교										비교									
구분	종류	2007.12.31	2008.12.31	인상률	구분	종류	2007.12.31	2008.12.31	인상률	구분	종류	2007.12.31	2008.12.31	인상률	구분	종류	2007.12.31	2008.12.31	인상률																				
1	100	100	100	0%	1	100	100	100	0%	1	100	100	100	0%	1	100	100	100	0%																				
2	100	100	100	0%	2	100	100	100	0%	2	100	100	100	0%	2	100	100	100	0%																				
3	100	100	100	0%	3	100	100	100	0%	3	100	100	100	0%	3	100	100	100	0%																				
4	100	100	100	0%	4	100	100	100	0%	4	100	100	100	0%	4	100	100	100	0%																				
5	100	100	100	0%	5	100	100	100	0%	5	100	100	100	0%	5	100	100	100	0%																				
6	100	100	100	0%	6	100	100	100	0%	6	100	100	100	0%	6	100	100	100	0%																				
7	100	100	100	0%	7	100	100	100	0%	7	100	100	100	0%	7	100	100	100	0%																				
8	100	100	100	0%	8	100	100	100	0%	8	100	100	100	0%	8	100	100	100	0%																				
9	100	100	100	0%	9	100	100	100	0%	9	100	100	100	0%	9	100	100	100	0%																				
10	100	100	100	0%	10	100	100	100	0%	10	100	100	100	0%	10	100	100	100	0%																				

* 소갑 제67호증

<표 80> 엘에스 작성 2009. 1. 1. 모델별 가격표 (발취)

모델별 가격표

구분	종류	구분	종류	구분	종류	2008.12.4 기준 가격			2009.1.1 기준 가격		
						원가	판매가	이익	원가	판매가	이익
20-2999	저가	국제	2400		26	22	10,600	477	477	10,900	10,900
	저가	국제	2800		8	20	11,400	438	438	11,800	11,800
30-3499	저가	국제	3300		113	30	13,500	440	440	13,600	13,600
	저가	국제	3425-E	한빛 1차형	25	33	13,000	398	398	13,400	13,400
	저가	한빛	250		47	30	12,100	423	423	12,500	12,500
	저가	한빛	13025C25	한빛 1차형	41	30	13,800	457	457	14,500	14,500
35-3999	저가	한빛	13025C25	한빛 1차형	60	28	14,800	414	414	15,200	15,200
	저가	한빛	13025C25	한빛 1차형	83	28	14,800	406	411	15,500	15,900
	저가	한빛	13025C25	한빛 1차형	113	30	14,500	383	394	15,000	14,800
	저가	한빛	13025C25	한빛 1차형	242	35	14,400	423	423	15,500	15,500
	저가	한빛	13025C25	한빛 1차형	31	30	15,400	395	405	16,000	16,500
	저가	한빛	13025C25	한빛 1차형	118	28	16,500	421	424	16,550	16,400
40-4999 (타사)	저가	한빛	14030C35	한빛 1차형	12	40	17,140	425	428	17,880	17,800
	저가	한빛	14030C35	한빛 1차형	357	40	17,400	388	405	18,200	17,493
	저가	한빛	14030C35	한빛 1차형	79	43	17,500	398	407	18,300	17,900
	저가	한빛	14030C35	한빛 1차형	210	43	18,850	458	451	19,550	18,400

* 소갑 제68호증

<표 81> 국제 작성 2009년 01월 1일자 가격신고 추진 계획(안) (발취)

2. 가격신고 내용
2. 1 가격인상
- 수입환율 상승 및 재료비 인상으로 인한 수익성 확보목적으로 가격인상 추진
- 가격인상을 농림부 제시기준에서 타사 가격분석을 통한 가격결정 (농림부 인상을 안, 수입 10% 이내 / 자가 5%이내)

* 소갑 제69호증

<표 82> 2008. 12. 9. 국제 작성 2008년 하반기 콤파인 관련 워크숍 자료(발취)

"R00로 심은 정성! DKC로 수확하자!"			
4. 동종사 정보 및 전략			
NO	항목	주요 정보 및 주장 전략	비고
1	제품	~ 구매했다 2조 조소형 콤파인* 09년 판매 예정 ① 동양: 09년도 콤파인(4조.5조)커터같이 조질 할 수 있도록 생산 ~ 방형 테일러 작업 시 같이 조질이 안되면 부하가 많이 걸린다는 축산농가 의견 반영함. ② 현대: 4조 본체에 5조 테일러 부속(저가형 5조 콤파인 출시예정) ③ 대동: 6조 콤파인 사재품 월드 테스트 계획	커터부 길이조질 가능토록 개선요
2	유형	~ 대동: 농협을 경유해 조기 공급 반영했던 거타 거대 판매 연계 ~ 대동: 미 판매 콤파인 30대 대려질 거요 ~ 09년 5월말 출하조려어음 상환	
3	가격	~ 각 업체별 가격 인상 예정 ① 대동: 4조 포대 13,190만원 → 3,300만원: 110만원 인상 4조 산물 14,080만원 → 4,280만원: 200만원 인상 ② 동양: 4조 포대 14,050만원 → 4,250만원: 200만원 인상 5조 개만 14,700만원 → 4,930만원: 230만원 인상	DSM65 DSM720 CT040 C6050C

* 소갑 제70호증

<표 83> 2009. 3. 20. 엘에스 작성 2009년 4월 1일자 가격신고 품의자료(발취)

제 목

4월1일자 경부지원대상농기계신고(가격신고) 품의

4월1일자 경부지원대상농기계신고(가격신고)를 하기와 같이 품의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 회

기

1. 가격 신고 내용

[신규 신고]

- PLUS 9500형 분제 일 선택형
- U2000, A2000 전후진 변속 선택형
- 세부 내용

구분	가격	모형명	단위	수요자 가격	가격모델
신규	분제일 선택형	PLUS	9500형	41,900,000	PLUS
	프렉터 선택형	SVT	65-9500형	1,500,000	*
	프렉터 선택형	AMT	40-9200형	1,500,000	4. R

[변경 신고]

- 경부 가격 안정을 위하여 기존 유번 인상 불허 (1년 이내 가격 변경 시 불허)
- 유번 오입인 P45, LG9500에 대해 종고 종자지원의 상향률 위해 변경
- PLUS 선택형 규격 확장(95HP)
- 경쟁사 신규 모델 외 가격 인상 계획 없음

Power Shuttle
2004.8.16 ('04.)

44-271
44-271

* 소갑 제72호증

<표 84> 2009. 6. 15. 동양 작성 2009년 3/4분기 가격신고 품의문서(발취)

제종합기계 이□□상무, 아세아텍 정○○부장, 본인(당사) 5명이 만나 2009년 1월 가격 인상의 필요성에 관하여 논의를 하였습니다. 그 자리에서는 ‘원자재 값이 폭등하고 유로 및 엔의 환율 상승으로 원가 압박이 심하니 각 사가 가격을 인상해야 되지 않겠느냐’, ‘원가 인상 요인을 가격에 반영하지 않으면 수익성이 악화되고, 특히, 수입 농업기계의 경우에는 국내 판매가 불가능할 정도의 수익성이 좋지 않아 큰 어려움에 빠질지 모르니 조합 및 농림수산물식품부에 가격인상을 공동으로 요청하자’는 이야기를 하였습니다. 당시 참석자 모두 가격 인상의 필요성에 동조하였으며, 자체 제작품의 경우 5% 범위 내에서, 수입품의 경우 10% 범위 내에서 각 가격을 인상하기로 재차 합의하였습니다. 구체적인 인상방법 및 인상률에 대해서는 각 사 실무자들과 의논한 후 추후에 결정하기로 하였습니다. 이후 조합을 통해 농림수산물식품부에 건의하는 과정에서 수입품의 경우 7% 이내 인상으로 결정되었습니다.

* 소갑 제33호증

<표 86> 엘에스 유○○ 전 영업담당자 2011. 9. 5.자 진술서 (발췌)

3년 이상이 지난 시점이다 보니 정확한 시기 등은 잘 기억나지 않지만, 가격 인상의 필요성에 관한 논의를 위해 2008년 11월경⁴⁹⁾ 서울시 송파구 잠실동에 위치한 조합 사무실에서 대동공업 신○○ 과장, 동양물산 박○○ 대리, 국제종합기계 윤●●● 대리, 본인 4명이 만나 2009년 1월 1일자 가격 인상에 대한 구체적인 논의를 한 사실이 있습니다.

그 자리에서 우선 조합 최○○ 부장이 원자재 가격이 폭등하고 환율이 고공 상승하는 상황에서 국내 농업기계 사업자들이 가격인상을 강하게 요구하고 있는 분위기를 설명하였고, 생산업체간 논의를 통해 이와 관련한 가격인상 배경과 가격 인상에 대한 당위성을 공동의견으로 정리하였습니다. 당시 모임에 참석한 각사 실무자 4명은 먼저 생산제품 중 트랙터를 자작 제품과 수입 제품으로 구분하여 가격 인상폭 등을 논의하였습니다. 특히, 수입품인 존디어 트랙터의 경우, 대동공업과 국제종합기계가 동일 모델을 공급하고 있는 상황이었기 때문에, 두 회사가 동일하게 공급하고 있는 트랙터 모델에 대해서는 추가로 논의하기로 하였던 것으로 기억합니다.

* 소갑 제34호증

(8) 2010년도 신고가격 공동행위

49) 정확한 실무자 모임 개최일자는 2008. 12. 2.이다.

146 피심인들은 2010. 1. 1.자 가격신고를 앞두고 실무자간 의사연락을 통해 경쟁사와 구체적인 가격인상 정보를 교환하고 이를 자사의 가격신고에 반영한 사실이 있다.

147 구체적으로 피심인 가격신고 담당자들은 전화상 의사연락을 통하여 2010. 1. 1.자 가격인상 계획이 있는지 여부와 대략적인 가격인상률이 몇 % 인지를 문의하면서 상호간 가격인상 정보를 교환하였고, 각 피심인들은 이렇게 입수한 타사의 가격인상 정보를 자사의 가격결정에 반영하였다.

148 피심인들의 2010년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 <표 87>과 같다.

<표 87> 2010년 피심인 3개 기종 가격 평균 인상률

기종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국제		대동		동양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트랙터	10.1.1.	2.5(15)	3.6(18)	2.2(18)	3.7(12)	2.5(14)	3.5(14)	2.1 (10)	3.1 (2)
	10.4.1.								
	10.7.1.					2.5 (4)			
	10.10.1.							2.7 (11)	
콤바인	10.1.1.	3.9 (6)		3.4 (2)		3.9 (4)	4.3 (4)	3.4 (2)	
	10.4.1.								
	10.7.1.								
	10.10.1.								
이앙기	10.1.1.	5.2 (6)		2.7 (2)	2.6 (2)	4.8 (1)	2.5 (8)	2.9 (1)	3.0 (3)
	10.4.1.								
	10.7.1.								
	10.10.1.								

149 이러한 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제74호증, 제76~78호증)을 통해 인정된다.

150 동양 박○○ 과장이 2010. 1. 1. 가격인상에 대해 보고하는 과정에서 작성한 메모에 ‘대동, 국제, LS 전기종 5%선 인상하는 것으로 검토중이라 합니다’(소갑 제74호증)라는 문구가 기재되어 있는 점, 동양 최△△이 작성한 이메일에 ‘당초 2010년

에 대한 가격인상은 최소한이거나 거의 없는 것으로 가닥을 잡았으나 경쟁사의 움직임으로 인하여 대부분의 기종에 대해서 가격을 인상 하는 것으로 내부 결정이 되었습니다.’(소갑 제76호증)라는 문구가 기재되어 있는 점, 2009년 12월 국제와 동양이 작성한 2010. 1. 1.자 가격인상안에 피심인들의 품목별, 규격별 가격인상안이 비교되어 있는 점(소갑 제77호증 및 제78호증) 등에 비추어 가격신고 시에 정보교환을 통해 얻은 경쟁사의 가격인상안을 토대로 자사의 가격을 결정하였다는 사실을 인정할 수 있다.

<표 88> 동양 박○○ 과장 작성 메모⁵⁰⁾내용(발췌)

3

경쟁사 동향
대동, 국제, LS 전가종 5%선
인상하는 것으로 검토중이라 합니다.
경쟁사 심의자 { 대동: 신○○○○○
국제: 윤○○○○○
LS: 윤○○○○○
→ 비교의 가격변동 제하에 따른
인상제출함.
→ 당국의 대응: (필요한 것)을 검토함.

<표 89> 동양 최△△ 작성 이메일 내용(발췌)

4

2. 박○○○ 대리가 동보한 가격인상건과 관련된 내용입니다.
3. 당초 2010년에 대한 가격인상은 최소한이거나 거의 없는 것으로 가닥을 잡았으나 경쟁사의 움직임으로 인하여 대부분의 기종에 대해서 가격을 인상 하는 것으로 내부 결정이 되었습니다.
(물론 동정부에서 반박할 수 있는 여지도 있습니다.)
4. 현재 일부 경쟁사에서 내년도에 가격을 인상한다 하여 12월에 조기 검수를 추진하는 등 발빠른 움직임을 보이고 있다고 합니다.
따라서 우리도 맞물 작전으로써 금년도 가격으로 검수를 추진하여 실적 향상에 박차를 가해야 할 것 같습니다.
대리점 또한 가격인상에 따라 금년도 판매를 독려할 수 있도록 영업전략을 구사하여 주시기 바랍니다.
5. 현재 기종별로 변동금액에 대해서는 정리를 하고 있으며 완성이 되는대로 즉시 각지점에 통보토록 하겠습니다.
6. 가격인상과 관련하여 경쟁사의 정보나 움직임에 입수되면 즉시 본부로 통보 하여 주시기 바라며 또한 본부에 제시한 건의사항 등이 있으면 연락을 주시기 바랍니다. - 끝 -

50) 동양 박○○은 10년도 1월 1일자 가격신고를 위한 내부 품의 과정에서 경쟁사의 가격인상 정보 및 동향과약을 위해 각 경쟁사 가격 담당자에게 유선통화를 한 바 있다고 밝히고 있다. 구체적으로 각사의 2010년 1월 가격인상 계획 유무와 대략적인 인상률이 어느 정도인지 문의하여 정부가 통제하는 5%선에서 인상을 검토 중이라는 답변을 들었으며 이 내용을 내부 품의서에 메모형식으로 붙여 상사에게 보고하였다고 진술하고 있다.(소갑 제75호증 진술서 참조)

3. 경쟁사 모델 가격 비교('2010.1.1일부 추정 인상 가격 기준)

가. 60마력대 (단위: 천원)

대동		국제		동양		LS	
모델	가격	모델	가격	모델	가격	모델	가격
TS60	37,600			T623	37,900	U62	37,700

나. 70마력대 (단위: 천원)

대동		국제		동양		LS	
모델	가격	모델	가격	모델	가격	모델	가격
DX70	39,200	7505	44,000	T720	40,210	L7020(75)	43,400
TS70	41,900			TX723	43,000		
MX70	42,500						

다. 80마력대 (단위: 천원)

▶ 6조 승용이앙기 판매가격 검토

1. '09.10.1일부 판매가격 (단위: 천원)

대동		국제		동양	
모델	가격	모델	가격	모델	가격
53-680	14,300	RGO6	14,900	PD60	14,200
DUO60	15,800				

2. '2010.1.1일부 추정 판매가격 (단위: 천원)

대동		국제		동양	
모델	가격	모델	가격	모델	가격
53-680	14,700	RGO6	15,600	PRO60	14,600
DUO60	16,200				

※ 가격 인상율

대동		국제		동양	
모델	가격	모델	가격	모델	가격
53-680	2.8%	RGO6	4.7%	PRO60	2.8%
DUO60	2.5%				

▶ 4조 콤바인 판매가격 검토

1. '09.10.1일부 판매가격 (단위: 천원)

대동		국제		동양	
모델	가격	모델	가격	모델	가격
DSM72G	42,800	DKC685	42,000	C704G	42,500

2. '2010.1.1일부 추정 판매가격 (단위: 천원)

대동		국제		동양	
모델	가격	모델	가격	모델	가격
DSM72G	44,300	DKC685	43,500	C704G	43,700

※ 가격 인상율

대동		국제		동양	
모델	가격	모델	가격	모델	가격
DSM72G	3.5%	DKC685	3.6%	C704G	2.8%

(9) 2011년도 가격신고 공동행위

151 농림수산식품부는 가격집에 등재된 농기계 가격과 실제 농기계 판매가격 사이에 형성된 거품을 제거하고 농기계 업체 간의 경쟁을 유도하려는 취지로 2011. 1. 1.부터 기존의 가격신고제를 폐지하고 가격 자율화⁵¹⁾를 실시하였다.

152 이러한 정부의 가격 자율화로 인해 업체가 가격 인상시기와 인상폭을 자율적으

51) 농림부는 가격집에 등재된 농기계 가격과 실제 농기계 판매가격 사이에 형성된 거품을 제거하고 농기계 업체 간의 경쟁을 유도하려는 취지로 2011년부터 가격신고제를 폐지하고 가격자율화를 실시하였다. 가격자율화에 따라 업체들이 조합을 통해 신고한 가격에 대해 농림부가 적정성을 판단하여 최종 승인하던 방식에서, 업체들이 가격변동 자료를 조합에 제출하면 조합은 이를 취합하여 기준가격을 산정한 후 농림부에 기준가격을 전달하는 방식으로 전환되어 원칙적으로 정부의 판매가격에 대한 직접 통제는 사라지게 되었다.

로 결정할 수 있게 됨에 따라, 그 동안 정부의 가격통제에 익숙해왔던 농기계 제조업체들 입장에서는 가격인상 시 경쟁사의 가격인상 여부와 인상폭에 대한 불확실성이 이전에 비해 증가하였다고 볼 수 있다.

153 결국 피심인들은 가격자유화를 통해 업체 간 가격 경쟁을 촉진하려던 정부의 의도와는 다르게 2011년도에도 정보교환을 통해 경쟁사 가격인상정보를 수집함으로써 가격인상에 대한 불확실성을 해소하고자 하였다.

154 구체적으로 피심인들은 2011. 1. 1. 가격신고⁵²⁾ 및 2011. 7. 1. 가격신고와 관련하여 기존의 관행대로 우선 영업본부장 모임에서 가격인상에 대해 기본협의를 한 후 가격신고 실무자간 의사연락을 통해 구체적인 가격인상계획을 공유하고, 이를 기초로 자사의 가격인상여부 및 인상폭을 결정하였다.

155 피심인들의 2011년도 3개 기종 가격 평균 인상률은 아래 <표 92>와 같다.

<표 92> 2011년 피심인 3개 기종 가격 평균 인상률

기종	인상일	평균 인상률(%) / (인상 품목수)							
		국제		대동		동양		엘에스	
		국산	수입	국산	수입	국산	수입	국산	수입
트랙터	11.1.1.	2.7(25)	2.7(22)	3.8(25)	2.7(12)	2.7(28)	2.4(14)	2.9(16)	3.8 (7)
	11.4.1.							2.3 (3)	
	11.7.1.	3.3(24)	3.2(22)	2.8(26)	2.5(12)	2.1(31)	2.1(14)	3.3 (6)	3.7 (6)
	11.10.1.								
콤바인	10.1.1.	3.7(11)		4.4 (5)		3.3 (4)	2.9 (4)	3.8 (5)	
	11.4.1.								
	10.7.1.	2.9(11)		2.0 (3)					
	11.10.1.								
이앙기	11.1.1.	3.7 (8)		3.3 (3)	3.0 (2)	3.9 (1)	2.1 (7)	2.5 (1)	
	11.4.1.								
	11.7.1.								
	11.10.1.								

156 이상과 같은 사실은 다음의 증거들(소갑 제79~89호증, 제30호증, 제32호증)을

52) 엘에스 이▲▲ 상무는 2010. 11. 23. 대전 유성에서 열린 피심인 영업본부장 모임에서 2011년도 가격인상안에 대한 협의가 있었다고 진술하고 있다.(소갑 제33호증 참조)

통해 인정된다.

157 국제 경영기획팀이 2010. 12. 12. 작성한 ‘11년 1월 1일자 가격신고 추진(안)’ 문서(소갑 제79호증)에 ‘가격인상을 농림부 제시 기준 및 타사 가격 분석을 통한 가격 결정임’이라는 표현이 기재되어 있음을 볼 때 피심인들간 2011년 1분기 가격인상정보의 교환이 있었음이 인정된다.

<표 93> 2010. 12. 12. 국제 작성 11년 1월 1일자 가격신고 추진안(발체)

1. 가격 신고 내용

1) 가격인상

- 수입 환율 상승 등 제조원가 상승으로 인한 수익성 확보 목적임.
- 가격인상을 농림부 제시 기준 및 타사 가격 분석을 통한 가격 결정임.
- 연간 인상 효과 : 매출 40억, 이익 개선 20억 기대함.

* 소갑 제79호증

158 국제 영업본부장 윤○○ 상무가 영업본부장 모임 이후 윤△△ 사장에게 이메일로 그 결과를 보고하면서 ‘대동은 제품가격을 7월 1일자로 인상계획임’이라고 보고한 사실(소갑 제80호증), 국제 윤○○ 상무가 2011. 4. 25. 윤△△ 사장에게 보낸 출장계획보고 이메일(소갑 제81호증)과 동 모임결과를 정리한 국제의 문건(소갑 제82호증), 대동의 가격인상안을 기록한 동양 김▲▲ 상무의 2011년 5월 업무수첩 내용(소갑 제83호증), 대동의 가격인상안을 기록한 국제 추○○ 대리의 2011. 6. 2. 업무수첩 내용(소갑 제84호증), 경쟁사의 2011년 3분기 가격인상 정보를 담은 국제 고○○ 대리의 내부 이메일(소갑 제85호증) 등에 비추어 볼 때 피심인들간 2011년 3분기 가격인상정보의 교환이 있었음이 인정된다.⁵³⁾

<표 94> 국제 윤○○ 상무 2011. 3. 16. 이메일 (발체)

53) 이 외에도 대동 서○○과 국제 추○○간 교환된 이메일(소갑 제86호증), 국제 고○○ 대리의 가격신고 관련 기안문서(소갑 제87호증), 엘에스의 2011 하반기 가격 신고(안)(소갑 제88호증), 대동 작성(2011. 7. 1. 가격인상 자료(소갑 제89호증)를 통해서도 피심들간의 2011년 3분기 정보교환 및 가격인상 협의 사실을 인정할 수 있다.

사장님 ! 안녕하십니까?

3/15일 17:00 업체 영업본부장 모임결과를 보고드립니다.

(생 략)

○ 기타

1. 대동은 제품가격을 7월 1일자로 인상계획임.

* 소갑 제80호증

<표 95> 국제 윤○○ 상무 2011. 4. 25. 이메일 (발췌)

사장님 ! 안녕하십니까?

4/26일 오전에 하기 업무를 위해 출장토록 하겠습니다.

(생 략)

- 간담회 실시 전 동종업체 영업본부장과 사전 업무협약이 있어 참석하도록 하겠습니다.

1) 매취사업 대리점 계약추진 협의

2) 콤바인 감량 및 가격인상 협의

3) 농기조합 수수료 및 학회비용 지급 협의

* 소갑 제81호증

<표 96> 국제 작성 2011. 4. 26. 모임 결과 정리 문건 (발췌)

업무협약의 사항

1. 농기계협동조합 기계화 사업수수료 지급

- 2011년 1분기 청구분은 지급
- 2011년 2/4분기 이후 청구분 부터 지급율 0.05% 이하.

2. 농협 매취사업에 대한 대응

- 대리점들 통해서만 농기계 공급을 한다. → 회사 공급 안함.
- 농협의 매취사업에 대응하여 6월까지 L5 간세지역에 대해서 대리점 지원을 지속한다.

3. 하반기 가격인상

- 2011년 7월1일 부 가격인상 협의 : 2.5% ~ 3% 수준
- 원재료 가격인상으로 인한 제품가격 인상 불가피

* 소갑 제82호증

<표 97> 동양 김▲▲ 상무 업무수첩 내용 (발췌)

(대동) 가매인상 2.5% → 20% (3월말)
L5 명세비지급

* 소갑 제83호증

<표 98>

국제 추○○ 대리 업무수첩 내용 (발췌)

Handwritten notes from a ledger. The text is written in Korean and includes percentages and calculations. The visible text includes: 3%, 2.6%, 2.5%, 2%, 3%, 2.7%, 1%.

* 소갑 제84호증

<표 99>

국제 고○○ 작성 가격신고 관련 이메일 내용(발췌)

<2011. 6. 3. '7.1 가격신고 1차 자료 발송건' 이메일 내용>

(생략)

동종사 현황 간략 보고 드리며, 당사 1차 2~5% 인상(안)을 공유합니다.
팀별 재협의 후 총괄적으로 인상을 폭을 조정하도록 하겠습니다.

5. 대동 : 5조 콤파인만 2.5% 인상, 트랙터 전기종 평균 2.6% 인상
6. 동양 : 콤파인, 트랙터 2%~3% 인상 예정
7. LS, 구보다, 안마 등 전부 올릴 예정임.

첨1 : 콤파인, 이식기, 트랙터 가격 인상(안)

주. 팀별 협의 후 변경 가능함.

<2011. 6. 8. '가격신고 3차 조정 협의 내용 발송건' 이메일 내용>

(생략)

→ 주. 동종사 가격 인상 평균 인상율 (신고당일 변동될 소지는 있음)

1. 대동 : 5조 콤파인만 2.5% 인상, 트랙터 전기종 평균 2.6% 인상
2. 동양 : 콤파인, 트랙터 2%~3% 인상 예정
3. LS : 4~5%
4. 구보다, 안마 등 전부 인상할 예정임

→ 7505, KX 80,90,100, 6830AP-T, 6930AP-T 는 10월 1일 가격 신고시 변경하는
걸로 재조정함.

* 소갑 제85호증

<표 100>

대동 서○○과 국제 추○○ 이메일 내용(발체)

발신처: [kjhwan.ko@dongkuk.com] (2011-08-24)
 수신처: wiseman545@daedong.co.kr
 문서제목: FW: 대동공업 JD 가격인상
 첨부파일:

From: 추○○ [과장]
Sent: Friday, June 03, 2011 8:10 AM
To: 고○○ [대리]; 리○○ [팀장]; 정○○ [팀장]
Subject: FW: 대동공업 JD 가격인상

참조 바랍니다.
 대동 JD 트랙터 7월 1일 자 가격 인상 현황입니다.
 국제 JD 트랙터 동일 금액으로 적용 바랍니다.

----- [Original Message] -----
From: 추○○ [과장]
Sent: Friday, 2011-08-02 오후 5:54:20
To: 추○○ [과장]
CC: 리○○
Subject: 대동공업 JD 가격인상

과장님,
 7/1일부 JD 인상내역입니다. (평균 2.5% 수준)

참고하시고요, 가격 조흥 부탁드립니다.

감사합니다.

At: [redacted]
 대동공업(주) / 영업팀
 서울특별시 서초구 서초1동 1422-5
 Tel : 02) 3470-7383 Fax : 02) 3470-7483
 www.daedong.co.kr

▶ 2011.7.1일부 가격 검토 (단위 :)

가종명	형식명	4.1	7.1	인상
JD	6230	86,200	88,200	2
	6330	92,900	95,200	2
	6430	101,700	104,200	2
	6630	111,500	114,200	2
	6630AP	123,700	126,800	3
	6630AP-T	126,100	129,200	3
	6830	123,500	126,600	3
	6830AP	135,700	139,100	3
	6830AP-T	138,100	141,500	3
	6930	135,600	139,000	3
6930AP	147,800	151,500	3	
6930AP-T	150,200	153,900	3	
7530AP-T	193,000	197,800	4	

* 소갑 제86호증

<표 101>

국제 고○○ 작성 2011년 7월 1일자 가격신고건(발체)

기안일: 2011-06-10 기안자: 경영지원팀 고○○ 대리

제 목: '11년 7월 1일자 가격신고건

1. 아래와 같이 11년 7월 1일자로 가격인상하여 판매 코자 하오니 재가 바랍니다.

- 아 래 -

1. 가격 신고 내용

1) 신고 사유

- 국제 원자재가격 지속적인 상승으로 수익성 확보가迫切함.
- 가격인상률 농협부 제시 기준 및 타사 가격 인상률을 비교한 가격 결정임.
- 가격 인상 효과: 매출 20억 증대 / 이익 7억 개선 효과

2) 인상률 (단위: %)

구분	트랙터	콤바인	소형기종
평균 인상률	2.91	2.39	11

주. 소형기종 이식기 TP-10

3) 세부내역

(1) 콤바인 부문

형식명	종전가격(천원)	변동가격(천원)	인상액(천원)	인상률(%)
DKC475	26300	27600	1300	4.94
DKC475G	31200	32500	1300	4.17

< 丑 102 >

2011.하반기 가격 신고 (안)

□ 전자책 가격 인상 및 배송 및 고객지원 개선 사항 적용
□ 12년 농가계 임대사업 입찰 상시용 위한 권역별 가격 신고
- 입찰 예상 도매 5가물 (43, 60, 75, 85, 125 원/박)

모델명	연간 소비 전력(kWh)	연간 소비 전력 범위(kWh)	비고
R	1.0~2.4%	연간 소비 전력 범위, 연간 소비 전력 범위	
U43,47,55	1.0~2.4%		
L7000	2.0~2.4%		
P6	2.2~2.9%		
T5000, T6000	연간 0%	연간 소비 전력 범위, 연간 소비 전력 범위	

□ 2분기 실적: 매출 500 (524P) 상회, 영업이익률 2.5% 달성
□ 영업이익: 당분기 1.1%~3% 달성
□ 구분이익: 당분기 2%~3% 달성
⇒ 경영사 실적 2.5% 달성

[illegible]

< 卅 103 >

– 94 –

기종명	형식명	비행기 가격		41세부터 비행기 가격		71세부터 비행기 가격		비행기 가격		비행기 가격		비행기 가격	
		비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격	비행기 가격
L700		17.5%	-0.2%	13,940	50	14,800	13.2%	13,900	50	15,200	13.3%	2.7%	400
L700-D		14.0%	-0.5%	14,800	50	16,800	13.0%	15,300	50	17,400	14.8%	2.8%	400
DA351-4000000		25.4%	6.0%	17,180	70	18,500	13.0%	17,580	70	19,800	12.7%	2.7%	400
LA400		14.1%	-2.7%	17,100	60	18,400	13.1%	17,580	60	19,900	12.8%	2.8%	400
LA400SC		21.4%	-30.5%	20,560	80	23,300	13.0%	21,340	80	24,000	13.2%	2.8%	500
LA400		7.0%	4.9%	18,850	-	21,500	13.0%	19,340	-	21,800	13.0%	2.8%	500
LA400S		17.6%	3.4%	20,480	50	23,200	13.0%	21,010	50	23,800	13.0%	2.8%	500
LA400S-H		16.9%	2.4%	20,480	50	23,200	13.0%	21,010	50	23,800	13.0%	2.8%	500
DA70		20.0%	4.9%	21,750	100	24,700	13.0%	22,330	100	25,300	12.8%	2.8%	500
DA70L		18.0%	4.1%	21,800	50	24,700	13.0%	22,330	50	25,300	12.8%	2.8%	500
DA70C		13.7%	-2.0%	23,880	100	27,300	13.0%	24,500	100	27,800	13.0%	2.8%	500
LA400		23.0%	8.5%	20,020	60	22,700	13.0%	20,580	60	23,500	12.9%	2.8%	500
LA400SC		16.7%	0.8%	23,480	60	26,600	13.0%	24,340	60	27,300	12.8%	2.8%	500
T500		14.1%	1.5%	24,800	150	28,200	13.0%	25,860	150	29,400	13.0%	4.3%	1,000
D500C		12.5%	-1.3%	27,200	150	30,900	13.0%	28,230	150	32,100	13.1%	3.8%	1,000
D500C		16.5%	4.2%	30,800	150	35,000	13.1%	31,840	150	36,100	12.8%	3.4%	1,000
NR500C		15.1%	2.4%	-	-	-	0.0%	30,240	150	34,400	12.9%	0.0%	-
NR500C-P		18.5%	5.2%	-	-	-	0.0%	31,300	150	35,400	12.9%	0.0%	-
NR500C		13.9%	2.4%	32,850	150	37,300	13.0%	34,780	150	39,300	12.9%	2.7%	1,000
NR500C-P		17.0%	6.0%	33,800	150	38,470	13.1%	34,680	150	39,400	13.1%	2.8%	1,000
T500		8.8%	-4.7%	34,700	150	39,430	13.1%	36,100	150	41,000	13.1%	4.1%	1,000
T520		12.3%	0.1%	37,910	170	43,100	13.1%	38,400	170	43,700	13.1%	1.4%	1,000
NR500		15.2%	3.1%	35,410	170	40,800	13.0%	36,760	170	42,000	13.1%	2.8%	1,000
NR500		15.9%	4.5%	38,580	170	43,800	13.0%	39,680	170	45,000	13.0%	2.8%	1,000
T580		16.2%	4.7%	40,510	170	46,000	13.0%	40,900	170	46,400	13.0%	0.9%	1,000
LA400		18.2%	6.8%	38,270	230	43,500	13.0%	39,380	230	44,800	13.1%	3.8%	1,500
NR500		18.7%	7.7%	40,870	230	46,500	13.1%	42,040	230	47,800	13.1%	2.8%	1,500
NR500		20.0%	10.0%	40,870	230	46,500	13.1%	42,710	230	48,000	13.1%	3.8%	1,500

비행기 가격		비행기 가격		비행기 가격		비행기 가격	
기종명	비행기 가격	기종명	비행기 가격	기종명	비행기 가격	기종명	비행기 가격
A7225	15,000	T500	15,500	330	14,000		
NR305	19,200	T352P	16,400	336	15,900		
		T400	18,100				
4305	18,300			LA400	20,500	LA400	20,500
NR455	22,700			LA400	22,800	LA400	27,800
NR505	24,300			LA400	28,800		
		T453	24,000			LA453	25,400
				LA47	28,000		
		T453	28,100				
5E15N	30,900			LA52	31,700	LA500	41,900
5305	34,500	T503	32,700	853	34,700	LA500	37,400
5515	35,700	T553	37,400	LA55	36,100	LA5553	
LA715	38,400	T523	40,800	LA5300000	39,800	LA5300	53,700
		T720	41,000	LA5400000	41,400	LA5700	58,100
T505	46,200			PS500(75)	46,100	LA5700	61,300
				PS500-P	46,200	LA5775	57,900
8205	50,300			PS500(85)	49,500		
LA500	47,600	T500E3	48,400	PS500-P	51,600	LA5553	63,500
LA500	52,200	T500	54,600			LA5553	66,500
LA500	55,600	T500	58,700	PS5100000	52,400	LA5553	78,700
				PS5100-P	54,400	LA5553	87,700
						LA5553	90,700
						LA5553	100,000
						LA5553	102,500

* 소갑 제89호증

2011년도 가격인상과 관련하여 피심인들간의 정보교환을 통한 가격인상 협의가 있었다는 사실은 관련자의 진술을 통해서도 인정된다.

<표 104> 국제 윤○○ 영업본부장 2011. 10.자 확인서 (발췌)

저는 2011. 3. 15. 영업본부장 모임에 참석한 자리에서 경쟁사인 대동공업이 2011. 7. 1.자로 제품가격을 인상할 것이라는 정보를 입수한 적이 있고, 그 후 2011. 5월

에 익산농기계 전시회에 참석한 다음, 함께 참석했던 동종사 영업본부장들과 함께 익산에 있는 동양물산기업의 신축공장을 방문한 적이 있습니다. 이 자리에서 2011. 7. 1. 자 가격신고시 콤바인 가격을 인상해야 하지 않겠느냐, 2.3% 정도로 인상하자는 각사 영업본부장들의 협의가 있었으며, 제가 회사에 돌아와 이러한 정보를 영업팀장 및 기획팀장에게 알려준 사실이 있습니다. 또한 위 모임에서인지는 정확히 기억나지 않으나 콤바인 이외의 다른 기종에 대해서도 동종사들이 2~3% 정도 가격을 올릴 것이라는 이야기를 하였던 것으로 알고 있고, 이를 바탕으로 해서 우리는 3% 정도 가격을 올리자는 내부 의사결정을 하기도 하였습니다.

2011. 1. 1.자 가격신고와 관련하여서는 2010. 10.말 ~ 11.초 있었던 모임에서 이야기가 있었던 것으로 기억하고 있습니다. 다만 그 무렵에는 농림수산식품부가 추진하는 농기계사업선진화방안 등에 대한 업계의 대응 방안 등을 협의하기 위한 모임이 매우 자주 있었던 관계로, 특별히 언제 어떤 모임에서 가격인상 이야기를 나누었는지는 정확히 기억나지는 않습니다. 다만 2010. 10.말에서 11.초 사이의 모임에서 그러한 이야기를 했던 것은 맞습니다.

* 소갑 제30호증

<표 105> 국제 김◇◇ 영업팀장 2011. 10. 6.자 확인서 (발췌)

영업본부장 모임이 수시로 자주 있었기 때문에 특별히 언제 타사 가격정보를 확인하기 시작했는지는 정확하게 기억이 나지는 않습니다. 다만 가장 최근인 올해⁵⁴⁾ 7월 가격 인상 신고와 관련해서는 올해 5월 무렵에 윤 본부장님이 익산농기계 전시회에 다녀오신 후 저에게 경쟁사들이 콤바인 가격을 올리려고 한다는 것과 그 인상률이 대략 2.3% 정도라고 하였던 것을 기억하고 있습니다. 그 후 제가 내용을 확인하고 그 내용을 회사 내부에서 회람했고, 이것을 올 7월 가격인상 때 참조했던 것으로 알고 있습니다.

* 소갑 제32호증

3) 장려금을 공동행위

가) 계통사업을 통한 농기계 유통 개요

54) 2011년을 의미한다.

160 농협은 2010년까지 계통사업을 통해 이 사건 농기계를 수요농민에게 유통시켜 왔는데, 계통사업이란 단위조합이나 개별농가의 취약한 교섭력을 보완하기 위한 목적으로 협상력이 높은 농협중앙회가 생산업체와 품목별 단가를 정하여 단가계약을 체결(물량 없는 단가계약)하고, 단위조합이 농민의 수요를 파악하여 미리 정해진 단가에 따라 생산업체와 거래하는 방식을 말한다.

161 이 사건 농기계에 대한 계통계약은 농협과 농기계업체 간에 농기계의 납품단가 및 판매 장려금에 대한 계약을 체결하는 것을 말하는데, 통상 농협 납품단가는 신고가격에서 10%의 유통마진을 제외한 가격으로 정해지고, 판매장려금은 농협과 제조업체간 별도의 약정을 통해 정해진다.⁵⁵⁾

162 이 사건 농기계에 대한 계통계약 체결 과정을 살펴보면, 우선 농협은 매년 12월 경 다음년도 계통계약에 적용할 업체별 농기계 판매장려금 지급율(이하 ‘장려금율’이라 한다)을 내부적으로 정한 다음 이를 농기계 제조업체들에게 공문을 통해 제시한다.

163 이후 농협은 계통계약을 체결하고자 하는 농기계 제조업체들의 의견 수렴 및 애로사항 청취를 위해 업무협의회를 개최한 후 각 업체로 하여금 희망 장려금율을 문서로 제출토록 하고, 이를 토대로 각 농기계 업체와의 개별적인 수의시담을 거쳐 각 업체별로 당해년도 장려금율을 확정하고 계통계약을 체결하게 된다.

나) 공동행위의 배경

164 피심인 국제는 이 사건 농기계에 대한 2001년도 계통계약과 관련하여 농협에 파격적인 장려금을 제공하는 전략적 제휴를 체결하였는바, 2003년까지 존속된 전략적 제휴로 인해 국제의 계통사업 비중이 증가⁵⁶⁾하게 되자 그 만큼 계통물량이 감

55) 농협은 농기계 유통의 대가로 유통마진과 판매 장려금을 지급받는데, 신고가격에서 유통마진 10%를 제외한 금액으로 계약단가가 고정되는 점을 감안하면, 농협의 실질 구매가격은 계약단가에서 제조업체로부터 받는 판매 장려금을 공제한 금액이 되므로 판매 장려금을 얼마나 지급받느냐에 따라 실질 구매가격이 결정되게 되는데, 따라서 농협과 제조업체간의 수의시담은 곧 판매 장려금 지급율을 결정하는 협상을 의미한다. 한편, 판매 장려금은 업계에서 수수료 등의 용어로 불리기도 하지만 이하에서는 장려금이라는 용어로 통일한다.

소한 다른 피심인들이 경쟁적으로 장려금율을 국제 수준으로 인상하였고, 그 결과 농기계 업계 전체의 이익이 감소되었다.

165 이와 같이 2001년부터 2003년의 기간 동안 국제와 농협의 전략적 제휴에 따라 농협 계통사업에서 농기계 제조업체간 경쟁이 심화되자, 피심인들은 2004년 계통계약 체결을 앞둔 시점에서 농협에 대한 장려금 경쟁을 자제하는 것이 자사 대리점을 보호하는 동시에 업체이익에도 부합한다는 데에 공감하게 되었다.

166 결국 농협이 2004년도 농기계 계통구매사업의 장려금 체계를 일괄적 확정 수수료 방식에서 사업실적에 따른 차등 수수료 방식으로 바꾸기로 결정하고 2003년 11월 각 사에 의견을 제출할 것을 요청하자, 피심인들은 이를 기회로 농협에 대해 공동으로 대응하기로 하면서 장려금율 공동행위에 이르게 되었다.

다) 공동행위의 기본구조 및 개요

167 피심인들은 2004년~2010년도 이 사건 농기계 계통계약 체결을 위한 농협과의 장려금율 협상과정에서, 농협과의 개별 수의시담에 임하기에 앞서 영업본부장급 또는 실무자간 모임이나 의사연락을 통해 각 피심인들이 농협에 제출할 장려금율에 대한 정보를 교환한 후 이렇게 취득한 경쟁사의 장려금율 정보를 토대로 자사의 장려금율 수준을 결정하였고, 나아가 장려금율 수준에 대한 대농협 공동대응을 위해 업계의 입장을 반영한 적정 장려금율 제시기준을 공동으로 설정한 후 개별협상에 임하기도 하였다.

168 이러한 피심인들의 행위는 구체적으로 다음과 같은 과정으로 이루어졌는데, 우선 피심인 영업(본)부장들이 장려금율 협상이 있는 매년 12월 경 조합 사무실이나 농협 등에서 모임을 가지고 대농협 공동대응을 위한 업계의 장려금율 수준에 대해서 논의하거나, 각 사의 장려금수준에 대한 정보를 교환하였다.

56) 국제의 높은 장려금 지급은 국제 농기계의 실질적인 가격하락을 가져왔는데, 그로 인해 5대 종합형 농기계 업체(국제, 대동, 동양, 엘에스, 아세아)의 농협 계통사업 검수실적에서 국제가 차지하는 비중은 2000년 28.3%에서, 2001년 44.5%, 2002년 47.1%로 크게 증가하였다.

영업본부장 모임 이후에는 피심인들의 계통사업 실무자들이 별도의 정보교환을 통해 영업본부장 협의내용을 구체화하고, 그렇게 입수된 경쟁사 장려금 지급안을 자사의 장려금 지급안과 비교 분석하면서 자사의 장려금 수준을 결정하였는바, 그 결과 각 피심인들은 서로 유사한 장려금 수준으로 농협과 계통계약을 체결하게 되었다.

이에 대한 피심인 관련자들의 주요 진술내용을 살펴보면 다음과 같다.

<표 106> 엘에스 유○○ 전 영업담당자 2011. 9. 5.자 진술

본인이 국내영업관리 업무를 담당하기 시작한 2003년경부터 농협계통사업에 대한 업무진행을 위해 대동공업 이■■■ 과장, 동양물산 박○○ 대리, 국제종합기계 및 아세아텍 담당자(국제종합기계와 아세아텍의 경우 담당자가 자주 변경되어 이름이 정확히 기억나지 않습니다), 그리고 본인이 접촉하여 농협 계통사업 판매장려금 수준에 대해 협의한 사실이 있습니다. 농협계통사업 단가는 관례적으로 대농민가격의 10%(유통마진)를 할인한 가격으로 계약이 체결되고 있기 때문에 가격에 대한 별도의 협의는 하지 않았으며, 추가 약정으로 계약이 이루어지고 있는 판매장려금에 대해서는 경쟁업체의 계약 조건을 사전 문의하여 당사의 계약 결정에 참고하는 경우가 있었습니다.

본인이 농협계통사업 업무 담당자로 재직하는 동안 농업기계 사업자들은 자사의 시장점유율 및 주력 제품 등을 감안하여 판매장려금을 지급하고 있었는데, 농협계통사업의 계약을 위해서 경쟁 사업자의 업무 담당자에게 우선으로 문의하여 경쟁사의 판매장려금 수준을 확인한 후 당사의 계통계약 추진 과정에서 당사 판매장려금 수준과 비교 검토한 사실이 있습니다. 각 사 영업 임원들이 판매장려금 수준에 대해 협의한 후 이를 각 사 실무 담당자들에게 알려주면, 각 사 실무 담당자들이 이를 기준으로 농협과의 계통사업 계약을 체결하기도 하였습니다.

<표 107> 동양 김▲▲ 영업본부장 2013. 1. 8.자 진술

농협중앙회에 비해 협상력이 약한 농기계 업체로서는 농협중앙회에 공동으로 대응하는 것이 유리한 조건의 계약을 이끌어 낼 수 있는 방법이었으므로, 계통계약 체결시점을 전후하여 당사를 비롯한 대동, 국제, LS의 영업본부장들은 농협중앙회와의 업무협이나 계약관련 수의시담을 앞두고 농협중앙회 근처에서 미리 만나거나 조합 등에서 열린 영업본부장 모임을 통해, 농협이 제시한 장려금 지급률(안)에 대해 논의하고 농협에 대한 공동 대응방안에 대해 협의하거나 각 사의 장려금 지급률(안)에 대한 정보를 교환하였습니다.

이때 협의한 내용은 농협이 제시한 장려금 지급률을 원안대로 수용할 것인지, 아니면 몇 % 조정하여 협의를 진행할 것인지에 대한 것 등이었습니다.

<표 108>

대동 이○○ 영업본부장 2013. 1. 22.자 진술

농기계 업체들은 매년 12월 경 농협과 계통가격에 관한 협의를 거쳐 수의계약 형식으로 계통계약을 체결해 왔는데, 이 과정에서 농협은 통상적으로 당해 연도 계통가격에 적용할 장려금 지급률(안)을 미리 제시하고 업체로 하여금 의견을 제시할 것을 요청하였습니다.

그런데 보통 농협이 제시하는 장려금 지급률(안)은 농기계 제조업체에 불리하기 마련이었고 농협 계통사업을 통한 판매는 각 사업자의 대리점 판매와 경합관계에 있기 때문에 농협이 제시한 장려금 지급률(안)을 그대로 따를 경우 대리점 수수료를 인상으로 인해 수익이 악화될 우려가 있었습니다.

따라서 협상력이 약한 업체 입장에서는 업체에 유리한 쪽으로 계약을 체결하기 위해서는 공동으로 농협에 대응하는 것이 최선의 방안이었습니다.

이러한 이유로 본인이 영업본부장으로 재직하던 동안 본인과 국제, 동양, 엘에스의 영업본부장들은 농협의 장려금 추가 요구가 있을 경우 사전 문서로 제시하였고 회의소집을 통보한 경우 조합사무실과 농협 등에서 모임을 갖고 다음 연도 계통사업에 적용될 트랙터, 콤바인, 이앙기의 적정 장려금 수준에 대해 논의하거나 농협에 공동으로 대응하기로 협의하였습니다.

라) 연도별 행위사실

(1) 2004년도 장려금을 공동행위

171 농협은 지역조합에 대한 일률적인 장려금 지급은 판매촉진 효과가 미흡하다는 판단 하에, 2004년도부터는 지역조합별 사업실적에 따라 장려금을 차등 적용하기 위해 기존의 기본장려금 외에 추가장려금을 도입하기로 내부방침을 정하고, 피심인들과의 업무협의회를 통해 의견을 수렴한 후 이를 시행하기로 하였다.

172 이에 따라 농협은 2003. 11. 10. 피심인 영업본부장들과의 업무협의회⁵⁷⁾를 개최한 후, 기본장려금을 기존의 7.5%에서 6%로 하향 조정하는 대신 1.5% 이상의 추가장려금을 도입하는 장려금(안)을 확정하여 2003. 11. 14. 피심인들에게 문서로 통보하고, 이에 대한 의견제출을 요청하였다.

173 이에 대해 피심인들은 영업본부장들간의 협의를 통해 추가장려금 제도 도입에는 동의하되, 적정 장려금 수준을 기본장려금은 5%, 추가장려금은 0~3%의 범위로 하여 합계 장려금을 농협의 장려금(안)보다 축소하기로 의견을 모으고, 이러한 의견을 농협에 제시하기로 하였다.

174 이러한 협의에 따라 대동은 기본장려금을 5%로, 추가장려금은 시장점유율에 따라 0~ 3%로 하는 의견을 2003. 11. 24. 농협에 제시하였고, 국제와 동양은 기본장려금을 5%로, 추가장려금은 개별조합별 판매금액에 따라 0~3%로 하는 의견을 2003. 11. 28. 농협에 제시하였다.

175 이러한 의견 제출 이후에도 피심인들은 2003. 12. 5. 영업본부장들이 조합 회의실에 모여 피심인들간 협의를 통해 농협에 제시한 5%의 기본장려금이 관철되도록 공동으로 보조를 맞추기로 협의하였고, 이러한 기조에 따라 농협과의 계통계약을 위한 개별 협상과정에서도 피심인들 실무자간 경쟁사의 계통사업 장려금 계약안이 공유되어 각 피심인들의 장려금 계약안에 반영되었는바, 그 결과 <표 109>와 같이 유사한 조건으로 이 사건 농기계에 대한 2004년 계통계약이 체결되었다.

<표 109> 2004년 농협 계통사업 장려금 지급률 업체별 비교

57) 2003. 11. 7. 농협 작성 농기계사업 업무협의회 개최 문서(소갑 제93호증)

	국제	대동	동양	엘에스
유통마진	7%	7%	7%	7%
기본장려금	5% (수입 2.5%)	5% (수입 2.5%)	5% (수입 3%)	7.5% (수입 5%)
추가장려금	판매금액 기준 0~4%	점유율 기준 0~3%	판매금액 기준 0~3%	-
조기검수 장려금	봄철	가을철	요율	
	1월	6월	1.5%	
	2월	7월	1.0%	
	3월	8월	0.5%	
총 지급률	9.5~17.5%	9.5~16.5%	10~16.5%	12~16%

176 이러한 사실은 다음과 같은 증거(소갑 제94~96호증, 제90~91호증)들을 통해 인정된다.

177 농협의 2003. 11. 14. '04년 계통농기계 사업추진에 관한 의견제시 요청' 문서에 기재된 국제작성 메모에 '업체별 협의'라는 표현(소갑 제94호증)이 있는 점, 피심인들이 농협에 의견을 제시하기 전인 2003. 11. 18. 대동이 작성한 '2004년 농협 사업 추진 방안 검토'(소갑 제95호증)라는 문서에 업체별 협의사항이 기재되어 있는 점, 국제에서 발견된 대동(2003. 11. 24.), 동양(2003. 11. 28.), 국제(2003. 11. 28.)의 대농협 장려금을 의견 제시 공문⁵⁸⁾(소갑 제96호증)을 비교해 보면, 제시된 의견이 모두 기본장려금 5%, 추가장려금 0~3%로 일치한다는 점 등에 비추어 볼 때 피심인들이 2004년도 계통계약과 관련한 농협의 장려금(안)에 대해 의견을 제출하면서 사전에 공동으로 대응방안을 협의하고, 그 협의내용을 이행하였다는 사실을 알 수 있다.

<표 110> 국제 작성 메모내용 (발췌)

- | |
|---|
| 1) 내부적으로 검토
2) 업체별 협의
3) 1) 2)안을 경영개선팀과 협의 확정 인하함 |
|---|

* 소갑 제94호증

<표 111> 2003. 11. 18. 대동 작성 2004년 농협 사업 추진 방안 검토 문서(발췌)

58) 대동과 동양은 농협에 제출한 의견회신 문서를 국제에도 팩스로 송부하였는데, 이는 당초 협의한 내용대로 농협에 의견을 제시하였는지를 확인하기 위한 것으로 보인다. 특히 대동이 팩스로 송부한 문서에는 '이◇◇ 이사님(당시 국제 영업본부장) 귀하'라고 기재되어 있다.

또한, 2003. 12. 5. 개최된 영업본부장 회의 보고자료⁵⁹⁾(소갑 제90호증)에 따르면, 장려금 인하를 위해 장려금에 대한 업계의견이 채택되도록 대농협 공동보조를 추진하겠다고 하면서 업계 측의 장려금율이 기재되어 있는바, 이를 통해 피심인들이 농협과의 개별협상에 임하기에 앞서 피심인측의 입장을 반영한 적정 장려금율 수준에 대해 합의하였다는 사실을 인정할 수 있다.

<표 113> 조합 작성 2003. 12. 5. 종합형업체 임원회의 보고자료(발췌)

회 의 보 고	
1. 제 목 :	종합형업체 임원회의
2. 일 시 :	'03. 12. 05(금) 15 : 30 ~ 18 : 00
3. 장 소 :	우리조합 회의실
4. 참석자 :	농기계조합 박□□ 전무, 최▲▲ 부장 대동공업 이◆◆ 본부장 국제종합 이▽▽ 이사 동양물산 김◇◇ 공장장, 남○○ 본부장, 김■■ 팀장 엘지전선 김▼▼ 부장, 김◎◎ 차장
5. 협의결과	(생 략)
다. 농협 농기계수수료 인하	
○ 국제와 농협간 전략적 제휴는 매년단위 연장, '04년도도 지속	
○ 계통수수료의 업체 의견 채택토록 공동보조 추진	
(농협) 기본유통수수료 7% + 성과급(기본 6%+추가 0~3%) ⇒ 13~16%	
(업체) 기본유통수수료 7% + 성과급(기본 5%+추가 0~3%) ⇒ 12~15%	

* 소갑 제90호증

이 외에도 국제와 엘에스가 농협과의 계약체결 전에 작성한 '2004년 농협 계통 농기계 계약제시안 업체별 비교표'(소갑 제91호증)에 피심인들의 2004년 농협 계통 사업 장려금(안)이 비교되어 있다는 점을 보더라도 적어도 피심인들이 농협과의 계통계약체결 전에 서로의 장려금 계약안을 교환하고 이를 공유하였음을 인정할 수 있다.

<표 114> 2004년 농협 계통농기계 계약제시안 업체별 비교표 (발췌)

59) 이 자료는 조합에서 작성되어 각 피심인들에게 송부되었다.

	국제	대동	동양	엘에스
유통마진	7%	7%	7%	7%
기본장려금	4% (수입 2.5%)	4% (수입 2.5%)	4% (수입 3%)	7.5% (수입 3~5%)
추가장려금	판매금액 기준 0~4.5%	점유율 기준 0~4.5%	판매금액 기준 0~4.5%	-
조기검수 장려금	봄철	가을철	요율	
	1월	6월	1.5%	
	2월	7월	1.0%	
	3월	8월	0.5%	
총 지급률	9.5~17%	9.5~17%	10~17%	10~16%

183 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제99~100호증)을 통해 인정된
다.

184 대동이 2004. 12. 15. 작성한 ‘2005년 계통구매 납품계약(안) 품의’ 자료(소갑 제
99호증)에 경쟁사의 계약안이 기재되어 있는 점, 대동이 작성한 ‘2005년 농협 계통
농기계 계약제시안 비교표’(소갑 제100호증)에 경쟁사의 2005년 농협계통사업 장려
금 계약안이 비교되어 있다는 점 등으로부터 피심인들이 사전에 정보교환을 통해
경쟁사의 장려금율안을 입수하여 이를 자사의 계통계약 내용에 반영하였다는 사실
을 확인할 수 있다.

<표 116> 2004. 12. 15. 대동 작성 2005년 계통구매 납품계약(안) 품의(발췌)

II. 추진 상황 1. 각사 계약 예상 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>국제</th><th>동양</th><th>엘지, 아세아</th></tr> <tr> <td>계약 (안)</td><td>-전년 수준보다 하향 하리고 하나 제품연 장 업체모색 전연수 준 예상</td><td>-고정 15%, 추가15%하여 04년 장려금 지급과 유사 하게 추진 예상</td><td>-04년 동일 계약 예상</td></tr> </table> -국제 : 추가장려금 기준이 판매금액에서 당사와 유사한 30%정도에 따라 지급 가능성 있음 2. 농협은 1개업체 위주(전력계 제품 00 ~ 03년)로 장려금을 상향하여 계약 계획은 없고, 다만 전년보다 시각적으로 단협에 상향 되었다는 의견만 보여줄 계획 3. 년내에 업체 협의후 계약 추진 예정으로 농협과 우호관계 감안 우선 계약 필요				구분	국제	동양	엘지, 아세아	계약 (안)	-전년 수준보다 하향 하리고 하나 제품연 장 업체모색 전연수 준 예상	-고정 15%, 추가15%하여 04년 장려금 지급과 유사 하게 추진 예상	-04년 동일 계약 예상
구분	국제	동양	엘지, 아세아								
계약 (안)	-전년 수준보다 하향 하리고 하나 제품연 장 업체모색 전연수 준 예상	-고정 15%, 추가15%하여 04년 장려금 지급과 유사 하게 추진 예상	-04년 동일 계약 예상								

* 소갑 제99호증

<표 117> 대동 작성 2005년 농협 계통농기계 계약제시안 비교표 (발췌)

	국제	대동	동양	엘에스
유통마진	7%	7%	7%	7%
기본장려금	4% (수입 3%)	4% (수입 3%)	4% (수입 3%)	7.5% (수입 3~5.5%)
추가장려금	점유율 기준 0~4.5%	점유율 기준 0~4.5%	판매금액 기준 0~4.5%	-
조기검수 장려금	봄철	가을철	요율	
	1월	6월	1.5%	
	2월	7월	1.0%	
	3월	8월	0.5%	
총 지급률	10~17%	10~17%	10~17%	10~16%

187 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제25호증, 제49호증, 제101호증)을 통해 인정된다.

188 2005. 11. 23. 영업본부장 협의와 관련하여 2005. 11. 22. 국제가 작성한 보고자료인 ‘업체업무협의’ 문건(소갑 제25호증)에 ‘농협중앙회의 06년 농협사업 계약 수수료 인상 요구에 대한 공동 대응 협의’라는 표현이 기재되어 있는 점, 대동 이○○ 상무의 업무수첩(소갑 제49호증)에 2005. 11. 23. 영업본부장 업무협의에서 논의된 구체적인 장려금율안이 기재되어 있는 점, 2006년 1월 국제가 작성한 ‘2006년 농협 계통 농기계 수수료 계약(안)’ 품의문서에 업체별 2006년 계통사업 장려금 계약안이 포함되어 있는 점 등을 고려할 때, 피심인들이 2006년 이 사건 농기계에 대한 계통 계약시 농협에 대해 공동으로 대응하기로 합의하고, 정보교환을 통해 공유한 각 피심인별 장려금율안을 토대로 자사의 장려금율을 결정하여 농협과의 장려금 협상에 임했음을 인정할 수 있다.

<표 119> 2005. 11. 23. 업체업무협의 관련 문서(발체)

- * 소갑 제25호증

* 경영분담금 의무 해의 (유형서)
- 조: 목차 5: 청구
1. 동행 공영회 제발견 조항.

* 소갑 제49호증

2009년도 행정회계 결산회계 시정기표(단위: 천원)					단위: 천원
구분	2009년 예산	2009년 실적	2009년 예산	2009년 실적	비율(%)
1. 일반회계	1,000,000,000	980,000,000	1,000,000,000	980,000,000	98.0
2. 특별회계	100,000,000	95,000,000	100,000,000	95,000,000	95.0
3. 기타회계	10,000,000	9,500,000	10,000,000	9,500,000	95.0
합계	1,110,000,000	1,074,500,000	1,110,000,000	1,074,500,000	96.8

– 109 –

189 농협은 2006. 11. 30. 피심인들에게 문서를 보내 수입농기계 기본장려금을 기존의 3%에서 국산농기계와 동일한 4%로 1%p 인상하는 것과 판매자 인센티브 1%를 추가로 지급하는 것을 2007년도 계통농기계 구매조건으로 제시하고, 이에 대한 의견을 2006. 12. 8.까지 제출해 줄 것을 요청하였다.⁶²⁾

190 이러한 농협의 방침에 대해 피심인들은 2006. 12. 5. 영업본부장 회의를 개최하여 공동으로 대응하기로 하였는데, 구체적인 협의내용은 농협이 요청한 판매자 인센티브에 대해 피심인들은 0.5%만 지급하고 나머지 0.5%는 농협에서 부담할 것, 그리고 수입농기계 기본장려금을 0.5% 이내에서 인상하는 것 등이었다.

191 피심인들은 이후 농협과의 협상과정에서 위와 같은 협의내용을 업계 공통요구사항으로 농협에 제시하였고, 2007년도 계통계약에 적용할 자사의 장려금 지급안을 결정함에 있어서도 위 협의내용과 함께 정보교환을 통해 입수한 경쟁사의 장려금 지급안을 반영하여 결정하였는바, 피심인들과 농협이 체결한 2007년도 계통계약의 장려금률을 살펴보면 아래 <표 122>와 같다.

<표 122> 2007년 농협 계통사업 장려금 지급률 업체별 비교

	국제	대동	동양	엘에스
유통마진	7%	10% ⁶³⁾	7%	7%
기본장려금	5% (수입 4%)	2% (수입 1%)	7.5% (수입 6~7.5%)	7.5% (수입 6.5%)
추가장려금	점유율 기준 0~3.5%	점유율 기준 0~3.5%	-	-
조기검수 장려금	봄철		가을철	요율
	1월		6월	1.5%
	2월		7월	1.0%
	3월		8월	0.5%
총 지급률	11~17%	11~17%	13~16%	13.5~16%

62) 2006. 11. 30. 농협 작성 '2007년 농협 계통농기계구매조건 제시' 문서(소갑 제102호증)

63) 대동은 2007년도부터 유통마진을 7%에서 10%로 상향 조정하고, 장려금율은 유통마진이 늘어난 3%p만큼 하향조정하였는바, 그렇다 하더라도 유통마진과 장려금율을 합한 총지급율은 기존과 동일하다. 다만 이렇게 조정한 이유는 계통계약시 유통마진 비중을 높이고 유통마진 인상분만큼 장려금 비중을 낮추면 제조사가 지급하는 유통마진과 장려금을 합산한 금액이 줄어들어 결국 제조사 입장에서 이익이 된다는 판단이 있었기 때문이며 이를 예를 들어 설명하면 다음과 같다.

	유통마진 7%, 판매장려금 7%	유통마진 10%, 판매장려금 4%
--	-------------------	--------------------

192 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제51~52호증, 제103~105호증)을 통해 인정된다.

193 2006. 12. 5. 영업본부장 모임을 주최한 국제가 작성한 회의자료인 ‘협의회 자료’(소갑 제51호증)와 ‘영업본부장 협의 사항’(소갑 제52호증), 국제가 2006. 12. 14. 농협이 개최한 업무협의회에 참석한 후 작성한 ‘출장결과보고’(소갑 제103호증)에 계통농기계 구매조건에 대한 피심인들간 협의내용이 기재되어 있는 점, 2007. 1. 11. 국제가 계통사업 계약과 관련하여 작성한 내부 품의문서인 ‘2007년 농협 계통 농기계 수수료 계약(案) 문서’에 ‘업체 공통요구사항’, ‘2007년도 경쟁사 수수료 지급(안)’ 등의 내용이 포함되어 있는 점, 2007년 계통계약을 앞두고 엘에스가 작성한 농협구매계약 장려금 지급기준에도 경쟁사업자의 장려금 지급기준안이 기재되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, 피심인들이 2007년도 농협과의 계통계약을 위한 협상에 임하기에 앞서 업계 공통의 장려금율안에 대해 협의한 사실과, 농협과의 개별협상을 위한 자사의 장려금을 책정을 위해 정보교환을 통해 입수한 경쟁사의 장려금을 정보를 활용한 사실을 인정할 수 있다.

<표 123> 2006. 12. 5. 협의회 자료 및 영업본부장 협의 사항(발체)

신고가격	100	100
유통마진 비율	7%	10%
계약단가	$100/1.07 \approx 93.4$	$100/1.1 \approx 90.9$
유통마진 액수	$100-93.4=6.6$	$100-90.9=9.1$
판매장려금 비율	7%	4%
판매장려금 액수	$93.4 \times 0.07 \approx 6.5$	$90.9 \times 0.04 \approx 3.6$
유통마진 및 판매장려금 합산액	13.1	12.7

협의회 자료

1. 일 시 : 2006. 12. 5(화) 15:00
2. 장 소 : 국제종합기계(주) 회의실
3. 참석대상 : 농기계조합, 종합형업체
4. 협의내용

(생 략)

다. 기타 농업기계화사업 관련 사항 등

《 영업본부장 협의 사항 》

2. 농협계약(안)

☐ 농협요구

- 수입제품 → 국산제품과 동일한 고정장려금 지급
- 고정장려금 1% 추가 요구 → 농협기사 권유비 지급 활용

☐ 업계 의견

* 소갑 제51호증 및 제52호증

<표 124> 국제 작성 2006. 12. 14. 업무협의회 출장결과 보고자료(발취)

출장결과보고

2006.12.15

1.일 시 : 2006.12.14. 14:00 - 17:00

2.장 소 : 농협 중앙회 농기계팀 회의실

3.참석자: ○ 농협중앙회 농기계 팀장 한 [REDACTED]

차장 이 [REDACTED]

○ 농기계 업체 국제종합기계 유 [REDACTED], 대동공업 이 [REDACTED]

중앙물산 김 [REDACTED]

아 씨 아 [REDACTED]

1.5원선 이 [REDACTED]

4.협의내용

4-1.07년 농협 계통농기계 구매 조건 협의

중앙회제시(안)	○ 인센티브 1%추가	○수입품은 국산품과 기본장려금을 동일 (3% → 4%)	업체 공통 요청사항
국제 제시(안)	○인센티브0.5%지급 수입품은 제외	○ 수입품 인상 불가 (06년과 동일)	○ 농협기사 배치연수 중단
대동제시(안)	○인센티브0.5%지급 농협0.5%부담조건	○ 수입품 0.5%지급 년차적으로 확대견토	○ 계통농기계 수급기일 단축 (원55일 → 45일)
중앙제시(안)	○인센티브0.5%지급 농협0.5%부담조건	○ 수입품 0.5%지급 단,기종별 차별적용	
1.5제시(안)	○인센티브0.5%지급 년차적 확대 견토	○ 수입품 인상불가	

4-2.점유비 계산기준 변경

현행 : 정부용기원대상 전체

변경 : 국제,대동,중앙,원 세스를 대상으로 변경

4-3.기타사항

대동공업 07년도 바리온 확대 실적: 원 7% → 10%

표 단 중 기금운용에는 변동이 없음 의견

* 소갑 제103호증

<표 125> 국제 작성 2007년 농협 계통 농기계 수수료 계약(案) 문서(발취)

2.업체 공통 요구 사항. 업체 요구사항 ○ 판매자 인센티브 0.5% 지급(단, 중앙회 0.5% 부담조건) ○ 농협가사 해외 연수 중단 ○ 계통농기계 수급기일 단축 (현 55일 → 변경 45일) 중앙회 의견 ○ 업체 의견 수용 ○ 07년부터 중앙회 예산으로 반영 시행 예상 ○ 수용불가					
3.업체별 수수료 제시(안) : 경쟁사 수수료 지급(안) 참조.					
4. 경쟁사 수수료 지급(안)					
구분	국산(1원)	국산(2원)	국산(3원)	대동	동양(1.5)
기본 장려금	국산가중:4% 수입가중:3% ※ 기본마진율:7%	국산가중:8% 수입가중:5% ※ 기본마진율:7%	국산가중:5% 수입가중:4% ※ 기본마진율:7%	국산가중:2% 수입가중:1% ※ 기본마진율:10%	국산가중:7.5% 수입가중:5.5% ※ 기본마진율:7%
추가 장려금	※ 시장점유율 장유율 지급율 11~15%미만 1.0% 15~25%미만 2.0%	※ 최저 장유율 지급율 21~25%미만 1.0% 25~35%미만 2.0%	※ 시장점유율 장유율 지급율 21~25%미만 1.0% 25~35%미만 2.0%	※ 시장점유율 장유율 지급율 30~40%미만 1.0% 40~50%미만 2.0%	
5. 수수료 지급(안)별 장단점 분석					
구분	1원(현행)		2원	3원	
지급유형	1.기본장려금 : 3.0~4.0% 2.추가장려금(시장점유율·농기계·기타) : 1.0~2.0%		1.기본장려금 : 5.0~8.0% 2.추가장려금(시장점유율·농기계·기타) : 1.0~2.0%	1.기본장려금 : 4.0~5.0% 2.추가장려금(시장점유율·농기계·기타) : 1.0~2.5%	
(중략)					
단점	1. '07년도 동양사 수수료 지급(안)이 기본장려금을 상향 조정하며 상대적으로 불리한 조건임		1. 국제 우호적 거래농협이 D사로 전환 예상됨 (성과급 지급 업체로 이탈 우려됨)	1. 수수료 지급액이 '06보다 0.3% 추가 지급 예상 됨	

* 소갑 제104호증

<표 126> 엘에스 작성 농협구매계약 장려금 지급 기준(발췌)

농협구매계약 장려금 지급 기준						
구분	국산	수입	국산	수입	국산	수입
장려금	국산가중:4% 수입가중:3% ※ 기본마진율:7%	국산가중:8% 수입가중:5% ※ 기본마진율:7%	국산가중:5% 수입가중:4% ※ 기본마진율:7%	국산가중:2% 수입가중:1% ※ 기본마진율:10%	국산가중:7.5% 수입가중:5.5% ※ 기본마진율:7%	
추가장려금	※ 시장점유율 장유율 지급율 11~15%미만 1.0% 15~25%미만 2.0%	※ 최저 장유율 지급율 21~25%미만 1.0% 25~35%미만 2.0%	※ 시장점유율 장유율 지급율 21~25%미만 1.0% 25~35%미만 2.0%	※ 시장점유율 장유율 지급율 30~40%미만 1.0% 40~50%미만 2.0%		
장려금 지급액	국산가중:4% 수입가중:3% ※ 기본마진율:7%	국산가중:8% 수입가중:5% ※ 기본마진율:7%	국산가중:5% 수입가중:4% ※ 기본마진율:7%	국산가중:2% 수입가중:1% ※ 기본마진율:10%	국산가중:7.5% 수입가중:5.5% ※ 기본마진율:7%	
장려금 지급액	국산가중:4% 수입가중:3% ※ 기본마진율:7%	국산가중:8% 수입가중:5% ※ 기본마진율:7%	국산가중:5% 수입가중:4% ※ 기본마진율:7%	국산가중:2% 수입가중:1% ※ 기본마진율:10%	국산가중:7.5% 수입가중:5.5% ※ 기본마진율:7%	
장려금 지급액	국산가중:4% 수입가중:3% ※ 기본마진율:7%	국산가중:8% 수입가중:5% ※ 기본마진율:7%	국산가중:5% 수입가중:4% ※ 기본마진율:7%	국산가중:2% 수입가중:1% ※ 기본마진율:10%	국산가중:7.5% 수입가중:5.5% ※ 기본마진율:7%	

* 소갑 제105호증

(5) 2008년도 장려금을 공동행위

194 2008년도에는 피심인 국제, 동양이 이 사건 농기계에 대한 유통마진을 7%에서 10%로 변경하였는바, 이는 2007년도에 대동이 그렇게 한 것과 같은 이유에서였다.⁶⁴⁾ 즉, 국제와 동양 역시 대동과 마찬가지로 유통마진을 3%p 높이는 대신 장려

64) 각주 65)참조. 엘에스는 같은 이유로 2009년부터 유통마진을 10%로 변경하였다.

금율을 같은 비율만큼 축소함으로써 유통마진과 장려금율을 합산한 총지급율은 유지하면서도 이를 적용한 유통마진액과 장려금 지급액의 합산액은 감소되는 이익을 누리고자 하는 것이었고, 그 이외에는 2007년도의 장려금율과 다름이 없다.

<표 127> 2008년 농협 계통사업 장려금 지급률 업체별 비교⁶⁵⁾

	국제	대동	동양	엘에스
유통마진	10%	10%	10%	7%
기본장려금	2% (수입 1%)	2% (수입 1%)	4.5% (수입 3~4.5%)	7.5% (수입 6.5%)
추가장려금	점유율 기준 0~3.5%	점유율 기준 0~3.5%	-	-
조기검수 장려금	봄철			요율
	1월			1.5%
	2월			1.0%
	3월			0.5%
총 지급률	11~17%	11~17%	13~6%	13.5~16%

195 결국 2008년도의 피심인별 장려금율은 위와 같이 유통마진과 장려금율간의 비중조정을 제외하고는 2007년도의 장려금율이 변동 없이 그대로 적용되었으므로, 비록 2008년도 장려금율과 관련하여 피심인들이 다른 연도와 구분되는 특별한 행위를 하지 않았다 하더라도 2004년부터 시작된 장려금율 공동행위가 2008년도에도 그대로 유지되었다고 봄이 상당하다.

196 다만, 피심인 관련자들의 진술취지에 비추어 보면 2008년도의 경우에도 기존의 통상적인 관행대로 농협과의 계통계약 체결 시점을 전후하여 유선 등으로 피심인들 간의 장려금율에 대한 정보교환이 있었고, 이러한 정보교환을 토대로 장려금율이 결정되었다는 사실을 쉽게 짐작할 수 있다.⁶⁶⁾

<표 128> 엘에스 이▲▲▲ 영업본부장 2011. 9. 7.자 진술

본인이 영업본부장으로 부임한 2006년부터 현재까지 농업기계 사업자들은 대리점

65) 유통마진에서 늘어난 3%를 장려금율에 합산하면 피심인들의 2008년도 장려금율은 2007년도와 동일하다.

66) 피심인들 또한 장려금율 공동행위와 관련된 이 사건 심판정에서 각 연도별로 행해진 정보교환과 같은 구체적인 행위 그 자체에 대해서는 이를 모두 인정하고 다투지 아니하였다.

과 경쟁관계인 농협계통사업으로부터 각자의 대리점을 보호하고 과도한 경쟁을 방지하기 위해 농협중앙회의 판매장려금 인상 요청을 공동으로 거부하거나 인상을 조정에 대해 서로 협의하였습니다.

* 소갑 제33호증

<표 124> 엘에스 유○○ 전 영업담당자 2011. 9. 5.자 진술

본인이 국내영업관리 업무를 담당하기 시작한 2003년경부터 농협계통사업에 대한 업무진행을 위해 대동공업 이■■■ 과장, 동양물산 박○○ 대리, 국제종합기계 및 아세아텍 담당자(국제종합기계와 아세아텍의 경우 담당자가 자주 변경되어 이름이 정확히 기억나지 않습니다), 그리고 본인이 접촉하여 농협 계통사업 판매장려금 수준에 대해 협의한 사실이 있습니다.

(중략)

본인이 농협계통사업 업무 담당자로 재직하는 동안 농업기계 사업자들은 자사의 시장점유율 및 주력 제품 등을 감안하여 판매장려금을 지급하고 있었는데, 농협계통사업의 계약을 위해서 경쟁 사업자의 업무 담당자에게 유선으로 문의하여 경쟁사의 판매장려금 수준을 확인한 후 당사의 계통계약 추진 과정에서 당사 판매장려금 수준과 비교 검토한 사실이 있습니다. 각 사 영업 임원들이 판매장려금 수준에 대해 협의한 후 이를 각 사 실무 담당자들에게 알려주면, 각 사 실무 담당자들이 이를 기준으로 농협과의 계통사업 계약을 체결하기도 하였습니다.

* 소갑 제34호증

(6) 2009년도 장려금을 공동행위

197 2009년도 계통계약 협상이 진행되던 2008년 말에는 환율급등 및 원자재 가격 상승으로 인해 경영상황이 악화됨에 따라 피심인들은 이에 대한 대응의 일환으로 2009년도 계통계약에서 수입기종 장려금을 폐지하는 방안을 협의하였고, 국제와 대동은 추가장려금을 줄이는 대신 이를 기본장려금에 편입하는 방안을 협의하였다.

198 피심인들은 위와 같은 협의내용을 농협에 요청하는 한편, 피심인들간 정보교환을 통해 결정한 장려금율안을 토대로 농협과 계통계약 협상을 하였는바, 그 결과 아래 <표 125>와 같이 수입기종의 장려금 폐지, 추가장려금의 기본장려금 편입 등 위 협의내용이 계통계약에 반영되었고, 각 피심인들이 유사한 장려금율 수준으로 2009년 계통계약을 체결하였다.

<표 125>

2009년 농협 계통사업 장려금 지급률 업체별 비교

	국제	대동	동양	엘에스
유통마진	10%	10%	10%	10%
기본장려금	4.5% (수입 0%)	4.5% (수입 0%)	4.5% (수입 0%)	4.5% (수입 0%)
추가장려금	점유율 기준 0~1%	점유율 기준 0~1%	-	-
조기검수 장려금	봄철			요율
	1월			1.5%
	2월			1.0%
	3월			0.5%
총 지급률	10~17%	10~17%	10~16%	10~16%

199 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제110~112호증)을 통해 인정된다.

200 국제와 대동이 동일한 날짜에 동일한 내용으로 농협에 수입농기계에 대한 장려금 폐지를 요청하였고, 농협이 2009. 1. 8. 피심인들의 요청에 따라 수입농기계에 대한 장려금을 폐지한다는 방침을 피심인들 모두에게 통보했다는 점에서 수입농기계에 대한 장려금 폐지를 피심인들이 사전에 협의하였다는 사실을 알 수 있다.

<표 126>

국제와 대동의 2008. 12. 15. 농협 요청 문서(발체)

<국제 요청 내용>					<대동 요청 내용>				
4. 농협 요청 내용 4.1. 농협 계통 사업 장려금 44호 조항 내용					가. " (9년 제정규에 제4 제1항)				
구분	08년 현재		2009년 요청(2)		비고	구분	08년 제정	09년 제정(인)	비고
	국산	수입	국산	수입					
농협 판매 마진	10%		10%		전용 조항	교정장려금	2%(수입 3%)	3%(수입 3%)	2% ↓
가. 2년정리금	2%	1%	2%	1%	수입율 변동	추가장려금	최소 정액금 제출자율 : 2%이상	-	수입 제정
나. 추가장려금 (시정제정)	1~2.5%		1~2.5%		수입율 변동	조기검수장려금	봄철, 가을철 기준	-	동일
다. 조기검수 장려금	0.5~1.5%		0.5~1.5%		전용 조항	관제수수료	1.5%(정액 1%)	1%	0.5% ↓
종합 수수료	1.5%		1%			* 2009. 1. 8. 농협에 요청한 바와 같이 1.5% → 1.1%로 요청합니다. 나. 전용 요청 사항			

* 소갑 제110호증

<표 127>

수입농기계 장려금 인하요청에 대한 농협의 회신 문서 (발체)

(7) 2010년도 장려금을 공동행위

202 피심인들은 2010년에도 그 간의 관행과 같이 각 사의 장려금율안에 대한 정보를 상호 교환하고, 이를 반영하여 자사의 장려금율을 결정한 후 농협과의 협상에 임하였는바, 그 결과 모든 피심인들이 <표 129>와 같이 동일한 장려금율로 2010년도 계통계약을 체결하였다.

<표 129> 2010년 농협 계통사업 장려금 지급률 업체별 비교

	국제	대동	동양	엘에스
유통마진	10%	10%	10%	10%
기본장려금	4.5% (수입 0%)	4.5% (수입 0%)	4.5% (수입 0%)	4.5% (수입 0%)
판매장려금	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
조기검수 장려금				
	봄철	가을철	요율	
	1월	6월	1.5%	
	2월	7월	1.0%	
	3월	8월	0.5%	
총 지급률	10~16.5%	10~16.5%	10~16.5%	10~16.5%

203 이러한 사실은 대동이 작성한 ‘2010년 농협 계통 구매 납품계약(안)’(소갑 제 114호증)을 통해 인정된다.

<표 130> 2010. 1. 11. 대동 작성 2010년 농협 계통 구매 납품계약(안) (발췌)

2. 2010년 농협계통 구매 납품계약(안)			
구분	2009년 농협계약	2010년 농협계약(안)	비고
고정 장려금	4.5% (수입 제외)	—	
성과 장려금	0~1% (4대업체 단일별 평가)	0.5% (수입 제외)	
조기검수 장려금	0.5~1.5%	—	수입포함
핵심 관리비	1.5%(정준기/보령이 1%)	—	대동작성 1.5%로 검토
계	5.5~8.5% (평균 6.9%)	6~8.5% (평균 6.9%)	

* 기타 계약조건: '09년과 동일

3. 기 타

1) 경쟁사도 동등한 수준으로 계약 체결

(8) 2011년도 장려금을 공동행위 및 계통계약 불참 공동행위

(가) 배경 및 개요

204 농협은 계통사업 장려금을 폐지하라는 감사원의 권고에 따라 2011년부터 장려금 지급방식을 변경하였는바, 기존에는 정해진 계약단가⁶⁷⁾로 계통계약을 체결한 후 별도의 장려금 약정을 통해 제조업체로부터 장려금을 지급받는 것이었으나, 2011년부터는 이러한 사후 장려금 지급제도를 폐지하고 기존의 장려금율에 해당하는 만큼을 계약단가에서 선할인한 가격으로 계통계약을 체결하기로 하였다.⁶⁸⁾

205 그런데 농협은 위와 같은 할인율을 책정함에 있어, 2010년부터 실시한 농기계 임대사업용 농기계 구매입찰에서의 낙찰가격에 해당하는 할인율을 적용하기로 하였는바, 이렇게 경쟁입찰을 통해 결정된 가격을 기준으로 할인율을 정하게 되면 수의시담 방식으로 장려금율을 결정하던 시기보다 그 할인폭이 훨씬 커져 피심인들 입장에서는 농협에 대한 실질 공급가격이 전년도보다 큰 폭으로 하락하는 결과가 나타나게 되었고, 그에 따라 이를 저지하기 위한 공동의 대응방안 마련이 필요하게 되었다.

206 피심인들은 이러한 공동 대응의 일환으로 농협이 제시한 장려금율을 낮추고자 업계 공통의 장려금율안을 설정하여 농협과의 협상에 임했으나, 피심인들의 제시안이 관철되지 않자 결국 농협과의 계통계약을 해지하기로 합의하고 이를 실행하기에 이른다.

(나) 2010. 12. 22. 장려금율 합의

207 농협은 2010. 12. 22. 피심인 영업본부장들이 참석한 업무협의회⁶⁹⁾를 개최하여 위와 같은 2011년 계통농기계 사업추진 방안에 대해 설명하고 이에 대한 의견을 수

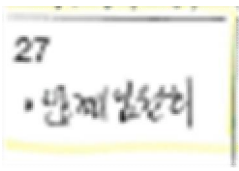
67) 신고가격에서 10%의 유통마진을 제외한 가격을 말한다.

68) 감사원의 지적은 농업기계 가격집 가격이 정부 용자지원의 기준이 됨에 따라 농기계 업체들이 농업인이 정부용자지원금을 많이 받게 하기 위해 실제 거래가격보다 높은 가격으로 가격을 신고함으로써 가격 왜곡 현상이 발생하고, 이에 따라 정부예산의 낭비가 초래된다는 판단에 따른 것으로 보인다.(소갑 제115호증)

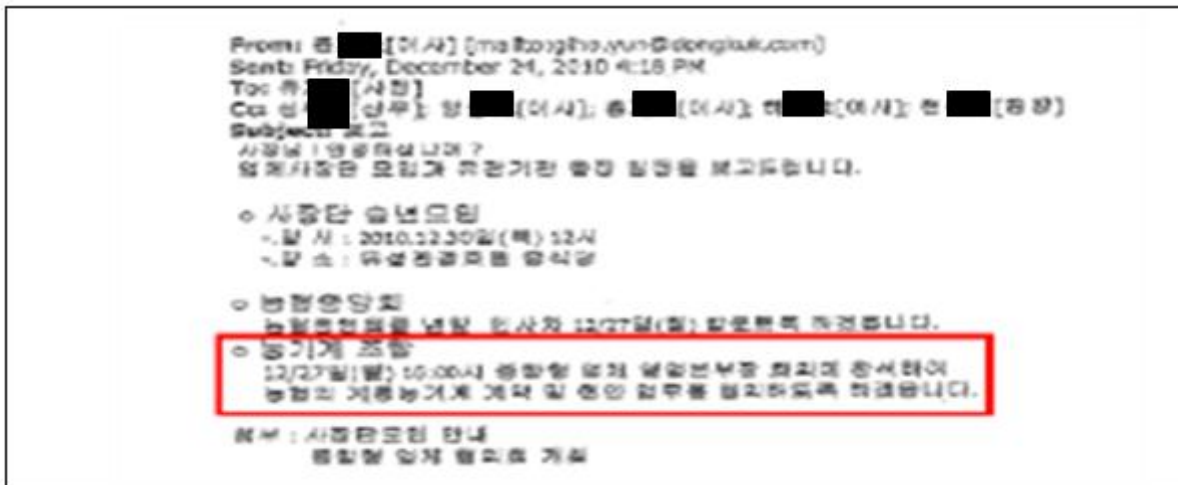
69) 농협 작성 ‘2011년 계통농기계구매 계약관련 업무협의회 개최’ 문서(소갑 제116호증)

무가 2010. 12. 24. 유○○ 사장에게 보낸 이메일(소갑 제121호증)에 2010. 12. 27. 영업본부장 모임에서 계통농기계 계약 관련 현안을 협의한다고 언급하고 있는 점, 국제 영업팀 추○○ 대리 업무수첩 2010. 12. 28. 기록(소갑 제122호증)에 ‘농협중앙회 계통농기계 수수료 0.5% 인상 의견 공문서 작성 요청’, ‘동종사 계통농기계 수수료 조건표 작성’이라는 문구가 기재되어 있는 점, 피심인들이 2010. 12. 27.~29. 기간 동안 농협에 보낸 의견이 서로 일치하는 점 등과 같은 증거를 통해 인정된다.

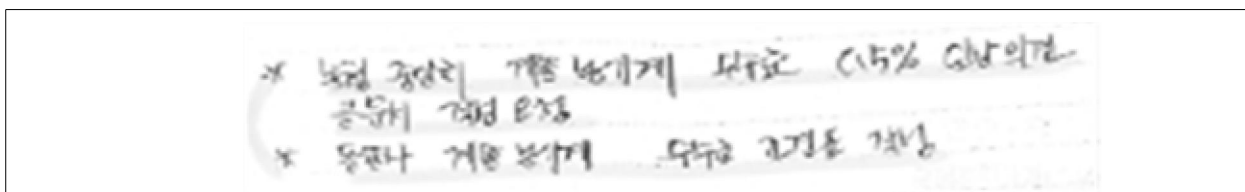
<표 132> 엘에스 이▲▲ 상무, 동양 김▲▲ 상무의 2010년 12월 일정표(발체)

<엘에스 이▲▲ 상무 일정표>	<동양 김▲▲ 상무 일정표>
	

<표 133> 2010. 12. 24. 국제 윤○○ 상무 이메일 (발체)



<표 134> 2010. 12. 28. 국제 추○○ 대리 업무수첩 기재내용 (발체)



<표 135> 피심인들 농협 회신 문서(발체)

<2010. 12. 27. 대동 회신 문서>

圖 의 견

구분	2010년(현행)		2011년
	지급기준	지급율	지급율
기본장려금	국산기종	4.5%	5.5%
	수입기종	0.0%	0.0%
판매장려금	국산기종	0.5%	0.0%
조기접수 장려금	국산기종	0.5 ~ 1.5%	←
위급수수료	트, 롬, 송, 이	1.5%	←
	기타	1.0%	←

<2010. 28. 국제 회신 문서>

구분		10년 (현행)	11년 (조정 안)
기본장려금	국산기종	4.5%	5.0%
	수입기종	0.0%	0.0%

주) 판매마진, 판매장려금, 조기접수장려금 현행과 동일 적용

<2010. 12. 29. 동양 회신 문서>

圖 2011년 장려금 지급에 대한 당사 의견

항 목	지급기준	2010년	2011년 제안
판매마진	판매율	10%	10%
기본장려금	국산기종	4.5%	4.5%
	수입기종	0%	0%
판매장려금 (추가)	국산기종	0.5%	1.0%

이회의 조건은 2010년과 동일 적용

<2010. 12. 29. 엘에스 회신 문서>

가. 기준년도 : 2011년

나. 수수료율

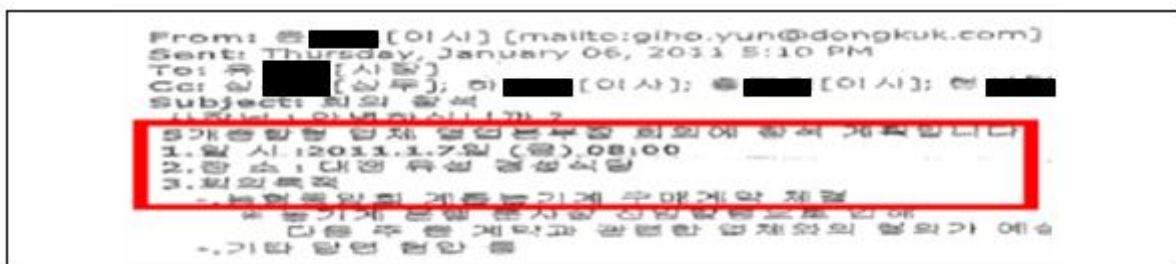
구분	2011년		2011년	
	자작	도입	자작(국산)	도입(국산)
유통마진	10%	10%	할인율 15%	할인율 11%
장려금	5%	-		

(라) 2011. 1. 7. 장려금을 및 계통계약 해지 합의

211 피심인 영업본부장들은 2011. 1. 7. 대전 유성에 다시 모인 자리에서 할인율을 2010년 대비 0.5% 수준에서 인상하기로 한 2010. 12. 27. 모임 합의내용을 다시 한번 확인하고, 나아가 동 합의안을 농협이 수용하지 않을 경우 2011년 농협 계통사업에 불참하고 기존의 계통계약 갱신을 거절하기로 합의하였다.

212 이러한 사실은 국제 윤○○ 상무가 2011. 1. 6.과 2011. 1. 7. 유○○ 사장에게 송부한 이메일(소갑 제92호증)을 통해 인정된다.

<표 136> 2011. 1. 6. 및 1. 7. 국제 윤○○ 상무 작성 이메일(발취)



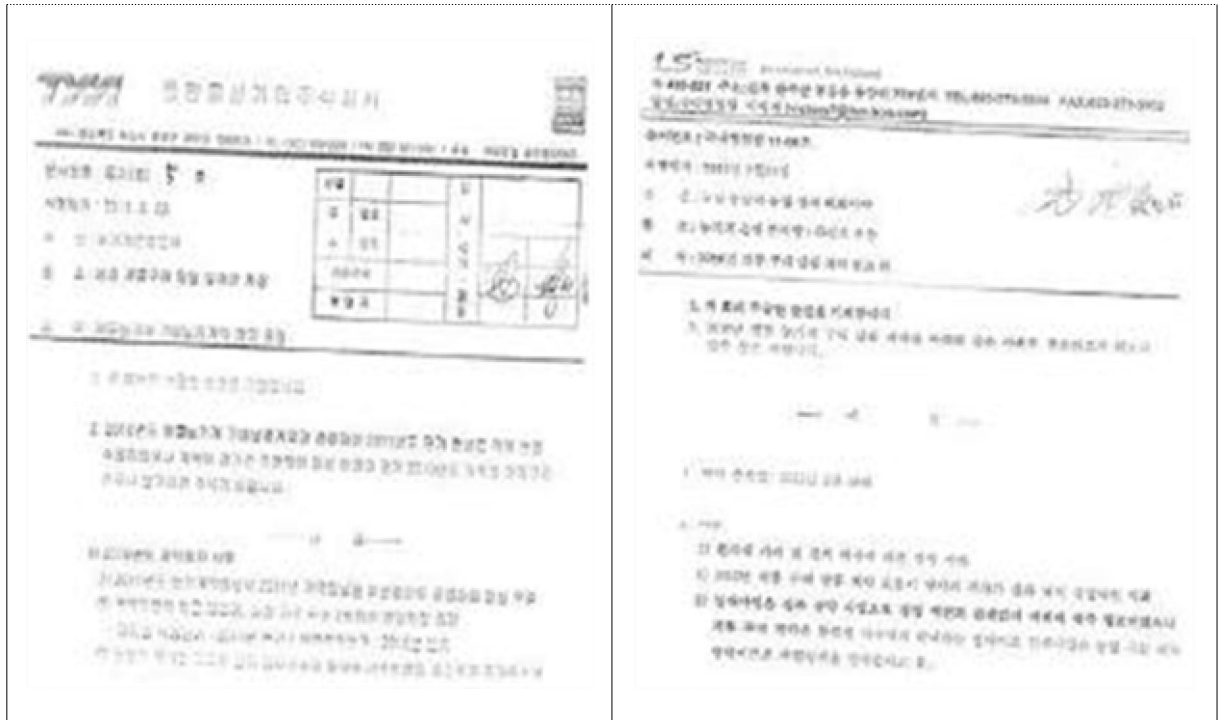


(마) 계통계약 해지 실행

피심인들은 2011년도 계통계약 체결을 위해 농협과 협의를 진행하였으나 피심인들의 합의안대로 협의가 되지 않자, 2011. 2. 14.과 2011. 2. 22. 두 차례에 걸쳐 각각 서울 강남의 중국음식점 루안과 대전 유성에서 열린 영업본부장 모임에서 2010년 계통계약 해지에 대해 논의하고, 모임 직후인 2012. 2. 22.~23. 농협에 대해 2010년 계통구매계약 해지를 통보하였다.

<표 137> 피심인들의 2010년 계통구매계약 종료 통보 문서(발췌)

<대동 통보 문서>	<국제 통보 문서>
<동양 통보 문서>	<엘에스 통보 문서>



5) 매취사업 불참 공동행위

214 피심인들의 불참으로 2011년도 농기계 계통사업이 무산되자 농협은 수탁판매 방식인 계통사업과는 달리 농협이 농기계를 직접 구매하여 판매하는 방식인 이른바 ‘매취사업’을 계통사업을 대신하여 추진하였다.

215 피심인들은 이러한 농협의 매취사업에 대해서도 공동으로 대응하였는바, 피심인 영업본부장들은 2011. 3. 28. 조합이사회 종료 후에 별도의 모임을 갖고 시장 유통질서 확립 및 가격 유지를 위해 농협 매취사업에 참여하지 않기로 합의하였다.

216 그러나 이후 엘에스가 이러한 합의를 깨고 농협과 트랙터 매취계약을 체결하자 피심인 국제, 대동, 동양의 영업본부장들은 2011. 4. 1. 대전시 유성구 소재 동국연수원 ‘후인원’에서 다시 가진 모임을 통해 국제·대동·동양은 농협과의 납품계약에 일체 참여하지 않을 것을 다시 확인하였고, 합의를 이행하지 아니한 엘에스에 대해서는 3개사가 공조하여 견제하되, 그 방안은 엘에스 강세 지역의 자사대리점에 대한 관측비 추가 지원, 엘에스에 우호적인 지역농협 관할지역의 자사대리점에 대한 관측비 추가 지원 등 염가판매를 통해 엘에스의 농기계 판매를 위축시키고자 하는

것이었는데, 피심인 3개사는 이러한 견제방안을 2011 4월부터 시행하고 그 추진현황을 점검하기도 하였다.

217 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제132~140호증)을 통해 인정된다.

218 국제 윤○○ 상무가 2011. 3. 25. 유○○ 사장에게 송부한 모임참석 보고 이메일(소갑 제132호증)에 ‘농협의 농기계사업을 매취사업 방식으로 방향 전환 예정에 따라 공동 대응 방안 협의’, ‘농협의 어떤(안)에 대해서도 참여하지 않는 것으로 의견을 모으도록 할 것입니다. → 시장 유통질서 확립, 가격유지’라는 문구가 기재되어 있다.

<표 138> 2011. 3. 25. 국제 윤○○ 상무 이메일(발체)

보낸 사람: *윤○○ [이사] <giho.yun@dongkuk.com>
 받는 사람: *유○○ [사장] <jeasun.yoo@dongkuk.com>
 참조: *홍○○ [상무] <jaedeog.hong@dongkuk.com>; *한○○ [이사] <mhun.lee@dongkuk.com>; *김○○ [이사] <sungduck.hyun@dongkuk.com>; *김○○ [원장] <...>
 보낸 날짜: 2011년 3월 25일 금요일 오후 3:23
 제목: 보고

사장님 ! 안녕하십니까 ?

3/26일(월) 농업체 영업본부장회의와 조합이사회 참석을 위해 보고드립니다.

(중략)

3.준합형 업체 영업본부장 회의장석.

 - 조합이사회 종료 후 개최.

 - 주요 협의사항.

 1. 농협의 농기계 사업을 매취사업 방식으로 방향 전환 예정에 따라 공동 대응 방안 협의

 ● 농협 중앙회의 매취사업 추진.

 - 업체로 부터 직접 제품을 매입하여 지역농협에 공급하는 방식.

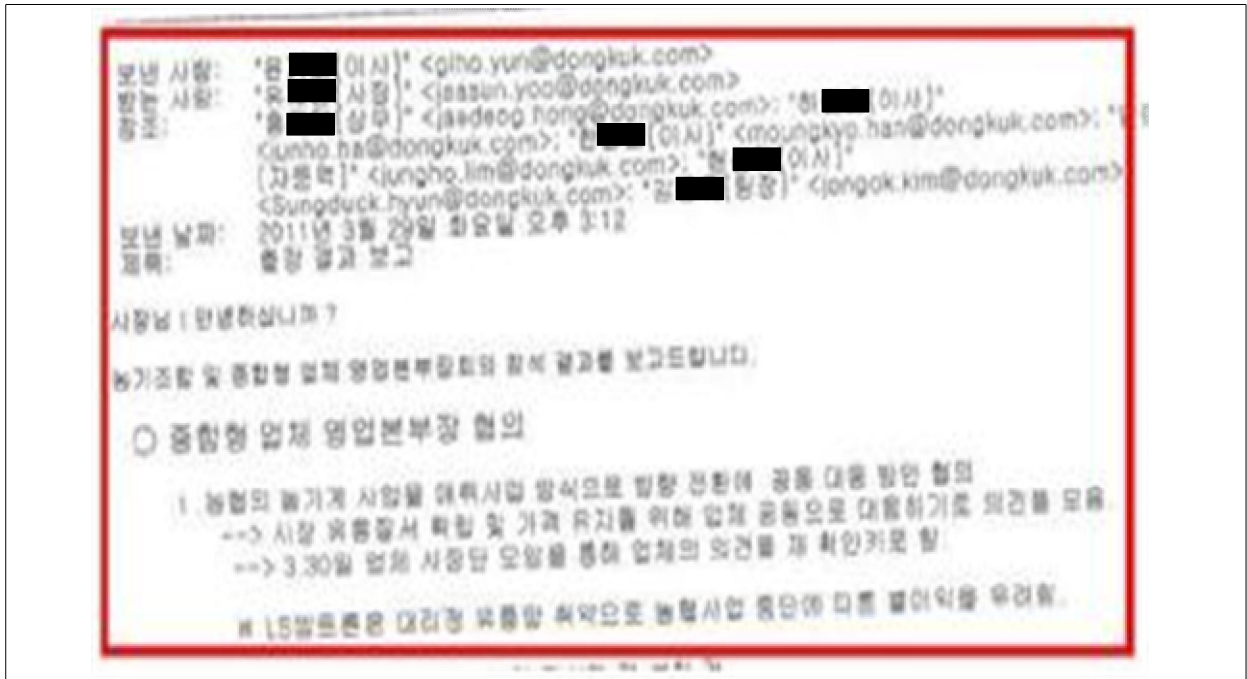
 - 시행 시기 : 3월말 예정.

 ● 농협의 어떤 (안)에 대해서도 참여하지 않는 것으로 의견을 모으도록 할 것입니다.

 --> 시장 유통질서확립,가격유지.

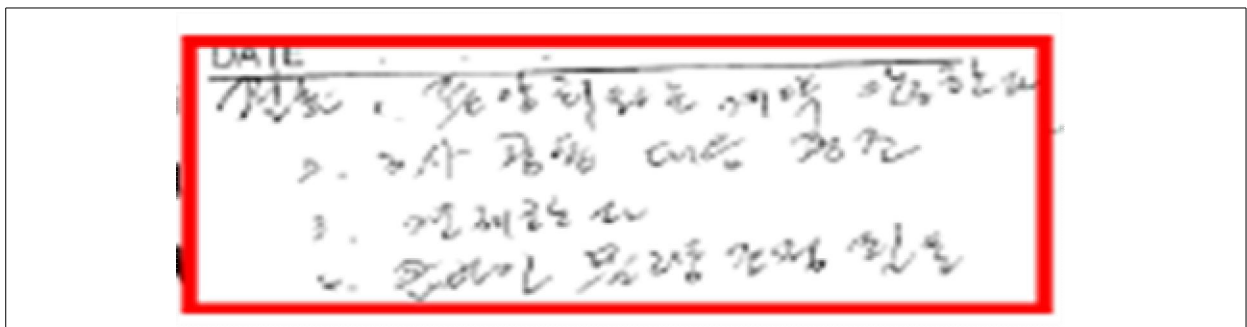
219 국제 윤○○ 상무가 2011. 3. 29. 유○○ 사장에게 송부한 모임참석 결과 보고 이메일(소갑 제133호증)에 ‘시장 유통질서 확립 및 가격 유지를 위해 업체 공동으로 대응하기로 의견을 모음’이라는 표현이 들어있다.

<표 139> 2011. 3. 29. 국제 윤○○ 상무 이메일 (발체)



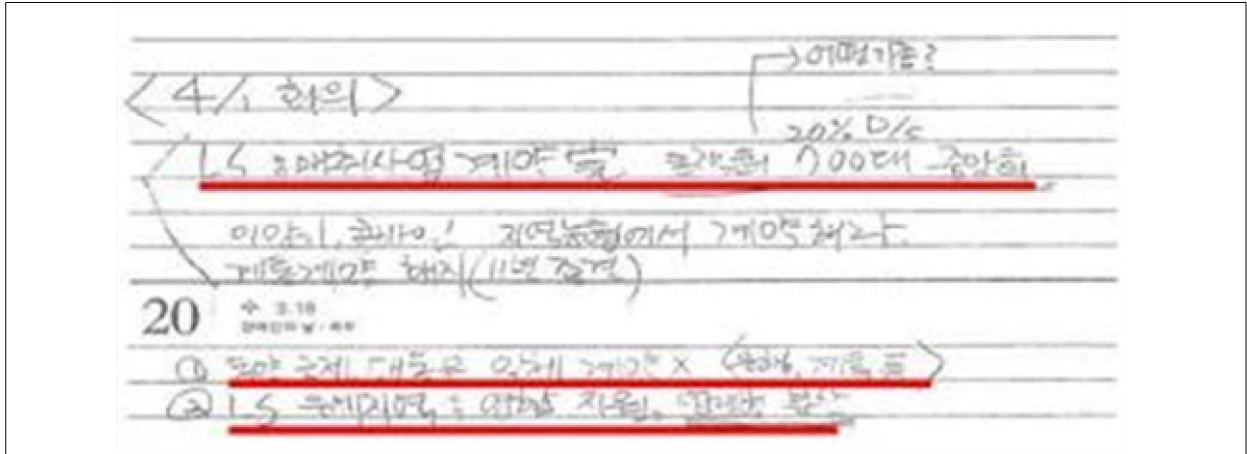
220 대동 이○○ 상무 업무수첩(소갑 제134호증)에 2011. 4. 1. 영업본부장 모임 합의결과가 기록되어 있다.

<표 140> 2011. 4. 1. 대동 이○○ 상무 업무수첩(발체)



221 동양 박○○ 과장 업무수첩(소갑 제135호증)에 위 영업본부장 모임과 관련하여 ‘① 동양, 국제, 대동은 일체 계약 × <은행, 계통 등>’, ‘② LS 우세지역: 연합 지원, 업체별 분산’이라고 기재되어 있다.

<표 141> 동양 박○○ 과장 업무수첩(발체)



222 국제, 대동, 동양에서 발견된 'L/S 매취계약 대응전략'(소갑 제136호증)에 위 영업본부장 합의내용과 구체적인 엘에스 견제 전략이 담겨있다.

<표 142> L/S 매취계약 대응전략 자료(발취)



223 2011. 4. 2. 국제가 작성한 LS 농협사업관련 업무보고 자료(소갑 제137호증)에 위 영업본부장 합의내용과 엘에스에 대한 대응방법이 기재되어 있다.

<표 143> 국제 작성 LS 농협사업관련 업무보고 자료(발취)

3사 영업본부장 업무협의 사항(1)									
1.3사 사장단 모임 : 2011.4.5일									
2.이영기,홍배인 농협중앙회 제취사업 참여 검토									
3.1.5 농협제취사업에 대한 대응									
■ LS강제 지역 15개소 선정하여 1개사 5개소씩 분담하여 집중 대응한다.									
	영남	경북	충북	충남	전북	전남	경남	제주	강원
대동(4)			전북	충남		영남	경북	강원	
대동(6)	영남			전북	경남	충북	전남	강원	제주
대동(7)	영남	강원		경남	전북	전남	경북	강원	제주
■ 1.5강제 지역농협 15개소 선정하여 1개사 5개소씩 분담하여 집중 대응한다									
○지역선정									

224 대동이 2011. 4. 4. 작성한 ‘농협/LS간 매취사업 내역 보고’(소갑 제138호증)에 엘에스의 매취사업 참여 대응 대책이 담겨 있다.

<표 144> 2011. 4. 4. 대동 작성 ‘농협/LS간 매취사업 내역 보고’(발췌)

5. 대책
가. 경쟁지역(LS: 대동/국제/동양)에 3개사(대동,국제,동양)가 공동으로 LS를 집중 대응하여 LS 대리점들의 불안 고취 유도 ex) 대동:LS 경쟁지역은 대동에서, LS: 동양 경쟁지역은 동양에서 집중지원 나. 대리점→지역농협간 자체계약 유도하여 영업소와 활동 관속하고, 농협전달 대리점을 육성하여 자체 계약 유도 다. 장기적으로는 농협과의 거래단절(임대사업 종료 시점)을 통한 유동질서 확립 및 LS 고립화 추진

225 대동이 2011. 4. 8. 작성한 ‘LS 농협 매취사업에 따른 세부 시행 방침’(소갑 제 139호증)에 구체적인 엘에스 견제전략이 담겨있는데, 동 문서의 ‘4월 시행후 결과검토 연장여부 결정 예정’라는 표현으로부터 이와 같은 엘에스에 대한 견제전략이 4월부터 시행되었다는 사실을 확인할 수 있다.

<표 145> 2011. 4. 8. 대동 작성 LS 농협 매취사업에 따른 세부 시행 방침(발췌)

LS_농협 매취사업에 따른 세부 시행 방침
▶예산은 별도 매경 예정 ▶4월 시행후 결과검토 연장여부 결정 예정 1.LS경합 대리점 지원 방안 1)LS강제 대리점 특별지원 ①지역(LS강제 대리점: 18개소) →경기 여주, 화성, 평택, 강원 횡성, 충북 진천, 충남 공주, 전북 고창, 익산, 전남 해남, 광주 나주, 강원 강릉, 경북 김천, 문경, 봉화, 경남 창원, 밀양, 함안 ②지원 내역 -LS프랜차이즈 중고 인수시 또는 LS와 경합시 3~5%특별지원

226 대동이 작성한 ‘LS 매취사업 대응 관련 영업소별 추진 현황’(소갑 제140호증)을 통해 엘에스 견제방안이 제대로 시행되는지 추진현황을 점검하였다는 사실을 알 수 있다.

<표 146> 2011. 4. 8. 대동 작성 LS 매취사업 대응 관련 영업소별 추진 현황(발췌)

LS 매취사업 대응 관련 영업소별 추진 현황			
[2011년 4월 현재]			
영업소	영업소별 추진 현황	LS 매취사업 추진 현황	LS 매취사업 추진 현황
1. 서울(북)	1. 서울(북) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	1. 서울(북) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	1. 서울(북) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
2. 서울(남)	2. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	2. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	2. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
3. 서울(동)	3. 서울(동) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	3. 서울(동) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	3. 서울(동) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
4. 서울(서)	4. 서울(서) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	4. 서울(서) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	4. 서울(서) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
5. 서울(중)	5. 서울(중) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	5. 서울(중) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	5. 서울(중) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
6. 서울(남)	6. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	6. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	6. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
7. 서울(북)	7. 서울(북) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	7. 서울(북) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	7. 서울(북) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
8. 서울(남)	8. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	8. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	8. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
9. 서울(동)	9. 서울(동) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	9. 서울(동) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	9. 서울(동) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
10. 서울(서)	10. 서울(서) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	10. 서울(서) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	10. 서울(서) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
11. 서울(중)	11. 서울(중) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	11. 서울(중) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	11. 서울(중) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진
12. 서울(남)	12. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	12. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진	12. 서울(남) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진 (4월 14일) - LS 매취사업 추진

6) 임대사업 입찰 공동행위

가) 공동행위의 배경

227 농협은 2010년부터 신규 농기계를 대상으로 농기계임대사업⁷⁰⁾을 실시하기로 하고, 이에 소요되는 신규 농기계를 구입하기 위해 피심인들과 납품가격 결정을 위한 가격협의를 진행하였다.

228 그러나 농협과 피심인들간의 장려금률에 대한 의견차이로 인해 협상이 결렬되자, 농협은 농기계 구매방식을 수의계약 방식에서 경쟁입찰 방식으로 변경하였는바,

70) 농협의 농기계임대사업은 2008년부터 시작되었는데 2009년까지는 중고농기계를 대상으로 실시되었다.

피심인들은 경쟁입찰이 실시될 경우 가격경쟁으로 할인율이 과도해져 수익구조가 악화되고, 이에 따라 대리점 유통채널이 피해를 입을 우려가 있었기 때문에 경쟁입찰에 공동으로 대응할 필요가 있었다.

<표 147> 엘에스 유○○ 전 영업담당자 2011. 9. 5.자 진술

농협 농업기계 임대사업의 경우 매년 사업계획에 따라 임대사업 품목이 결정되는 바, 농협에서 경쟁입찰을 실시하고, 유찰되면 입찰 참가업체를 대상으로 수의계약을 체결하는 방식으로 진행되었습니다. 농기계 임대사업 입찰에 참여하는 경우 농기계의 가격 할인율이 지나치게 커지게 되면 제조업체의 수익구조가 악화될 수밖에 없었기 때문에(특히 대리점 유통채널의 피해가 큼), 제조업체 입장에서는 일괄적으로 임대사업에 참여하지 않고 시장 가격과 수익률을 일정 수준으로 유지하기 위해 합의할 유인이 존재하였습니다.

* 소갑 제34호증

나) 연도별 행위사실

(1) 2010년도 임대사업 입찰 공동행위

(가) 2010년 이양기 입찰

229 농협은 2010년도 농기계 임대사업을 위한 승용이양기 입찰을 2010. 3. 31. 실시하기로 하고, 2010. 3. 26. 입찰설명회를 개최하였다.

230 동 입찰은 유사물품 복수경쟁 방식으로 실시되었는바, 이는 사전에 농협이 복수의 이양기 제조업체를 선정하여 그 업체들이 생산하는 특정 이양기 모델을 지정⁷¹⁾한 후, 선정된 업체들로 하여금 자사의 이양기 모델에 대한 단가를 입찰토록 하고, 농협이 사전에 정해 놓은 모델별 예정가격⁷²⁾에 대한 당해 입찰금액(단가)의 비율이 가장 낮은 업체를 낙찰자로 결정하는 방식이다.⁷³⁾

71) 당해 입찰에서는 대동의 DU060, 국제의 RGO-6, 동양의 PRO600 모델이 지정되었다.

72) 농협이 선정한 이양기 모델의 정부신고가격을 기준으로 모델별로 작성하며, 입찰금액이 예정가격을 초과할 경우 유찰된다.

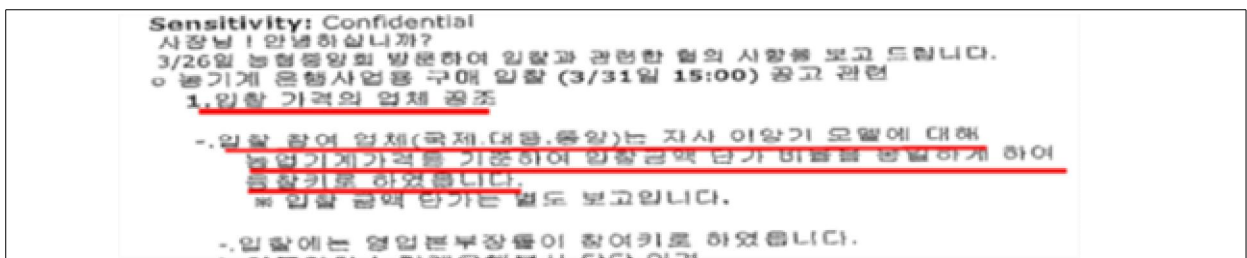
231 농협의 입찰설명회에 참가한 피심인 국제, 대동, 동양은 입찰설명회가 끝난 뒤 별도의 모임을 갖고 동 입찰에서 자사모델의 신고가격대비 동일비율로 응찰하기로 입찰가격을 합의하는 한편, 이를 통해 당해 입찰을 유찰시켜 수의계약을 유도하기로 합의하였는바, 이는 결국 경쟁입찰을 무산시켜 장려금율을 낮추기 위한 것이었다.

232 이후 피심인 국제, 대동, 동양은 2010. 3. 31. 실시된 이양기 입찰에서 합의된 가격대로 입찰에 참가하였으나, 모두 예정가격을 초과하여 입찰이 유찰되었고, 2010. 4. 5. 실시한 재입찰에서도 같은 이유로 유찰되었는바, 결국 같은 날 입찰에서 최저가를 제시한 국제와의 가격협의를 통해 수의계약이 체결됨으로써 승용이양기 입찰에 대한 위 합의가 실행되었다.

233 이상과 같은 사실은 다음의 증거들(소갑 제145호~148호증)을 통해 인정된다.

234 국제 윤○○ 상무가 협의결과 보고를 위해 2010. 3. 27. 윤△△ 사장에게 보낸 이메일(소갑 제145호증)에 ‘입찰 가격의 업체 공조’, ‘입찰 참여업체(국제, 대동, 동양)는 자사 이양기 모델에 대해 농업기계가격을 기준하여 입찰금액 단가 비율을 동일하게 하여 응찰’이라고 기재되어 있다.

<표 148> 2010. 3. 27. 국제 윤○○ 상무 이메일 (발췌)



235 국제가 작성한 ‘농기계은행사업용(이양기) 입찰가격(안)’(소갑 제146호증)에 ‘업체 합의사항, 입찰가격은 도매가격을 기준하여 고정 수수료 지급율(6.1%)을 제외한 금액으로 제시’라는 표현과 함께 국제, 대동, 동양의 입찰가격이 기재되어 있다.

73) 이양기 제조업체별 특정 모델이 지정되고, 제품을 직접 생산하는 업체에 한해 입찰참가자격이 있으므로 본 입찰은 피심인 국제, 대동, 동양만 참가할 수 있는 제한경쟁입찰이다.

<표 149> 국제 작성 ‘농기계은행사업용(이앙기) 입찰가격(안)’(발체)

농기계은행사업용(이앙기) 입찰가격(안)							
단위 :천원							
구 분	대농인가 (A)	입찰가격 (B)	입찰 가격률 (B/A)	관 리 수수료 (1.5%) (C)	심낭용가격 (B-C)	고정 수수료	적용률
국제	15,800	13,480	85.316%	202	13,278	6,10%	83.9%
대동	16,200	13,820	85.308%	207	13,613	6,10%	83.9%
동양	15,300	13,050	85.294%	195	12,855	6,10%	83.9%

□ 입찰 유의사항

~입찰 가격은 도해가격을 기준으로 고정 수수료 지급률 (6.1%)을 제외한 금액으로 제시

□ 농협 공약의 입찰 가격 금액 단위 : 만원 단위
초수령 3 자리 표시 확인 시 낙찰 순위 → 1위 : 동양 → 2위 : 대동 → 3위 : 국제

* 낙찰자 결정은 농협기계 가격을 기준으로 보낼 발표 작성된 매관가격에 대한 입찰금액(단가) 비교가 가장 낮은 업체

236 국제가 작성한 입찰 및 낙찰보고 문서(소갑 제147호증)에 기재되어 있는 ‘업체 간에 불협화음은 없었음’이라는 문구 등으로부터 국제, 대동, 동양이 당초 합의한 가격으로 입찰에 참여하였다는 사실을 확인할 수 있다.

<표 150> 국제 작성 ‘농기계은행사업용(이앙기) 입찰가격(안)’(발체)

농기계은행사업용(이앙기) 입찰 보고										
단위 :천원										
구 분	대농인가 (A)	입찰가 금액 (B)	입찰가 률 (B/A)	관 리 수수료 (1.5%) (C)	심낭 용가 격 (B-C)	관 리 수수료 (1.5%) (D)	심낭 용가 격 (B-D)	고정 수수료 (E)	적용 률 (F/A)	비고
국제	15,800	13,360	84.557%	202	13,158	202	12,956	6,10%	83.9%	비고 없음
대동	16,200	13,820	85.308%	207	13,613	207	13,406	6,10%	83.9%	비고 없음
동양	15,300	13,050	85.294%	195	12,855	195	12,660	6,10%	83.9%	비고 없음

□ 입찰 유의사항

~입찰 가격은 도해가격을 기준으로 고정 수수료 지급률 (6.1%)을 제외한 금액으로 제시

□ 농협 공약의 입찰 가격 금액 단위 : 만원 단위
초수령 3 자리 표시 확인 시 낙찰 순위 → 1위 : 동양 → 2위 : 대동 → 3위 : 국제

* 낙찰자 결정은 농협기계 가격을 기준으로 보낼 발표 작성된 매관가격에 대한 입찰금액(단가) 비교가 가장 낮은 업체

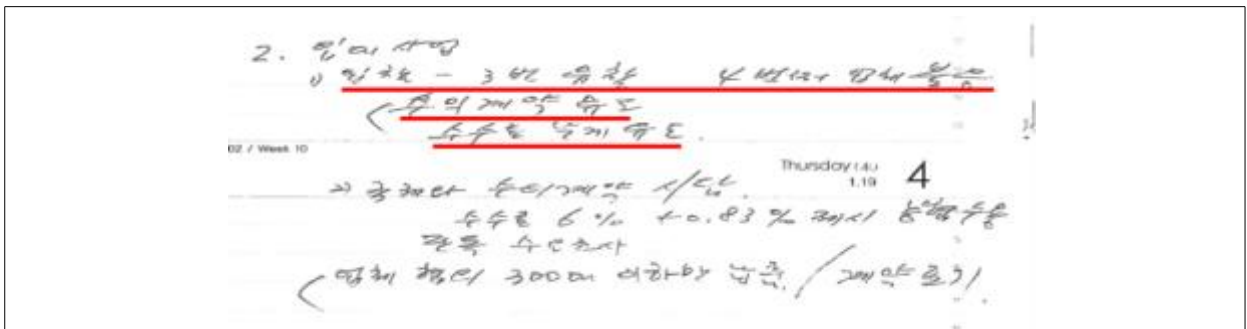
□ 낙찰 결정 예정일 : 2010.4.16일

농기계 은행 승용이앙기 낙찰 보고

- 농기계 은행 사업 당사로 낙찰 완료
- 낙찰 가격 : 13,360천원(대농인가 대비84.5%)
- 낙찰 일자 : 4월 5일
- 계약 체결일 : 4월 8일
- 사업 물량 : 회원농협의 신청물량에 한함
- 경위보고
→ 업체간에 불협화음은 없었음
- 향후 일정
→ 회원농협 신청량 조사 완료 : 2010.4.16일
→ 발 주 예 상 : 2010.4.23일

237 대동 이○○ 상무 업무수첩 내용에 ‘입찰 - 3번 유찰 4번째 업체 불응, 수의계약 유도, 수수료 낮게 유도’라는 표현이 기재되어 있다는 사실로부터 입찰가격 합의의 목적이 입찰을 유찰시킴으로써 수의계약을 유도하여 장려금율을 낮게 하려는 것임을 알 수 있다.

<표 151> 2010. 4. 8. 대동 이○○ 상무 업무수첩 기재내용(발췌)



(나) 2010년 트랙터 및 콤바인 입찰

238 농협은 2010년도 농기계 임대사업에 소요되는 트랙터 및 콤바인의 구매를 위해 입찰을 실시하기로 하고, 2010. 4. 8. 피심인들에게 입찰대상 모델을 제시하라고 요청⁷⁴⁾하였다.

239 이에 피심인 영업본부장들은 2010. 4. 12. 모임을 갖고 농협의 트랙터, 콤바인 입찰에 불참하여 유찰을 유도하고, 유찰 후 농협이 수의시담을 제의하더라도 개별적으로는 이에 참여하지 않기로 합의하였다.⁷⁵⁾

240 이후 농협은 2010. 4. 16. 55/85마력급 트랙터와 5조/4조 콤바인에 대한 입찰⁷⁶⁾ 공고를 하고, 2010. 4. 22. 오후 2시 입찰을 실시하였는바, 55/85마력급 트랙터 입찰

74) 트랙터와 콤바인도 이양기와 같이 유사물품 복수경쟁 방식으로 실시됨에 따라 제조사별 구매대상 모델을 지정한 후 입찰에 참가한 제조사들이 자사모델에 대한 단가를 제시하는 방식으로 입찰이 진행되었다.(기종별, 제조사별 모델명은 소갑 제149호증 참조)

75) 이러한 합의는 궁극적으로는 이양기의 경우와 마찬가지로 장려금율을 낮추고자 하는 것이라 할 수 있다.

76) 트랙터는 국제, 대동, 동양, 엘에스 4개사, 콤바인은 국제, 대동, 동양이 참여하는 제한경쟁입찰이다. 이하 재입찰에서도 같다.

에서는 엘에스가 합의를 깨고 입찰에 참가하기는 하였으나, 나머지 피심인들의 불참으로 인해 엘에스 단독입찰이 되어 입찰이 유찰되었고, 5조/4조 콤바인 입찰에서는 입찰참가대상 피심인(국제, 대동, 동양) 모두가 불참하여 역시 유찰되었다.

241 1차 입찰이 유찰되자 농협은 2010. 4. 27. 오후 2시에 55/85마력급 트랙터와 5조/4조 콤바인에 대한 재입찰을 실시하였으나, 재입찰에서도 역시 55/85마력급 트랙터 입찰에 엘에스만 단독으로 참여하였을 뿐, 나머지 피심인들은 트랙터와 콤바인 입찰 모두에 불참함으로써 2차 입찰 역시 모두 유찰되었고, 결국 당초 합의에도 불구하고 55/85마력급 트랙터 입찰에 참여한 엘에스가 2010. 4. 28. 농협과의 가격 협의를 통해 55/85마력급 트랙터에 대한 납품계약을 체결하였다.

242 한편, 앞선 두 차례의 입찰을 모두 유찰시킨 피심인들은 이를 기회로 2010. 4. 27. 재입찰이 끝난 후 농협을 방문하여 구매방식을 수의계약으로 전환해 줄 것을 요청하였으나 농협이 이를 거부하였고, 이에 피심인 영업본부장들은 같은 날 농협 근처 커피숍에 다시 모여 농협이 농기계 임대사업을 위해 실시하는 입찰 및 개별시담에는 일체 불참하고, 피심인들이 공동으로 참여하는 계통구매 납품방식일 경우에만 참여하기로 합의하였다.⁷⁷⁾

243 이후 농협은 2010. 5. 13. 5조/4조 콤바인에 대한 입찰⁷⁸⁾을 다시 실시하였으나, 입찰에 참가한 피심인 국제, 대동, 동양의 입찰가격이 모두 예정가격을 초과하여 유찰되었고, 이어서 2010. 5. 18. 실시한 재입찰은 위 피심인들이 모두 입찰에 불참하여 역시 유찰되었는바, 결국 4조 콤바인은 대동이, 5조 콤바인은 동양이 농협과의 수의시담을 거쳐 납품계약을 따내게 되었다.

244 이외에도 농협은 100/120마력급 트랙터도 입찰에 부쳤는데, 피심인 국제, 대동,

77) 합의내용에 대한 확약서(소갑 제153호증)를 작성하여 대표이사에 보고 후 날인하기로 하였으나, 실제 대표이사 날인까지 이르지 못하였다. 한편 2010. 4. 27. 합의에는 당일 트랙터 입찰에 합의를 깨고 참여한 엘에스도 가담하였는데 이는 합의당시 다른 피심인들은 엘에스의 입찰참가 사실을 몰랐기 때문이었던 것으로 보이며, 이는 국제 윤○○ 상무가 윤△△ 사장에게 2010.4.27. 입찰 결과를 보고하기 위해 보낸 이메일에 “트랙터, 콤바인 입찰에 업체전원이 불참하여 유찰되었습니다”라고 기재한 점에 비추어 알 수 있다.

78) 국제, 대동, 동양만 참여한 제한경쟁입찰이다.

동양, 엘에스는 2010. 8. 20.에 실시된 1차 입찰과 2010. 8. 25.에 실시된 재입찰에 모두 불참하여 유찰시킴으로써 2010. 4. 27.의 합의를 실행하였다.⁷⁹⁾

245 요컨대 2010년도 임대사업 입찰 공동행위는 농협이 실시한 이앙기, 트랙터, 콤바인 입찰에서 가격합의 또는 입찰 불참합의를 통해 당해 입찰의 예정가격을 초과하여 입찰하거나 입찰을 불성립시킴으로써 유찰을 유도하고, 이를 기회로 삼아 농협으로 하여금 입찰을 수의계약으로 전환케하여 궁극적으로는 이 사건 농기계에 대한 장려금율을 낮추기 위한 합의라 할 것이다.

246 입찰과정에서 엘에스와 같이 불참합의를 깨고 입찰에 단독으로 참가한 경우가 있었다고는 하나, 피심인들이 참가한 모든 입찰이 결국에는 유찰되었고, 그 결과 입찰에 부쳐진 모든 기종이 수의계약으로 전환되어 이앙기는 국제, 트랙터는 엘에스, 콤바인은 대동(4조)과 동양(5조)이 각각 납품계약을 체결하였으므로 2010년도 입찰에 대한 피심인들의 위 합의는 그 목적대로 모두 실행되었다고 봄이 상당하다.

247 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제152~155호증, 소갑 제34호증)을 통해 인정된다.

<표 152> 2010. 4. 13., 4. 22., 4. 28. 국제 윤○○ 상무 이메일 (발췌)

<2010. 4. 13. 이메일> 사장님! 안녕하십니까? 농협중앙회의 트랙터/콤바인 입찰과 관련하여 출장 결과를 보고드립니다. □ 업체 합의사항 1. 트랙터, 콤바인에 대한 농협중앙회 본사의 입찰에 참여하지 않는다 2. 유찰되어 개별회사의 수의 시당에 참여하지 않는다 3. 트랙터/콤바인 사업에 업체가 공동으로 참여하도록 한다.
<2010. 4. 22. 이메일>

79) 피심인들은 100/120마력급 트랙터 입찰과 관련하여 2010. 8. 16. 영업본부장 모임을 통해 별도의 불참합의를 하기도 하였으며, 100/120마력급 트랙터는 동 입찰에 단독 참여한 사건 외 아세아텍이 농협과의 가격협상을 거쳐 납품계약을 체결하였다.



* 소갑 제152호증

<표 153>

2010. 4. 27. 확약서(안) (발체)80



* 소갑 제153호증

<표 154>

2010. 8. 16. 국제 윤○○ 상무 이메일 이메일(발체)

80) 확약서의 기명 날인란에는 피심인 국제, 대동, 동양, 엘에스가 모두 기재되어 있다.

2010년 8월 10일 월요일 오전 10:20
 회의 참석 출장 보고
 사장님!
 금일 한국농기계 협동조합에서 임제 영업본부장 회의가 있어 참석자 출장을 다녀 오겠습니다.
 회의목적은
 - 정부의 농기계산업진흥법에 대한 업계의 의견을 모으기 위한 회의입니다.
 아울러
 농협 입찰에 관한 의견도 논의 하려나 예정입니다.
 임제는 8.20일(금)로 공고되어 있습니다.

* 소갑 제154호증

<표 155>

동양 작성 주요현안 관련 추진대책 문서 (발췌)

항 목	주 요 현 안	추진 대책
● 농기계 임대사업 구매(입찰) 방법에 대한 업체와 갈등 및 사업지연	1) 구매방법 : 수의계약(4개사) → 입찰구매(1개사) 2) 입찰 방법의 문제점 ① 소비자의 제품 선택의 기회 박탈 - 제품의 다양한 특성과 성능, 품질 무시(단일화) ② 기존의 농협 납품계약을 무시한 가격파괴 유도(업체분열) 3) 진행사항 - 이월기 : 3/31(1차, 2차), 4/5(3차) 입찰 실시 → 유찰 업체 개별수의시달 → 국제이월기 선정 - 트랙터 콤팩트 : 4/22(1차) 입찰 실시 → 업체불참 4/27일 재입찰 공고 (2차) → 업체 불참에 향후 입찰 및 개별수의계약 → 업체불참 공조 4) 향후 전망 및 기대 임대사업 지연 및 입찰구매 방법에 대한 문제점 여론화 → 현 계통구매 방법과 동일한 4개사 참여한 수의계약으로 전환 유도	▶ <u>중합 4대 업체간 철저한 공조 체제유지(단합)</u> - 의견충돌, 공동대응 ▶ 농협의 입찰구매 방법 및 절차상 문제점을 대외적으로 공론화 하고 여론을 조성 농협 압박 (소비자 및 언론기관, 유관기관 등) ▶ 입찰구매 방법을 지시, 주도한 중앙회장과 경제 대표에 시정 건의 - 각지역 농협 비상근이사와 대외팀 조합장 동원 ▶ 목표 : <u>현행계통구매 방법과 동일한(가격과 절차)</u> <u>조건으로 공급하는 수의계약 방식 채택 유도</u>
● 농협임대 농기계 사업 현황과 향후과제 (입찰 구매방식)	1) 구매방법 : 수의계약(4개사) → 입찰구매(1개사) 2) 입찰 방법의 문제점 ① 소비자의 제품 선택의 기회 박탈 - 제품의 다양한 특성과 성능, 품질 무시(단일화) ② 기존의 농협 납품계약을 무시한 가격파괴 유도(업체분열) 3) 진행 사항 ① 이월기 : 1차, 2차 3차 유찰(업체공조) → 수의시달 : 국제 AGO6 선정 ② 트랙터 : 1차, 2차 3차 입찰불참 → LS업체간 공조 파기선언 → 수의시달 : LS의 55, 85PS 선정 ③ 콤팩트 : 1차, 2차 유찰 및 불참(업체공조) → 수의시달 : 동양 5조 콤팩트, 국제 4조 콤팩트 4) 문제점 ① 업체간 공조분위기 파괴 및 상호신뢰상실 ② 업체 - 유통질서 무관, 가격붕괴 ③ 농 협 - 계통농기계 납품분 입찰구매 확대우려	▶ 사업 경쟁력 향상 1) 자금확보 및 유통성향상(재정능력) 2) 제품 제조원가 경쟁력 향상을 위한 물량증대 - 10년 생산계획 TYM T/R : 4,720 대/년 LS T/R : 10,250 대/년 3) 신제품 개발 및 품질안정 4) 영업 조직력 강화 - 대리점 정비확성 - 대리점 인력충원 및 양성 ▶ <u>업체간 상생의 전략적 계획</u> - LS : 동양, 대동, 국제 3사 공동대응 - 여론 조성 ▶ 농협 입찰구매 제도변경요구 - 입찰구매의 문제점 부각 여론화 - 관계기관, 국회, 언론사 등 문제점 진정
○ 농기계사업 관련 정책변화	1) 농기계 선진화 추진방안(농기계 관리법 제정) ③ 가격고시제도 폐지 → 유통질서 혼란 예상 ④ 농기계 등록 및 인허가 도입 → 농가의 불편 초래 및 비용 발생(무효) 2) 농기계 은행사업 입찰구매 방식 문제점 ▶ 임대사업자 선호기종 선택권 박탈 ▶ 2중차 가격 체계로 유통질서 혼란, 농기계가격 붕괴 우려 ★ 당사 문제점 ▶ 제조원가율이 높아 입찰경쟁에 대한 대응책이 부족 ▶ 입찰 결과에 따라 연간 판매계획 수립의 차질과 수급에 예로	1) 선진화 추진방안에 따른 대책 ③ 관계기관 및 국회의원, 언론 등에 문제점 제기요 여론조성 및 시정 건의 ④ 업체 자율적으로 가격절 제하 등 사후 대처방안 검토 2) 농기계 은행사업 추진에 대한 대책 ③ 입찰구매 방식에 대한 문제점을 지속적으로 시정 건의 ④ <u>업체간 지속적인 협상 및 공동대응 추진</u>

* 소갑 제155호증

<표 156>

엘에스 유○○ 전 영업담당자 2011. 9. 5.자 진술

2010년 4월 서울 서대문에 위치한 농협중앙회 건물 2층에서 농협중앙회 농기계은
 행분사 정□□ 부장, 김○○ 차장 외 1명이 2010년 농협임대사업을 위한 1차 입

찰을 실시하였습니다. 농업기계 사업자들간 임대사업에 참여하지 말자는 위 합의에 따라 당사(본인) 이외에 농업기계 사업자는 참석하지 않았는데, 당사(본인)는 타사와의 합의를 깨고 일단 입찰 참가서를 제출하였으나 1개사 단독 참여시 입찰 불성립되는 방침에 따라 유찰되었으며, 농협담당자로부터 2차 입찰에 대한 재공지가 있을 것이라는 답변을 들었습니다.

2010년 4월 말경 동 장소에서 농협중앙회 농기계은행분사 정□□ 부장, 김○○ 차장 외 1명이 2010년 농협임대사업을 위한 2차 입찰을 실시하였습니다. 1차 입찰과 마찬가지로 당사(본인) 이외의 농업기계 사업자는 참가하지 않았으며, 위에서 설명 드린 바와 같이 단독 참가로 유찰이 되자, 동일 같은 날 오후에 당사와 농협이 가격 시담을 진행하여 당사가 2010년 농협임대사업 공급업체로 확정되었습니다. 그 결과 당사는 2010년 임대사업 품목인 55, 85마력급 트랙터를 전량 수주하였습니다. 이와 같이 당사가 합의를 파기하고 단독으로 수주하게 되자, 이에 대해 타사 담당자들의 항의가 빗발쳤던 것으로 기억됩니다.

2010년 8월경에는 2010년 임대사업과 관련해 120마력급 트랙터 입찰이 있었습니다. 당시 당사의 합의파기로 인해 분위기가 몹시 좋지 않았는데, 농업기계 사업자들의 사장단 모임을 통해 임대사업과 관련한 물량 수주로 경쟁하거나 갈등을 일으키지 말고 아세아텍에 물량을 전부 몰아주기로 합의한 것으로 기억되며, 아세아텍이 120마력급에 대한 참여 의사가 없을 경우 농업기계 사업자들의 상황을 고려하여 판단하도록 영업본부장으로부터 지시를 받았습니다.

이에 따라 2010년 8월 20일 농협중앙회 2층에서 실시된 2010년 농협임대사업 120마력급 계약을 위한 1차 입찰에서는, 대동공업 송○○ 과장, 국제종합기계 김◇◇ 과장, 당사(본인)는 입찰실에 입장하였으나 입찰참가서를 제출하지 않았습니다. 그러나 아세아텍이 농협의 예정가격보다 너무 높게 투찰하여 낙찰 받지 못함에 따라 결과적으로 1차 입찰은 유찰되었습니다. 그 후 2010년 8월 25일 2차 입찰에서도 위 합의에 따라 아세아텍을 제외한 각 사는 입찰서를 제출하지 않았으며, 결과적으로 아세아텍이 최우선 협상 대상자가 되어 120마력급 트랙터를 전량 수주하였습니다.

* 소갑 제34호증

(2) 2011년도 임대사업 입찰 공동행위

11. 23. 이 사건 농기계에 대한 입찰공고⁸¹⁾를 하였다.

249 피심인들은 농협의 입찰에 공동으로 대응하기 위해 2010. 11. 25. 영업본부장 모임을 갖고, 입찰에 부처지는 이 사건 농기계의 규격별 낙찰자를 사전에 정함으로써 피심인별로 낙찰기종을 아래 <표 157>과 같이 배분하기로 합의하였고, 사전에 정한 규격별 낙찰예정자가 실제로 낙찰될 수 있도록 피심인별 응찰가격을 사전에 정한 후 입찰에 참가하였다.

<표 157> 2011년 농기계 임대사업 업체별 합의안

기종	규격(hp, 조)	낙찰예정자 및 모델			
		대동	국제	동양	엘에스
트랙터	40~45hp			T453	U43
	55~60hp			T553	U6030
	70~75hp	MX70	7505		
	85~90hp	MX90			PS90
	100~110hp		KX100	T1003	
	120~130hp	6630			T6050
	계	3	2	3	4
콤바인	4조	DSM72G			
	5조		DKC865	C805G	
	계	1	1	1	
이앙기	6조	DUO60	RGO-6		
	계	1	1		
총계		5	4	4	4

250 이후 피심인들은 2010. 12. 7. 농협이 실시한 입찰에 참여하면서 사전에 정한 피심인별 응찰가격대로 입찰하였고, 그 결과 위 <표 157>과 같은 합의내용대로 규격별 낙찰기종이 피심인들에게 배분되었다.

251 이상과 같은 사실은 다음과 같은 증거들(소갑 제157~160호증, 소갑 제33호증)

81) 2011년 입찰도 전년도와 같이 유사물품 복수경쟁 방식의 제한경쟁입찰로 실시되었는바, 입찰대상 기종은 트랙터 5개 규격(44/45마력급, 55/60마력급, 70/75마력급, 85/90마력급, 100/110마력급, 120/130마력급), 콤바인 2개 규격(4조, 5조), 이앙기 1개 규격(6조)이었고, 각 규격별로 피심인들이 생산하는 특정모델을 선정한 후 피심인들이 자사 모델의 단가를 각각 입찰하도록 하였는데, 이 때 낙찰자는 각 규격별로 가장 낮은 금액 순으로 상위 2개 업체를 선정하였다.(소갑 제156호증 참조)

을 통해 인정된다.

252 대동 영업본부가 2010. 11. 29. 작성한 ‘2011년 농협 은행사업용 신규농기계 추진방안 보고’(소갑 제157호증)에 업체별로 낙찰 받을 기종 배분내역과 입찰가격 등이 기재되어 있다.

<표 158> 대동작성 2011년 농협 은행사업용 신규농기계 추진방안 보고(발췌)

2. 2011년 은행사업 운영안

가. 농협 추진 계획

- 규격별 예정가에 대한 자가 입찰순으로 2개 업체 선정(경쟁입찰), 예정가격은 2010년 수준보다 낮게 책정 예상 됨.
- 트랙터 6기종(40, 55, 70, 85, 100, 120 마력급), 콤바인 3기종(4, 5, 6 조), 이앙기 2기종(6, 8 조) 시행.
- 트랙터 120 마력급, 콤바인 6 조, 이앙기 8 조는 수입업체(구보타, 안마) 입찰 참여 가능.

나. 업체 의견(추진)

- 1안: 업체 공조로 업체별 트랙터 2~3개 기종, 콤바인/이앙기 각 1개 기종을 할인을 7~8%선 추진.
- 2안: 1안 합의 결할시 경쟁입찰을 통한 할인을 13~14% 수준으로 업체간 경쟁 치열 예상.

다. 업체 협의안(1안 기준)

(단위: 대, 천원)

기종	구분(마력, 조)	업체	추진수량	적용단가	사업금액(추정)	비고
트랙터	40~45	국제, LS	200	18,020	3,604,000	
	50~55	동양, LS	400	32,768	13,107,000	
	70~75	대동, 국제	400	36,720	14,688,000	
	85~90	대동, LS	400	41,183	16,473,000	
	100~110	동양	80	45,985	3,678,800	
	120~130	대동, 이세아	20	84,150	1,683,000	
소 계			1,500		53,233,800	
콤바인	4 조	대동	150	37,655	5,648,250	
	5 조	국제, 동양	250	44,243	11,060,625	
	소 계			400		16,708,875
이앙기	6 조	대동, 국제	450	13,600	6,120,000	
계			2,350		76,062,675	

4. 영업본부 추진 방안

가. 업체 공조를 통한 7~8% 할인된 금액으로 추진(1안)함이 물량확보 및 비용절감 될 것으로 판단, 추진코자 함.

나. 공제한 물의 추진이 시안시, 경쟁입찰로 트랙터 4기종, 콤바인/이앙기 각 1기종 이상 추진코자 합니다.

다. 입찰 가격(안)

(단위: 천원, %)

기종	구분	규격	도매가	협의시		경쟁입찰시					
				1안		2안		3안		4안	
				가격	O/C율	가격	O/C율	가격	O/C율	가격	O/C율
트랙터	40~45	D4351-4801(0)	16,900	15,970	(5.5)	15,100	11.3	14,820	12.3	14,690	13.1
	55~60	TS60	34,170	32,290	(5.5)	30,520	11.3	29,970	12.3	29,690	13.1
	70~75	MX70	38,630	35,240	8.3	34,630	11.3	33,880	12.3	33,570	13.1
	85~90	MX90	43,630	40,010	8.3	39,110	11.3	38,260	12.3	37,910	13.1
	100~110	MX100	47,270	44,670	(5.5)	42,220	11.3	41,460	12.3	41,080	13.1
	120~130	6630	96,700	93,470	5.3	91,880	7.3	90,510	8.3	88,530	10.3
콤바인	4 조	DSM72G	40,250	36,910	8.3	36,450	10.3	35,700	11.3	35,300	12.3
	5 조	DXM85G	47,000	44,420	(5.5)	41,980	11.3	41,220	12.3	40,750	13.3
이앙기	6 조	DU060	14,720	13,500	8.3	13,330	10.3	13,060	11.3	12,910	12.3

주. 농협은 예정가격을 도매가 대비 약 10% 이상 계산하고 있는 것으로 추정됨

단, 1안에서 ()는 양보 기준임

■ 업체별 물량 구분							(단위: 대, 천원)
기준	구분(hp,조)	대동	국제	동양	LS	아세아	비고
트랙터	40~45	O(80)					200
	55~60	O(120)					400
	70~75	O(250)					400
	85~90	O(150)					400
	100~110	O(200)					80
	120~130	O(80)					20
	수량	465	230	330	470	5	1,500
콤바인	금액	18,678,750	7,670,400	11,870,675	14,593,225	420,750	53,233,800
	차지비	35.1%	14.4%	22.3%	27.4%	0.8%	
	4조	O(150)					
	5조	O(130)					
이앙기	수량	150	130	120			400
	금액	5,648,250	5,751,525	5,309,100			16,708,875
	차지비	33.8%	34.4%	31.8%			
	6조	O(200)					
합계	수량	200	250				450
	금액	2,720,000	3,400,000				6,120,000
	차지비	44.4%	55.6%				
	수량	815	610	450	470	5	2,350
	금액	27,047,000	16,821,925	17,179,775	14,593,225	420,750	76,062,675
	차지비	35.6%	22.1%	22.6%	19.2%	0.6%	

* 소갑 제157호증

253 피심인 국제, 엘에스, 동양이 각각 작성한 ‘11년 농은사업 업체 협의(안)’, ‘2011년 농은사업 업체 협의안’, ‘임대사업 업체별 기종배분’ 자료(소갑 제158호증)에 업체별 낙찰 기종 배분 합의내용이 기재되어 있다.

<표 159> 국제 작성 ‘11년 농은사업 업체 협의(안)’ (발췌)

11년 농은사업 업체 협의(안)							
구분	구분(hp,조)	대동	국제	동양	LS	아세아	비고
트랙터	40~45	O			O		
	55~60	O			O		
	70~75	O					
	85~90		O				
	100~110	O		O			
	120~130		O				
	수량	265	375	275	495	15	1,500
콤바인	금액	12,511	10,454	10,109	16,648	1,252	55,982
	차지비	22.2%	28.9%	17.7%	29.2%	2.8%	100.0%
	4조		O				
	5조	O		O			
이앙기	수량	125	200	125	125		575
	금액	5,802	7,802	5,802			19,406
	차지비	28.5%	40.4%	29.4%			100.0%
	6조	O	O				
모양기	수량	200	200				400
	금액	5,875	5,875				11,750
	차지비	50.0%	50.0%				100.0%
	7조						
합계	수량	875	775	400	620	15	2,685
	금액	28,988	24,926	15,911	16,648	1,252	87,725
	차지비	25.7%	24.0%	12.4%	22.4%	1.5%	100.0%

<표 160> 엘에스 작성 ‘2011년 은행사업 업체 협의안’ (발췌)

2011년 은행사업 업체별 협의안							
※ 업체별 상황		(단위: 억 원)					
구분	구분	자산	부채	순자산	이익	손익	이익
주요기업	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산
	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채
	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산
	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익
	손익	손익	손익	손익	손익	손익	손익
	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익
주요기업	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산
	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채
	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산
	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익
주요기업	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산
	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채
	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산
	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익

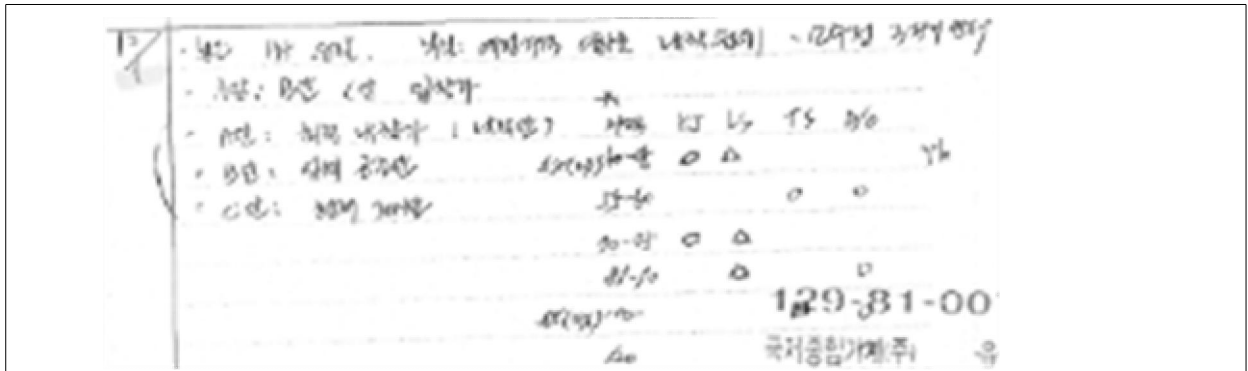
<표 161> 동양 작성 ‘임대사업 업체별 기종 배분’ (발췌)

2011년 임대사업 업체별 기종 배분											
※ 임대사업 현황		(단위: 억 원)									
구분	구분	자산	부채	순자산	이익	손익	이익	손익	이익	손익	이익
주요기업	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산
	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채
	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산
	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익
	손익	손익	손익	손익	손익	손익	손익	손익	손익	손익	손익
	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익
주요기업	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산
	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채
	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산
	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익
주요기업	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산	자산
	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채	부채
	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산	순자산
	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익	이익

* 소갑 제158호증

254 국제 영업팀 추○○ 대리 업무수첩(소갑 제159호증)에 피심인들의 업체별 기종 배분안이 기재되어 있다.

<표 162> 국제 추○○ 대리 업무수첩 내용 (발췌)



* 소갑 제159호증

255 국제가 작성한 ‘임대 농기계 입찰 가격(안)’(소갑 제160호증)에 입찰가격이 시나리오별로 구체적으로 기재되어 있다.

<표 163> 국제 작성 ‘임대 농기계 입찰 가격(안)’(발췌)

국제 농기계 임대 가격 (안)-										
대역	제 1 단 계			제 2 단 계			제 3 단 계			비고
	구분	종류	단위	구분	종류	단위	구분	종류	단위	
40	4040	100	21,200,000	4040	100	21,200,000	4040	100	21,200,000	
50	5050	100	21,200,000	5050	100	21,200,000	5050	100	21,200,000	
60	6060	100	21,200,000	6060	100	21,200,000	6060	100	21,200,000	
70	7070	100	21,200,000	7070	100	21,200,000	7070	100	21,200,000	
80	8080	100	21,200,000	8080	100	21,200,000	8080	100	21,200,000	
90	9090	100	21,200,000	9090	100	21,200,000	9090	100	21,200,000	
100	1010	100	21,200,000	1010	100	21,200,000	1010	100	21,200,000	
110	1110	100	21,200,000	1110	100	21,200,000	1110	100	21,200,000	
120	1210	100	21,200,000	1210	100	21,200,000	1210	100	21,200,000	
130	1310	100	21,200,000	1310	100	21,200,000	1310	100	21,200,000	
140	1410	100	21,200,000	1410	100	21,200,000	1410	100	21,200,000	
150	1510	100	21,200,000	1510	100	21,200,000	1510	100	21,200,000	
160	1610	100	21,200,000	1610	100	21,200,000	1610	100	21,200,000	
170	1710	100	21,200,000	1710	100	21,200,000	1710	100	21,200,000	
180	1810	100	21,200,000	1810	100	21,200,000	1810	100	21,200,000	
190	1910	100	21,200,000	1910	100	21,200,000	1910	100	21,200,000	
200	2010	100	21,200,000	2010	100	21,200,000	2010	100	21,200,000	

* 소갑 제160호증

2011년 임대사업용 농기계 입찰과 관련하여 이▲▲ 엘에스 영업본부장은 다음과 같이 진술하고 있다.

<표 164>

이▲▲ 엘에스 영업본부장 진술서 (발췌)

2011년 농업기계 임대사업에 대해서도 농업기계 사업자들간 협의가 있었습니다. 2010년 12월 초 대동공업 이○○ 상무, 동양물산 김▲▲ 상무, 국제종합기계 윤○○ 이사, 아세아텍 정○○ 이사, 본인 5명이 회동을 가진 자리에서 각 사별 입찰기종이 합의되지 않는다면 경쟁입찰 과정에서 할인율이 높아짐으로써 각 사의 수익이 악화될 수 있다는 인식을 공유한 가운데 2011년 농협 임대사업에 대해 사업자 별 입찰 기종을 나눠서 참가하기로 합의하였습니다.

<2011년 은행사업 업체 협의안>

기종	구분(hp, 조)	대동	국제	동양	엘에스	아세아
트랙터	40~45			○	○	
	55~60			○	○	
	70~75	○	○			
	85~90	○			○	
	100~110		○	○		
	120~130	○			○	
콤바인	4조	○				
	5조		○	○		
이앙기	6조	○	○			

대동공업은 트랙터 70마력, 80마력, 125마력, 콤바인 4조, 이앙기 6조 입찰에, 동양물산은 40마력, 50마력, 100마력, 콤바인 5조 입찰에, 국제종합기계는 70마력, 100마력, 콤바인 5조, 이앙기 6조 입찰에, 당사는 40마력, 50마력, 80마력, 125마력 입찰에 각각 참가하기로 합의하였고, 입찰 관련 상황별 시나리오에 관하여도 논의하였습니다.

* 소갑 제33호증

7) 타이어 가격 공동행위

가) 공동행위의 배경 및 개요

257 피심인들은 자사 대리점에 수리용 내지 교체용으로 공급하는 농기계용 타이어 (이하 ‘농용타이어’라 한다)를 한국타이어와 홍아타이어로부터 구매하여 해왔으나, 2009년 12월 경 한국타이어가 수익성 악화와 소량다품종 생산에 따른 부담을 이유로 농용타이어의 생산을 중단함에 따라 피심인들의 농용타이어 구매처가 홍아타이어로 일원화 되었다.

258 이렇게 구매처가 일원화되었음에도 동일규격의 농용타이어가 일선 대리점에서 서로 다른 가격으로 판매되자 피심인들은 가격혼선에 따른 소비자 민원을 해소하기 위해 가격단일화가 필요하다는 명분하에 2009년 12월 이후 3회에 걸쳐 대리점에 수리용 또는 교체용으로 공급하는 농용타이어 가격을 동일가격으로 인상하기로 합의하고 이를 실행하였다.

나) 세부 행위사실

(1) 2009. 12. 9. 합의 및 실행

259 피심인들은 2009. 12. 9. 충북 옥천 소재 국제 사무실에서 모여⁸²⁾ 농용타이어 판매에 따른 이윤확보를 위해 농용타이어의 대리점 공급가격을 2010. 1. 1.부터 10~25% 인상하기로 합의하고 이를 실행하였다.

260 합의내용의 실행방법을 구체적으로 살펴보면, 먼저 피심인 대동이 자신들이 사용하는 타이어 전체목록을 송부하면 나머지 피심인들이 이를 받아 자사 사용 타이어 규격을 표시해서 대동에게 다시 송부한다.

261 위 자료를 통해 대동은 각 피심인들이 취급하는 공통사용 타이어 규격을 파악한 후 이를 취합·정리하여 나머지 피심인들에게 다시 송부하는데 이를 통해 피심인들이 공통사용 타이어규격에 대한 정보를 공유하게 되었고, 이러한 공통사용 타이어의 가격을 동일하게 조정한 후 인상을 실행하였다.

82) 피심인 농용타이어 업무담당자들인 국제 심○○ 팀장, 대동 임○○ 팀장, 여○○ 과장, 동양 김□□ 팀장, 정△△ 과장, 엘에스 최□□ 과장이 참석하였다.

이러한 사실은 다음과 같은 증거들을 통해 인정된다.

동양이 2009. 12. 9. 모임결과를 정리한 ‘동종업계 정보교류 결과’(소갑 제164호증)로부터 농용타이어 가격인상에 대해 합의하고 이를 2010. 1. 1.부터 적용하기로 한 사실을 인정할 수 있다.

<표 165>

동양 작성 2009. 12. 9. 동종업계 정보교류 결과 (발췌)

동종업계 정보 교류 결과 도 전 30 1. 출 장 자 : 동양 회 고경 경 2. 방문 일자 : 2009. 12. 09 3. 방문 지역 : 충북 제천 국제종합기계 4. 방문 목적 : 동종업계 부동상당 모임(부동사업 활성화 방안 외) 5. 참석자 - 동양물산사업부 임장 회 고경 경, LS엔트론회 고경 회, 대동공업회 동양 회 고경 회, 국제종합기계회 동양 회	6. 합의 내용 : 1) 타이어 관련 사항 ① 타이어 가격 인상 및 조정 시기 - 현재 동종업계의 출혈경쟁으로 인한 타이어 가격의 최소 이윤확보 차원으로 가격 인상 추진(기본 Margin 확보) : 대리점 공급가 - 조정 시기는 2010년 01월 01일 부 적용(농협 홍보)
---	--

합의 이후 대동이 작성하여 각 사에 송부한 ‘타이어 가격검토’(소갑 제165호증) 자료에 피심인들이 취급하는 타이어 규격과 규격별 인상률, 인상금액이 정리되어 있는 점에 비추어 대동이 가격인상 합의 후 이를 실행하기 위해 공통사용 타이어에 대한 정보 및 그에 대한 인상가격을 취합하여 공유하였다는 사실이 인정되며, 국제의 김◆◆도 동일한 취지로 진술하고 있다.

<표 166>

대동 작성 타이어 가격검토 (발췌)

종류	대동			국회			대동			LS		
	원본 전	원본 후	인상률	원본 전	원본 후	인상률	원본 전	원본 후	인상률	원본 전	원본 후	인상률
타이어(10.00-20.00)	111,000	125,000	11.7%							111,000	125,000	12.6%
타이어(10.00-20.00)												
타이어(10.00-20.00)												
타이어(10.00-20.00)												
타이어(10.00-20.00)												
타이어(10.00-20.00)	402,000	450,000	11.9%	402,000	450,000	11.9%	402,000	450,000	11.9%	402,000	450,000	11.9%
타이어(10.00-20.00)	611,000	670,000	10.9%							611,000	670,000	10.9%
타이어(10.00-20.00)	18,000	18,000	0.0%							18,000	18,000	0.0%
타이어(10.00-20.00)	121,000	130,000	7.4%	121,000	130,000	7.4%						
타이어(10.00-20.00)	204,000	224,000	9.8%	204,000	224,000	9.8%	204,000	224,000	9.8%	204,000	224,000	9.8%
타이어(10.00-20.00)	118,000	128,000	8.4%	118,000	128,000	8.4%	118,000	128,000	8.4%	118,000	128,000	8.4%

<표 167> 국제 김◆◆◆ 구매지원팀 과장 2011. 11. 4. 진술(발췌)

2009년도 이후 국제종합기계와 경쟁회사들은 구입한 타이어를 대리점에 교체용 타이어로 판매하면서 각사가 공통으로 취급하는 타이어모델에 대해서 가격인상을 하기로 한 사실이 있습니다. 농기계용 타이어는 홍아타이어 제품 하나이기 때문에 국제종합기계 제품을 샀다고 해서 꼭 국제종합기계 대리점 및 부품특약점(부품총판)로부터만 타이어를 구매할 필요는 없고 좀더 싼 가격을 제시하는 타 농기계회사로부터 구매하는 것도 충분히 가능하기 때문에 농기계회사들간 가격 경쟁이 치열하였습니다. 그래서 2010. 1.경 타이어 담당 실무자들이 회사들이 모두 사용하는 타이어는 정상가격을 받을 수 있도록 하자고 한 것입니다.

예를 들어 대동에서 먼저 자신들이 사용하는 타이어 전체리스트를 국제종합기계, 동양물산기업, LS엠트론에 보내면 그 중 각 회사들이 사용하는 모델을 표시해서 다시 대동공업에 보내었습니다. 대동공업에서 각 회사에서 받은 공용 모델의 정보를 취합하여 국제종합기계, 동양물산기업, LS엠트론에 다시 보내어 정보를 공유하는 것입니다. 이렇게 4개 회사가 모두 공통적으로 사용하는 모델 중 가격경쟁이 너무 심하다고 생각되는 모델들에 대해서 가격을 맞춘 것입니다.

이러한 연락행위는 저와 대동공업의 여○○ 차장, 동양물산기업의 정△△ 과장, LS엠트론의 유○○ 사원 등 각 농기계회사의 부품지원팀 소속 타이어 담당 실무자들이 연락을 해서 이루어졌습니다. 이 내용은 각 회사의 부품지원팀장들에게 보고된 것으로 알고 있습니다. 저는 당시 부품판매팀장(現,구매지원팀)이었던 심◎◎ 팀장에게 보고하였습니다. 이러한 합의가 언제부터 있었는지 잘 모르겠으나 2010. 1.과 올해 초에 이러한 합의가 있었던 것은 사실입니다.

265 국제가 작성한 2010년 1월 가격조정 품의문서(소갑 제166호증)에 ‘농기 동종사 (대동,LS,동양) 협의하에 가격조정 하는 것입니다.’, ‘각 동종사 동일 품목에 대하여 판매가격 현실화하여 운영 협의 - (각사 협의 후 동일 기준 판매가 책정)’라는 표현이 있는 점에 비추어 타이어 가격인상이 피심인들의 합의에 의한 것이 인정된다.

<표 168> 국제 작성 2010년 1월 가격조정 품의문서(발췌)

김 ■■■ 1. 농기 동종사(대동,LS,동양) 협의하에 가격조정 하는것입니다.

거한일 2010-01-11 거한자 부품판매팀 김 ■■■ 부대

제 목 타이어 및 관련 부품에 가격 조정 등

2010년도 A/S용 타이어 및 관련 부품에 대하여 판매 가격을 조정하여 판매하고자하오니, 재가 바랍니다.

- 02 등 -

1. 판매 가격 조정 사항

1.1 각 동종사 판매 결정으로 인하여 모두 일괄가 대비 판매가격 낮게 책정됨에 관함.

1.2 각 동종사 동일 품목에 대하여 관련 가격 현실화하여 운영 협의 - (각사 협의 후 동일 기준 판매가 책정)

국제의 2010년 1월 가격조정 내역을 담은 ‘2010년도 국제타이어 판매가격 조정 내역서’(소갑 제167호증) 상의 타이어 인상률이 대동이 작성한 위 소갑 제165호증 ‘타이어 가격검토’ 문건 상의 인상률과 거의 일치한다는 점에서, 피심인들간의 합의 대로 타이어 가격인상이 실행되었다는 사실이 인정된다.

<표 169> 국제 작성 2010년도 국제타이어 판매가격 조정 내역서 (발췌)

* 유첨 : 2010년도 국제 타이어 판매 가격 조정 내역서										
도 번	물 명	입고가	기존 판매 가격			국제 대진율(%)	조정 판매 가격			인상률
			대리점가	수리점가	실수요자가		대리점가	수리점가	수요자가	
A817010000A2	타이어(6.00-12)	27,900	35,600	39,200	47,410	32.3%	41,000	44,000	49,000	15.2%
C02150000A2	타이어(6.00-16)	42,800	55,900	61,500	74,470	38.8%	66,000	71,000	79,000	18.1%
C63110201A9	타이어(7-14표준)	43,000	60,700	66,800	80,850	54.9%	74,000	80,000	89,000	21.9%
E19020000A1	타이어(7-16)	54,500	70,300	77,300	93,500	38.7%	84,000	90,000	101,000	19.5%
D23020000A1	타이어(8-16)	63,100	87,800	96,600	116,600	45.5%	102,000	110,000	121,000	16.2%
T24090000A9	타이어(8-18)	88,800	117,000	129,000	156,200	37.8%	136,000	146,000	163,000	16.2%
Z90145	타이어(8.3-20)	110,300	142,000	156,000	188,100	34.6%	165,000	177,000	197,000	16.2%
C63050201A9	타이어(9.5-16)-광폭	88,300	120,000	132,000	160,600	46.8%	144,000	155,000	172,000	20.0%
T24420000A7	타이어(9.5-18)	110,800	143,000	158,000	190,300	43.0%	176,000	189,000	210,000	23.1%
T24030011A2	타이어(9.5-20)	128,900	174,000	192,000	232,100	31.3%	188,000	202,000	225,000	8.0%

(2) 2010. 7. 15. 합의 및 실행

피심인들은 2010. 7. 15. 대구 달성 소재 대동 현풍공장에 모여⁸³⁾ 홍아타이어로부터의 타이어 매입가 인상률에 맞추어 타이어 44종에 대한 대리점 공급가격을 2010. 9. 1.부터 약 5%정도 인상하기로 결정하고 이를 실행하였다.

이러한 사실은 대동 여○○ 과장이 피심인들에게 송부한 2010. 7. 29. 및 2010. 8. 25. 이메일(소갑 제168호증)을 통해 인정된다.

<표 170> 대동 여○○ 과장 2010. 7. 29. 이메일 (발췌)

전송 사람: '대동' <choyeo@daedong.co.kr> 받는 사람: <jungsub.sim@congluk.com> <kas@ym.co.kr> <cyin@an
 <ceonik@ym.co.kr> '대동' <017207@daedong.co.kr> 발신 날짜: 2010년 7월 29일 목요일 오후 7:52 제목: 가격조정 결과 통보	= 다 음 = □ 하분기 가격조정에 따른 의견 수렴 - 오일: 차차 판매에 따른 판매가 결정 - 타이어: 구입가 인상률에 따른 협의 결정(유통비가 오른 - 판매가 인상률 5%이내로 조정)
---	--

83) 농용타이어 업무담당자들인 국제 심○○ 팀장, 대동 임○○ 팀장, 여○○ 과장, 동양 김□□ 팀장, 정△△ 과장, 엘에스 최□□ 과장이 참석하였다.

<표 171>

대동 여○○ 과장 2010. 8. 25. 이메일 (발체)

보낸 사람: "이" <idyoo@dodong.co.kr> 받는 사람: <jangub.sim@dongguk.com>; <ds@ym.co.kr>; <yn@net
<oonik@ym.co.kr> 참조: "이" <id17207@dodong.co.kr> 보낸 날짜: 2010년 8월 25일 수요일 오후 12:02 첨부: 타이어 가격(참조는 참조) [xls] 임치영 제출현황[20100831].xls 제목: 타이어 공급가격 조정에 대한 의견 수렴	표제 관련 타이어 가격이 인상되어 부속이 판매가 조정이 예상되어 이에 조정안을 다음과 같이 통보하오니 검토 후 회신바랍니다. - O O - 1. 조정대상 : 타이어 44종 2. 조정률 : 약 5%(세무사항 일부 제외) 3. 조정시점 : 2010. 09. 1일부터 (당사의 경우 조정대상가로 소급적용하지된 상황임으로 빠른 조정 적용이 상호 필요할 듯합니다.)
---	--

15

<표 172>

대동 여○○ 과장 2010. 8. 25. 이메일 첨부문서 (발체)

금액단위: 원(무가세 별도) / 도매가				
종류/규격	현도매가	조정(전)도매가	연상률	비고
타이어[169-34]	592,000	620,000	4.7%	
타이어[112-28]8PR	367,000	385,000	4.9%	
타이어 124X28 8PR	307,000	322,000	4.9%	
타이어 83024 6P	185,000	194,000	4.9%	
타이어[100-13]	60,000	63,000	5.0%	
타이어[149-24] 8P/L	529,000	560,000	5.9%	
타이어[149-24] 8P/L	18,000	18,400	2.2%	

(3) 2011. 2. 10. 합의 및 실행

269 피심인들은 2011. 2. 10. 동양 익산 공장 회의실에 모여⁸⁴⁾ 홍아타이어로부터의 타이어 매입가격이 인상될 경우 대리점 공급가를 인상하기로 합의하고, 이에 따라 타이어 46종에 대한 대리점 공급가격을 2011년 3월 경부터 평균 8.1% 정도 인상하였는바, 이는 다음과 같은 증거들을 통해 인정된다.

270 동양이 2011. 2. 10. 모임 결과를 정리한 ‘동종업계 정보 교류 결과’(소갑 제169호증)로부터 판매가격 인상 합의내용을 확인할 수 있다.

<표 173>

동양 작성 2011. 2. 10. 동종업계 정보 교류 결과 (발체)

84) 농용타이어 업무담당자들인 국제 심○○ 팀장, 김○○ 과장, 대동 임○○ 팀장, 여○○ 과장, 동양 김○○ 팀장, 정△△ 과장, 엘에스 강○○ 팀장, 최□□ 과장이 참석하였다.

기한일 2011-03-14 기한자 부원준비서 김○○○
 제 목 2011년도 타이어 및 휠셋 가격 조정 회
 2011년도 A/5용 타이어 및 휠셋에 대하여 입고가격 조정으로 판매가격 현실화 판매요자 하오니 재가 바랍니다.
 - 다 용 -

1. 판매 가격 조정 사유
 1.1 원, 원재료 상승으로 인한 외주 입고가 인상으로 판매가격 현실화 운영.
 1.2 타이어 품종사 통일 품목에 대하여 판매 가격 현실화 운영 협의 - (각사 협의 후 통일 거론 판매가 적용)

2. 판매 가격 인상/인하 조정 내역 [단 위 : 원, VAT제외]

구 분	입고가 (a)	기존 판매 가격 내역			조정 판매 가격 내역			대리점가 대비 인상률 (c-b)/b
		대리점가 (b)	수리점가	심수요자가	대리점가 (c)	수리점가	심수요자가	
타이어	11,246,500	14,634,100	15,809,300	17,756,726	16,395,300	17,605,300	19,806,990	11.8%

273 2011년 가격인상안 비교표(소갑 제172호증)에 피심인들이 취급하는 타이어 규격과 규격별 인상률, 인상금액이 정리되어 있는바, 이는 앞서 살핀 국제 김◆◆의 진술에 비추어 대동이 작성한 후 다른 피심인들에게 송부한 것으로 보이며, 이를 통해 피심인들이 가격인상 합의를 실행하기 위해 공통사용 타이어에 대한 정보 및 그에 대한 인상가격을 취합하여 공유한 후 가격인상을 실행하였다는 사실을 인정할 수 있다.

<표 176>

2011년 가격인상안 비교표 (발체)

금액단위 : 원(부가세별도)

순번	품명	대동				국제				동양				LS			
		최도매가	조정도매가	조정액	조정률	최도매가	조정도매가	조정액	조정률	최도매가	조정도매가	조정액	조정률	최도매가	조정도매가	조정액	조정률
1	타이어 8.30x4 BP	185,000	212,500	27,500	14.9%									190,100	211,400	21,300	11.2%
2	타이어(8.00-13)	60,000	68,400	8,400	14.0%												
3	타이어(18.4-34)	721,000	757,600	36,600	5.1%									796,100	827,940	31,840	4.0%
4	타이어(14.9-24) BP/L	529,000	607,300	78,300	14.8%	529,000	607,300	78,300	14.8%	529,000	607,300	78,300	14.8%	532,200	608,300	76,100	14.3%
5	타이어(4.00-7)	18,500	21,800	3,300	17.8%									15,500	18,800	3,300	21.3%
6	타이어(11.2-20)BP	367,000	420,600	53,600	14.6%	366,000	420,600	54,600	14.9%								
7	타이어(12.4-20)BP	299,000	371,700	72,700	24.3%	345,000	371,700	26,700	7.7%	344,000	371,700	27,700	8.1%				
8	타이어 12.4x20 BP	307,000	352,100	45,100	14.7%	297,000	352,100	55,100	18.6%	298,000	352,100	54,100	18.2%	305,100	351,230	46,130	15.1%
9	타이어 8X18	136,000	153,600	17,600	12.9%	136,000	153,600	17,600	12.9%	136,000	153,600	17,600	12.9%	136,400	152,900	16,500	12.1%
10	타이어 16.9x20 BP	772,000	888,500	116,500	15.2%	772,000	888,500	116,500	15.2%	772,000	888,500	116,500	15.2%	729,600	886,130	156,530	21.3%
11	타이어 18.4x20 BP	885,000	995,000	110,000	12.4%	887,000	995,000	108,000	12.2%	885,000	995,000	110,000	12.4%	886,100	991,990	105,890	12.0%
12	타이어 8.5x24 BH	219,000	250,800	31,800	14.5%	218,100	250,800	32,700	15.0%					218,300	250,830	32,530	14.9%
13	타이어 9.5x20 BH	207,000	238,800	31,800	15.3%					198,000	238,800	40,800	20.6%	198,000	238,490	40,490	20.4%
14	타이어 6X12.4BP	71,000	81,600	10,600	14.9%												

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2010. 5. 17. 개정 법률 제10303호)

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
- 2.~3. (생략)
4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위
- 5.~7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. (생략)

②~⑥ (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

274 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 ② 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 합의하고, ③ 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법성 성립요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 각 호 해당여부

(1) 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

275 법 제 19조 제1항 제1호에서 말하는 ‘가격’이라 함은 명목상의 가격뿐만 아니라 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지불하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품의 가격에 포함된다⁸⁵⁾.

276 ‘가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위’에는 가격인상, 가격인하, 현행가격 유지, 최고가격 이나 최저가격 범위 설정과 같이 최종 거래가격을 결정·유지·변경하는 행위뿐만 아니라 인상률, 할인율, 할증률, 이윤율 등과 같이 가격에 영향을 미치는 요소를 결정·유지·변경하는 행위, 일률적인 원가계산 방법을 따르도록 함으로써 실질적으로 가격을 결정·유지·변경 행위 등과 같이 가격에 영향을 미치는 행위도 포함된다.⁸⁶⁾

(가) 신고가격 공동행위

277 이 사건 공동행위 중 ‘신고가격 공동행위’는 피심인들이 사전에 신고가격 인상여부, 인상폭 등의 정보를 교환한 후 이를 자사의 신고가격에 반영하여 공동으로 인상을 실행한 행위인바, 여기에서 신고가격은 대농민 판매가격으로서 대리점 공급가격과 농협 공급가격 산정의 기준이 되므로 법 제19조 제1항 제1호에서 규정한 ‘가격’에 해당하고, 이를 공동으로 결정한 피심인들의 행위는 ‘가격을 결정·유지·변경하는 행위’에 해당된다.

(나) 장려금을 공동행위

278 ‘장려금을 공동행위’는 피심인들이 이 사건 농기계 계통구매사업에 참여하면서 농협에 지급해야할 장려금율에 대한 정보를 교환한 후 이를 자사의 장려금 지급률

85) 대법원 2001. 5. 8. 선고 200두10212 판결 참조

86) 공동행위 심사기준(개정 2012.8.21. 공정거래위원회 예규 제165호)

결정에 반영한 행위인바, 계통계약 체결시 별도의 약정을 통해 판매장려금이 정해지는 점을 고려하면 납품단가에서 판매장려금을 공제한 금액이 실질적인 대농협 공급가격이 되므로 장려금율은 가격에 직접 영향을 미치는 요소로서 법 제19조 제1항 제1호에서 규정한 ‘가격’에 해당하고, 따라서 ‘장려금율 공동행위’는 ‘가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위’에 해당된다.

(다) 타이어 가격 공동행위

279 ‘타이어 가격 공동행위’는 피심인들이 2009년 12월 이후 세 차례에 걸쳐 자사의 대리점에 공급하는 농기계용 타이어의 공급가격을 공동으로 인상한 행위로, 법 제19조 제1항 제1호에서 규정한 ‘가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위’에 해당한다.

(2) 거래상대방을 제한하는 행위

280 법 제19조 제1항 제4호에서 규정하고 있는 거래상대방을 제한하는 행위는 사업자별로 거래상대방을 정하는 행위, 특정사업자와는 거래하지 않도록 하거나 특정사업자와만 거래하도록 행위 등을 포함한다.⁸⁷⁾

281 ‘계통사업 불참 공동행위’와 ‘매취사업 불참 공동행위’는 위 2. 가. 행위사실에서 살펴본 바와 같이 계통사업 및 매취사업과 관련하여 농협과 거래하지 않기로 합의하고 실행한 행위이므로 법 제19조 제1항 제4호에서 규정한 거래상대방을 제한하는 행위에 해당된다.

(3) 입찰에서 투찰가격이나 투찰여부, 낙찰예정자를 결정하는 행위

282 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하고 있는 입찰과 관련한 공동행위는 구체적으로 낙찰예정자 또는 경락예정자를 사전에 결정하고 그 사업자가 낙찰 또는 경락받을 수 있도록 투찰여부나 투찰가격 등을 결정하는 행위, 낙찰가격 또는 경락가격을

87) 공동행위 심사기준(개정 2012.8.21. 공정거래위원회 예규 제165호)

높이거나 낮추기 위하여 사전에 투찰여부나 투찰가격 등을 결정하는 행위, 다수의 입찰 또는 경매에서 사업자들이 낙찰 또는 경락받을 비율을 결정하는 행위, 입찰 또는 경매에서 사전에 설계 또는 시공의 방법을 결정하는 행위, 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소를 결정하는 행위가 포함된다.⁸⁸⁾

283 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 농협이 실시하는 2010년도 농기계 임대사업용 농기계 입찰에서 입찰을 유찰시켜 수의계약을 유도하기 위해 사전에 입찰가격을 합의하여 투찰하거나, 입찰에 참여하지 않기로 합의하였고, 2011년도 입찰에서는 입찰에 부쳐진 이 사건 농기계의 규격별로 낙찰예정자를 사전에 정함으로써 피심인간에 낙찰 받을 기종을 배분한 후, 이를 실행하기 위해 피심인별 투찰가격을 합의하였다.

284 위와 같은 피심인들의 행위는 수의계약 유도를 통해 낙찰가격을 높이거나 사전에 투찰여부나 투찰가격 등을 결정하는 행위, 낙찰예정자를 사전에 결정하는 행위 또는 다수의 입찰에서 사업자들이 낙찰 받을 비율을 결정하는 행위에 해당된다.

나) 합의의 존재

(1) 합의의 의미

285 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 먼저 사업자 사이에 공동으로 법 제19조 제1항 각 호 소정의 행위를 하기로 하는 합의, 즉 의사의 합치가 있어야 한다. 여기서 ‘의사의 합치’라 함은 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없으며, 상호인식이나 이해, 암묵적 요해 내지 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.⁸⁹⁾

286 만일 어느 한쪽의 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사

88) 공동행위 심사기준(개정 2012.8.21. 공정거래위원회 예규 제165호)

89) 같은 취지의 판례 : 서울고등법원 2001. 10. 16. 선고 2000누16830판결

표시에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의에 따를 것으로 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 위와 같이 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용한 경우에는 당해 합의가 경쟁을 제한하는 행위가 되는 것은 마찬가지로, 진의 아닌 의사표시라 하여 부당한 공동행위의 성립에 방해가 되지는 않는다.⁹⁰⁾

287 또한 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호 소정의 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하고, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다.⁹¹⁾

288 한편, 상호의존성이 강한 과점시장에서 경쟁사업자의 영업정책을 예측 또는 경쟁사업자의 영업정책이 주어진 상황으로 보고 이에 대응하여 독자적으로 자신의 행위를 결정한 결과 우연히 외형상 일치가 나타나는 이른바 ‘의식적 병행행위’(Conscious Parallelism)의 경우는 사업자간의 공동행위를 인정할 수는 없을 것이나, 사업자들이 여러 경로를 통하여 상호 간에 빈번하게 접촉·교류하고 이를 통하여 의도적으로 가격정보를 교환하며 서로 교환된 정보를 이용하여 각자 행위내용을 조정하고 그 결과 일정한 행위가 외형상 일치하는 경우에는 사업자 각자의 독자적인 판단이 아니라 일련의 공조를 통한 행위라는 측면에서 단순한 의식적 병행행위가 아닌 ‘동조적 행위’(Concerted Action)로 공동행위의 합의가 존재하는 것으로 인정할 수 있다.⁹²⁾

289 경쟁사업자간에 정보를 교환하는 경우 그 중에는 시장기능의 결함을 제거하고 효율성증대에 도움이 되는 정보가 있을 수 있어서 단지 정보교환이 이루어졌다는 사유만으로 사업자간의 공동행위가 있었다고 단정할 수는 없다고 할 것이나, 반면에 관련시장의 구조와 성격, 정보의 대상, 정보의 성질이나 내용, 정보교환의 시기, 정보교환의 주체와 방식 등에 따라 합의의 유력한 증거가 될 수 있다. 이와 관련하

90) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

91) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결 참조

92) 서울고등법원 2010.11.25. 선고 2009누38390 판결 참조

여 경쟁사업자 간의 가격과 생산정보의 교환은 시장에서의 투명성(transparency)을 증대시켜 담합을 촉진시키거나 담합의 이행을 용이하게 하는 수단이 될 수 있다.⁹³⁾

290 구체적으로, ① 일반시장에 비하여 과점화, 집중화되어 있는 시장, ② 교환되는 정보가 수요 내지 산출량과 같은 통계적인(statistical) 정보가 아니라 기업의 비밀(confidential)에 속하고 경쟁의 핵심적 요소라고 할 수 있는 가격인상 계획이나 인상내역과 같은 정보인 경우, ③ 정보의 대상이 되는 각 제품의 품목, 가격인상률(폭) 등이 보다 구체적이고 세분화되어 있는 경우, ④ 정보교환의 시점이 다른 경쟁사업자들이 가격인상을 확정하기 이전 단계이거나 시장에 정보가 공개되어 알려지기 이전이고, 정보교환이 지속되거나 반복적으로 이루어지는 경우, ⑤ 정보교환이 은밀하고 폐쇄적으로 이루어지는 경우, 본사의 가격결정 업무에 영향을 미칠 수 있는 임직원간에 이루어지는 경우 등에 해당할수록 시장에서의 자유롭고 공정한 경쟁에 위협이 되고 사업자들 간의 공동행위에 대한 유력한 증거가 될 수 있다.⁹⁴⁾

(2) 신고가격 및 장려금을 관련 공동행위

291 신고가격 관련 공동행위와 장려금을 관련 공동행위는 피심인들이 영업본부장 모임, 실무자간의 긴밀한 접촉 등을 통하여 지속적이고 반복적으로 접촉·교류하면서 이 사건 농기계 가격인상여부나 인상폭, 계통사업 장려금율에 관한 정보를 교환하고, 교환된 경쟁사 정보를 기초로 각자의 가격인상안과 장려금율을 결정한 행위로서 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 피심인들의 신고가격 및 장려금율 결정은 각자의 독자적인 판단에 기한 것이 아니라 피심인들간의 합의에 따른 행위로 봄이 상당하다.

93) 유럽의 경쟁당국은 일찍부터 가격정보 및 기타 정보의 교환합의(Information agreement)를 부당한 공동행위로 보아왔다. 이러한 정보교환을 통한 공동행위의 성립과 관련하여 EU는 1992년 이 사건 국내 농기계 시장과 시장구조가 유사한 영국 트랙터시장에서의 정보교환에 대해 ①4개 트랙터 업체가 80% 정도의 시장점유율을 차지하고 있는 집중도가 높은 과점시장으로 진입장벽이 높고 시장이 정체되어 있으며 수입을 통한 경쟁이 제한받는 점, ②교환한 정보가 기업비밀에 해당하는 점, ③교환된 정보수준이 상품별, 지역별, 시간별 판매량 및 시장점유율 등으로 매우 구체적이어서 집중화된 시장의 투명도를 더욱 높이고 불확실성과 은밀성 등 중요 경쟁요소를 없애 잠재적인 경쟁을 막는 점 등을 이유로 담합 관련 조항 위반에 해당한다고 하였다. (OJ [1992] L 68/19, [1993] 4 CMLR 358.)

94) 서울고등법원 2010.11.25. 선고 2009누38390 판결 참조

292 첫째, 이 사건 농기계 시장은 피심인들이 국내시장의 70% 내외를 점유하고 있는 과점시장으로, 경쟁관계에 있는 피심인들이 가격인상 여부, 가격인상폭 등에 관한 구체적인 정보를 교환한 행위는 피심인들의 행위와 관련한 불확실성을 제거하고 시장의 투명성을 더욱 증대시켜 과점시장에서의 상호의존적 가격결정구조를 고착화시킨다. 즉 일련의 공조를 통해 이 사건 농기계의 가격인상과 장려금을 책정에 대한 경쟁사의 행동을 피심인 상호간에 예견하고 그에 맞춰 자사의 의사를 결정하였는바, 이는 결국 가격인상과 장려금을 책정에 대한 피심인들 간 의사의 합치가 존재한 것으로 볼 수 있다.

293 둘째, 피심인들이 교환한 가격인상 여부, 가격인상률과 같은 정보는 통계적 수치나 시장에서 알 수 있는 정보가 아니고 기업의 비밀에 속하는 경쟁의 핵심적 요소인 점, 피심인들이 작성한 기종별, 모델별, 가격인상률 비교자료 등을 볼 때 교환한 정보가 매우 구체적이고 세분화되어 있는 점, 가격결정권을 갖고 있거나 가격결정에 영향을 미칠 수 있는 임직원들 간에 체계적으로 정보교환이 이루어진 점 등을 종합적으로 고려할 때, 피심인들간에 상호 경쟁을 회피하고자 하는 합의의 의사가 있었다고 봄이 상당하다.

294 셋째, 앞서 살핀 바와 같은 피심인들의 경쟁 회피 관행, 피심인들 간에 정기적으로 개최된 모임의 존재 등 합의를 용이하게 하고 촉진하는 관행과 공식적인 수단이 존재하였다.

295 넷째, 가격신고와 관련하여 정부는 인상시기, 모델별 인상횟수, 인상폭 등에 대한 가이드라인을 제시하였고, 농협도 계통계약과 관련하여 자신의 장려금율안을 우선 제시한 후 이를 기준으로 피심인들과 가격협의를 하였으므로 가격인상 및 장려금율의 책정에 있어서 이미 시장의 불확실성이 상당 부분 해소되어 있었는데, 이러한 상태에서는 잔여경쟁 요소(이를테면 금번 분기에 가격을 인상할지 여부, 농협 계통계약안을 수용할지 여부)만 고려하면 됨으로써 합의가 더욱 용이하였다.

296 다섯째, 2008. 7. 1.과 2009. 1. 1. 신고가격 공동행위에서 피심인들은 경영환경

악화로 정부의 가격인상 상한선을 초과하는 인상이 필요하자 구체적인 가격인상률을 합의하였는바, 이렇게 피심인들은 필요에 따라 정보교환을 통한 가격결정 수준을 넘는 명시적인 합의를 하기도 하였고, 명시적 합의가 있는 경우와 정보교환에 그치는 경우가 그 행위의 양태나 결과에 있어 큰 차이가 없었다는 점 등에 비추어 보면, 신고가격 또는 장려금을 공동행위를 위해 피심인들이 정보교환을 통한 상호의존적 의사결정 내지는 명시적인 합의를 필요에 따라 병행하였다고 봄이 상당하므로 피심인들의 행위가 정보교환에 그쳤다고 하여 이를 합의에 의한 것이 아니라고 볼 수는 없다고 할 것이다.

(3) 타이어 가격 공동행위

297 피심인들이 2009. 12. 9., 2010. 7. 15., 2011. 2. 10. 개최된 부품담당자 모임에서 농기계용 타이어의 대리점 공급가격을 인상하기로 합의한 사실이 위 2. 가. 7)에서 살핀 증거를 통해 입증되므로 합의의 존재가 인정된다.

(4) 계통사업 및 매취사업 불참 공동행위

298 피심인들이 2011년도 농협 계통사업에 불참하기로 합의한 사실과 2011년도 농협 매취사업에 불참하기로 합의한 사실은 위 2. 가. 4). 및 5).에서 살핀 증거들을 통해 입증되므로 합의의 존재가 인정된다.⁹⁵⁾

(5) 임대사업 입찰 공동행위

299 피심인들이 2010년과 2011년 농협이 실시한 농기계 임대사업용 농기계 구매입찰에서 사전에 투찰가격 및 투찰여부, 낙찰예정자 등을 공동으로 결정한 사실이 위 2. 가. 6)에서 살핀 증거들을 통해 입증되므로 합의의 존재가 인정된다.

95) 피심인 엘에스는 2011.3.28. 영업본부장 모임에서 매취사업에 공동으로 대응하는 데에 의견을 같이 하면서도 내부적으로는 농협과의 매취사업 계약체결 과정에 있었으므로 이는 진의 아닌 의사표시에 의한 합의라고 보여지나, 그렇다고 하더라도 합의의 성립이 방해받지는 않는다.

다) 경쟁제한성

(1) 경쟁제한성의 의미

300 부당한 공동행위의 성립요건으로서의 ‘경쟁제한성’이란 상품의 가격 상승, 산출량 감소, 혁신 저해, 유력한 경쟁사업자의 수 감소, 다양성 감소 등과 같은 경쟁제한의 효과⁹⁶⁾를 유발할 우려가 있는 경우를 말한다.

301 법 제19조 제1항 각호에 해당하는 행위가 ‘경쟁제한성’을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.⁹⁷⁾

(2) 경쟁제한성 여부

(가) 신고가격 및 장려금을 공동행위

302 피심인들의 신고가격 및 장려금을 공동행위는 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 이른바 경성공동행위로서 그 성격상 경쟁제한 효과 및 소비자 피해가 발생할 우려가 큰 반면, 효율성 증대효과를 기대할 수 없는 행위이고, 피심인들이 국내 트랙터 시장의 90%, 콤팩트 시장의 75%, 이앙기 시장의 66%의 시장점유율을 차지하고 있는 점을 감안하면 피심인들의 신고가격 및 장려금을 공동행위는 각각 국내 트랙터, 콤팩트, 이앙기 판매시장 및 농협의 농기계 계통구매 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당된다.

(나) 계통사업 및 매취사업 불참 공동행위

96) 대법원 2007.11. 22. 선고 02두8626 판결 참조

97) 대법원 2009.3.26. 선고 2008두21058 판결 참조

303 피심인들의 계통사업 및 매취사업 불참 공동행위는 법 제19조 제1항 제4호에 해당하는 경성공동행위인 점, 피심인들이 국내 전체 농기계 시장의 70%를 차지하고 있는 점, 농협입장에서는 피심인들 외에 대체 거래선을 찾기 어렵다는 점 등을 종합하면 피심인들의 계통사업 및 매취사업 불참 공동행위는 농협의 농기계 구매 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당된다.

(다) 임대사업 입찰 공동행위

304 피심인들의 임대사업 입찰 공동행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 경성공동행위인 점, 농협이 실시한 농기계 구매입찰은 피심인들만 참여한 제한경쟁입찰로서 당해 입찰에서 피심인들의 점유율이 100%인 점 등을 감안하면 피심인들의 임대사업 입찰 공동행위는 당해 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당된다.

(라) 타이어 가격 공동행위

305 피심인들의 타이어 가격 공동행위는 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 경성공동행위인 점, 피심인들이 각각 자사의 대리점이 판매하는 교체용 또는 수리용 타이어의 100%를 공급하는 점 등에 비추어 피심인들의 타이어 공동행위는 교체용 및 수리용 농용타이어 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당된다.

라) 공정거래위원회의 인가 여부

306 피심인들은 이 사건 공동행위와 관련하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

라. 피심인 주장에 대한 판단

1) 신고가격 공동행위 관련

가) 신고가격 공동행위가 정부의 행정지도에 따른 것이라는 주장

307 피심인 대동은 다음과 같은 점에서 피심인들간의 신고가격에 대한 정보교환은 농림부의 적법한 행정지도를 따른 것이므로 신고가격 공동행위는 법 제58조에 의한 정당한 행위라고 주장한다.

308 신고가격 공동행위와 관련된 피심인들의 정보교환행위는 크게 두 가지의 원인에 의해 발생했는데 첫째, 농림부가 당해년도 가격인상률에 대한 가이드라인을 설정하기 위해 업계 의견을 수렴하는 과정과, 둘째 농림부가 가이드라인 설정 후 업계가 제출한 가격인상안에 대해 가이드라인에 맞춰 이를 조정할 것을 행정지도하는 과정에서 발생하였다.

309 구체적으로 농림부는 이 사건 농기계의 가격신고 업무를 조합에 위탁⁹⁸⁾하고 있음에 따라, 당해년도 농기계 가격인상 가이드라인을 설정하기 위해 조합으로 하여금 피심인들의 인상률에 관한 의견을 조율한 후 농림부에 보고하도록 하는데, 신고가격에 대한 정보교환행위는 이와 같이 농림부가 조합을 통해 업계의 의견을 수렴하는 과정에서 피심인들이 이에 대응하여 조합을 통해 업계의견을 조율하는 과정에서 발생하였다.

310 또한 농림부는 업계의 신고가격 인상률이 자신이 조합에 시달한 가이드라인을 초과하면 이를 하향조정할 것을 조합에 요구하는 행정지도를 하였고, 조합은 이러한 농림부의 행정지도에 따라 업체 영업본부장 모임, 전화, 메일 등의 방법으로 가격조정을 설득하는 중재역할을 하였는바, 이렇게 조합의 중재로 농림부의 가이드라인에 맞춰 각 피심인들이 당초 결정한 가격인상안을 조정하는 과정에서 정보교환이 발생한 것이다.

311 따라서 이러한 정보교환행위의 동기 및 배경을 종합하면 신고가격 공동행위는 농림부의 가격인상 가이드라인 설정에 조력하기 위한 것 또는 그 가이드라인에 맞

98) 농업기계화촉진법 제13조 제4호 및 같은 법 시행령 제8조 참조

준 가격지도에 따른 것에 불과하고, 이러한 농림부의 행정지도는 농업기계화촉진법에 따른 적법한 행정지도일 뿐 아니라, 정부의 농기계 용자제도에 비추어 볼 때 피심인들에 대해 강력한 구속력을 가지므로 신고가격 공동행위는 법 제58조에 따른 정당한 행위에 해당된다.

312 이에 덧붙여 피심인 대동은 비록 농업기계화촉진법에 농림부가 신고가격의 인상을 통제할 수 있는 직접적·명시적인 규정이 없다고 하더라도 농림부의 위 행정지도가 당해 법령의 취지에 부합하는 범위 내에서 이루어졌다면 적법한 행정지도로 봐야 한다고 주장한다.⁹⁹⁾

313 이상과 같은 피심인 대동의 주장에 대해 살피건대, 우선 행정지도에 의한 공동행위가 법 제58조에 의한 정당한 행위에 해당하기 위해서는 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률에 근거한 필요최소한의 행위여야 하고, 법률 또는 그 법률에 의한 명령의 범위 내이어야 하며, 공동행위와 행정지도 사이에 직접적·구체적인 인과관계가 존재하여야 한다.¹⁰⁰⁾

314 위와 같은 요건에 비추어 판단해 보면, 먼저 농업기계화촉진법은 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하는 법률로 보기 어렵다. 농업기계화촉진법에는 농기계 가격신고와 관련하여 정부가 농기계 업체의 가격인상폭을 통제하고 최종 신고가격을 승인할 수 있도록 하는 것과 같은 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하는 규정이 없으며, 단지 제13조에 농업기계화사업을 촉진하기 위하여 설립된 법인 또는 단체에 농업기계화사업의 일부를 위탁할 수 있도록 규정하고, 농림부 훈령인 농림사업시행지침에 농기계 판매 가격의 제출절차에 대해 규정하고 있을 뿐이다.

315 또한, 농기계 개발 및 보급 촉진을 통한 농업생산성 향상과 경영 개선이라는

99) 피심인 대동은 그 근거로서 대법원이 소위 화물연대 판결에서 행정지도의 근거법령이 반드시 자유경쟁의 예외를 명시적으로 규정하는 내용이 아니더라도 당해 법령의 취지에 부합하는 범위 내에서 행정지도가 이루어졌다면 공동행위의 부당성 판단에 있어 이러한 행정지도가 있었는지를 먼저 심리하여야 한다고 판시한 점을 제시하고 있다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2007두26117 판결 참조). 그 이외에도 피심인은 서울고법 1996. 12. 6. 선고 96나2240 판결을 유사한 사례로 주장하고 있으나 이는 민사소송 사건에서의 판결이다.

100) 대법원 1997. 5. 16. 선고 96누150 판결 참조

농업기계화촉진법의 목적을 위해 정부의 규제가 일부 필요하다고 하더라도, 사업자 간의 자유로운 경쟁을 촉진하는 것이 오히려 농기계 보급 촉진과 농민 보호에 유리하다는 점을 감안하면 농기계 산업에 있어 경쟁을 제한하는 것이 합리적이라고 인정할 정도의 특수한 사정이 있다고 보기도 어렵다.

316 설사 피심인 대동의 주장을 받아들여 농림부가 법령의 직접적인 근거에 따른 적법한 행정지도를 하였다고 가정하더라도 신고가격 공동행위는 다음과 같은 점에서 농림부의 행정지도의 범위내에서 이루어진 행위라고 볼 수 없고, 행정지도와의 사이에 직접적·구체적인 인과관계가 존재한다고 볼 수도 없다.

317 첫째, 농림부의 행정지도는 그 내용이 개별 회사의 인상횟수, 인상폭을 제한한 것에 그칠 뿐 피심인들로 하여금 공동의 정보교환을 통해 인상률을 조율하여 가격을 인상하라고 지시한 증거는 없으므로 피심인들의 신고가격 공동행위는 행정지도의 범위를 벗어난 것이다.

318 둘째, 피심인 관련자들의 진술 취지를 종합하면, 정보교환의 동기는 시장에서 경쟁가능한 가격설정을 위해 경쟁사와 비슷한 수준으로 가격을 인상할 필요가 있었다거나,¹⁰¹⁾ 경쟁사의 가격인상과 관련한 불확실성을 해소하기 위해 제품원가와 별도로 경쟁사의 인상동향에 대해 관심을 가질 수 밖에 없었다는 것¹⁰²⁾이지 농림부의 가이드라인 설정에 조력하거나 농림부의 가격조정 요구에 따르기 위한 것이 아니며, 이러한 사실은 가격경쟁력과 타사가격 조정동향을 자사 신고가격 결정의 중요한 고려요소로 삼고 있는 피심인 대동의 가격결정 품의자료(소갑 제40호증)를 통해서도 알 수 있다.

319 셋째, 피심인들간의 정보교환은 농림부나 조합과는 무관하게 피심인들만의 정례모임¹⁰³⁾에서 경쟁을 제한하려는 자기필요에 의해 행해진 것이며, 나아가 농림부

101) 국제 현○○ 기획담당 임원의 진술이다.(소갑 제29호증)

102) 대동 이○○ 영업본부장의 진술이다.(소갑 제37호증)

103) 엘에스엠트론이 다른 피심인들에게 보낸 ‘농기계 4사 정례 모임의 건’이라는 이메일을 통해 정례모임의 존재가 인정되며, 동 모임은 엘에스엠트론의 공장에서 개최된 피심인들만의 모임으로써 농림부나

나 조합에 의해 수동적·제한적으로 이뤄진 것이 아니라 피심인들의 적극적 의지에 따른 것이다.

320 이러한 사실은 다음과 같은 증거들을 통해 인정될 수 있는데, 소갑 제22호증 피심인 국제의 회의문서에 “가격인상 계획 수립, 동종사 공조하여 추진안 마련”이라는 표현에 비추어 피심인들이 자발적 동기에서 인상을 추진한 사실을 인정할 수 있다.

321 또한, 소갑 제23호증 피심인 국제의 회의문서에는 “원가인상요인이 없어 가격인상 불가하나 동종사 일률적 가격인상시 인상 검토”라고 하고 있는바, 인상계획이 없어 농림부의 행정지도가 미치지 않는 기종 조차도 경쟁사의 가격인상여부에 따라 인상계획에 포함되었다는 사실을 알 수 있고, 소갑 제24호증 국제의 콤바인 가격결정문서에 기재된 “동양의 가격인상 반대로 협의 난항 중으로 인상불가피할 경우 국제 단독 인상”이라는 표현을 통해 가격인상결정을 위해 피심인들간의 적극적인 정보교환이 있었고, 인상결정이 결국 행정지도와는 무관하게 경쟁사의 정보에 의해 좌우된다는 것을 알 수 있다.

322 이상과 같은 증거들과 제반사정을 감안할 때, 결국 정보교환의 목적은 경쟁사의 가격인상행동에 맞춰 자사의 인상여부를 결정함으로써 단독인상에 따른 가격경쟁력 약화를 막고, 경쟁위험을 회피하려는 것으로써, 농림부의 가이드라인설정 내지는 가격지도는 단지 위반행위를 촉발한 매개체에 불과하다 할 것이므로 피심인의 위 주장은 이유 없다.

323 한편 이와 관련하여 피심인 동양은 위에서 설명한 가격 신고 절차상 정보교환이 불가피하였다고 주장하나, 농림부의 승인가능 인상률이 물가상승률 이내라는 점은 주지의 사실이므로 농림부에 대한 의견제출을 위해 경쟁사의 인상률 정보를 굳이 알 필요가 없었다는 점, 2011년 가격신고제 폐지 이후에도 이전과 동일한 방식으로 가격인상이 이루어진 점 등에 비추어 이를 받아들이기 어렵다.

조합이 주관하여 개최한 것과는 별개의 것이다.

나) 신고가격 인상이 합의에 의한 것이 아니라는 주장

324 피심인 대동은 각 분기별 신고가격의 인상폭 또는 인상시기가 피심인들간에 큰 차이가 있음을 볼 때 신고가격 공동행위의 실행행위가 불일치하므로 합의에 의한 가격인상이 아니라, 농림부가 제시한 가격인상 가이드라인 범위 내에서의 독자적인 가격인상이라고 주장한다.

325 또한 피심인들간에 교환된 정보는 농림부의 가이드라인 설정에 활용되었을 뿐이며, 가이드라인이 설정되어 시달된 이후에는 그 범위에서 독자적으로 결정을 결정하였으므로 정보교환과 가격인상은 서로 무관하다고 주장한다.

326 피심인 동양과 엘에스는 설사 신고가격 공동행위의 위법성을 인정한다 하더라도, 이는 개별품목에 대한 구체적 가격합의가 아니라 대표 기종에 대한 대략적인 정보를 교환한 것에 그친 것으로서 행위의 외형적 일치가 제한적이므로 이는 느슨한 형태의 공동행위로서 위법성이 미약하다고 주장한다.

327 살피건대 이 사건 농기계는 피심인별로 생산하는 기종이 매우 다양하여 개개 품목의 가격을 일률적으로 특정폭 만큼 인상하기로 합의하고 실행하기가 쉽지 않을 뿐더러 이 사건 농기계 시장은 정부에 의해 가격인상폭이 제한되어 그 상한이 공개된 상황임에 따라 인상폭에 대한 정보보다는 경쟁사의 인상여부 자체가 실질적으로는 더 중요¹⁰⁴⁾하였고, 특히 트랙터 43마력대, 콤바인 4조, 이앙기 6조와 같이 기종별로 마력과 형식에 따라 이미 경쟁대상 품목이 정해져 있었다는 점을 감안하면 피심인들은 애초부터 세부품목별로 특정 인상폭을 합의할 필요 없이 경쟁사의 인상여부 자체와 시장에서의 경쟁대상 품목에 대한 개략적인 인상률 정보만 파악하더라도 충분히 시장경쟁을 회피하면서 자사의 가격인상 여부 및 인상폭을 결정할 수가 있었다.¹⁰⁵⁾

104) 국제 현○○은 “가격인상폭 보다는 경쟁사가 가격을 인상할 것인지 여부가 실질적으로는 더 중요한 정보였습니다.”라고 진술하고 있으므로 이는 피심인들도 인정하는 사실이다.

105) 예를 들어, A사가 모임을 통해 경쟁사의 가격인상 움직임을 확인하고 그 인상률이 트랙터의 경우 대략 2~3% 수준이라는 사실만 알게 되면, 이미 시장에서 업체별 경쟁모델이 규격(마력)별로 정해진 상황에서는 경쟁관계에 있는 동일 규격의 트랙터 가운데 직전 인상 후 아직 1년이 지나지 않아 인상이 불가능한 제

피심인들은 실제로 가격신고 전 가격인상에 대한 암묵적 공감대를 형성하고 협의 내지 정보교환을 통해 경쟁사의 대략적인 인상률을 확인한 후 경쟁사와 자사의 경쟁대상 제품 간 가격을 비교·분석한 뒤 가격을 결정하였다.

<표 177> 동양 작성 2002. 11. 26. 주간업무회의 자료(소갑 제39호증)

전주 중점 추진 상황	금주 추진 계획
4. 업체 영업부장 회의 - 11/20(水), 농기조합 회의실 - '03년도 각사 가격신고 협의(인상율외)	5. 업체 영업부장 회의 - 11/27(水), '03년 가격 인상율 확정외

<표 178> 대동 작성 2003년 내수 판매가격 조정 품의 문서(소갑 제40호증)

2. 가격조정 방안 .트랙터, 콤바인, 이앙기 : 약 5% 수준 인상 - 가격경쟁력, 타사가격 조정동향 감안 세부기종별 조정
--

<표 179> 국제 고○○ 작성 2011년 7월 1일자 가격신고건 문서(소갑 제87호증)

1. 가격 신고 내용 1) 신고 사유 -. 국제 원자재가격 지속적인 상승으로 수익성 확보가 목적임. -. 가격인상을 농림부 제시 기준 및 타사 가격 인상율을 비교한 가격 결정임.
--

나아가 피심인들은 정보교환의 수준을 넘어 유사 모델의 경우에는 업체 간에 직접 신고가격을 합의하여 결정하기도 하였는바, 예를 들어 피심인 동양과 엘에스는 2005. 1. 1. 가격신고 시 동일규격의 신규 수입 트랙터인 동양의 JX1075C(75마력), JX1090U(90마력), JX1100U(100마력)과 엘에스의 TN75A(75마력), TL90A(90마력), TL100A(100마력)의 가격을 합의하에 신고하였다.¹⁰⁶⁾

품을 제외한 제품으로 그 범위가 축소되므로, A사로서는 각 규격별로 경쟁사의 인상대상 기종이 무엇인지 예측이 가능하여 거기에 맞춰 자사의 인상모델 및 인상폭을 결정하면 된다.

106) 이는 피심인 국제와 대동이 JD 트랙터나 VP6, VP8 이앙기의 가격을 결정하는 과정 등에서도 동일하게 확인할 수 있다.

<표 180> 엘에스 작성 2005. 1. 1. 가격 신고 관련 보고자료(소갑 제26호증)

<동양>	
.50마력이하 3.5% 인상 예정	
.CNH 신모델 JX1075C(72마력), JX90U(90마력), JX1100U(100마력) 신고 예정	
.당 사 중북 모델(TN75DA, TL90A, TL100A)에 대해 가격 협의	
<국제>	

<표 181> 한국농기계공업협동조합 발행 2005. 1. 1. 농업기계가격집 (발취)¹⁰⁷⁾

동양				엘에스			
75(61)		JX1075C	84,700	75(60)		TN75DA	35,700
75(68)		JX80U	36,100	80(65)		TD85D	36,080
85(71)		JX90U	39,300	90(75)		TD90D	40,100
93(75)		JX95	40,500	80(68)		TL80A	41,500
95(74)		JX100U	41,400	75(62)	완전캐빈장착	TL80	42,800
90(71)		JX1090U	44,600	90(75)		TL90A	45,600
100(83)		JX1100U	48,400	85(65)	완전캐빈장착	TL90	47,900
				110(98)	완전캐빈장착	110-90DT	48,900
				100(89)		TL100A	49,400

330 따라서, 신고가격 공동행위가 그 외관상 피심인들 각각의 실행행위가 일치하지 않고 느슨한 양태를 보이는 이유는 합의를 인정할 수 없기 때문이 아니라, 위와 같은 농기계 시장의 특성과 정부의 가격통제에 따른 결과로 봄이 상당하다.

331 아울러 피심인들간에 교환된 정보의 내용이 경쟁사의 가격인상계획이라는 점을 감안하면 피심인들은 경쟁사의 가격인상을 예견한 상태에서 별다른 경쟁압력 없이 인상을 실행할 수 있었고, 이는 이미 살핀 증거로써 명백하므로 피심인들간에 세부 품목에 대한 구체적 협의과정이 없었다 하더라도 적어도 인상자체에 대한 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당한바, 이상과 같은 제반사정을 고려하면 피심인들의 위 주장은 이유 없다.

다) 신고가격 공동행위에 경쟁제한성이 없다는 주장

107) 엘에스 제품의 가격이 동양 제품의 가격보다 100만원씩 높다.

332 피심인들은 신고가격에 대한 정보교환은 정부가 요구하는 가격수준에 맞추기 위한 것으로서 결국 신고가격은 농림부의 의사대로 결정되었으므로 애초에 피심인들이 가격을 결정할 수 있는 권한이 없었던 점, 신고가격은 정부용자액의 한도를 정하기 위한 기준에 불과하고 실제 일선 대리점에서는 신고가격을 할인해 주는 경쟁이 발생하고 있는 점, 대략적인 인상률 교환에 그친 느슨한 양태를 보이는 점 등을 감안할 때 신고가격 공동행위에 경쟁제한성이 없고, 이에 반해 가격신고제를 통한 농기계 가격집 발간으로 농기계 행정효율성 증진 및 농기계 용자편의성이 증대되는 효율성 증대효과가 있으므로 신고가격 공동행위를 부당한 공동행위로 볼 수 없다고 주장한다.

333 살피건대 농림부의 행정지도에 사실상 구속력이 존재하였다 하더라도 이는 인상시기, 인상횟수, 인상폭을 제한한 것에 불과하여 피심인들의 가격결정권이 완전히 박탈되었던 것은 아닌 점, 신고가격은 이 사건 농기계의 유통단계별 모든 가격의 기준이 되는 가격으로서 일선대리점이 신고가격에서 할인하여 판매한다 하더라도 그 할인의 기준은 결국 신고가격이 되는 것이므로 신고가격 공동행위로 인한 신고가격 인상은 시장에서의 실제 판매가격에도 영향을 미친다고 봐야 하는 점, 합의의 양태가 느슨하게 나타난 것은 인상폭보다 인상여부 자체가 중요한 농기계 시장의 특성에서 비롯된 것에 불과하여 이를 경쟁제한성 판단의 요소로 삼는 것은 타당하지 않으며, 느슨한 합의에 의한 것이라 하더라도 그 합의에 의해 실제 가격이 인상되었으므로 경쟁제한성을 부인할 수 없는 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인들의 위 주장은 이유 없다.

<표 182> 대동 이○○ 영업본부장 2013.1.22.자 진술(소갑 제37호증)

그런데 정부가 농기계가격에 대한 통제권을 행사하였다고 하더라도 경쟁의 여지가 완전히 사라진 것은 아니었기 때문에 업체는 특정 분기에 특정 모델의 가격을 인상할 수도 있고 인상하지 않을 수도 있었을 뿐 아니라, 가격을 인상할 경우에도 정부가 제시한 인상폭 내에서는 인상률을 자율적으로 결정할 수 있었습니다.

라) 기타 신고가격 공동행위 관련 주장

334 피심인 동양과 엘에스는 신고가격 공동행위가 합의실행을 위한 통제방법이나 제재수단이 없는 느슨한 공동행위라고 주장하나, 피심인들은 농기계 가격집을 통해 신고내용을 손쉽게 확인할 수 있었을 뿐만 아니라 오랜 기간 동안 빈번하게 지속적인 임직원 모임을 유지하여 왔다는 점에서 담합에서 이탈할 가능성이 적었으므로 신고가격 공동행위는 그 성격상 피심인들간의 제재필용성이 크지 않았다.

335 피심인 엘에스는 농업기계 가격집을 통해 모든 경쟁사의 신고가격이 공개되므로 정보교환이 없었더라도 이미 투명한 시장이었다고 주장하나, 신고가격 공동행위의 본질은 가격신고 전에 경쟁사의 가격인상 여부, 인상폭 등의 정보를 교환한 것으로서 공개되는 신고가격이 이미 위반행위를 통해 형성된 가격이라는 데에 문제가 있는 것이므로 피심인 엘에스의 위 주장은 이유 없다.

336 피심인 대동은 신고가격 공동행위는 이 사건 농기계의 가격과 관련하여 정부에 의견을 제시한 것으로서 헌법상 청원권의 행사이지 부당한 공동행위가 아니라고 주장하면서 이른바 ‘노어(Noerr) 면제의 법리’¹⁰⁸⁾가 적용되어야 한다고 주장하나, 노어 면제의 법리는 우리나라에 그대로 적용될 수 없을 뿐만 아니라¹⁰⁹⁾ 신고가격 공동행위는 경쟁사간의 정보교환을 통한 경쟁제한 목적을 위한 것이지 청원권의 행사로 볼 수는 없으므로 피심인 대동의 위 주장은 이유 없다.

2) 장려금을 공동행위 관련 주장

가) 농협의 우월적 지위로 인해 공동행위가 발생했다는 주장

337 피심인들은 농협이 이 사건 농기계의 20%를 구매하는 준 독점적 구매자로서 피심인들과의 개별적인 거래관계에 있어 우월적인 지위를 가지고 있는 점을 감안할 때, 이 사건 농기계의 장려금율은 농협이 협상을 주도하면서 농협의 의도대로 결정

108) 노어 면제의 법리란 대의제 정부의 원리에 근거하여 입법부를 포함한 국가기관에 영향을 미쳐서 자신에게 유리한 정책을 유도하는 행위는 설령 그 의도가 경쟁제한적이고 그 결과로서 경쟁제한적인 내용의 정책이 초래되더라도 독점금지법의 적용을 배제한다는 미국 판례법상의 이론이다.

109) 서울고법 2009. 11. 18. 선고 2008누34452 판결 참조

되었을 뿐 피심인들이 가격을 결정할 권한이 없었으므로 장려금을 공동행위는 거래상 열위에 있는 피심인들이 농협에 공동으로 대응하는 차원의 행위이지 부당한 공동행위가 아니라고 주장한다.

338 아울러 농협의 우월적 지위로 인해 장려금을 협상과정에서 피심인들의 가격결정권이 사실상 박탈되어 애초에 경쟁의 여지가 없는 상태에서 장려금을 협상이 이루어졌으므로 장려금을 공동행위는 경쟁제한성이 없다고 주장한다.

339 살피건대 피심인들이 국내 농기계 유통의 80%를 차지하는 자체 유통망을 확보하고 있고, 세계 농기계시장 확대에 따라 수출이 증대되고 있는 점을 고려할 때 농협 외의 대체거래선을 충분히 확보할 수 있다는 점과 실제로 피심인들은 2011년도 계통계약에 불참함으로써 농협과의 거래를 중단하기도 한 점 등에 비추어 농협과의 장려금을 협상에서 피심인들의 가격결정권이 전혀 없었다고 단정할 수 없다.¹¹⁰⁾ 따라서 농협의 우월적 지위를 이유로 한 피심인들의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

나) 농협의 업무협의회를 계기로 위반행위가 발생했다는 주장

340 피심인 대동은 매년 장려금율의 결정과정에서 농협이 피심인들과의 업무협의회를 개최했고, 거기에서 장려금률이 논의되었다는 점을 감안하면 구매자인 농협 스스로 담합을 유발·조장한 것이라고 주장한다.

341 또한, 피심인 동양은 장려금률이 업무협의회와 같은 농협과 피심인들간의 다자간 협상을 통해 결정되었는바, 장려금율에 대한 피심인들간의 정보교환은 이러한 협상과정에서 이뤄진 집단적 협의의 일부분에 불과하여 공동행위가 성립하지 않는다고 주장한다.¹¹¹⁾

110) 유사한 사례의 판례 : 서울고법 2012.9.19.선고 2011누29641판결

111) 피심인 동양은 유사한 사례로서 서울고법 2012.12.13.선고2011누24332 판결을 제시하고 있다.

342 살피건대 농협이 주관한 업무협의회가 피심인들간의 정보교환을 용이하게 하는 하나의 요인이 된 사정이 있기는 하나 원칙적으로 업무협의회는 농협이 자신의 희망장려금률을 제시하고 업계의 사정을 듣는 자리일 뿐 피심인들간의 정보교환을 농협이 주선하거나 장려금을 책정을 위한 구매자-판매자간 집단적 협의가 아니다.

343 우선 장려금을 공동행위를 위한 정보교환은 농협이 주관한 업무협의회가 아닌 그 이전에 가진 피심인들만의 별개 모임에서 장려금율을 낮추기 위한 공조차원에서 이루어진 것에 불과한바, 이는 위 2. 가. 3)에서 이미 살핀 바와 같은 관련자들의 진술과 증거로서 인정되므로 장려금을 공동행위가 오로지 농협의 업무협의회가 동인이 되어 발생했다고 볼 수 없고, 따라서 농협이 위반행위를 유발·조장했다는 피심인의 주장은 이유 없다.

<표 183>

동양 김▲▲ 영업본부장 2013. 1. 8. 진술

계통계약 체결시점을 전후하여 당사를 비롯한 대동, 국제, 엘에스의 영업본부장들은 농협중앙회와의 업무협이나 계약관련 수의시담을 앞두고 농협중앙회 근처에서 미리 만나거나 조합 등에서 열린 영업본부장 모임을 통해 농협이 제시한 장려금 지급률(안)에 대해 논의하고 농협에 대한 공동 대응방안에 대해 협의하거나 각사의 장려금 지급률(안)에 대한 정보를 교환하였습니다.

344 또한, 이 사건 농기계 계통계약의 장려금률 약정은 업무협의회를 통한 농협의 장려금율안 제시와 그에 따른 피심인들의 의견제출 과정이 존재하기는 하나 이는 실질적으로는 일종의 입찰에 있어서의 예정가격과 같은 성격으로 당해 연도 계통계약 가격의 상한을 제시한 것에 불과하므로 이를 다자간 협상이라 보기 어렵고, 장려금율은 결국에는 농협과 각 피심인들간의 개별적인 수의시담을 통해 결정되었으므로 업무협의회 이후 일련의 정보교환을 집단적 협의 내지는 그 연장선이라 볼 수도 없다. 따라서 이 부분 피심인들의 주장 역시 이유 없다.

다) 경쟁제한성이나 부당이득이 없다는 주장

345 피심인들은 장려금을 공동행위가 경쟁제한성이 없다거나 이로 인한 부당이득

내지는 소비자피해가 없다고 주장하나, 농협이 2013년에 사업방식을 입찰 방식으로 전환하자 수의계약 방식으로 운영할 때 보다 큰 폭의 가격할인이 발생하였다는 점을 볼 때 위 주장은 이유 없다.

<표 184> 농협 농기계 소비자가격 대비 가격할인율

기종	할인율			
	2010년	2011년	2012년	2013년
트랙터, 이앙기, 콤바인	17.2%	18.6%	17.1%	24.1%

마. 피심인들의 책임성

346 이 사건 공동행위 중 타이어 공동행위와 임대사업 입찰 공동행위는 각각 법 제 19조 제1항 제1호 및 제8호에 위반되는 행위로서 국내 농기계용 타이어 판매시장과 농협의 임대사업용 농기계 구매입찰 시장에서의 경쟁제한 효과가 크고, 특히 타이어 공동행위로 인해 영세한 농민들의 피해가 크다고 판단되므로 위 행위에 가담한 피심인 국제, 대동, 동양, 엘에스엠트론은 법 제70조 규정에 의해 법 제66조 제1항 제9호의 책임이 있다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

347 이 사건 피심인들이 국내 농기계 시장에서 70%의 점유율을 차지하는 점을 고려할 때 경쟁제한의 정도 및 그 파급효과가 크고, 2003년도부터 2011년도까지 장기간에 걸친 위반행위라는 점이 인정되므로 피심인들에 대하여 시정조치와 함께 과징금을 부과한다.¹¹²⁾

112) 다만, 계통사업 불참 공동행위와 매취사업 불참 공동행위는 2011년도 계통계약과 관련한 농협과의 장려금을 협상과정에서 피심인들이 농협의 장려금을 인상요구에 공동대응하면서 발생한 것으로서, 그 목적과 배경이 장려금을 공동행위와 유사하므로 별개의 위반행위로 보는 것보다는 장려금을 공동행위의 연장선상에서 발생한 행위로 보는 것이 타당하고, 위반행위를 통해 발생한 관련매출액도 없을뿐더러 장려금을 공동행위에 부과되는 과징금만으로도 당해 공동행위 억제에 필요한 제재효과를 얻을 수 있다고 판단되므로 이 두 공동행위에 대해서는 별도의 과징금을 부과하지 아니하기로 한다.

나. 과징금 산정

1) 관련규정

348 이 사건 공동행위 중 신고가격 공동행위, 매취사업 불참 공동행위, 임대사업 입찰 공동행위, 타이어 가격 공동행위는 2011. 9. 6.에 종료되었고, 장려금을 공동행위와 계통사업 불참 공동행위는 2011. 3. 22. 종료되었으므로 행위 종료 당시 시행되던 법(2010. 11. 18. 개정 법률 제10303호) 제22조, 제55조의3, 법 시행령(2010. 11. 2. 개정 대통령령 제22467호) 제61조 제1항 [별표2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2010. 10. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2010-9호 및 2012. 3. 28. 고시 제2012-6호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 ‘과징금고시’라 한다)를 적용한다.

2) 과징금 부과

가) 기본 산정기준

(1) 관련 상품의 범위

349 부당한 공동행위에 있어서 관련매출액에 포함될 수 있는 관련 상품의 범위는 ①합의의 직접적인 대상이 된 상품, ②합의로 인한 영향을 직접적으로 받는 상품, ③합의로 인한 영향을 간접적으로 받는 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품 또는 용역의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단한다.¹¹³⁾

350 이 사건 공동행위와 관련된 상품의 범위를 위반행위별로 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

113) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002두7456 판결, 서울고법 2002. 6. 27. 선고 2001누2579 판결 참조

(가) 신고가격 공동행위

351 피심인들은 이 사건 농기계의 신고가격을 합의하였으므로 합의의 직접 대상이 된 상품인 농기계 가격집에 등재된 트랙터, 콤바인, 이앙기 3개 기종 제품 전부가 관련 상품에 포함되는바 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

① 유통경로에 따른 관련 상품 포함 여부

352 농업기계 가격집 등재가격은 일종의 권장소비자 가격으로서 대리점 공급단가, 농협 계통사업 공급단가, 농협 농기계 임대사업 입찰 예정가격·입찰가격, 정부 조달계약 단가 산정의 직·간접적인 기준이 되므로 대리점, 농협, 정부조달을 통한 유통 등 모든 유통경로에 직·간접으로 영향을 미치기 된다. 따라서 농업기계 가격집에 등재된 3개 기종 제품은 유통경로에 상관없이 모두 관련 상품에 포함된다.

<표 185> 대동 이○○ 영업본부장 2013. 1. 22.자 진술

업체가 신고한 트랙터, 콤바인, 이앙기 신고가격은 일종의 소비자가격으로 대리점 계약단가, 농협 계통사업 계약단가, 농협 농기계 임대사업 입찰가격 산정의 기준으로 작용하였습니다. 또한 정부 조달에 있어서도 농협계약 단가를 참고로 하여 조달단가가 산정되었으므로 신고가격은 간접적으로 정부 조달계약 단가에 영향을 미쳤다고 할 수 있습니다. 결국 트랙터, 콤바인, 이앙기 신고가격은 대리점, 농협, 정부조달을 통한 유통 및 모든 유통경로에 직·간접적으로 영향을 미쳤습니다.

<표 186> 국제 작성 '08년 수수료 정책¹¹⁴⁾ (발췌)

Ⅲ. 대리점 수수료 지급기준				
※ 수수료를 체계도				
구분	수수료율		RGO-E 비율	비고
	국산	JD		
대농민 가격	110%	110%	14,200	실수요자 공급가격
제조업체 할인	10%	10%	1,291	제조업체 제정
대리점 가격	100%	100%	12,909	제조/수수료 계산에 기준
제출 할인	0~3%	0~3%	337	0~4개월내 수납시 적용
고정 수수료	0%	2%	545	RGO-E 적용시 : 0.5%
INCENTIVE 수수료	보/8 정기초장	0~3% 0~1%	194 55	25~29.9% 기준 : 1.5% 0.5% 적용
	소계	0~4%	259	2.0% 적용
수수료 총계	15~22%	12~19%	2,142	20.0% 적용

Ⅳ. 농협사업 수수료 지급 기준				
※ 수수료를 체계도				
구분	수수료율		RGO-E 비율	비고
	국산	JD		
대농민 가격	110%	110%	14,200	실수요자 공급가격
농협 할인	10%	10%	1,291	제조업체 제정
농협 정수가격	100%	100%	12,909	제조/수수료 계산(1의 기준)
결제 수수료	기전	2%	264	RGO-E 적용시 : 2.6%
	후기	0~3.5%	256	10/25~25% : 2.5%
	포기결제	0~1.5%	65	3월 결제 : 0.5%
소계	2~7%	1~6%	581	4.5% 적용
농협 판매비	3%	1.5%	645	결제 후기 2% + 총 5% 적용
판매 수수료	0.5%	0.5%	65	
수수료 총계	15.5~20.5%	13~18%	2,502	21.0% 적용

114) 대리점과 농협 계약가격은 대농민 가격(농업기계 가격집 등재가격)에서 유통마진 10%를 공제한 가격으로 가격집 등재가격은 대리점과 농협 계약가격 산정기준이 된다.

<표 187> 국제 작성 농기계은행사업용(이앙기) 입찰보고 문서¹¹⁵⁾ (발췌)

농기계은행사업용(이앙기) 입찰 보고										
단위 : 천원										
구분	대용인가 (A)	총입찰 예정가격 (D)	입찰가격 (B)	비율 (B/D)	차액 (D-B)	입찰 가격률 (B/A)	공. 비 수수료 (1.5%) (C)	입찰총 가격 (B-C)	공정 수수료	비율 D/A
국제	15,900	13,360	13,480	100.99	-120	85.216%	200	13,130	7.6%	84.555%
대용	16,200	13,690	13,820	100.95	-130	85.360%	205	13,485	7.6%	84.508%
동양	15,300	12,930	13,050	100.93	-120	85.284%	180	12,737	7.0%	84.509%

☐ 입찰가 입찰시 기준
 ~ 입찰 가격은 도매가격을 기준으로 고찰 수수료 지급률 16.1%를 제외한 금액으로 제시
☐ 농협 총입찰 입찰 가격 계약 단위 : 입찰 단위
 ~ 수수료 3 개로 개지 확인 시 낙찰 순위 → 1위 : 동양 = 2위 : 대용 = 3위 : 국제
 ~ 낙찰자 결정 (4/5일)은 농협기계 가격을 기준으로 오해 없이 작성된 예정가격에 대한
 입찰금액(단가) 비율이 가장 낮은 업체로 선정함 → 1위 : 국제 2위 : 동양 3위 : 대용
 * 낙찰 계약 예정일 : 2010.4.6일

<표 188> 2007. 5. 30. 국제 작성 '07년 조달납품 추가계약 완료 보고 문서¹¹⁶⁾

2. 추가계약 사유 2.1 품번인 일반형 형식 변경으로 구기종 계약해지 및 신기종 추가계약. 2.2 부분변동이앙기 조달납품 추가 계약(한국농업전문학교 재품 문의) 2.3 JD6020 시리즈 공구 불투명으로 당초 계약시 제외 시켰으나, 총백영업소를 조달계약 요청.
3. 계약가격 : <u>농협계약가격의 97.77% ~ 97.94% (대용인가 대비 91.37 ~ 91.57%)</u>

<표 189> 2009. 7. 28. 동양 작성 다수공급자물품 계약 보고사항 문서¹¹⁷⁾ (발췌)

⑤ '09년 조달 물자 구매계약 체결 ⑥ 나라장터 쇼핑물 물품 등재 3. 물품 등재 요건 (※참고) - 3개업체 이상이 동일한 물품(cf. 트랙터, 이앙기, 경운기)을 계약할 시 쇼핑물 등재 (TYM해당사항없음) 4. 협상 단가 결정 ① 기존 소비자가(물가지가격) 대비 88%(±0.5%) 또는 농협납품 가 대비 98%(±0.5%) ② <u>농기조합 책자(7.1일자) 단가가 협상 기준</u> ③ 계약 단가 단위절사
--

② 수입제품

115) 피심인들은 농기계 임대사업 입찰가격을 도매가격(농협 계약단가)에서 수수료를 공제하는 방식으로 산정하였고, 농협도 입찰 예정가격을 농업기계 가격(가격집 등재가격)을 기준으로 산정하였다.(소갑 제 147호증)

116) 본 자료에 의하면 정부 조달계약 단가는 농협 계약가격을 기준으로 정해지는데, 농협계약가격은 가격 집 등재가격에서 유통마진을 공제한 가격이므로 결국 가격집 등재가격은 조달단가 산정의 기준이 된다.(소갑 제175호증)

117) 본 자료에 의하면 농협납품가, 농기조합 책자 단가가 정부 조달계약 단가의 협상 기준이 된다.(소갑 제176호증)

353 수입제품의 경우에도 가격신고시 가격 인상여부와 인상률에 대해 합의¹¹⁸⁾하여 왔으므로, 수입제품도 합의의 직접 대상이 된 상품으로서 관련 상품에 포함된다.

354 이에 대하여 피심인 엘에스는 대동·국제가 미국에서 수입한 동일제품을 판매한 반면, 엘에스는 유럽에서 수입된 제품을 판매하여 환율 등 내부적 요인의 차이로 가격인상에 있어 2개사와 차별화되었으므로 수입품을 제외해야 한다고 주장한다.

355 살피건대 수입경로가 달라 수입시의 거래조건이 차별화되어 내부적인 가격결정 요인에 차이가 있었다고는 하나, 피심인 엘에스와 피심인 대동, 국제가 수입한 제품은 상호경쟁관계에 있으면서 이 사건 정보교환의 대상제품이었다는 점에서 국내 품과 동일한 경쟁제한효과를 누렸다고 할 것이므로 관련 상품에 포함되는 것이 타당하고, 따라서 피심인 엘에스의 위 주장은 이유 없다.

③ OEM 제품

356 OEM 방식으로 공급받은 제품의 판매가격도 농림부에 신고되어 가격집에 등재되는 이상 합의의 대상에 포함된 상품이므로 모두 관련 상품에 포함된다.

④ 가격이 인상되지 않았거나 신규로 가격집에 등재된 제품

357 피심인들은 가격결정 과정에서 원가변동 요인, 손익분석, 모델별 가격경쟁력 등 내부요인과 함께 정보교환을 통해 취득한 경쟁사 가격인상 정보를 종합적으로 분석하여 가격을 모델별 가격인상 여부, 가격인상폭을 결정하였으므로, 가격을 인상하지 않은 모델의 경우에도 가격을 인상하지 않기로 결정하는 과정에서 경쟁사 가격인상 정보 교환의 영향을 직접 받았다고 볼 수 있을 뿐 아니라, 추후에 가격인상을 할 경우 그 인상폭 결정과정에서 합의에 따라 기 인상된 다른 모델의 영향을 간접적으

118) 특히 피심인들은 행위사실에서 살펴본 바와 같이 JD 트랙터와 VP6, VP8 이앙기와 같이 복수 업체가 취급하는 동일 기종의 경우 합의를 통해 가격을 동일하게 책정하는 것이 일반적이었다.

로 받았다고 볼 수 있으므로, 가격을 인상하지 않은 모텔의 경우에도 관련 상품에 포함된다.

358 또한 신규 가격집 등재 모텔의 경우에도 직접 정보교환의 대상에 포함되기도 하였을 뿐 아니라, 합의를 통해 형성된 다른 제품의 가격 수준이 신규 등재 모텔의 가격결정에 간접적으로 영향을 미쳤다고 볼 수 있으므로 관련 상품에 포함된다.

<표 190> 엘에스 작성 2005. 1. 1. 가격 신고 관련 보고자료¹¹⁹⁾(발췌)

- 경쟁사 가격 측면
- <대동>
- .전모텔 3~4.5% 인상 예정
- .신모텔 D581, D851 가격 신고 예정(구모텔 대비 4~5% 인상)

359 이에 대하여 피심인 엘에스는 위반기간 이전 책정된 가격으로 판매되다가 단종된 제품은 관련 상품에서 제외되어야 한다고 주장한다.

360 살피건대, 관련매출액의 범위를 정하는 관련 상품이란 공동행위로 직접 또는 간접적으로 영향을 받은 상품을 의미한다. 따라서 공동행위의 대상이 아니어서 가격인상이 이루어지지 않는 것이라도 공동행위의 대상이 되었던 제품과 대체성이 있어서 그 제품의 가격인상 때문에 수요가 증가할 수 있었다거나 가격하락의 요인이 있었음에도 종전 가격을 그대로 유지할 수 있는 등으로 간접적이거나 공동행위의 영향을 받았을 것으로 예상된다면 그 상품의 매출액은 관련매출액에 포함된다.¹²⁰⁾ 따라서 신고가격 공동행위 이전에 책정된 가격대로 판매된 농기계라 하더라도 종전 가격을 그대로 유지하기로 결정하는 과정에서 당해 공동행위로부터 간접적으로나마 위와 같은 경제적 영향을 받았다고 보아야 하므로 피심인의 위 주장은 이유 없다.

(나) 장려금을 공동행위

119) 소갑 제26호증

120) 서울고등법원 2012. 4. 25. 선고 2009누38383 판결

361 피심인들은 농협과의 계통계약 체결에 앞서 이 사건 농기계의 장려금율을 합의 하였으므로 장려금율 합의의 대상이 된 이 사건 농기계 3개 기종, 즉 농협 계통계약에 따라 판매된 트랙터, 콤바인, 이앙기가 관련 상품이 된다.

(다) 임대사업 입찰 공동행위

362 임대사업 입찰 공동행위는 농협이 임대사업용으로 입찰에 부친 이 사건 농기계 3개 기종이 합의의 직접적인 대상이므로 피심인들이 농협에 임대사업용으로 판매한 트랙터, 콤바인, 이앙기가 관련 상품이 된다.

(라) 농기계용 타이어 판매가격 관련 공동행위

363 피심인들은 자사의 대리점을 통해 판매되는 농기계용 타이어의 가격을 합의하였으므로 합의의 직접적인 대상인 농기계용 타이어가 관련 상품이 된다. 그런데 합의로 인해 직접 가격이 인상된 제품 뿐 아니라 가격이 인상되지 않은 품목의 경우도 위 신고가격 공동행위에서 이미 살핀 이유와 같은 이유로 공동행위의 영향을 받았을 것으로 봄이 상당하므로 이를 관련 상품에 포함하기로 한다.

364 이에 대하여 피심인 대동은 대동만이 취급하는 타이어는 합의의 대상이 아니므로 관련 상품에서 제외해야 한다고 주장하나, 피심인 대동이 주장하는 타이어 규격은 모두 피심인들간 인상률 정보가 공유된 것으로서 합의대상 상품이므로¹²¹⁾ 관련 상품에 포함되는바, 피심인 대동의 주장은 이유 없다.

(2) 위반기간

(가) 하나의 공동행위

365 이 사건 공동행위는 위 2. 가.에서 본 바와 같이 각각 이 사건 농기계의 신고가

121) 소갑 제168호증 참조

격 및 장려금율의 공동 결정, 거래상대방의 제한, 농기계용 타이어 가격의 공동 결정, 입찰에서의 투찰가격, 투찰여부 내지는 낙찰예정자의 공동 결정과 같은 경쟁제한적인 목적을 수행하기 위한 것으로서 각각의 공동행위 기간 동안 이와 같은 동일한 목적과 의사가 단절됨이 없이 계속되었으므로 이 사건 공동행위는 각각 당해 공동행위의 전체 위반기간에 걸쳐 하나의 공동행위가 성립한다.¹²²⁾

366 따라서 이 사건 공동행위가 수 차례의 합의로 구성되어 있을 경우에는 각각의 연속적인 합의 가운데 최초 합의가 있었던 날을 시기로 하고, 마지막 합의의 실행행위가 종료된 날을 공동행위의 종기로 보아 위반기간을 산정한다.

(나) 시기

367 위반행위의 시기는 원칙적으로 참가사업자 전부에 대하여 공동행위를 할 것을 합의한 날을 말하며¹²³⁾, 이 사건 공동행위별로 시기는 다음과 같다.

① 신고가격 공동행위

368 피심인들은 2002. 11. 27. 영업본부장 모임에서 2003년도 신고가격의 인상률을 확정하였으므로 이 날이 공동행위를 합의한 날로서 신고가격 공동행위의 시기가 된다.

② 장려금율 공동행위

369 피심인들은 농협과의 계통계약 체결을 앞둔 2003. 12. 5. 조합에서 영업본부장 모임을 갖고 농협이 제시한 계통사업 판매장려금에 대해 업체가 협의한 의견이 채택되도록 공동보조를 취하기로 합의하였으므로 이 날이 장려금율 공동행위의 시기가 된다.

122) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

123) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

③ 임대사업 입찰 공동행위

370 피심인 국제, 대동, 동양의 경우 2010년 승용이앙기 입찰에서 투찰가격을 합의한 2010. 3. 26.이 시기가 되고, 피심인 엘에스의 경우 피심인들 모두가 2010년 트랙터, 콤바인 입찰에 불참하기로 최초 합의한 2010. 4. 12.이 시기가 된다.

④ 타이어 가격 관련 공동행위

371 피심인들은 2009. 12. 9. 국제 옥천공장에서 2010. 1. 1.부터 대리점에 공급하는 농기계용 타이어 판매가격을 인상하기로 최초로 합의하였으므로 이 날이 타이어 가격 공동행위의 시기가 된다.

(다) 종기

372 위반행위 종료일은 ‘부당한 공동행위의 합의가 더 이상 존속하지 아니하게 된 날’로서, 가격 결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.¹²⁴⁾

373 이 사건 공동행위의 경우 피심인 엘에스가 2011. 9. 6. 나머지 피심인들에게 합의파기 공문을 통보하여 합의파기 의사를 명시적으로 통보한 직후 피심인 국제, 동양, 대동의 합의파기가 순차적으로 이어짐에 따라¹²⁵⁾ 엘에스의 합의파기 이후에는 더 이상 합의가 존속하였다고 보기 어려우므로 엘에스의 합의파기일인 2011. 9. 6.을 이 사건 공동행위의 종기로 본다.

374 다만, 장려금을 공동행위의 경우 피심인들이 2011. 2. 23. 농협에 계통계약 해지를 통보함으로써 2011. 3. 22. 자로 농협과 피심인들간의 거래관계가 종료¹²⁶⁾되어 공

124) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852판결 등 참조

125) 엘에스의 합의 파기 이후 국제, 동양, 대동이 각각 2011. 9. 8., 2011. 9. 15., 2011. 9. 16. 순차적으로 합의파기 의사를 통보하였다.

동행위의 실행행위가 종료되었으므로 이 날을 종기로 본다.

(라) 피심인별 위반기간

375 이상과 같은 각 피심인 및 위반행위 별 시기와 종기를 반영한 위반기간을 정리 하면 <표 191>과 같다.

<표 191> 피심인들의 공동행위 유형별 위반기간¹²⁷⁾

피심인	신고가격 공동행위	장려금을 공동행위	임대사업 입찰 공동행위	타이어 가격 공동행위
국제	'02.11.27.~ '11.9.6.	'03.12.5.~ '11.3.22.	'10.3.26.~ '11.9.6.	'09.12.9.~ '11.9.6.
대동	'02.11.27.~ '11.9.6.	'03.12.5.~ '11.03.22.	'10.3.26.~ '11.9.6.	'09.12.9.~ '11.9.6.
동양	'02.11.27.~ '11.9.6.	'03.12.5.~ '11.3.22.	'10.3.26.~ '11.9.6.	'09.12.9.~ '11.9.6.
엘에스	'02.11.27.~ '08.7.1.	'03.12.5.~ '08.7.1.	-	-
엠트론	'08.07.02.~ '11.9.6.	'08.7.2.~ '11.3.22.	'10.4.12.~ '11.9.6.	'09.12.9.~ '11.9.6.

(3) 관련매출액 산정

376 관련 매출액은 위반기간 중 관련 상품의 매출액으로서 이 사건 공동행위와 같이 하나의 사업자가 여러 개의 위반행위를 하여 과징금을 부과할 때에는 과징금 고시에 따라 위반행위별로 부과 과징금을 산정한 후 이를 모두 합산한 금액을 과징금으

126) 농협과 피심인들과의 계통계약에 의하면 2010년 계통계약의 유효기간은 원칙적으로 2010. 12. 31.까지이나, 쌍방의 서면에 의한 이의가 없을 시 매 1개월 단위로 자동 연장되는 것으로 되어 있어, 실제로 2010년 계통계약은 피심인들의 계약해지통보 1개월 후인 2011. 3. 22.자로 종료되었다.

127) 엘에스의 경우 분할등기일인 '08. 7. 2.을 기준으로 '08. 7. 1.까지의 위반행위는 주식회사 엘에스의 위반기간으로, '08. 7. 2.이후의 위반행위는 엘에스엠트론 주식회사의 위반기간으로 본다.

로 부과하는 바¹²⁸⁾, 이를 위해 위반행위별 관련매출액을 산정할 필요가 있다.

377 그런데 신고가격 공동행위의 관련 상품은 대리점, 농협, 조달 등 유통경로에 관계없이 농업기계 가격집에 등재된 이 사건 농기계 전체로서 장려금을 공동행위의 관련 상품이 모두 여기에 포함되고, 두 공동행위의 위반기간을 보더라도 장려금을 공동행위가 신고가격 공동행위의 위반기간에 포함됨에 따라, 결국 신고가격 공동행위의 관련매출액 중에 장려금을 공동행위의 관련매출액이 포함되므로 과징금 산정 시 이 부분이 중복되어 계상되는 문제가 발생하게 된다.

378 아울러 임대사업 입찰 담합 공동행위의 관련매출액도 위와 동일한 사정이 있는 바, 따라서 가격신고 공동행위의 관련매출액은 2002. 11. 27.~2011.09.05. 기간 동안의 관련 상품 전체 매출액에서 장려금을 공동행위와 임대사업 입찰 공동행위의 관련매출액 부분을 제외한 금액으로 한다.

379 이상과 같은 사정을 고려하여 이 사건 공동행위의 위반행위별·피심인별 관련매출액을 산정하면 다음과 같다.

<표 192>

위반행위별·피심인별 관련매출액

(단위 : 백만 원)

위반행위	피심인별 관련매출액 ¹²⁹⁾				
	국제	대동	동양	엘에스	엘에스 엠트론
신고가격 공동행위	780,598	1,295,759	808,287	335,368	262,339
장려금을 공동행위	143,778	207,018	137,831	37,363	39,958
임대사업 입찰 공동행위 ¹³⁰⁾	14,574	25,298	21,496	-	52,514
타이어 가격 공동행위	3,068	4,813	4,187	-	3,235

128) 과징금고시」 IV. 4. 다. (1). 참조

129) 부가가치세, 매출할인, 매출에누리, 매출환입 등을 제외한 순매출액이다.

380 이에 대하여 피심인 대동은 신고가격 공동행위의 합의일은 02. 12. 27.이나 가격신고일은 03. 1. 1.이므로 관련매출액은 실제로 합의의 영향을 받은 03. 1. 1.부터 산정해야 한다고 주장한다.

381 살피건대, 관련매출액이란 위반기간 중에 발생한 관련 상품의 매출액을 의미하는바, 부당한 공동행위는 합의만으로 성립함으로써 합의일이 위반행위의 개시일이 되므로 실행시기와 관계 없이 합의일부터의 매출액이 관련매출액이 된다. 따라서 피심인 대동의 위 주장은 이유 없다.

382 피심인 엘에스는 2010년도 55/85마력급 트랙터 입찰에서 불참합의를 깨고 입찰에 참여하였음에도 수의계약자로 선정되어 매출이 발생했다는 이유로 과징금을 부과하는 것은 부당하다고 주장한다.

383 살피건대 위 입찰 불참합의는 궁극적으로는 수의계약을 유도하여 장려금율을 낮추고자 한 것으로서, 피심인 엘에스가 경쟁사의 불참을 알고 단독으로 입찰에 참가한 후 수의계약을 따낸 것은 결국 당초 합의의 목적을 달성하여 담합의 이익을 누린 것이라는 점, 피심인 엘에스가 55/85마력급 입찰에 이어서 실시된 100/120마력급 트랙터 입찰에서는 합의대로 입찰에 불참한 사실을 감안하면 피심인 엘에스의 위 합의파기가 공동행위의 탈퇴를 의미하는 것은 아니라는 점 등을 고려하면 피심인 엘에스에 과징금을 부과하는 것이 타당하다.¹³¹⁾

(4) 기본 산정기준

384 기본산정기준은 관련매출액에 위반행위의 내용 및 정도에 따라 정하여지는 부과기준율을 곱하여 산정하는바, 이 사건 공동행위의 부과기준율 및 그에 따른 기본

130) 임대사업 입찰 공동행위의 관련매출액과 관련하여, 통상 입찰담합은 계약금액이 관련매출액이 되나, 이 사건 입찰은 단가입찰로서 사전에 물량이 정해지지 않았으므로 위반기간 동안 발생한 관련상품의 실제 발생 매출액을 관련매출액으로 본다.

131) 2010년도 입찰에서는 결국 피심인 국제, 대동, 동양, 엘에스가 각각 이 사건 농기계 중 한 개의 기종씩을 수의계약으로 나눠가졌고, 그에 따른 매출액에 따라 각각 과징금을 부과받는 점을 감안하면 피심인 엘에스에 대한 과징금 부과가 형평에 어긋난다고 보기도 어렵다.

산정기준을 다음과 같이 정한다.

(가) 신고가격 공동행위

385 신고가격 공동행위는 이 사건 농기계 시장에서의 경쟁 제한효과가 명백하고 그 파급효과 또한 크다고 할 것이나, 합의의 대상이 된 이 사건 농기계의 신고가격은 농기계 판매시장에서의 시장가격(실거래가격)이 아니라 용자한도액의 기준이 되는 가격으로서 시장 또는 소비자에게 미치는 영향이 시장가격을 합의한 것에 비해 크지 않은 점, 이 사건 농기계의 신고가격이 정부에 의해 물가인상률 이내로 제한되어 피심인들이 취득한 부당이득의 수준이 제한적인 점 등을 고려하여 이를 ‘중대성이 약한 위반행위’로 보아 과징금 고시 IV. 1. 다. (1). (가).의 규정에 따라 2%의 부과기준율을 적용하기로 한다. 따라서 신고가격 공동행위의 기본산정기준은 아래 <표 193>과 같다.

<표 193>

신고가격 공동행위 기본 산정기준

(단위 : 백만 원)

피심인	관련 매출액	부과 기준율	기본산정기준
국제	780,598	2%	15,612
대동	1,295,759	2%	25,915
동양	808,287	2%	16,166
엘에스	335,368	2%	6,707
엘에스엠트론	262,339	2%	5,247
합 계	3,482,351	-	69,647

(나) 장려금율 공동행위

386 농협은 계통계약 체결에 앞서 피심인 모두를 참석시킨 업무협의회 개최를 통해 자신의 장려금율(안)을 미리 제시하고 이에 대한 각 피심인들의 의견을 개별적으로 제출하도록 한 후, 이에 기초한 개별 협상을 통해 각 피심인별 장려금율을 결정하였는바, 피심인들의 장려금율 공동행위는 농협이 개최한 업무협의회를 계기로 이루어진 피심인들간의 모임 및 정보교환에 힘입은 바가 크다 할 수 있고, 이렇게 업무

협의회라는 공식적인 의견수렴의 창구가 존재하여 피심인들간의 정보교환이 용이한 여건하에서는 개별적인 거래관계에서 상대적 열위에 있는 피심인들이 농협에 대해 공동대응하고자 할 유인이 매우 크다 할 것이다.

387 또한, 농협의 장려금을 협상방식은 미리 자신의 협상안을 공개적으로 제시함으로써 모든 피심인들로 하여금 당해연도에 결정될 장려금율의 수준을 미리 예측케 하여, 그 만큼 피심인들간의 경쟁의 여지를 줄이는 결과를 가져왔는바, 이런 점을 고려하면 장려금을 공동행위의 경쟁제한의 정도는 크지 않다고 할 것이며, 나아가 농협의 상대적으로 우월한 지위와 결국 장려금율은 피심인들간 합의된 장려금율 수준에도 불구하고 농협과의 개별 협상을 통해 최종적으로 결정된다는 점을 고려하면 피심인들이 당초 합의의 목적을 온전하게 달성하여 그에 기한 부당이득을 누리기는 어려웠을 것으로 판단된다.

388 결론적으로 장려금을 공동행위는 유력한 구매자인 농협의 존재와 농협의 장려금을 협상 절차 및 방식, 상대적으로 거래상 열위에 있는 피심인들이 담합이 용이한 여건하에서 구매자인 농협에 공동으로 대응하는 차원에서 발생한 점, 피심인들이 위반행위를 통해 큰 부당이득을 얻기는 어려운 사정이 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 이를 ‘중대성이 약한 위반행위’로 보아 과징금 고시 IV. 1. 다. (1). (가).의 규정에 따라 2%의 부과기준율을 적용하기로 한다. 따라서 장려금을 공동행위의 기본산정기준은 아래 <표 194>와 같다.

<표 194>

장려금을 공동행위 기본 산정기준

(단위 : 백만 원)

피심인	관련 매출액	부과 기준율	기본산정기준
국제	143,778	2%	2,876
대동	207,018	2%	4,140
동양	137,831	2%	2,757
엘에스	37,363	2%	747
엘에스엠트론	39,958	2%	799
합 계	565,948	-	11,319

(다) 임대사업 입찰 공동행위 및 타이어 가격 공동행위

임대사업 입찰 공동행위 및 타이어 가격 공동행위는 농협의 임대사업용 농기계 구매입찰에서의 경쟁을 제한하는 정도가 크고, 농기계용 타이어의 인상으로 인한 소비자 피해 및 부당이득이 클 것으로 판단되므로 이를 ‘매우 중대한 위반행위’로 보아 과징금고시 IV. 1. 다. (1). (가).의 규정에 의거 7.0%~10.0% 범위에서 부과기준율을 결정하되, 법 위반기간이 2년 미만으로 짧다는 점을 고려하여 7%를 부과기준율로 정한다. 따라서 임대사업 입찰 공동행위와 타이어 가격 공동행위의 기본산정기준은 각각 아래 <표 195> 및 <표 196>과 같다.

<표 195>

임대사업 입찰 공동행위 기본 산정기준

(단위 : 백만 원)

피심인	관련 매출액	부과 기준율	기본산정기준
국제	14,574	7%	1,020
대동	25,298	7%	1,771
동양	21,496	7%	1,505
엘에스	-	-	-
엘에스엠트론	52,514	7%	3,676
합 계	113,882	-	7,972

<표 196>

타이어 가격 공동행위 기본 산정기준

(단위 : 백만 원)

피심인	관련 매출액	부과 기준율	기본산정기준
국제	3,068	7%	215
대동	4,813	7%	337
동양	4,187	7%	293
엘에스	-	-	-
엘에스엠트론	3,235	7%	226
합 계	15,303	-	1,071

나) 행위요소에 의한 1차 조정

피심인들은 ‘위반행위의 기간, 위반행위의 횟수 및 부당이득’에 의한 조정 사유에 해당사항이 없으므로 위의 기본 산정기준을 각 위반행위별 1차 조정된 산정기준

으로 한다.

다) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

391 피심인 국제, 대동, 동양, 엘에스 및 엘에스엠트론은 위원회의 조사 단계부터 위반행위 사실을 인정하면서 위반행위 입증에 필요한 자료를 제출하였고 관련자의 진술 등을 통해 조사에 적극 협력하였으므로 IV. 3. 다. (3). (가)의 규정에 따라 각 위반행위별로 1차 조정된 산정기준의 30%를 감경한다.

392 한편, 신고가격 공동행위와 관련하여 정부는 농기계 가격신고 과정에서 조합을 통해 업체들에게 가격인상 가이드라인을 제시하고 신고가격도 조합을 통해 제출하도록 하였을 뿐 아니라 업체들이 제출한 가격 인상폭이 지나치게 높다고 판단하면 조합을 통해 인상폭을 낮추라는 취지를 전달하고 승인요청을 반려하는 등 사실상 구속력¹³²⁾ 있는 행정지도를 하여왔다.

393 그런데 이러한 정부의 행정지도가 신고가격 공동행위를 직접 유발한 것으로 볼 수는 없으나, 조합이 정부로부터 시달 받은 가격인상 가이드라인을 피심인들에게 전달하여 이를 전달받은 피심인들이 조합에 모여 정부의 가이드라인에 맞춰 자사의 신고가격을 결정하고, 이렇게 결정된 신고가격이 다시 조합을 매개로 한 정부의 가격통제에 따라 일률적으로 조정되는 일련의 가격신고 과정을 볼 때 신고가격 공동행위가 정부의 행정지도를 동인으로 하여 발생하였다고 볼 여지가 있으므로 신고가격 공동행위의 경우 과징금고시 IV. 3. 다. (4)의 규정에 따라 피심인들 모두에 대해 1차 조정된 산정기준의 20%를 감경한다.

394 이상과 같은 감경사유와 그에 따른 감경율을 적용한 위반행위별·피심인별 2차 조정 산정기준은 다음과 같다.

132) 농림부에 의해 가격신고가 반려되어 농기계 가격집에 등재되지 못하면 정부유자대상 농기계에서 제외되어 사실상 판매가 불가능하므로 농림부의 행정지도는 피심인들에 대하여 강한 구속력을 가진다.

<표 197>

신고가격 공동행위 2차 조정 산정기준

(단위 : 백만 원)

피심인	1차 조정 산정기준	감경률 ¹³³⁾	2차 조정 산정기준
국제	15,612	50%	7,806
대동	25,915	50%	12,958
동양	16,166	50%	8,083
엘에스	6,707	50%	3,354
엘에스앰트론	5,247	50%	2,623
합 계	69,647	-	34,824

<표 198>

장려금을 공동행위 2차 조정 산정기준

(단위 : 백만 원)

피심인	1차 조정 산정기준	감경률	2차 조정 산정기준
국제	2,876	30%	2,013
대동	4,140	30%	2,898
동양	2,757	30%	1,930
엘에스	747	30%	523
엘에스앰트론	799	30%	559
합 계	11,319	-	7,923

<표 199>

임대사업 입찰 공동행위 2차 조정 산정기준

(단위 : 백만 원)

피심인	1차 조정 산정기준	감경률	2차 조정 산정기준
국제	1,020	30%	714
대동	1,771	30%	1,240
동양	1,505	30%	1,053
엘에스	-	-	-
엘에스앰트론	3,676	30%	2,573
합 계	7,972	-	5,580

<표 200>

타이어 가격 공동행위 2차 조정 산정기준

(단위 : 백만 원)

133) 각각의 감경사유에 따른 감경률을 더하여 산정한다. 이하 같다.

피심인	1차 조정 산정기준	감경률	2차 조정 산정기준
국제	215	50%	150
대동	337	50%	236
동양	293	50%	205
엘에스	-	-	-
엘에스엠트론	226	50%	159
합 계	1,071	50%	750

라) 부과과징금의 결정

395 경지면적 감소, 농업인구 감소 등으로 인해 국내 농기계 수요가 점차 감소됨에 따라 국내 농기계 시장이 위축되고 있고, 그에 따라 피심인들의 공장가동률 또한 저조한 점을 고려할 때 2차 조정 산정기준이 피심인들이 처한 사업여건의 변동을 충분히 반영하지 못하는 것으로 판단되므로 피심인 대동, 동양, 엘에스, 엘에스엠트론에 대해 과징금 고시 IV. 4. 가. (1)의 규정을 적용하여 2차 조정산정기준의 50%를 감경한다.

<표 201> 국내 주요 농업 관련 지수 변동 추이

구분	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
농가호수(천 호)	1,383	1,273	1,245	1,231	1,212	1,195	1,177	1,163
농가인구(천 명)	4,031	3,434	3,304	3,274	3,187	3,117	3,063	2,962
경지면적(천 ha)	1,889	1,824	1,800	1,782	1,759	1,737	1,715	1,698
벼재배면적(천 ha)	1,072	980	955	950	936	924	892	854
농기계보유대수(천 대)	3,387	2,503	2,505	2,313	2,327	2,060	2,060	1,991

* 자료출처: 2012 농수산식품 주요통계(농림수산식품부)

396 피심인 국제의 경우에는 2013년 1월 현재 기업개선작업(워크아웃)중으로 2010년, 2011년, 2012년의 당기순이익이 각각 21,840백만 원, 19,935백만 원, 16,815백만 원 적자로서 심의일 직전 3개년도 연속으로 적자를 기록하여 현실적인 과징금 납부능력이 부족하다고 판단되므로 과징금고시 IV. 4. 가. (1). (가)의 규정을 적용하여

2차 조정산정기준의 60%를 감경한다.

397 이렇게 산정된 위반행위별·피심인별 부과과징금¹³⁴⁾은 다음 <표 202>~<표 205>와 같으며, 이를 피심인별로 모두 합산한 최종 부과과징금은 <표 206>과 같다.

<표 202>

신고가격 공동행위 부과과징금

(단위 : 백만 원)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
국제	7,806	60%	3,122
대동	12,958	50%	6,478
동양	8,083	50%	4,041
엘에스	3,354	50%	1,676
엘에스애틀론	2,623	50%	1,311
합 계	34,824	-	16,628

<표 203>

장려금을 공동행위 부과과징금

(단위 : 백만 원)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
국제	2,013	60%	805
대동	2,898	50%	1,449
동양	1,930	50%	964
엘에스	523	50%	261
엘에스애틀론	559	50%	279
합 계	7,923	-	3,758

<표 204>

임대사업 입찰 공동행위 부과과징금

(단위 : 백만 원)

134) 백만 원 단위 미만의 금액은 버리고 산정하였다.

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
국제	714	60%	285
대동	1,240	50%	619
동양	1,053	50%	526
엘에스	-	-	-
엘에스엠트론	2,573	50%	1,286
합 계	5,580	-	2,716

<표 205>

타이어 가격 공동행위 부과과징금

(단위 : 백만 원)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
국제	150	60%	60
대동	236	50%	117
동양	205	50%	102
엘에스	-	-	-
엘에스엠트론	159	50%	79
합 계	750	-	358

<표 206>

피심인들의 최종 부과과징금

(단위 : 백만 원)

피심인	부과과징금
국제	4,272
대동	8,663
동양	5,633
엘에스	1,937
엘에스엠트론	2,955
합 계	23,460

4. 결론

398 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호, 제4호 및 제8호의 규정에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조를, 고발에 대하여는 법 제70조 및 제66조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 월 일

의 장 위 원 장 노 대 래

부위원장 정 재 찬

위 원 안 영 호

주심위원 지 철 호

위 원 정 중 원

위 원 서 석 희

위 원 유 진 희

위 원 김 의 형

위 원 박 병 형